

CAPITOLATO TECNICO

**1002500256: “Sostituzione componenti di raffreddamento e
alimentazione del Data Center”
CUP: B59B23000630005**

1 Indice

CAPITOLATO TECNICO	1
2 Premessa	4
3 CCNL applicabile	4
4 Contesto	4
5 Oggetto del Capitolato	4
5.1 Modalità di posa in opera	7
6 Sopralluogo.....	8
7 Importo a base di gara.....	8
8 Esecuzione della fornitura/del servizio	9
8.1 Modalità di esecuzione della fornitura/del servizio	9
8.2 Livelli di servizio/SLA	10
9 Pianificazione delle attività e pacchetti di lavoro.....	10
10 Verifiche di conformità della fornitura del servizio.....	10
11 Condizioni di fatturazione e pagamento	10
12 Penali	11
13 Varianti	12
14 Divieto di cessione del contratto e subappalto.....	13
15 Risoluzione e recesso	13
16 Rispetto delle norme di assicurazione sociale e sicurezza sul lavoro	15
17 Garanzie.....	15
18 Messa a disposizione e utilizzo di apparecchiature	16
19 Revisione prezzi	16
20 Obblighi dell'Operatore economico aggiudicatario	16
21 Misure di gestione ambientale.....	18
21.1 Requisiti DNSH	18
22 Obblighi di riservatezza	20
23 Rispetto del codice etico e del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001	20
24 Sicurezza dati.....	21
24.1 Regole generali	21
24.2 Misure specifiche e requisiti di sicurezza.....	22
25 Verifica di conformità	27
26 Certificato di regolare esecuzione.....	28
27 Proprietà, qualità e sicurezza del SW sviluppato e dei prodotti in genere	28

27.1	Proprietà e riuso	28
27.2	Qualità.....	29
27.3	Sicurezza.....	29
28	Brevetti industriali e diritti d'autore	30
29	Accesso agli atti, accesso civico e trasparenza	30
30	Foro competente.....	30
31	Disposizioni in tema di Trattamento dei dati personali (art. 28 del General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/679)	30
32	Disposizioni in tema di misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.....	33

2 Premessa

Il presente documento disciplina gli aspetti della fornitura e posa in opera di componenti di raffreddamento ed alimentazione per il Data Center di Bolzano.

Glossario

Terminologia	Descrizione
IAA	Informatica Alto Adige S.p.a.
PAB	Provincia Autonoma di Bolzano
RUP	Responsabile del progetto
CSP	Cloud Service Provider
CSC	Cloud Service Customer
DNSH	Do No Significant Harm

Tabella 1: Glossario capitolato

3 CCNL applicabile

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del d.lgs n. 36/2023 sono applicabili il CCNL per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti (C011).

4 Contesto

Nell'ambito del processo di modernizzazione del Data Center di Bolzano, si rende necessaria la sostituzione della quasi totalità delle unità InRow dedicate al raffreddamento, la sostituzione della maggior parte delle PDU (Power Distribution Units) per l'alimentazione elettrica, nonché l'installazione di serrature elettroniche a badge sugli armadi rack, al fine di migliorare l'efficienza operativa, la sicurezza fisica e la gestione dell'infrastruttura.

5 Oggetto del Capitolato

La presente procedura di gara prevede la fornitura di specifiche componenti del produttore Schneider Electric.

La richiesta di componenti Schneider Electric è motivata dalla necessità di garantire la piena integrazione con il sistema di monitoraggio e gestione già in uso presso il Data Center. Trattandosi inoltre di un adeguamento parziale dell'infrastruttura esistente, l'adozione di soluzioni diverse comporterebbe rischi di incompatibilità, maggiori costi di gestione e possibili disservizi, compromettendo la sicurezza, l'efficienza e la continuità operativa dell'infrastruttura.

Oggetto del capitolato è la fornitura e posa in opera (ove specificato) delle seguenti componenti del produttore Schneider Electric a servizio del Data Center:

Sistemi di raffreddamento

- **N. 34 Uniflair InRow RC ACRC301S (300mm, Chilled Water, 100-240V, 50/60 Hz – ST) e 52 Valvole d'intercetto**

- 11 in Sala A + 12 valvole d'intercetto
- 12 in Sala C + 28 valvole d'intercetto + Incrocio delle linee di ingresso acqua chiller 1 e 2
- 6 in Sala D + 4 valvole d'intercetto
- 5 in Sala E + 10 valvole d'intercetto

Attività da effettuarsi da parte del fornitore: **trasporto presso il sito** (Data Center, piano 1), **sballaggio e smontaggio** delle unità esistenti, **installazione** delle nuove unità InRow in sostituzione delle unità obsolete, **posa e installazione nuovo cablaggio di connessione alla rete di supervisione, programmazione e integrazione** con il sistema di monitoraggio DCE, collaudo finale e **smaltimento di tutti i rifiuti** prodotti durante la lavorazione.

PDU (Power Distribution Units)

- **N. 20 PDU 32A Metered 3F 0U – Mod. AP8886**
 - 12 in Sala A
 - 8 in Sala C
- **N. 74 PDU 32A F Metered 0U – Mod. APDU8853**
 - 24 in Sala A
 - 36 in Sala C
 - 8 in Sala D
 - 4 in Sala E
 - 2 in Rack F
- **N. 16 PDU 16A 1F Metered 0U – Mod. APDU9958EU3**
 - 16 in Sala E
- **N. 8 PDU 32A 1F Metered 2U – Mod. AP7822B**
 - 6 in Centro Stella
 - 2 in Sala BT
- **N. 8 PDM 32A 3F – Mod. PDM332IEC-30R-860**
 - 8 in Sala A

Attività da effettuarsi da parte del fornitore: **trasporto presso il sito** (Data Center, piano 1), **sballaggio** delle apparecchiature, **programmazione, posa e installazione nuovo cablaggio di connessione alla rete di supervisione, integrazione** con il sistema di monitoraggio DCE, **collaudo finale** e **smaltimento** delle vecchie PDU e di tutti i rifiuti

prodotti durante la lavorazione. **L'installazione nei rack delle PDU (con le relative prolunghe e PDM ove necessarie) sarà effettuata da personale interno di IAA.**

Monitoraggio e Sicurezza

- **N. 54 NetBotz 250A – Mod. NBRK0250A**
 - 4 in Sala A
 - 26 in Sala C
 - 12 in Sala D
 - 12 in Sala E
- **N. 50 Sensori per Contatti Porte – Mod. NBES0303**
 - 26 in Sala C
 - 12 in Sala D
 - 12 in Sala E
- **N. 50 NetBotz 125kHz Handle Kit – Mod. NBHN125**
 - 26 in Sala C
 - 12 in Sala D
 - 12 in Sala E

Attività da effettuarsi da parte del fornitore: **trasporto presso il sito** (Data Center, piano 1), **sballaggio, installazione e programmazione** delle serrature elettroniche, dei netbotz e di tutti i componenti necessari al corretto funzionamento, **posa e installazione nuovo cablaggio di connessione alla rete di supervisione, programmazione e integrazione** nel sistema di monitoraggio DCE. **Smaltimento di tutti i rifiuti prodotti** durante la lavorazione.

Altre componenti

- **N. 1 APC Netshelter Aisle Containment**
 - Sala A – Ripristino corridoio di contenimento
- **n.3 Rack 1070 x 750 Netshelter SX 42U 750mm Wide x 1070mm Deep Networking Enclosure with Sides Black**
- **n.2 tamponamenti per rack 300mm**
 - Sala C – Sostituzione di alcuni rack da 600mm con rack da 750mm

Attività da effettuarsi da parte del fornitore: **trasporto presso il sito** (Data Center, piano 1), **sballaggio, posa in opera. Smaltimento di tutti i rifiuti prodotti** durante la lavorazione. La posa in opera dei rack dovrà prevedere la rimozione dei rack esistenti e la posa dei nuovi rack con i relativi tamponamenti.

Altri Componenti (solo fornitura)

- **N. 20 Confezioni Proximity Card HDI (10 pz cad.)**
- **N. 220 Confezioni Blanking Panel 75cm (10 pz cad.)**
- **N. 20 Confezioni Blanking Panel 60cm (10 pz cad.)**

5.1 Modalità di posa in opera

L'installatore sarà responsabile delle seguenti attività:

- **Redigere un progetto** che dettagli le modalità di installazione delle nuove colonnine in-row; la progettazione dovrà essere validata dal committente prima di procedere con la posa in opera;
- **Effettuare la direzione dei lavori e la sicurezza** in fase di esecuzione dei lavori di posa in opera, redigendo ove necessario apposito POS;
- **Fornire tutte le componenti** necessarie per il collegamento meccanico ed elettrico di quanto fornito;
- **Smontaggio e smaltimento** delle colonnine InRow esistenti;
- **Installazione, programmazione e integrazione** delle nuove colonnine InRow nel nostro software di gestione DCE e **sostituzione e posa** dei cavi ethernet per la **connessione al sistema di monitoraggio**;
- **Installazione delle nuove serrature a controllo elettronico**, comprensiva di tutte le componenti necessarie al loro corretto funzionamento, inclusa la **programmazione e l'inserimento nel sistema DCE**;
- **Programmazione delle nuove PDU**, con relativo **inserimento nel software di gestione DCE** e **sostituzione e posa** dei cavi ethernet per la **connessione al sistema di monitoraggio**;
- **Smaltimento delle PDU esistenti**;
- **Smaltimento di qualsiasi rifiuto** venga prodotto durante l'esecuzione del lavoro;
- **Produzione delle planimetrie as-build aggiornate delle sale**, laddove sia necessario in quanto in alcuni casi verrà modificato il layout delle stesse. Informatica Alto Adige fornirà il DWG della planimetria da aggiornare.

Saranno in ogni caso a carico del fornitore tutte le attività ed il materiale volte ad effettuare la posa in opera di quanto fornito (ove richiesto).

6 Durata del contratto

L'affidamento oggetto del presente capitolato avrà una durata pari a 8 mesi dalla data riportata nel verbale avvio dell'esecuzione del contratto.

Allo scadere del periodo previsto sopra, il contratto si intenderà automaticamente concluso senza nessuna possibilità di rinnovo.

7 Sopralluogo

Al fine di mettere in grado gli offerenti di effettuare una valutazione degli adempimenti necessari ad assicurare lo svolgimento a regola d'arte di tutte le attività necessarie all'espletamento di quanto richiesto nel presente capitolato e di effettuare una corretta stima delle attività da effettuare è richiesto un sopralluogo, da parte degli stessi, presso IAA.

Il sopralluogo dovrà avvenire dal giorno 05/12/2025 durante l'orario di ufficio (dal lunedì al venerdì, orario: 8:45/12:15-14:30/16:45) al giorno 10/12/2025, festivi esclusi.

La richiesta di sopralluogo dovrà essere inviata tramite PEC all'indirizzo supply@pec.siaq.it almeno 2 giorni lavorativi precedenti al sopralluogo stesso.

La richiesta dovrà indicare:

- il/i giorno/i e l'orario proposti dall'Impresa per il sopralluogo;
- il nominativo e la qualifica delle persone incaricate (massimo due). Alla richiesta dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità delle persone incaricate.

In seguito alla ricezione della richiesta, IAA provvederà a concordare con l'Impresa il giorno e l'ora del sopralluogo.

Il sopralluogo è obbligatorio e dovrà essere comprovato tramite l'allegato "attestazione di sopralluogo".

8 Importo a base di gara

Il valore stimato dell'affidamento posto a base d'asta per il periodo di durata del contratto risulta pari ad € 980.000,00, oltre IVA e costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera stimati in € 7.137,60 tenendo conto delle retribuzioni tabellari previste dal contratto collettivo nazionale applicabile.

Descrizione	Profilo	N. ore	Costo medio orario	Totale
Lavora di posa in opera	C1	240	24,65 €	5.916,00 €
Progettista, direttore lavori e sicurezza	B2	40	30,54 €	1.221,60 €
Totale				7.137,60 €

Tabella 2: Costi della manodopera

I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso.

Il valore complessivo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14, co. 4, del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., è pertanto determinato come di seguito:

Servizio/Fornitura	Quantità	Importo unitario	Importo
Fornitura e posa in opera (ove previsto) di componenti Schneider (par. 5)	1	A corpo	€ 980.000,00
Importo totale			€ 980.000,00

Tabella 3 - Importi

In relazione alle attività da erogarsi con modalità a consumo, gli importi contrattuali sono da intendersi quali massimali di spesa per IAA e non rappresentano in alcun modo un impegno all'acquisto dei servizi per l'intero ammontare. Ciò significa che, scaduto il termine temporale di validità dell'incarico, il contratto si intenderà concluso e qualora l'importo complessivo delle prestazioni richieste non raggiungesse il limite massimo contrattuale l'aggiudicatario non potrà vantare alcun diritto sull'importo residuo.

Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative ai servizi, comprensivi di eventuali spese di trasporto, viaggio, trasferta per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché ogni attività che si renda necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

9 Esecuzione della fornitura/del servizio

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da IAA per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'operatore economico aggiudicatario non adempia, IAA ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il RUP/DEC ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione anche parziale della prestazione, ordinata dal RUP/DEC nei casi di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione

9.1 Modalità di esecuzione della fornitura/del servizio

L'operatore economico aggiudicatario deve garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, nell'offerta tecnica, nell'offerta economica e nel successivo contratto di appalto.

Al fine di consentire un'ordinata e regolare esecuzione contrattuale, l'operatore economico aggiudicatario dovrà nominare, entro 10gg dalla stipula del contratto, un direttore dei lavori per la commessa, dotato di comprovate competenze tecniche di almeno 5 anni nella materia oggetto dell'appalto e di un'esperienza significativa nel settore, che rappresenti il principale punto di contatto per tutte le attività previste dal contratto. Tale figura avrà il compito di coordinare e monitorare l'avanzamento delle attività, facilitare la comunicazione tra le parti e garantire la tempestiva gestione delle eventuali criticità emerse durante l'esecuzione dei lavori.

L'operatore economico aggiudicatario si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione ad IAA di ogni circostanza influente sull'esecuzione del servizio.

9.2 Livelli di servizio/SLA

Descrizione	SLA
Messa a disposizione del documento di progettazione	Entro 30 giorni solari dalla data del verbale di avvio del contratto
Termine dei lavori	Entro 100 giorni solari dalla data del verbale di avvio del contratto

Tabella 4 - SLA

10 Pianificazione delle attività e pacchetti di lavoro

Le attività inerenti allo svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto dovranno essere pianificate dettagliatamente in accordo con IAA. Esse saranno suddivise in appositi pacchetti di lavoro, se previsto.

11 Verifiche di conformità della fornitura del servizio

A posa in opera effettuata, il fornitore dovrà rilasciare Dichiarazione di Conformità dell'impianto, condizione necessaria al positivo collaudo. Alla ricezione della Dichiarazione di Conformità, IAA eseguirà un collaudo e dei requisiti posti al punto 4. Di tale collaudo sarà redatto apposito verbale.

L'autorizzazione al pagamento della fornitura verrà data solo in caso di esito positivo del collaudo. L'anno di servizio (noleggio) decorrerà a partire dalla data del positivo collaudo.

12 Condizioni di fatturazione e pagamento

La fatturazione relativa all'oggetto del capitolato avverrà secondo le sottostanti specifiche:

NB: L'emissione della fattura non potrà avvenire prima della stipula definitiva del contratto e del completamento della prestazione secondo le seguenti modalità:

Servizio/Fornitura	Modalità
--------------------	----------

Fornitura e posa in opera (ove previsto) di componenti Schneider (par. 5)	• 80% dell'importo contrattuale alla consegna del materiale • 20% dell'importo contrattuale al termine dei lavori
---	--

Tabella 5 - Fatturazioni

Ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. e) dell'allegato I.1 del D.lgs. n. 36/2023, art. 2359 co.1 c.c. e dell'art. 17-ter del DPR 633/1972 I.A.A. in quanto società controllata dalla PAB, rientra nell'ambito di applicazione della "scissione dei pagamenti (c.d. split payment).

Dal 01-01-2019 la legge di Bilancio 2018 nr. 205 del 27.12.2017 ha introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica. Le fatture elettroniche dovranno pertanto essere trasmesse dai propri fornitori residenti, stabiliti ed indentificati in Italia, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) nel formato XML. Il Codice Destinatario Univoco per l'invio delle fatture è **MRE2TDG**.

Il pagamento del corrispettivo avverrà, dietro presentazione di regolare fattura, entro 30 giorni dalla data di ricezione della medesima, fatte salve le verifiche di legge, nonché dell'eventuale ulteriore documentazione prevista dal contratto, a mezzo bonifico bancario, mediante accredito sul c/c dedicato che verrà indicato dal fornitore.

Le fatture devono essere indirizzate ad Informatica Alto Adige S.p.A., via Siemens 29, 39100 Bolzano e devono contenere le seguenti indicazioni: "Sostituzione componenti di raffreddamento e alimentazione del Data Center", n. 1002500256, nr. CIG, CUP B59B23000630005. Nelle singole posizioni della fattura inserire le seguenti indicazioni: descrizione posizione, unità/pezzi, prezzo unitario, totale ed inoltre il riferimento alla copertura temporale della singola posizione

Le fatture dovranno inoltre riportare le seguenti diciture:

- Codice Univoco Fatturazione MRE2TDG
- Indicazione del programma: "EFRE 2021-2027"
- Codice progetto EFRE2014

13 Penali

Nel caso in cui il Responsabile Unico del Procedimento, anche a mezzo di suo incaricato, rilevasse inadempienze nell'esecuzione dell'appalto o, comunque, inottemperanze agli obblighi contrattuali, l'Impresa aggiudicataria potrà incorrere nel pagamento di penalità, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali le penali dovute sono calcolate in misura compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare di volta in volta in relazione all'entità del danno arrecato e della gravità dell'inadempimento. Nel caso in cui l'applicazione delle penali superi il limite del 10% dell'importo contrattuale o qualora l'inadempimento integri un'ipotesi di colpa grave nell'esecuzione di obblighi e condizioni contrattuali l'ente committente procederà con la risoluzione del contratto in danno dell'affidatario nonché all'affidamento a terzo operatore

economico dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali residue, con oneri a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

Non danno luogo a responsabilità per la ditta le interruzioni dovute a cause di forza maggiore intendendosi per forza maggiore qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori della normale conduzione dell'appalto, che l'Impresa non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza.

È sempre salvo il risarcimento del maggior danno.

Sono previste inoltre le seguenti penali.

Causa	Importo
Messa a disposizione del documento di progettazione	100,00 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto al par. 8.2
Termine dei lavori	200,00 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto al par. 8.2

Tabella 6 - Penali

14 Varianti

Ai sensi dell'art. 120, co. 9 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., IAA si riserva la facoltà, con semplice preavviso scritto, di apportare variazioni alla fornitura/servizio oggetto dell'appalto, in aumento o in diminuzione, fino al massimo di 1/5 dell'ammontare complessivo previsto dall'appalto. Tali variazioni seguiranno comunque gli stessi prezzi, patti e condizioni definiti nell'appalto.

Nel caso di necessità motivata di variazioni in aumento delle prestazioni oggetto del contratto di oltre 1/5 del prezzo complessivo contrattuale, si procederà ai sensi del co. 1 e 13 dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., previo consenso da parte del contraente, alla stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto, alle medesime condizioni del contratto principale ove applicabili. È fatta salva la possibilità di recesso da parte dell'appaltatore qualora le diminuzioni superino il quinto dell'importo contrattuale, da esercitarsi non oltre il trentesimo giorno successivo alla comunicazione di variazione da parte di IAA. In caso di recesso, l'appaltatore dovrà garantire i servizi oggetto dell'appalto fino all'individuazione, da parte dell'Ente, del nuovo contraente.

Qualora si rendano necessarie eventuali forniture o servizi supplementari, non programmabili e non compresi nel presente appalto, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 120, co 1. Lett. b) del D.lgs. n. 36/2023.

In ogni caso, qualsiasi fornitura o servizio aggiuntivo e/o supplementare dovrà essere eseguito solo in seguito ad autorizzazione da parte del RUP che, accertata la disponibilità di budget nel bilancio di IAA, indicherà i tempi e le modalità di intervento, provvedendo ai necessari controlli sulla prestazione richiesta. Nessun servizio aggiuntivo e/o supplementare, se non previamente autorizzato, potrà essere addebitato a IAA in sede di fatturazione.

L'operatore economico aggiudicatario comunque non potrà introdurre varianti alla fornitura oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con IAA. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso. Le modifiche non in precedenza autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico del contraente, della situazione originaria preesistente.

È fatta salva, comunque, l'applicazione dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

15 Divieto di cessione del contratto e subappalto

Ai sensi dell'art. 119, co.1 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., è vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto.

Per quanto riguarda il subappalto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 119, co. 2 e seguenti del D.lgs. n. 36/2023 con le esclusioni previste dall'art. 225 co. 2 dello stesso.

Qualora autorizzato il subappalto, i sub fornitori dovranno presentare garanzie in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino anche i requisiti previsti dalle norme in materia di protezione dei dati personali e di tutela dei diritti dell'interessato.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna a mettere a disposizione di IAA l'elenco aggiornato dei propri sub fornitori informandola di tutte le modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di eventuali sub fornitori, nei limiti in cui ciò sia consentito, in modo che essa possa eventualmente opporsi a tali modifiche.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad imporre ai sub fornitori, ulteriori responsabili esterni (ovvero sub responsabili), con contratto o atto giuridico analogo, le stesse obbligazioni in materia di protezione dei dati gravanti sull'Operatore economico aggiudicatario. A dimostrazione dell'adempimento dell'obbligo posto a suo carico, l'Operatore economico aggiudicatario provvede a comunicare a IAA una copia del contratto concluso con i sub responsabili.

Qualora il sub fornitore/sub responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l'operatore economico aggiudicatario risponde verso IAA dell'inadempimento di quest'ultimo.

La violazione del divieto di cessione del contratto o degli obblighi nascenti dall'eventuale subappalto comporta la risoluzione anticipata del contratto per grave inadempienza contrattuale.

16 Risoluzione e recesso

Trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni previste dagli articoli 122 e 123 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

IAA può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 123 del D.lgs. 36/2023. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione da inviare all'operatore economico aggiudicatario a mezzo Posta Elettronica Certificata con un preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di effettivo recesso.

È causa di risoluzione del contratto di appalto, oltre a quelle cause già espressamente previste all'interno del presente capitolato:

- applicazione di penali di importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto;
- cessazione dell'attività, fallimento, altra procedura concorsuale, liquidazione, IAA controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente;
- commissione di atti, connessi all'esecuzione del contratto, rilevanti ai fini penali, accertati da IAA con ogni mezzo e oggetto di eventuale denuncia o querela;
- grave violazione della riservatezza di dipendenti o altri soggetti i cui dati sono oggetto di trattamento;
- violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- violazione grave o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico; di IAA
- l'accertamento in capo all'operatore economico aggiudicatario di una delle cause interdittive di cui all'art. 67 ovvero dell'art. 84, comma 4 del D.Lgs. 159/2011;
- il mancato utilizzo nelle transazioni derivanti dal contratto del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- la sospensione senza giustificato motivo, anche di un giorno, dell'attività;
- lo smarrimento o rovina del materiale di IAA per un importo superiore a € 5.000,00, oltre al risarcimento del danno;
- in base alla gravità del fatto, il mancato rispetto del segreto d'ufficio e di riservatezza su documenti, fatti e/o dati concernenti l'organizzazione e l'andamento di IAA.

In caso di risoluzione anticipata del contratto e fino all'esperimento di nuova gara, IAA addebiterà all'operatore economico aggiudicatario il maggior onere derivante dalla necessità di affidare il servizio ad altro operatore.

Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'art. 1, co. 13, del D.L. n. 95 2012, come convertito in L. 7 n. 35 2012. IAA rileva la presenza di condizioni economiche migliorative rispetto al contratto nelle convenzioni Consip e/o nella centrale di committenza regionale e le comunica all'operatore economico aggiudicatario con i mezzi previsti dal contratto. L'operatore economico aggiudicatario, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, esprime esplicitamente e incondizionatamente la volontà di adeguare i corrispettivi previsti nel contratto a quelli inseriti nelle convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale. IAA non considera efficaci, eccezioni o contestazioni connesse alle

diverse condizioni previste nelle citate convenzioni, alle quali l'operatore economico aggiudicatario deve incondizionatamente aderire. Decorso il termine di cui sopra ed in assenza di positivo riscontro, IAA recede dal contratto senza ulteriore comunicazione ed il compenso per l'operatore economico aggiudicatario è quello previsto dalla normativa di riferimento. Anche in questa ipotesi, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto ad assicurare lo svolgimento della prestazione per il tempo necessario a IAA a formalizzare la sottoscrizione della convenzione con Consip e/o con la centrale di committenza regionale

La risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'operatore economico aggiudicatario, oltre all'immediato incameramento della garanzia definitiva, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali IAA dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

17 Rispetto delle norme di assicurazione sociale e sicurezza sul lavoro

1. L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a:
 - a. osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. In particolare, curerà tutti gli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008;
 - b. rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria;
 - c. applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi dei lavoratori e negli accordi integrativi per il settore di attività.
2. In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa contestazione all'operatore economico aggiudicatario delle inadempienze ad essa denunciate dai preposti, IAA effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'operatore economico aggiudicatario per l'esecuzione della prestazione e procederà, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
3. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'operatore economico aggiudicatario non potrà opporre eccezioni a IAA a titolo di risarcimento dei danni.
4. In caso di ripetute infrazioni alle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e/o sanitaria, IAA provvederà a risolvere il contratto e ad effettuare le dovute comunicazioni alle competenti Autorità.

18 Garanzie

A partire dal rilascio del certificato di regolare esecuzione e per tutto il periodo di garanzia come indicato nell'offerta, l'operatore economico aggiudicatario si impegna ad assicurare che i servizi di assistenza e manutenzione siano conformi agli specifici livelli qualitativi (SLA) indicati nell'offerta stessa e/o nel presente capitolato.

19 Messa a disposizione e utilizzo di apparecchiature

1. L'operatore economico aggiudicatario dovrà richiedere per iscritto a IAA l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione da IAA, indicando il tipo di prodotto e il motivo del suo utilizzo. L'uso di prodotti software non autorizzati costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
2. In ogni caso l'operatore economico aggiudicatario garantisce di aver adottato tutte le opportune cautele e che i prodotti software utilizzati sono esenti da virus.
3. Prima del loro utilizzo negli ambienti di IAA, e se da quest'ultima ritenuto opportuno, l'operatore economico aggiudicatario è obbligato a sottoporre i supporti magnetici e ottici alle verifiche richieste da IAA, o a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.
4. L'operatore economico aggiudicatario garantisce che le apparecchiature, i materiali e i supporti sui quali sono caricati i documenti e i programmi sono esenti da vizi derivanti dalla progettazione o cagionati da errata esecuzione o da deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscono il valore e/o che li rendano inadatti, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
5. Ferma restando la facoltà di IAA di risolvere il contratto per inadempimento delle obbligazioni, l'operatore economico aggiudicatario è obbligato al risarcimento di qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

20 Revisione prezzi

1. Ai sensi del art. 60 del D.lgs n.36/2023 i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT: con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.
La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
2. L'eventuale revisione del prezzo sarà valutata sulla base di una istruttoria condotta dal RUP, coadiuvato dal DEC, se esistente, e approvata da IAA.

21 Obblighi dell'Operatore economico aggiudicatario

1. L'operatore economico aggiudicatario si obbliga a eseguire a regola d'arte tutte le prestazioni ad esso affidate. A tal proposito, l'operatore economico aggiudicatario dichiara di aver preso conoscenza delle prestazioni da eseguire, dei luoghi e delle modalità di esecuzione e di disporre dei mezzi tecnici, organizzativi e finanziari per far fronte agli impegni assunti. Dichiara, altresì, di conoscere e osservare tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni vigenti, in particolare al settore tecnico di riferimento.
2. Oltre a tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato, dalle leggi e dai regolamenti, sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario:

- a) L'organizzazione e l'esecuzione della prestazione in conformità all'offerta e, in ogni caso, secondo le modalità impartite da IAA, nel rispetto di norme e indicazioni sulla qualità dei materiali e dei servizi e sulle regole di buona esecuzione;
- b) L'utilizzo, nel rispetto delle norme vigenti, di personale adeguato, per numero e per competenza, alle prestazioni da eseguirsi;
- c) L'assunzione di ogni responsabilità per i danni eventualmente cagionati a IAA e/o a terzi durante l'esecuzione del servizio, dichiarando fin d'ora di tenere IAA sollevata e indenne da qualsiasi obbligo di risarcimento;
- d) Il rispetto della pianificazione delle attività e dei pacchetti di lavoro nonché il rispetto delle SLA se previste.

22 Clausola sociale

1. Ai sensi dell'art. 57 comma 1 del Codice l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) individuato dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.
2. Ai fini di tutelare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto ad assicurare:
 - una quota pari al 30 % delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
 - una quota pari al 30 % delle assunzioni necessarie di occupazione femminile per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.
3. Gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti dovranno inserire a corredo della propria offerta e a pena di esclusione copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto, ai sensi dell'art. 46, comma 2, del D.lgs. n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, con l'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
4. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a

trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

5. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
6. Il mancato rispetto -da parte dell'appaltatore- delle obbligazioni di cui al presente paragrafo costituisce -in ogni caso e salva ogni ulteriore conseguenza di legge- grave inadempimento ad esclusivo carico dell'appaltatore e comporta l'applicazione delle seguenti penali:

Mancata consegna della relazione sulla situazione del personale -da parte dell'appaltatore diverso da quelli indicati all'art. 49, comma 1 D.lgs. 198/2006, che occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti- entro sei mesi dalla stipula del contratto	0,3 % dell'ammontare netto del contratto per ogni settimana o frazione di settimana di ritardo
Mancata consegna della certificazione e della relazione sull' assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 -da parte dell'appaltatore diverso da quelli indicati all'art. 49, comma 1 D.lgs. 198/2006, che occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti- entro sei mesi dalla conclusione del contratto	0,3 % dell'ammontare netto del contratto per ogni settimana o frazione di settimana di ritardo
Mancato rispetto degli obblighi di impiego giovanile e femminile	0,3 % dell'ammontare netto del contratto

23 Misure di gestione ambientale

L'offerente deve essere in grado di applicare misure di gestione ambientale, durante l'esecuzione del contratto, in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale, conforme ad una norma tecnica riconosciuta (EMAS, ISO 14001).

L'offerente deve operare in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente in relazione alla fornitura, alla messa a disposizione, alla manutenzione e allo smaltimento o riciclaggio dei materiali, inclusi gli imballaggi ed altri materiali di supporto.

23.1 Requisiti DNSH

Con riferimento alle attività finanziate in tutto o in parte con fondi FESR:

- i. l'aggiudicatario deve rispettare i requisiti del DNSH richiamati dalla Programmazione di dettaglio e dagli atti programmatici relativi all'Intervento/Misura di riferimento, nonché dalla pertinente scheda tecnica di cui alla circolare MEF nr. 32 del 30 dicembre 2021. La verifica della pertinente scheda tecnica è sempre onere del concorrente;
- ii. in ogni fase antecedente alla stipula del contratto d'appalto, il mancato rispetto dei predetti requisiti del DNSH da parte dei servizi, delle forniture e/o dei lavori offerti comporta l'esclusione del concorrente, l'incameramento -da parte di IAA- della garanzia provvisoria eventualmente costituita, la mancata aggiudicazione dell'appalto e/o la mancata stipula del contratto;
- iii. in fase di esecuzione del contratto, il mancato rispetto dei predetti requisiti del DNSH costituisce -in ogni caso e salva ogni ulteriore conseguenza di legge- grave inadempimento ad esclusivo carico dell'appaltatore e comporta:
 1. l'applicazione della penale di cui al capitolato tecnico;
 2. la sospensione del pagamento delle fatture emesse dall'appaltatore con riferimento alle prestazioni contrattuali;
 3. ferme l'applicazione della penale e la sospensione del pagamento delle fatture, IAA concede l'appaltatore un termine non inferiore a 15 giorni naturali e consecutivi per sanare il mancato rispetto dei requisiti del DNSH. Nel caso in cui il mancato rispetto dei requisiti del DNSH non venga sanato entro il termine dato e/o in caso di esito negativo della verifica sul rispetto dei requisiti del DNSH, IAA può risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

24 Obblighi dichiarativi relativi al/i Titolare/i effettivo/i ed all'assenza di conflitto di interessi

Ai fini della partecipazione ad una gara avente ad oggetto prestazioni finanziate in tutto o in parte con fondi FESR, a pena di esclusione e salvo il soccorso istruttorio, il concorrente trasmette ad IAA i dati necessari per l'identificazione del/i proprio/i titolare/i effettivo/i del partecipante (cfr. art. 20 Decreto legislativo del 21/11/2007 - N. 231), oltre ad una dichiarazione sostitutiva attestante l'assenza di conflitto di interessi a carico dei partecipanti e del/i titolare/i effettivo/i.

Nel caso in cui, a seguito della stipula o dell'avvio in urgenza, venisse riscontrata la non veridicità dei dati e/o delle dichiarazioni trasmessi relativamente al/i titolare/i effettivo/i dell'appaltatore, tale non veridicità costituisce -in ogni caso e salva ogni ulteriore conseguenza di legge- grave inadempimento ad esclusivo carico dell'appaltatore e comporta:

1. l'applicazione della penale di cui al capitolato tecnico,
2. la sospensione del pagamento delle fatture emesse dall'appaltatore con riferimento alle prestazioni contrattuali,
3. ferme l'applicazione della penale e la sospensione del pagamento delle fatture, IAA concede l'appaltatore un termine non inferiore a 15 giorni naturali e consecutivi per sanare la non veridicità dei dati e/o delle dichiarazioni relative al/i titolare/i effettivo/i dell'appaltatore. Nel caso in cui la non veridicità dei dati e/o delle dichiarazioni relative al/i titolare/i effettivo/i dell'appaltatore non venga sanata entro il termine dato e/o in

caso di esito negativo della verifica su tali dati e/o dichiarazioni, IAA può risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

25 Obblighi di riservatezza

1. L'operatore economico aggiudicatario tutelerà la piena riservatezza delle informazioni acquisite nell'esecuzione del contratto, rispettando le seguenti clausole di riservatezza ed in particolare si obbliga a:
 - a. considerare e trattare in maniera strettamente riservata tutte le informazioni, dati o documenti ricevuti o resi accessibili da IAA e ad attuare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune, secondo i migliori standard professionali, al fine di mantenere riservate tali informazioni e prevenire accessi non autorizzati, la sottrazione e la manipolazione delle stesse;
 - b. non divulgare e/o comunque a non rendere note a Terzi le informazioni, intendendosi per "Terzi" tutti i soggetti diversi dagli amministratori, dipendenti, intermediari o consulenti ("Persone Collegate") di IAA, a cui l'operatore economico aggiudicatario potrà comunicare le informazioni nella misura in cui ciò sia necessario al fine di consentirgli di svolgere le attività affidategli sulla base del principio del need to know;
 - c. dare istruzioni ai propri tecnici circa l'obbligo del più assoluto riserbo nell'ipotesi in cui, accidentalmente dovessero avere notizia di dati o informazioni di titolarità di IAA o di terzi contenuti in cartelle elettroniche, con divieto di diffusione o comunicazione di qualsivoglia notizia e/o dato dei quali dovessero venire a conoscenza.
2. In ogni caso, i documenti e i dati trattati dall'Operatore economico aggiudicatario non potranno essere neanche parzialmente duplicati, riprodotti, esportati, comunicati a terzi, né diffusi o trasferiti all'estero e sempre e comunque dovranno essere trattati nell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali e delle finalità ricomprese nelle obbligazioni assunte dall'operatore economico aggiudicatario con il contratto.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza e segretezza, IAA si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando l'obbligo del risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare a carico di IAA e/o del fruitore finale.

26 Rispetto del codice etico e del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001

1. L'operatore economico aggiudicatario è a conoscenza che IAA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso.
2. L'operatore economico aggiudicatario aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e in generale ad astenersi da qualsivoglia

comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs. 231/01 e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

3. Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti da IAA ai sensi del D.lgs. 231/2001 ed allegati al presente contratto. La violazione delle regole previste dai sopracitati documenti rappresenta grave inadempimento contrattuale.
4. L'operatore economico aggiudicatario dichiara che nell'ambito degli ordinari contatti con IAA e/o con il cliente e/o con il fruitore finale, non si sono verificati da parte di chicchessia episodi che anche ipoteticamente appaiano riconducibili o comunque rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 in qualunque forma, finalizzati a compensare il responsabile di illeciti comportamenti, volti a produrre un vantaggio per IAA.

27 Sicurezza dati

27.1 Regole generali

1. L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza, l'integrità e la disponibilità di ogni dato e informazione, di qualsivoglia natura di cui è venuta a conoscenza in occasione del rapporto instaurato e per lo svolgimento dell'incarico rispettando eventuali ed ulteriori disposizioni e regolamenti di in materia di sicurezza, riservatezza, integrità e disponibilità date da IAA. Il rispetto di tutte le prescrizioni non deve causare ulteriori spese a IAA.
2. L'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di non divulgarli né di farne oggetto di comunicazione o trasmissione nonché di uso per scopi diversi da quelli oggetto del contratto o senza l'espressa autorizzazione di IAA.
3. Tutti i sistemi tecnologici messi a disposizione e/o utilizzati dall'operatore economico aggiudicatario nell'esecuzione del contratto devono garantire preventive misure di sicurezza, volte a minimizzare i rischi di sicurezza connessi al trattamento dei dati.
4. Sono vietate a norma di legge e per vincolo contrattuale tutte le operazioni fisiche, logiche e di rete non strettamente pertinenti all'oggetto del contratto.
5. I terminali ed i dispositivi utilizzati per la connessione devono venir collocati in aree sicure ad accesso controllato. Nel caso di utilizzo di strumenti portatili, devono essere adottate regole comportamentali che diminuiscano il rischio di sottrazione o accesso abusivo.
6. Tutti i sistemi tecnologici messi a disposizione e/o utilizzati dall'operatore economico aggiudicatario nell'esecuzione del contratto non devono essere utilizzati per erogare contemporaneamente servizi a terzi e servizi relativi al contratto. Devono essere altresì assicurate tutte le contromisure volte ad evitare qualsivoglia collegamento logico tra realtà tecnologiche distinte, fatto salvo il collegamento minimo necessario ai sistemi dell'operatore economico aggiudicatario per l'accesso ai sistemi di cui al contratto e all'erogazione dei servizi previsti.
7. L'operatore economico aggiudicatario dichiara che, su richiesta di IAA, eventuali copie od originali di informazioni in suo possesso, e di cui IAA e/o il Cliente e/o il fruitore finale siano titolari, siano distrutte con procedure idonee e documentate.

8. Una volta terminato il rapporto contrattuale con IAA, l'operatore economico aggiudicatario si impegna alla restituzione di ogni dato e/o informazione acquisiti durante il periodo di vigenza contrattuale.
9. Relativamente a misure di sicurezza organizzativa l'operatore economico aggiudicatario deve garantire:
 - a. tutte le cautele per non lasciare incustodito ed accessibile il terminale durante una sessione di connessione;
 - b. tutte le precauzioni per assicurare la segretezza della password utilizzata;
 - c. che l'utilizzo degli strumenti IAA (connessioni, sistemi, banche dati) avvenga solo per necessità e nel rispetto di quanto previsto dai rapporti contrattuali in essere;
 - d. che ogni attività sui sistemi e sui dati sia svolta solo se espressamente concordata con IAA.
10. L'operatore economico aggiudicatario è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti nonché dei propri eventuali subappaltatori, degli obblighi anzidetti.

27.2 Misure specifiche e requisiti di sicurezza

Le misure di sicurezza che l'operatore economico aggiudicatario dovrà adottare nell'ambito del servizio o della fornitura oggetto del capitolato tecnico, sono definite nelle matrici del presente paragrafo (Matrice 1 – Requisiti di sicurezza obbligatori, Matrice 2 – Requisiti di sicurezza facoltativi) e si riferiscono alle linee guida AGID per la sicurezza nel procurement ICT. L'elenco specifico dei "Requisiti di sicurezza" da applicare (rappresentati attraverso un codice la cui descrizione è riportata nella Tabella) si evince incrociando, all'interno della Matrice 1, la "Tipologia di contratto" ed il "Livello di Criticità Complessiva (LCC)" identificati per l'acquisto e di seguito riportati (Tabella 7).

Per la fornitura di sole licenze software e relativo supporto tali misure non sono da considerarsi.

Tipologia di contratto	☐	a) contratti di sviluppo, realizzazione e manutenzione evolutiva di applicazioni informatiche
	☐	b) contratti di acquisizione di prodotti (hardware o software)
	☐	c) contratti per attività di operation e conduzione
	☒	d) contratti per servizi diversi da a) e c) (es. supporto specialistico, formazione, help desk, ecc.)
Livello di Criticità Complessiva (LCC)	☐	BASSO
	☒	MEDIO
	☐	ALTO

Tabella 7 - Parametri per identificazione Requisiti sicurezza

- Matrice di identificazione dei requisiti **obbligatori**.

In evidenza, la cella o le celle relative alle misure da applicare per il servizio o la fornitura in oggetto.

Livello di Criticità Complessiva (LCC)

		BASSO	MEDIO	ALTO
Tipologia di contratto	a) contratti di sviluppo, realizzazione e manutenzione evolutiva di applicazioni informatiche	R6, R11, R13, R14, R15, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23	R1, R6, R11, R12, R13, R14, R15, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23	R1, R6, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23
	b) contratti di acquisizione di prodotti (hardware o software)	R6, R11, R13, R14, R15, R17, R18, R19, R24, R25, R26, R27, R28, R29, R30, R31, R32, R33	R1, R6, R11, R12, R13, R14, R15, R17, R18, R19, R24, R25, R26, R27, R28, R29, R30, R31, R32, R33	R1, R6, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R24, R25, R26, R27, R28, R29, R30, R31, R32, R33
	c) contratti per attività di operation e conduzione	R6, R11, R13, R14, R15, R17, R18, R19, R34, R35, R36, R37, R42, R43, R44	R1, R6, R11, R12, R13, R14, R15, R17, R18, R19, R34, R35, R36, R37, R38; R40, R41, R42, R43, R44, R45	R1, R6, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R34, R35, R36, R37, R38, R39; R40, R41, R42, R43, R44, R45
	d) contratti per servizi diversi da a) e c) (es. supporto specialistico, formazione, help desk, ecc.)	R6, R11, R13, R14, R15, R17, R18, R19	R1, R6, R11, R12, R13, R14, R15, R17, R18, R19	R1, R6, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19

Matrice 1 – Requisiti di sicurezza obbligatori

- Matrice dei requisiti **facoltativi**.

Eventuali ulteriori requisiti assimilabili come elementi migliorativi del servizio o della fornitura che l'operatore economico aggiudicatario può offrire senza oneri aggiuntivi da parte di IAA.

		Elementi migliorativi (EM)
Tipologia di contratto	a) contratti di sviluppo, realizzazione e manutenzione evolutiva di applicazioni informatiche	R2, R3, R4, R5, R7
	b) contratti di acquisizione di prodotti (hardware o software)	R2, R3, R4, R5, R7
	c) contratti per attività di operation e conduzione	R2, R3, R4, R5, R7

	d) contratti per servizi diversi da a) e c) (es. supporto specialistico, formazione, help desk, ecc.)	R2, R3, R4, R5, R7
--	--	--------------------

Matrice 2 – Requisiti di sicurezza facoltativi

- Tabella dei Requisiti

Elenco dei requisiti, e loro descrizione, ai quali le matrici 1 e 2 fanno riferimento.

Requisito	Descrizione
R1	Il fornitore deve adottare al proprio interno le procedure e politiche di sicurezza definite dall'amministrazione committente, con particolare riferimento alle modalità di accesso ai sistemi dell'amministrazione, all'hardening (esempio installazione di soluzioni di end point security) dei dispositivi utilizzati dal fornitore, alla gestione dei dati dell'amministrazione.
R2	Il fornitore deve possedere la certificazione ISO/IEC 27001 e mantenerla per tutta la durata della fornitura.
R3	(alternativo al precedente) Anche se il fornitore non è certificato ISO/IEC 27001, almeno deve usare un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI) aggiornato nel tempo e/o predisporre un piano di qualità secondo lo standard ISO 10005
R4	Il fornitore deve far eseguire annualmente un audit sul proprio sistema di sicurezza, a proprie spese e da una società specializzata scelta previa approvazione della stazione appaltante. NB: Qualora applicabile, tale attività si incrocia con il requisito R2 (le verifiche dell'Ente Certificatore hanno cadenza pressoché annuale).
R5	L'amministrazione può, con un preavviso di 20 giorni solari, richiedere ulteriori attività di auditing secondo modalità concordate con il fornitore. Le risultanze di tali audit verranno comunicate all'amministrazione.
R6	L'amministrazione, direttamente o tramite terzi incaricati, può eseguire verifiche relative alla conformità della prestazione dei servizi rispetto a quanto stabilito nel capitolato tecnico oltre che nell'offerta tecnica se migliorativa.
R7	Il personale del fornitore che presta supporto operativo nell'ambito dei servizi di sicurezza dovrà possedere certificazione su specifici aspetti della sicurezza.
R8	Il fornitore deve disporre di una struttura per la prevenzione e gestione degli incidenti informatici con il compito d'interfacciarsi con le analoghe strutture dell'amministrazione e con le strutture centrali a livello governativo.
R9	Il fornitore deve dotarsi delle misure minime di sicurezza per limitare il rischio di attacchi informatici
R10	Il SOC del fornitore deve sovrintendere alla gestione operativa e continuativa degli incidenti informatici sui servizi erogati nell'ambito della fornitura.
R11	Il fornitore deve garantire il rispetto di quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di sicurezza cibernetica, anche in riferimento ai contenuti del GDPR, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, e

	adottando procedure tecniche e organizzative volte alla gestione di eventuali violazioni di dati personali
R12	Sulle reti messe a disposizione dal fornitore devono essere presenti di dispositivi di sicurezza perimetrale con funzioni di sicurezza (ad esempio Firewall e sistemi di Network Detection ed Event & Log Monitoring, SIEM, ecc.) necessari a rilevare e contenere eventuali incidenti di sicurezza ICT e in grado di gestire gli IoC (Indicator of Compromise).
R13	Il fornitore deve usare protocolli cifrati e meccanismi di autenticazione nell'ambito dei servizi erogati.
R14	Qualora il fornitore subisca un attacco, in conseguenza del quale vengano compromessi sistemi del committente da lui gestiti, deve farsi carico delle bonifiche del caso, e riportare i sistemi in uno stato di assenza di vulnerabilità.
R15	Il fornitore si impegna a trattare, trasferire e conservare le eventuali repliche dei dati oggetto di fornitura, ove autorizzate dalle amministrazioni, sempre all'interno del territorio dell'UE. Eventuali eccezioni dovranno essere preventivamente discusse ed autorizzate dall'amministrazione.
R16	Il fornitore deve dare disponibilità a far parte di un Comitato di Direzione Tecnica, eventualmente aperto anche a soggetti terzi, che tratti il tema della sicurezza, sia nell'ottica di favorire la risoluzione di temi aperti sia per introdurre eventuali varianti al contratto per fronteggiare nuove minacce o altro.
R17	Il fornitore deve condividere le informazioni necessarie al fine di garantire il corretto monitoraggio della qualità e della sicurezza, eventualmente pubblicando le stesse nel portale della fornitura.
R18	Il fornitore si impegna a sottoscrivere una clausola di non divulgazione (NDA) sui dati e sulle informazioni dell'amministrazione.
R19	Le soluzioni e i servizi di sicurezza proposti dal fornitore devono essere aggiornati dal punto di vista tecnologico, con riferimento all'evoluzione degli standard e del mercato; devono essere conformi alle normative e agli standard di riferimento applicabili; devono venire adeguati nel corso del contratto, senza oneri aggiuntivi, alle normative che l'UE o l'Italia rilasceranno in merito a servizi analoghi.
R20	Il fornitore deve attenersi alla politica di sicurezza dell'amministrazione committente, con particolare riferimento all'accesso ai dati dell'amministrazione, che avverrà esclusivamente sui sistemi di sviluppo e test. Eventuali eccezioni dovranno essere preventivamente autorizzate dall'amministrazione.
R21	In fase di analisi, il fornitore deve definire le specifiche di sicurezza (non funzionali) a partire dai requisiti espressi dall'amministrazione.
R22	In fase di progettazione codifica, il fornitore deve implementare le specifiche di sicurezza nel codice e nella struttura della base dati.
R23	Al termine del progetto, il fornitore deve rilasciare tutta la documentazione necessaria all'amministrazione per gestire correttamente quanto rilasciato anche sotto l'aspetto della sicurezza.
R24	Deve essere previsto l'utilizzo di protocolli sicuri e cifrati (HTTPS, SSH v2, ecc.).

R25	Deve essere possibile, in caso di necessità di accesso alla rete, il filtraggio di indirizzi IP.
R26	Deve essere supportato l'utilizzo di protocolli di autenticazione (ad esempio RADIUS, IEEE 802.1X, ecc.).
R27	Deve essere possibile la gestione di più profili con privilegi diversi.
R28	Deve essere presente la funzionalità di "richiesta creazione o cambio della password al primo accesso".
R29	Blocco dell'utenza dopo un numero definito (fisso o variabile) di tentativi falliti di accesso.
R30	Gli accessi amministrativi degli utenti devono essere registrati su un archivio (log) non cancellabile con il reset, per almeno sei mesi, o, in alternativa deve essere possibile forwardare i dati su di un server esterno.
R31	Deve essere possibile gestire i log di sistema (accessi, allarmi, ecc.).
R32	Il fornitore (anche in collaborazione con il produttore della tecnologia) deve offrire processi, unità organizzative e strumenti dedicati alla gestione di vulnerabilità scoperte sui prodotti oggetto della fornitura. Il rientro da queste vulnerabilità, a carico del fornitore, deve avvenire in tempi congrui alla severità della vulnerabilità) e senza compromettere la fornitura stessa.
R33	Per gli apparati proposti deve essere disponibile documentazione tecnica (schede tecniche, manuali, guide operative) relativa alla corretta configurazione e gestione degli aspetti di sicurezza.
R34	I meccanismi di autenticazione devono essere basati su meccanismi di crittografia asimmetrica, a chiave pubblica; la lunghezza delle chiavi va impostata sulla base della criticità della comunicazione da cifrare (ad esempio 256 bit per le meno critiche, 512 bit per le più critiche). La gestione e distribuzione delle chiavi e dei certificati è a carico del fornitore. L'aggiudicatario dovrà fornire a IAA informazioni sulle procedure di gestione del ciclo di vita delle chiavi di crittografia [generate, change, store, retrieve, retain and destroy], in modo da potere verificare la conformità rispetto ai propri requisiti; Vengono richieste le informazioni sulle procedure raccomandate di gestione (best practice). Al fornitore del servizio è inoltre vietato memorizzare e gestire le chiavi utilizzate da IAA direttamente o indirettamente tramite terzi incaricati.
R35	Autorizzazione: sulla base delle credenziali fornite dall'utente, si devono individuare i diritti e le autorizzazioni che l'utente possiede e permetterne l'accesso alle risorse limitatamente a tali autorizzazioni.
R36	Confidenzialità nella trasmissione dei dati: le comunicazioni tra la componente di gestione remota centralizzata e la componente locale installata presso la sede dell'amministrazione devono essere cifrate.
R37	Fornire meccanismi che permettano di garantire l'integrità di quanto trasmesso (ad esempio meccanismi di hashing).
R38	Il fornitore deve descrivere nel dettaglio le soluzioni tecniche utilizzate (dispositivi hardware e software impiegato, modalità operative, politiche di sicurezza, ...) per soddisfare i requisiti di sicurezza dell'amministrazione committente.
R39	In fase di attivazione del servizio, il fornitore deve concordare con l'amministrazione le modalità operative e le politiche di sicurezza, i livelli di gravità degli incidenti, le attività e le contromisure che dovranno essere svolte per contrastare le minacce.
R40	Il fornitore dovrà attenersi alle politiche di sicurezza definite dalla committente, con particolare riferimento alla definizione di ruoli e utenze per l'accesso ai sistemi gestiti.

R41	In caso di necessità, da parte degli operatori, di accesso a Internet, il fornitore deve utilizzare un proxy centralizzato e dotato di configurazione coerente con la politica di sicurezza definita dall'amministrazione.
R42	In caso di rilevazione di un incidente di gravità elevata (con scala da definire a inizio fornitura), il fornitore deve dare immediata notifica, tramite canali concordati con l'amministrazione, dell'incidente rilevato e delle azioni da intraprendere, al Responsabile della Sicurezza indicato dall'amministrazione e agli organismi individuati dal legislatore a presidio della sicurezza cibernetica.
R43	Per ogni incidente di sicurezza, il fornitore s'impegna a consegnare all'amministrazione, entro il giorno successivo, un report che descriva la tipologia di attacco subito, le vulnerabilità sfruttate, la sequenza temporale degli eventi e le contromisure adottate.
R44	Su richiesta dell'amministrazione, il fornitore deve consegnare i log di sistema generati dai dispositivi di sicurezza utilizzati, almeno in formato CSV o TXT. Tali log dovranno essere inviati all'amministrazione entro il giorno successivo a quello in cui è avvenuta la richiesta.
R45	Il fornitore deve monitorare la pubblicazione di upgrade/patch/hotfix necessari a risolvere eventuali vulnerabilità presenti nei dispositivi utilizzati per erogare i servizi e nelle infrastrutture gestite. Entro il giorno successivo al rilascio dell'upgrade/patch/hotfix, il fornitore deve avviare una valutazione, da rilasciarsi entro un numero giorni da stabilirsi, propedeutica all'installazione delle stesse sui dispositivi di sicurezza, che ad esempio identifichi la possibilità di applicare la patch immediatamente, o la necessità di apportare MEV o integrazioni prima di procedere alle installazioni.

Tabella 8 – Requisiti di sicurezza

28 Verifica di conformità

1. Entro 20 giorni dall'ultimazione delle prestazioni previste in contratto, il DEC o, in mancanza, il RUP avvia le attività necessarie per l'emissione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni.
2. Il certificato è rilasciato previo accertamento che tutte le condizioni, obblighi e prestazioni richieste dal contratto siano stati effettivamente rispettati e forniti in conformità alle pattuizioni contrattuali e a regola d'arte, presentino i requisiti richiesti dalla documentazione contrattuale e dalle leggi di settore in vigore al momento del rilascio del certificato, che siano state consegnate all'operatore economico aggiudicatario tutte le certificazioni e dichiarazioni di conformità prescritte dalla legge e dal contratto e che i dati contabili corrispondano ai dati di fatto.
3. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il soggetto incaricato della verifica di conformità fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il RUP. Quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'operatore economico aggiudicatario, affinché la stessa possa intervenire.
4. In casi particolari, che non consentono il collaudo o la verifica sulla totalità delle prestazioni, le stesse sono eseguite a campione, con modalità idonee a garantire la verifica dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

5. Il certificato dovrà contenere l'indicazione degli eventuali giorni di ritardo e l'eventuale importo totale della penale da applicarsi. IAA trasmette il certificato all'operatore economico aggiudicatario, che lo deve accettare entro 15 giorni dal ricevimento.
6. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al RUP su eventuali contestazioni fatte dall'operatore economico aggiudicatario. Il RUP si esprime sulle risultanze della verifica di conformità e sulle eventuali contestazioni dell'operatore economico aggiudicatario.
7. Il certificato deve essere emesso entro 60 giorni dall'inizio delle operazioni di verifica.
8. Il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'operatore economico aggiudicatario, con assegnazione di un termine per adempiere. In tal caso il termine previsto per l'emissione del certificato di conformità è interrotto fino alla completa rimozione ed eliminazione dei difetti e mancanze riscontrate. Nel caso di mancata rimozione dei difetti, IAA si riserva la facoltà di emettere il certificato di collaudo applicando le detrazioni previste o facendo rimuovere i difetti con una esecuzione d'ufficio e oneri a carico dell'operatore economico aggiudicatario.
9. È fatta salva la responsabilità dell'operatore economico aggiudicatario per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.
10. A seguito dell'emissione del certificato IAA provvede al pagamento dei crediti residui e allo svincolo della cauzione definitiva.
11. Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario gli oneri relativi all'esecuzione delle verifiche e agli accertamenti eseguiti per il rilascio del certificato di conformità. Se l'operatore economico aggiudicatario non dovesse ottemperare a siffatti obblighi, le relative spese verranno detratte dal credito residuo o dalla cauzione definitiva.

29 Certificato di regolare esecuzione

A seguito dell'intervenuta comunicazione dell'ultimazione delle prestazioni, il RUP effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato di regolare esecuzione o di collaudo da far sottoscrivere all'operatore economico aggiudicatario.

30 Proprietà, qualità e sicurezza del SW sviluppato e dei prodotti in genere

30.1 Proprietà e riuso

1. Nel caso in cui oggetto del contratto sia l'acquisto di SW e/o di un programma elaborato per IAA, quest'ultima acquisisce il diritto di proprietà e dei diritti derivanti di tutto quanto realizzato dall'operatore economico aggiudicatario in esecuzione del contratto (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, trattasi dei prodotti SW e dei sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure SW e, in più genericamente, di creazioni intellettuali e opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati,

- ideati e predisposti o realizzati dall'operatore economico aggiudicatario nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del contratto.
2. Pertanto, IAA potrà, senza restrizione alcuna, utilizzare, pubblicare, diffondere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali o opere dell'ingegno, essendone la titolare esclusiva.
 3. I diritti di cui sopra devono intendersi acquisiti da IAA in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.
 4. L'operatore economico aggiudicatario si obbliga a fornire a IAA tutta la documentazione e il materiale necessari all'effettivo esercizio dei predetti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti in favore di IAA in eventuali registri o elenchi pubblici.
 5. Tutti i report e, comunque tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del contratto fornita e/o predisposta e/o realizzata dall'operatore economico aggiudicatario in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del contratto sono e rimarranno di esclusiva titolarità di IAA che potrà disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo per le proprie finalità istituzionali.
 6. Quale titolare esclusiva del SW, del programma e dei relativi prodotti, IAA potrà concederne il riuso ai sensi e nelle modalità limiti previste dalla legge in vigore in materia.

30.2 Qualità

Gli artefatti software sviluppati ad-hoc o le modifiche apportate su programmi già esistenti e il cui codice sorgente appartiene ad IAA o alla Pubblica Amministrazione o la cui proprietà sarà ad essi conferita, nonché la documentazione tecnica quali l'analisi di sistema, i component diagram, i deployment diagram, la documentazione di progetto, la documentazione delle API, ecc., dovranno essere realizzati a regola d'arte, seguendo le linee guida pubblicate da Informatica Alto Adige presso l'indirizzo <https://servicemanual.services.sdiag.it/#/> e rispettando la normativa ISO 25010 e successivi aggiornamenti. Eventuali integrazioni, variazioni o deroghe dovranno essere esplicitamente concordate tra IAA e l'operatore economico prima dell'avvio dei lavori esecutivi o, in caso di eventi non predicibili che portino alla necessità di integrazione, variazione o deroga, in corso d'opera.

30.3 Sicurezza

La realizzazione dei software, o parte di essi, dovrà seguire le buone pratiche per lo sviluppo di software sicuro facendo riferimento a quanto indicato dalle linee guida AGID. IAA si riserva la facoltà di richiedere comprova dell'applicazione di tali pratiche ossia di dimostrare la rispondenza alle linee guida richiedendo specifici report che contengano l'esito dell'analisi statica del codice, di test di sicurezza effettuati sia sul codice che sull'intero applicativo, eventuali web-application scan e/o penetration test esplicitamente richiesti e quant'altro si riveli necessario. Tali report potranno essere richiesti da IAA anche in seguito al rilascio del prodotto nel periodo di vigenza della garanzia.

31 Brevetti industriali e diritti d'autore

1. L'operatore economico aggiudicatario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, d'autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di IAA un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'operatore economico aggiudicatario manleverà e terrà indenne IAA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di IAA stessa.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente paragrafo 2, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, IAA ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'operatore economico aggiudicatario ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

32 Accesso agli atti, accesso civico e trasparenza

1. Tutti gli atti connessi al contratto saranno accessibili nei modi e con le limitazioni previsti dalla L. 241/1990 seguenti, dall'art. 53 del Codice e seguenti.
2. In ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013 in materia di obblighi di accesso civico e trasparenza:
 - a. gli atti connessi al contratto potranno essere resi accessibili ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 33/2013;
 - b. IAA pubblica sul proprio sito web, in un'apposita sezione denominata "Società Trasparente", liberamente consultabile da tutti i cittadini, tutte le informazioni relative alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice.

33 Foro competente

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle non oggetto di transazione ai sensi dell'art. 212 del Dlgs 36/2023 e ss.mm.ii., sarà competente in via esclusiva il Foro di Bolzano.

34 Disposizioni in tema di Trattamento dei dati personali (art. 28 del General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/679)

Se le attività previste dal presente capitolato e dal successivo contratto comportano il trattamento, da parte dell'operatore economico aggiudicatario, di dati per i quali IAA svolge il ruolo di Titolare o di Responsabile del trattamento, varrà quanto segue:

1. l'operatore economico aggiudicatario dovrà limitarsi alle operazioni strettamente necessarie allo svolgimento delle attività previste dal contratto. I dati saranno trattati, all'interno dell'impresa, soltanto dai soggetti che dovranno utilizzarli per l'esecuzione delle

prestazioni oggetto del contratto. Sarà cura dell'esecutore autorizzare i suddetti soggetti al trattamento dei dati ed istruirli, per iscritto, circa un trattamento dei dati conforme alle norme vigenti ed alle direttive impartite.

Il personale dipendente o i collaboratori/collaboratrici che saranno incaricati di svolgere le prestazioni oggetto del contratto dovranno assicurare la massima riservatezza;

2. l'operatore economico aggiudicatario si impegna a conservare una lista aggiornata degli estremi identificativi delle persone fisiche individuate quali amministratori di sistema, che IAA si riserva di richiedere, le quali devono fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. L'esecutore si impegna altresì a svolgere un'attività di verifica dell'operato degli amministratori di sistema con cadenza almeno annuale;
3. nell'ambito del trasferimento di dati verso paesi extra UE l'operatore economico aggiudicatario si impegna a:
 - a) non trasferire dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo, a meno che lo Stato destinatario dei dati non sia oggetto di una decisione di adeguatezza della Commissione europea ai sensi dell'articolo 45 del GDPR;
 - b) non avvalersi altresì di subfornitori che a loro volta possano trasferire i dati personali oggetto della fornitura al di fuori dello Spazio Economico Europeo, fermo restando quanto previsto sub a), quali fornitori di un servizio di supporto al fornitore primario (per esempio attività di manutenzione). In questo ultimo caso infatti si concretizzerebbe un accesso da Paesi terzi extra-SEE, che risulta equivalente ad un trasferimento di dati in paesi extra-SEE, che deve essere scongiurato inserendo nell'incarico la clausola che tale previsione prevale su qualsiasi altra disposizione potenzialmente contrastante del contratto (ad esempio una descrizione standard dei servizi);
4. nell'ambito dell'attività svolta in adempimento agli obblighi contrattualmente assunti, l'operatore economico aggiudicatario è, inoltre, tenuto a compiere tutto quanto necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di trattamento di dati personali. In particolare, deve:
 - a) adottare le misure di sicurezza previste in questo capitolato che tengono conto di quanto disposto dall'articolo 28 con rinvio all'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679;
 - b) provvedere a nominare un/una responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) nei casi previsti dalla normativa vigente e comunicare tale nominativo nonché i relativi dati di contatto a IAA al momento della sottoscrizione del presente atto;
 - c) tenere in forma scritta un registro delle categorie di attività svolte quale Responsabile del trattamento dei dati nonché mettere a disposizione di IAA l'estratto delle attività di trattamento effettuate per conto di IAA, ove richiesto;
 - d) permettere, previo congruo preavviso, lo svolgimento dei controlli previsti dall'articolo 28, par. 3 lett. h) del Regolamento UE 2016/679 da parte di IAA o da altro soggetto da quest'ultima incaricato; in tali controlli rientrano le attività di auditing privacy da parte di IAA, a cui il fornitore si impegna a partecipare;
 - e) assistere, per quanto di competenza, tenuto conto delle attività di trattamento affidate, IAA nell'adozione delle misure atte ad eliminare/ridurre i rischi, qualora il

- trattamento richieda da parte di IAA l'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (Data Protection Impact Assessment - DPIA);
- f) informare entro 24 h la IAA di qualsiasi violazione dei dati (Data Breach) sia venuta a conoscenza inviando una mail agli indirizzi dpo@siag.it e privacy@siag.it nonché contattando contestualmente il referente del contratto e completando tempestivamente, e comunque in modo da garantire il rispetto tempi previsti dalla normativa vigente per l'eventuale notifica al Garante, tutta la documentazione che verrà sottoposta da IAA;
 - g) interagire tempestivamente con IAA in caso di richieste di informazioni od effettuazione di controlli e accessi da parte dell'Autorità, anche fornendo la documentazione richiesta da IAA per ottemperare alle richieste dell'Autorità;
 - h) assistere, per quanto di competenza, tenuto conto delle attività di trattamento affidate, IAA in tutte le questioni rilevanti ai fini di legge, fornendole supporto e accesso a tutte le informazioni necessarie a dar seguito:
 - i. alle richieste di esercizio dei diritti da parte degli interessati,
 - ii. alla segnalazione delle violazioni dei dati personali,
 - iii. alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati,
 - iv. alla consultazione preventiva,
 - v. cancellare, ovvero riconsegnare i dati personali a IAA, secondo le indicazioni impartite dalla stessa, alla cessazione del trattamento, a meno che non sia previsto per legge un termine di conservazione dei dati;
5. l'esecutore non ricorre ad altro responsabile o sub-responsabile del trattamento, senza autorizzazione, puntuale o generale, di IAA, in conformità all'art. 28, par. 2 e 4, del Regolamento. Individua, altresì, in ossequio al principio di accountability, misure organizzative volte a garantire a IAA idonei strumenti di controllo delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità;
6. ove il ricorso a sub-responsabili sia stato autorizzato da IAA nelle modalità previste al punto n.5, l'esecutore si impegna ad imporre ad eventuali sub fornitori, contratto o atto giuridico analogo, le stesse obbligazioni in materia di protezione dei dati gravanti sull'esecutore stesso. A dimostrazione dell'adempimento dell'obbligo posto a suo carico, l'esecutore provvederà ad inviare a IAA una copia del contratto concluso con i sub fornitori, ogni suo eventuale aggiornamento nonché la nomina ai sensi dell'art.28 del Regolamento UE 2016/679 gestita nei confronti dei sub fornitori e sottoscritta da entrambe le parti;
7. se presente, il responsabile della protezione dei dati dell'esecutore (responsabile o sub responsabile del trattamento) oltre all' ottemperare a quanto previsto all'interno dell'art.39 del GDPR, è tenuto a segnalare a IAA (titolare o responsabile del trattamento) eventuali inadempienze riscontrate, lato esecutore, sia nella fase preliminare al processo di acquisizione che nell'ambito delle azioni da svolgere dopo la stipula del contratto;
8. nei termini e nelle condizioni contrattuali per la fornitura di servizi cloud, l'aggiudicatario deve garantire che il CSP cancelli in modo sicuro e irrevocabile i supporti dati in cloud, prima di considerare un riuso dei supporti.
- Resta inteso che le obbligazioni a carico dell'esecutore decadranno in qualunque caso di cessazione del rapporto contrattuale, con effetto dalla data di tale cessazione.

35 Disposizioni in tema di misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi

Se le attività previste dal presente capitolato e dal successivo contratto comporteranno la gestione, diretta e/o indiretta, di servizi legati all'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, l'esecutore, in ottemperanza alla Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo, dovrà garantire il rispetto di quanto previsto all'interno dell'articolo 14 "Obblighi in materia di sicurezza e notifica degli incidenti" della suddetta direttiva e sue eventuali successive modificazioni che dovessero insorgere posteriormente alla data di stipulo del contratto.

Inoltre, laddove dovessero sussistere anche gli obblighi derivanti dalle disposizioni in tema di trattamento dati personali, l'esecutore dovrà garantire entrambi gli adempimenti e, in caso di sovrapposizioni, prediligere il livello di copertura migliore.

Informatica Alto Adige Spa

Il RUP

(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente dall'Operatore Economico per presa visione ed accettazione.

Erklärung der Kosten für die Arbeitskräfte und der internen Betriebskosten

Dichiarazione costo della manodopera e oneri interni aziendali

Vergabe: 1002500256_Austausch von Kühl- und Stromversorgungskomponenten im Rechenzentrum.

Affidamento: 1002500256_ Sostituzione componenti di raffreddamento e alimentazione del Data Center

CUP: B59B23000630005

CIG:?????

Der/Die Unterfertigte gesetzliche Vertreter/in / der/die Prokurist/in des Unternehmens ????? erklärt

Il/La sottoscritto/a legale rappresentante/ procuratore/procuratrice dell'impresa ????? dichiara

Angabe der anwendbaren Kollektivvertrags für die Zwecke der Kontrolle gemäß Art. 27, Abs. 4-bis LG Nr. 16/2015

Contratto collettivo applicato ai fini del controllo ex art. 27, co. 4-bis LP n. 16/2015

dass das Unternehmen keine Angestellten hat, keinen Kollektivvertrag anwendet und keine Personalkosten hat.

che l'impresa non ha dipendenti, non applica nessun contratto collettivo e non ha costi per il personale.

oder

dass der nationale und/oder territoriale Kollektivvertrag angewandt auf die Mitarbeiter, der im Rahmen des Auftrags in der überwiegenden/hauptsächlichen Kategorie angewendet wird, dem der Vergabestelle entspricht, und zwar genau: Kollektivvertrag für die Beschäftigten der metallverarbeitenden Unternehmen und der Anlageninstallation (C011)

Oder

(im Falle eines anderen Kollektivvertrags als dem von der Vergabestelle angegebenen) dass der das im Rahmen des Auftrags in der überwiegenden/hauptsächlichen Kategorie angewendete Kollektivvertrag den Mitarbeitern die gleichen oder besseren Schutzmaßnahmen bietet wie der von der Vergabestelle angegebene, folgender ist: ?????(Kodex: ?????)

Und sich zu verpflichten, sicherzustellen, dass den Arbeitnehmern der Subunternehmen die gleichen wirtschaftlichen und rechtlichen Schutzmaßnahmen gewährt werden wie den eigenen Beschäftigten.

Oder

Den bei der Durchführung des Vertrags eingesetzten Arbeitnehmern ist der folgende NAKV anzuwenden ????? (bitte den angewandten NAKV angeben), der durch den eindeutigen alphanumerischen Code ????? identifiziert ist. Es verpflichtet sich jedoch, während der gesamten Vertragslaufzeit den im Ausschreibungsdokument genannten nationalen und territorialen Kollektivvertrag auf die im Rahmen des Vertrags erbrachten Leistungen anzuwenden.

oppure

che il contratto collettivo nazionale e/o territoriale applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto relativa alla categoria prevalente/principale è quello indicato dalla stazione appaltante e precisamente: CCNL per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti (C011)

oppure

(nel caso di contratto collettivo diverso da quello indicato dalla stazione appaltante) che il contratto collettivo applicato al personale dipendente nell'attività oggetto dell'appalto relativa alla categoria prevalente/principale garantisce ai dipendenti le stesse o maggiori tutele di quello indicato dalla stazione appaltante, è il seguente: ????? (codice: ?????)

E di impegnarsi ad assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto.

Oppure

di applicare al personale impegnato nell'esecuzione del contratto il seguente CCNL ????? (indicare il CCNL applicato) identificato dal codice alfanumerico unico ?????, ma di impegnarsi ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nel bando di gara nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata

Angabe der internen Unternehmenskosten gemäß Artikel 108 Abs. 9 GvD 36/2023

Indicazione oneri interni aziendali ai sensi dell'art. 108 comma 9 D.Lgs. 36/2023

Betriebskosten betreffend die Erfüllung der Bestimmungen über Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz (Internen Unternehmenskosten), die im Zusammenhang mit der Ausführung dieser Ausschreibung stehen:

che gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Oneri interni aziendali) adottati per lo svolgimento dell'attività riguardante la gara in oggetto sono pari a:

?????

Sozialklauseln

Clausole sociali

sich zur Einhaltung der Sozialklauseln gemäß Art. 1.2.3.1 der Ausschreibungsunterlagen zu verpflichten.

di impegnarsi a rispettare le clausole sociali di cui all'art. 1.2.3.1 del disciplinare di gara.

Kosten für die Arbeitskräfte und Personal gemäß Artikel 108 Abs. 9 GvD 36/2023

Costi della manodopera e personale ai sensi dell'art. 108 comma 9 D.Lgs. 36/2023

dass die Arbeits- und Personalkosten gleich oder höher sind, als jene von der Vergabestelle angegeben;

che i costi della manodopera e del personale corrispondono o sono superiori a quanto indicato dalla stazione appaltante;

(Wenn die Arbeitskosten gleich oder höher sind, muss die Tabelle nicht ausgefüllt werden)

(Se i costi della manodopera sono uguali o superiori non serve compilare la tabella)

dass die Arbeits- und Personalkosten gleich oder niedriger sind, als jene von der Vergabestelle angegeben;

(Wenn die Arbeitskosten niedriger sind als die von der Vergabestelle angegebenen, werden Sie ersucht die Einheitskosten für die Arbeitskraft des einzusetzenden Personals bezogen auf den Auftrag, aufgeteilt nach Ebene/Einstufung mit Angabe des jeweils angewandten NAKV anzugeben):

che i costi della manodopera e del personale corrispondono o sono superiori a quanto indicato dalla stazione appaltante;

(Se i costi della manodopera sono inferiori a quelli dichiarati dalla Stazione appaltante, siete pregati di indicare il costo unitario della manodopera da dedicare alla commessa, suddiviso per livello/ inquadramento con indicazione del relativo CCNL applicato):

Anzahl des Personals

/

N. unità del personale

Qualifikation

/

Qualifica

Ebene

/

Livello

NAKV

CCNL

Anzahl der Arbeits-stunden

/

N. ore di lavoro

Stundenlohn

/

Costo orario

Gesamtkosten des Personals
/
Totale costo del personale per livello

?????
?????
?????
?????
?????
? ??????
? ??????

?????
?????
?????
?????
?????
? ??????
? ??????

?????
?????
?????
?????
?????
? ??????

? ?????

?????

?????

?????

?????

?????

? ?????

? ?????

?????

?????

?????

?????

?????

? ?????

? ?????

(im Falle einer BG die Quote des Mitgliedes oder des ausführenden Konsortiumsmitgliedes angeben)

(in caso di RTI indicare quota del membro del RTI o della consorziata esecutrice)

Gesamtbetrag der Kosten der Arbeitskräfte

Totale complessivo costo manodopera

? ?????

Der/Die gesetzliche Vertreter/in / der/die Prokurist/in

Il/la legale rappresentante / il/la procuratore/procuratrice

?????

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)

Allegato A1

Dichiarazioni

[N.B.: Il presente allegato deve essere compilato da tutti gli operatori economici, siano essi imprese singole o operatori economici aggregati. In caso di RTI, consorzio ordinario, rete di imprese e GEIE, esso deve essere compilato dall'impresa mandataria o capogruppo.]

Codice GARA: 1002500256_ Sostituzione componenti di raffreddamento e alimentazione del Data Center

Codice CIG: ?????

Codice CUP: B59B23000630005

Sez. I

DICHIARAZIONE ai sensi della L.P. 22 ottobre 1993, n. 17

ATTENZIONE: La persona che compila l'allegato A1 DEVE essere la stessa che appone la firma digitale.

Il/la sottoscritto/a ?????,

C.F. ?????

in qualità di: legale rappresentante/titolare procuratore generale procuratore speciale

dell'impresa ?????

Partita IVA: ?????;

Codice Fiscale: ?????;

con sede legale nel Comune di ?????, CAP ?????, prov. (????), Stato ?????;

via/piazza, ecc. ?????;

Indirizzo e-mail: ?????;

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): ?????;

Numero telefono: ?????;

Fax: ?????;

ai sensi della L.P. 22 ottobre 1993, n. 17, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.lgs. n. 36/2023 e della normativa vigente in materia, con la presente

DICHIARA

che l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere le comunicazioni relative alla gara e in particolare quelle di cui all'art. 90 d.lgs. 36/2023, ovvero altro strumento analogo nel caso di operatore economico stabilito in un altro Stato membro, è

PEC o altro strumento analogo: ?????

che l'indirizzo internet del garante emittente cui la stazione appaltante può accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia fideiussoria, ovvero, nel caso il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche prescritte, che l'indirizzo PEC dedicato, cui la stazione appaltante possa inviare la garanzia fideiussoria presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità, è il seguente :

Indirizzo internet o indirizzo di posta elettronica del garante: ?????

e di essere in possesso dei poteri necessari per impegnare la suddetta impresa e sottoscrivere il presente documento e/o eventuali ulteriori documenti correlati alla procedura in oggetto e

che la suddetta impresa è

un operatore economico ai sensi dell'art 65, comma 2 lett. a) - imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2 lett. b) - consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 14 dicembre 1947, n. 1577

un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2 lett. c) - consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2 lett. d) ? consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;

un operatore economico ai sensi dell'art. 65, comma 1 ? operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Nel caso di consorzio ex art. 65, comma 2 lett. b), c) e d), il consorzio, ai sensi dell'art. 67, comma 4 concorre con le seguenti imprese consorziate che eseguiranno le prestazioni:

Indicare le imprese consorziate esecutrici per la presente procedura fornendo per ciascuna impresa i seguenti dati:

Denominazione o ragione sociale dell'impresa consorzziata: ?????

C.F.: ?????; P.IVA: ?????;

con sede legale nel Comune di ?????, prov. (????), CAP ?????, Stato ?????;

via/piazza, ecc. ?????;

Denominazione o ragione sociale dell'impresa consorzziata: ?????

C.F.: ?????; P.IVA: ?????;

con sede legale nel Comune di ?????, prov. (????), CAP ?????, Stato ?????;

via/piazza, ecc. ?????;

?????

Qualora la consorzziata esecutrice sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c), indicare le imprese consorziate esecutrici per la presente procedura fornendo per ciascuna impresa i seguenti dati:

Denominazione o ragione sociale dell'impresa consorziata: ?

C.F.: ?; P.IVA: ?;

con sede legale nel Comune di ?, prov. (), CAP ?, Stato ?;

via/piazza, ecc. ?;

Denominazione o ragione sociale dell'impresa consorziata: ?

C.F.: ?; P.IVA: ?;

con sede legale nel Comune di ?, prov. (), CAP ?, Stato ?;

via/piazza, ecc. ?;

?

DICHIARA

che l'impresa o il consorzio partecipa alla presente procedura in qualità di

impresa singola

o

impresa mandataria di un consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. di cui all'articolo 65, comma 2 lett. f) d.lgs. 36/2023:

impresa mandataria di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) di cui all'art. 65, comma 2 lett. e) d.lgs. 36/2023:

impresa mandataria di un'aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete (rete d'impresa) di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) d.lgs. 36/2023:

impresa mandataria di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.lgs. 240 del 23 luglio 1991, di cui all'art. 65, comma 2 lett. h) d.lgs. 36/2023:

con le seguenti imprese:

Indicare le altre imprese mandanti dell'RTI, consorzio, aggregazione di rete di imprese che partecipano alla presente procedura fornendo per ciascuna impresa i seguenti dati

Denominazione o ragione sociale: ?????

C.F.: ?????; P.IVA: ?????;

con sede legale nel Comune di ?????, prov. (????), CAP ?????, Stato ?????;

via/piazza, ecc. ?????;

Denominazione o ragione sociale: ?????

C.F.: ?????; P.IVA: ?????;

con sede legale nel Comune di ?????, prov. (????), CAP ?????, Stato ?????;

via/piazza, ecc. ?????;

????

SI IMPEGNA

(in caso di raggruppamento costituendo) a provvedere, se il raggruppamento dovesse risultare aggiudicatario della gara, alla produzione tempestiva del mandato collettivo speciale con rappresentanza risultante da atto pubblico, scrittura privata autenticata o copia di esso autenticata;

(in caso di raggruppamento costituendo o costituito) a presentare fatture emesse separatamente da ciascuna impresa del raggruppamento, alle quali verrà liquidato direttamente il compenso corrispondente alle parti della prestazione dichiarate, con l'obbligo che le fatture delle imprese mandanti debbano essere sempre controfirmate dall'impresa capogruppo per accettazione (in caso di contestazioni tra le imprese del raggruppamento temporaneo in merito ai

crediti, sarà il direttore dell'esecuzione del contratto a determinare l'ammontare dei crediti maturati dalle singole imprese del raggruppamento temporaneo);

(in caso di raggruppamento costituendo o costituito) ad eseguire le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite rispettivamente dai singoli operatori economici riuniti o consorziati o aderenti all'aggregazione di rete di imprese come di seguito indicato e altresì dichiara che, complessivamente, il raggruppamento, consorzio, aggregazione di rete, è qualificato per l'intero appalto e che i requisiti speciali sono posseduti dal raggruppamento nella misura indicata nel disciplinare

dichiara che

Quote di esecuzione:

In caso di partecipazione di RTI, consorzio ordinario, consorzi ex art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) e relative esecutrici, GEIE, rete di impresa, le quote di esecuzione sono ripartite secondo quanto indicato nella tabella sottostante:

Impresa

Quota di esecuzione (%)

?????

?????

?????

?????

?????

?????

?????

?????

?????

?????

Altre mandanti e relative parti o percentuali di prestazione

?????

ANNOTAZIONI

?????

Sez. II

GENERALITÀ DELL'IMPRESA DICHIARANTE

DICHIARA

(nel caso di impresa con sede in Italia) di essere iscritta presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ????? (?????) per l'attività di ????? coerente con quella oggetto del presente appalto;

(nel caso di Ente del Terzo Settore (ETS) o, a seconda dei casi, di Organizzazione di Volontariato (ODV), Associazione di Promozione sociale (APS), Ente Filantropico, Rete Associativa; ONLUS) di essere iscritto nel seguente registro RUNTS: ?????;

(nel caso di impresa con sede all'estero) di essere iscritta nel seguente albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza: ?????;

referente per la cybersicurezza:

ai sensi del Regolamento ACN n. 21007/24 dichiara che il referente per la cybersicurezza è il seguente soggetto/sono i seguenti soggetti:

Nome: ?????; Cognome: ?????; E-mail: ?????; Telefono: ?????

Titolare effettivo (obbligatorio):

Consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 55, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in caso di omessa o mendace dichiarazione delle generalità del soggetto, dichiara che il titolare effettivo ai sensi del d.lgs. 231/2007 è il seguente soggetto/sono i seguenti soggetti:

Nome: ?????; Cognome: ?????; Data di nascita: ?????; Codice Fiscale: ?????

Nazionalità: ?????

?????

ATTESTA I SEGUENTI DATI

Numero di iscrizione: ?????;

data di iscrizione: ?????;

durata della ditta (data termine): ?????;

ragione sociale: ?????;

E DICHIARA

di essere una micro, piccola, media impresa ai sensi della Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione delle Comunità europee del 6 maggio 2003.

(per gli operatori economici stabiliti in Italia)

a) di essere una azienda pubblica o privata che alla data del 31/12/2023 occupava oltre cinquanta dipendenti e quindi tenuta a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale di cui all'art. 46 d.lgs. 198/2006;

oppure

b) di essere una azienda pubblica o privata che alla data del 31/12/2023 NON occupava oltre cinquanta dipendenti e quindi di NON essere tenuta a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale di cui all'art. 46 d.lgs. 198/2006 e pertanto

b1) di essere un'azienda pubblica o privata che occupa tra i quindici ed i cinquanta dipendenti compresi e quindi tenuta a redigere e consegnare alla stazione appaltante entro sei mesi dalla stipula del contratto:

? ai sensi dell'art. 47, comma 3, della legge 108/2021/ art. 1 comma 2 dell'All .II. 3 del D.lgs. 36/2023, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta e trasmettere alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale/provinciale di parità;

? ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, della legge 108/2021/ art. 1 comma 2 dell'All .II. 3 del D.lgs. 36/2023, una certificazione e relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che contenga, altresì, l'illustrazione di eventuali sanzioni e provvedimenti posti a carico dell'appaltatore nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. La relazione deve inoltre essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

oppure

b2) di essere un'azienda pubblica o privata che alla data del 31/12/2021 occupava un numero di dipendenti inferiore a quindici.

oppure

(per gli operatori economici NON stabiliti in Italia)

con riferimento agli obblighi in materia di pari opportunità, parità generazionale e di genere e inclusione delle persone con disabilità in relazione alle procedure di investimento pubblico, derivanti in tutto o in parte dalle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, di essersi conformato alla legislazione in vigore nel paese di origine

a) come comprovato da idonea ed equipollente documentazione allegata;

oppure

b) e che i documenti comprovanti il rispetto dei requisiti di cui sopra non sono rilasciati nel Paese di origine;

oppure

c) e che i documenti comprovanti il rispetto dei requisiti di cui sopra non menzionano tutti i fatti previsti dalla legislazione italiana nel Paese di origine e ciò risulta dai documenti allegati.

che non sussistono irregolarità nella consegna alle stazioni appaltanti della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 47. comma 3 in combinato disposto con l'art. 47, comma 6, ultimo

periodo, della legge 108/2021.

di impegnarsi ad assicurare una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto, all'occupazione giovanile e femminile ai sensi dell'art. 47 comma 4 legge 108/2021 ovvero di impegnarsi ad assicurare una quota inferiore al 30 per cento come indicata da parte dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 47 comma 7 della legge 108/2021. Si precisa che in caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE, aggregazione di imprese di rete la suddetta quota deve essere assolta dall'operatore economico nel suo complesso, fermo restando che quest'ultimo può avvalersi anche dei subappaltatori e di ausiliarie per raggiungere tale quota.

di aver assolto al momento della presentazione dell'offerta stessa agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

di rispettare i principi e gli obblighi specifici del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativamente ai principi del "Do No Significant Harm" (DNSH) di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

ANNOTAZIONI

?????

Sez. III

EVENTUALE DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

DICHIARA

che ai sensi e per gli effetti dell'art. 119 d.lgs. 36/2023, nonché di quanto prescritto nella documentazione di gara, l'operatore economico concorrente, qualora risultasse aggiudicatario dell'appalto indicato in oggetto, intende subappaltare ad imprese idonee e qualificate ai sensi di legge, le seguenti prestazioni:

[SUBAPPALTO FACOLTATIVO: l'operatore economico, in possesso dei requisiti di idoneità e dei requisiti speciali richiesti per le prestazioni oggetto dell'appalto, può indicare le singole prestazioni che intende subappaltare con riferimento alla prestazione principale e/o alle eventuali prestazioni secondarie;

SUBAPPALTO NECESSARIO: ATTENZIONE!! Se all'interno della prestazione principale e/o delle eventuali prestazioni secondarie vi sono attività accessorie per le quali è prevista una specifica idoneità professionale, delle quali il concorrente è sprovvisto e che non si intenda affidare a OE con i quali si è stipulato un contratto continuativo di cooperazione in epoca anteriore alla pubblicazione della gara/invio della lettera di invito, vanno di seguito indicate puntualmente]

PRESTAZIONE NUMERO N.1:

Descrizione: ?????

(ev. parte o quota): ????? ???????

PRESTAZIONE NUMERO N. 2: [ripetere, se dal caso]

Descrizione: ?????

(ev. parte o quota): ?????

?????

[Da compilare solo nel caso in cui sia stato compilato il paragrafo sopra]

Che si impegna ad affidare le prestazioni che darà in subappalto nei limiti ed alle condizioni sopra indicate a piccole e medie imprese nella seguente misura:

non inferiore al 20% delle prestazioni che darà in subappalto

inferiore al 20% delle prestazioni che darà in subappalto ossia pari al ????? per le seguenti ragioni (ai sensi dell'art. 119 comma 2 le ragioni devono essere legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento): ?????

che tutte le summenzionate condizioni sono state tenute in considerazione ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione;

che si impegna a rispettare il divieto di affidamento a terzi del complessivo importo del contratto;

che nel caso di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi dell'art. 119, l'operatore economico concorrente si impegna a depositare presso la stazione appaltante, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i relativi contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla pubblicazione della presente procedura;

(se del caso) di subappaltare fino al 100% tutte le attività diverse, ulteriori ed accessorie che dovessero risultare necessarie all'esecuzione delle prestazioni, per le quali siano previsti requisiti di idoneità ai sensi dell'art. 100, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023 diversi da quelli richiesti per l'attività principale e sempre nel rispetto del limite massimo di subappaltabilità della parte prevalente della prestazione principale nel caso di appalti ad intensità di manodopera;

che in caso di discordanza tra quanto indicato con riferimento al subappalto, nel presente Allegato A1 e nel DGUE, prevale l'Allegato A1.

ANNOTAZIONI

?????

Sez. IV

DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE IN CASO DI AVVALIMENTO

ai sensi dell'art.104 d.lgs. 36/2023

DICHIARA

in caso di avvalimento per mancanza requisiti di ordine speciale

di NON possedere i seguenti requisiti di ordine speciale: ?????;

CONSEGUENTEMENTE DICHIARA

di avvalersi, ai sensi dell'art. 104 d.lgs.36/2023, per detti requisiti, dei corrispondenti requisiti di ordine speciale posseduti dalla/e seguente/i impresa/e:

per il requisito o parte del seguente requisito: ?????

L'impresa: ?????

C.F: ?????; P.IVA: ?????;

con sede legale nel Comune di ?????, CAP ?????, prov. (????), Stato ?????;

via/piazza, ecc. ?????;

il cui legale rappresentante è ?????;

????

E/O

DICHIARA

in caso di avalimento migliorativo

di voler ricorrere all'avalimento per migliorare la propria offerta ai sensi dell'art. 104, comma 4 d.lgs. 36/2023

CONSEGUENTEMENTE DICHIARA

di avvalersi, ai sensi dell'art. 104 d.lgs. 36/2023 dalla/e seguente/i impresa/e:

L'impresa: ?????

C.F: ?????; P.IVA: ?????;

con sede legale nel Comune di ?????, CAP ?????, prov. (????), Stato ?????;

via/piazza, ecc. ?????;

il cui legale rappresentante è ?????;

(NB: non indicare l'oggetto ? risorse e mezzi - dell'avalimento migliorativo in quanto il contratto con la relativa indicazione dovrà essere inserito in busta tecnica)

In entrambi i casi dichiara

che, ai sensi dell'art. 104, comma 3 d.lgs. 36/2023, qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3 d.lgs. 36/2023, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria.

Aggiungere i dati di tutte le eventuali altre ausiliarie e i relativi requisiti oggetto di avvalimento:

?????

di dare atto che in relazione a quanto attestato nella presente dichiarazione sostitutiva il sottoscritto ha correttamente adempiuto all'obbligo del rilascio delle dichiarazioni prescritte dall'art. 104 d.lgs.36/2023

E ALLEGA la seguente documentazione

tanti allegati A1 ter quante sono le imprese ausiliarie, anche infragruppo, contenenti la dichiarazione sottoscritta da parte di queste ultime attestanti il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, nonché la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie cui è carente il concorrente;

DGUE sottoscritto dall'impresa ausiliaria/dalle imprese ausiliarie;

In caso di avvalimento dei requisiti di ordine speciale (IN BUSTA AMMINISTRATIVA), in caso di avvalimento migliorativo (SOLO IN BUSTA TECNICA):

il contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

gli ulteriori documenti prescritti dall'art. 104 d.lgs. 36/2023 e dalla documentazione di gara.

ANNOTAZIONI ?????

Sez. V

EVENTUALE DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA

Ai sensi dell'art. 94 comma 5 lett. d) del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 95 del codice della crisi e dell'insolvenza D.lgs n. 14/2019

(Da compilare solo se l'operatore economico è un'impresa singola. In caso di RTI, consorzio, GEIE, o rete di impresa, la mandataria non può, pena l'esclusione, versare in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, né avere proposto ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)

DICHIARA

IPOTESI 1)

Di trovarsi tra il momento del deposito della domanda di concordato preventivo con continuità aziendale o di concordato di cui all'art. 44 del CCI (come modificato dall'art. 12 comma 4 del D.lgs. 17 giugno 2022 n. 83) ed il momento del deposito del decreto di apertura previsto dall'articolo 47 del CCI e quindi:

allega copia dell'autorizzazione alla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici da parte del Tribunale di ????? in data ????? con provvedimento n. ?????;

una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto art. 95 comma 4 del CCI.

IPOTESI 2)

che l'impresa dichiarante è stata ammessa, ai sensi dell'art. 47 del CCI (D.Lgs. 14/2019 e s.m.i. alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 44 del CCI (D.Lgs. 14/2019 e s.m.i., dichiarato con decreto n. ????? del Tribunale di ?????, emesso in data ?????, e allega:

copia dell'autorizzazione alla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici da parte del Tribunale di ????? in data ????? con provvedimento n. ?????;

una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto (art. 95 comma 4 del CCI)

Sez. VI

ULTERIORI DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE PER L'AMMISSIONE ALLA GARA

(da rendere da qualsiasi tipologia di concorrente che partecipa alla gara)

DICHIARA

di non essere a conoscenza di eventuali condizioni ostative di cui all'art. 94 e 95 D.lgs. 36/2023 nei confronti degli ulteriori soggetti richiamati dal medesimo articolo;

di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, richiesti nel disciplinare, salvo quanto eventualmente dichiarato nella Sezione IV (avvalimento);

di impegnarsi, in caso di esercizio del diritto di accesso agli atti ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, a non divulgare la documentazione acquisita e i dati, di qualsiasi natura, e a utilizzare tale documentazione esclusivamente per la cura e difesa dei propri interessi giuridici e solo con riferimento al presente procedimento;

di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati tramite FVOE nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e/o dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 D.lgs. 36/2023 nonché per le altre finalità previste ivi previste;

che uno o più dei soggetti idonei indicati nel disciplinare di gara si è recato sul luogo ove debbono eseguirsi le prestazioni e quindi di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali e che possono influire sulla esecuzione delle prestazioni e, di conseguenza, di aver giudicato la prestazione stessa realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati, ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'importo o il ribasso offerto, considerando che gli stessi rimarranno fissi ed invariabili;

che il valore economico dell'offerta è adeguato ai sensi dell'art 110 d.lgs. 36/2023;

di impegnarsi a:

? garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel rispetto degli impegni assunti in offerta;

? rispettare le misure individuate nel bando di gara al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate

? applicare al proprio personale il CCNL indicato nel bando di gara o in alternativa un ccnl che garantisca le stesse tutele economiche e normative rispetto a quello indicato nel bando di gara

? assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto.

(se del caso) ai sensi della L. 190/2012 di essere iscritto nell'elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) oppure dichiara di essere iscritto all'anagrafe antimafia degli esecutori istituita per la partecipazione alla ricostruzione nei comuni colpiti dal sisma del 2016 (d.l. 189/2016 art. 30, comma 6 convertito dalla n. 229/2016);

(se del caso) di impegnarsi ad essere in regola con la normativa riguardante la c.d. patente a punti prevista dall'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, dal Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 18 settembre 2024, n. 132 e dalla Circolare dell'INL n. 4 del 23/09/2024 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti);

(se del caso) di essere consapevole dell'obbligo di scegliere un subappaltatore che possenga il requisito dell'iscrizione nella white list qualora le attività oggetto della procedura di affidamento siano anche solo parzialmente riconducibili a quelle elencate dal comma 53 dell'articolo 1 legge n. 190 del 2012 (Anac comunicato del Presidente del 17/1/2023);

(eventualmente, in caso di impresa non residente e senza stabile organizzazione in Italia) di adeguarsi alla normativa fiscale vigente ad essa applicabile;

di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di igiene, di tutela dell'ambiente, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti le prestazioni;

di non avere, con riferimento alla presente gara, in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;

di accettare senza eccezioni né riserve il contenuto dello Schema di contratto ovvero del Capitolato tecnico e dei documenti in essi elencati, del bando, del disciplinare di gara e relativi allegati, delle rettifiche e chiarimenti inviati durante la procedura di gara, così come pubblicati sul sito della Provincia Autonoma di Bolzano www.banditi-altoadige.it;

di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione delle prestazioni contrattuali rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in

merito, fatto salvo quanto previsto dalla clausola di revisione dei prezzi;

che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

di non aver assunto ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter D.lgs. n. 165/2001, dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter sopra citato sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o a cui sono stati conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

di essere consapevole se dichiarata aggiudicataria, che qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, ovvero della documentazione presentata dalla società, questa verrà esclusa dalla gara, o, decadrà dall'aggiudicazione medesima, che verrà annullata e/o revocata e che il contratto verrà risolto di diritto da parte dell'amministrazione ai sensi dell'art. 1456 c.c.

di obbligarsi a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto;

(se del caso) di aver provveduto alla valutazione dei rischi relativamente alla propria attività e di aver redatto un documento di valutazione ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 81/2008, di aver attuato, in conseguenza della valutazione dei rischi, tutte le misure di prevenzione e protezione e di essersi dotato dei necessari mezzi ed attrezzature antinfortunistiche;

(se del caso) di aver designato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

di aver provveduto (se previsto) alla nomina del medico competente aziendale con l'incarico di effettuare la sorveglianza sanitaria;

che i lavoratori assunti (se sottoposti a sorveglianza sanitaria) sono stati giudicati idonei dal medico competente; oppure, se lavoratore autonomo, di avere l'idoneità sanitaria per l'esecuzione della prestazione;

di aver provveduto alla informazione e formazione dei propri lavoratori; oppure, se lavoratore autonomo, di avere la formazione necessaria in materia di sicurezza per l'esecuzione della prestazione;

di aver messo a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuale che si sono resi necessari, in seguito alla suddetta valutazione; oppure, se lavoratore autonomo, di disporre dei dispositivi di protezione individuale per l'esecuzione della prestazione.

di aver assolto al momento della presentazione dell'offerta stessa agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68

di impegnarsi ad assicurare una quota pari al 30 per cento o altra quota definita nei documenti di gara delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto, all'occupazione giovanile e femminile.

L'appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi specifici del non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd "Do No Significant Harm" (DNSH) e a fornire la documentazione comprovante la conformità, secondo le prescrizioni della normativa vigente in materia e delle disposizioni di gara.

ANNOTAZIONI

?????

Il legale rappresentante / il procuratore

?????

(sottoscritto con firma digitale)

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento dei dati personali è l'ente committente Informatica Alto Adige S.p.a.

Responsabile del trattamento ex art. 28 RGPD è Informatica Alto Adige S.p.A., via Werner Von Siemens 29, 39100 Bolzano, e-mail: info@siag.it; PEC: siag@legalmail.it.

Il legale rappresentante di Informatica Alto Adige SpA è il Presidente Dott. Johannes Schneebacher.

Sub-responsabili del trattamento ex art. 28, par. 4 RGPD sono i soggetti terzi fornitori di servizi per Informatica Alto Adige con compiti di gestione operativa inerenti alla procedura di gara, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale unicamente per le finalità sotto descritte.

Responsabile della protezione dei dati (RPD): e-mail: dpo@siag.it

Origine dei dati: I dati vengono raccolti presso l'interessato (concorrenti) e presso archivi, registri, albi ed elenchi tenuti

da soggetti pubblici ai sensi della legge.

Categorie dei dati: I dati raccolti sono: dati identificativi e dati giudiziari (relativi a condanne, sanzioni e comunque provvedimenti derivanti da illeciti di natura penale, civile, amministrativa, previdenziale, contributiva e tributaria di cui al capo II ? titolo IV della parte V ? Requisiti di ordine generale D.Lgs. 36/2023.

In particolare, tale trattamento risulta necessario al fine del corretto espletamento della procedura di gara. In caso di mancato conferimento la procedura stessa non potrà essere portata a buon fine.

Finalità e natura del trattamento:

I dati forniti vengono raccolti e trattati da Informatica Alto Adige, anche in forma elettronica, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, unicamente ai fini dell'espletamento della procedura di gara, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa applicabile rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. Il rifiuto può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Comunicazione e destinatari dei dati:

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti incaricati del trattamento che a vario titolo operano nell'ambito di Informatica Alto Adige e a cui sono impartite per iscritto le dovute istruzioni per un lecito trattamento dei dati;
- altre Amministrazioni e Autorità pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di valutazione di volta in volta costituite;
- legali incaricati per la tutela di Informatica Alto Adige in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate da Informatica Alto Adige nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (RGPD).

I dati non saranno in alcun modo diffusi e comunicati a soggetti non autorizzati e in linea di massima non saranno trasferiti né comunicati all'estero. L'eventuale trasferimento di dati personali verso Paesi extra UE o organizzazioni internazionali che si renda necessario nell'ambito dei trattamenti specificati per le finalità precedentemente descritte avverrà esclusivamente nei termini previsti dagli artt. 46 e 47 del Regolamento Generale 2016/679?.

Diffusione: Laddove la diffusione dei dati sia obbligatoria per adempiere a specifici obblighi di pubblicità previsti dall'ordinamento vigente, rimangono salve le garanzie previste da disposizioni di legge a protezione dei dati personali che riguardano l'interessato/l'interessata.

Durata: I dati conferiti saranno conservati secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

Diritti dell'interessato: In base alla normativa vigente l'interessato/l'interessata ha diritto di ottenere in ogni momento, con richiesta, l'accesso ai propri dati; qualora li ritenga inesatti o incompleti, può richiederne rispettivamente la rettifica e l'integrazione; ricorrendone i presupposti di legge opporsi al loro trattamento, richiederne la cancellazione ovvero la limitazione del trattamento. In tale ultimo caso, esclusa la conservazione, i dati personali, oggetto di limitazione del trattamento, potranno essere trattati solo con il consenso del/della richiedente, per l'esercizio giudiziale di un diritto del Titolare, per la tutela dei diritti di un terzo ovvero per motivi di rilevante interesse pubblico.

Rimedi: In caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo proroga motivata fino a 60 giorni per ragioni dovute alla complessità o all'elevato numero di richieste, l'interessato/l'interessata può proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati o inoltrare ricorso all'autorità giurisdizionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il legale rappresentante / il procuratore

?????

(sottoscritto con firma digitale)

Allegato A1 bis

Dichiarazioni

[N.B. Il presente allegato deve essere compilato da tutte le imprese/consorzi mandanti e da tutte le imprese consorziate esecutrici del contratto (comprese le imprese esecutrici indicate dalla consorziata esecutrice che sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, co. 2, lettera b), c), d) ? eccettuata l'impresa singola o la mandataria che compilano l'allegato A1]

Codice GARA: 1002500256_ Sostituzione componenti di raffreddamento e alimentazione del Data Center

Codice CIG: ?????

Codice CUP: B59B23000630005

Sez. I

DICHIARAZIONE ai sensi della L. P. 22 ottobre 1993, n. 17

ATTENZIONE: La persona che compila l'allegato A1 bis DEVE essere la stessa che appone la firma digitale.

Il/la sottoscritto/a ?????,

C.F. ?????

in qualità di: legale rappresentante/titolare procuratore generale procuratore speciale

dell'impresa/del consorzio/della consorziata ?????

Partita IVA: ?????;

Codice Fiscale: ?????;

con sede legale nel Comune di ?????, CAP ?????, prov. (????), Stato ?????;

via/piazza, ecc. ?????;

Indirizzo e-mail: ?????;

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): ?????;

Numero telefono: ?????;

Fax: ?????;

ai sensi della L.P. 22 ottobre 1993, n. 17, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. n. 36/2023 della normativa vigente in materia, con la presente

DICHIARA (se del caso)

di essere in possesso dei poteri necessari per impegnare la suddetta impresa e sottoscrivere il presente documento e/o eventuali ulteriori documenti correlati alla procedura in oggetto e

che la suddetta impresa è

mandante

di un consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. di cui all'art. 65, comma 2 lett. f) d.lgs. 36/2023

di una Riunione Temporanea di Imprese (RTI) di cui all'art. 65, comma 2 lett. e) d.lgs. 36/2023

di un'aggregazione di rete di imprese di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) d.lgs. 36/

di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE)), ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, di cui all'art. 65, comma 2 lett. h) d.lgs. 36/2023

tra seguenti imprese:

Indicare la capogruppo e le altre imprese mandanti dell'RTI, consorzio, aggregazione di rete di imprese che

partecipano alla presente procedura, ed eventuali imprese cooptate, fornendo per ciascuna impresa i seguenti dati

Denominazione o ragione sociale: ?????

C.F.: ?????; P.IVA: ?????;

con sede legale nel Comune di ?????, prov. (????), CAP ?????, Stato ?????;

via/piazza, ecc. ?????;

che le quote di esecuzione che verranno assunte dai rispettivi componenti, le prestazioni/categorie che si intende dare in subappalto, con particolare riferimento a quelle necessarie per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui l'RTI è privo (c.d. subappalto necessario) sono quelle indicate nell'Allegato A1

DICHIARA (se del caso)

un'impresa esecutrice del consorzio di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c), d) d.lgs. 36/2023 e che Il suddetto consorzio concorre con le seguenti imprese consorziate che eseguiranno le prestazioni, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 67, comma 4 d.lgs. 36/2023:

Indicare le imprese consorziate esecutrici per la presente procedura fornendo per ciascuna impresa i seguenti dati:

Denominazione o ragione sociale dell'impresa consorzziata: ?????

C.F.: ?????; P.IVA: ?????;

con sede legale nel Comune di ?????, prov. (????), CAP ?????, Stato ?????;

via/piazza, ecc. ?????;

Denominazione o ragione sociale dell'impresa consorzziata: ?????

C.F.: ?????; P.IVA: ?????;

con sede legale nel Comune di ?????, prov. (????), CAP ?????, Stato ?????;

via/piazza, ecc. ?????;

?????

Nel caso in cui la consorziata esecutrice sia a sua volta un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), d.lgs. 36/2023, indicare le consorziate esecutrici appartenenti al consorzio esecutore:

Indicare le imprese consorziate esecutrici fornendo per ciascuna impresa i seguenti dati:

Denominazione o ragione sociale dell'impresa consorzata: ?

C.F.: ?; P.IVA: ?;

con sede legale nel Comune di ?, prov. (?), CAP ?, Stato ?;

via/piazza, ecc. ?;

?

In caso di raggruppamento costituendo il dichiarante ai sensi DELL'ART. 68, comma 1 d.lgs. 36/2023 si impegna

- a provvedere, se il raggruppamento dovesse risultare aggiudicatario della gara, alla produzione tempestiva del mandato collettivo speciale con rappresentanza risultante da scrittura privata autenticata o copia di esso autenticata;

Sez. II

GENERALITÀ DELL'IMPRESA DICHIARANTE

DICHIARA

(nel caso di impresa con sede in Italia) di essere iscritta presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ????? (?????) per l'attività di ????? coerente con quella oggetto del presente appalto;

(nel caso di Ente del Terzo Settore (ETS) o, a seconda dei casi, di Organizzazione di Volontariato (ODV), Associazione di Promozione sociale (APS), Ente Filantropico, Rete Associativa) di essere iscritto nel seguente registro RUNTS ?????;

(nel caso di impresa con sede all'estero) di essere iscritta nel seguente albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza: ?????;

referente per la cybersicurezza:

ai sensi del Regolamento ACN n. 21007/24 dichiara che il referente per la cybersicurezza è il seguente soggetto/sono i seguenti soggetti:

Nome: ?????; Cognome: ?????; E-mail: ?????; Telefono: ?????

Titolare effettivo (obbligatorio):

Consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 55, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in caso di omessa o mendace dichiarazione delle generalità del soggetto, dichiara che il titolare effettivo ai sensi del d.lgs. 231/2007 è il seguente soggetto/sono i seguenti soggetti:

Nome: ?????; Cognome: ?????; Data di nascita: ?????; Codice Fiscale: ?????

Nazionalità: ?????

?????

ATTESTA I SEGUENTI DATI

Numero di iscrizione: ?????;

data di iscrizione: ?????;

durata della ditta/data termine: ?????;

ragione sociale: ?????;

E DICHIARA

di essere una micro, piccola, media impresa ai sensi della Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione delle Comunità europee del 6 maggio 2003

che eseguirà direttamente le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53 dell'art. 1 della Legge 190/2012 s.m.i. e che pertanto ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della Legge 190/2012 s.m.i

è iscritto nella white list della Prefettura/Commissariato del Governo di ????? con scadenza il????;

ha richiesto l'iscrizione nella white list della Prefettura/Commissariato del Governo di ????? in data ?????;

è iscritto all'anagrafe antimafia degli esecutori istituita per la partecipazione alla ricostruzione nei comuni colpiti dal sisma del 2016 (d.l. 189/2016 art. 30, comma 6 convertito dalla n. 229/2016);

che non è iscritto nella white list e pertanto di affidare le attività, anche solo parzialmente riconducibili a quelle elencate dal comma 53 dell'articolo 1 legge n. 190 del 2012 (Anac comunicato del Presidente del 17/1/2023), ad un subappaltatore o subcontraente che possieda il requisito dell'iscrizione nella white list;

di essere una azienda pubblica o privata che alla data del 31/12/2023 occupava oltre cinquanta dipendenti e quindi tenuta a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale di cui all'art. 46 d.lgs. 198/2006;

di essere una azienda pubblica o privata che alla data del 31/12/2023 NON occupava oltre cinquanta dipendenti e quindi di NON essere tenuta a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale di cui all'art. 46 d.lgs. 198/2006

di essere un'azienda pubblica o privata che occupa tra i quindici ed i cinquanta dipendenti compresi e quindi tenuta a redigere e consegnare alla stazione appaltante entro sei mesi dalla stipula del contratto:

ai sensi dell'art. 47, comma 3, della legge 108/2021, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta e trasmettere alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale/provinciale di parità;

ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, della legge 108/2021, una certificazione e relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che

contenga, altresì, l'illustrazione di eventuali sanzioni e provvedimenti posti a carico dell'appaltatore nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. La relazione deve inoltre essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

di non rientrare in alcuna delle due opzioni precedenti.

oppure

(per gli operatori economici NON stabiliti in Italia)

con riferimento agli obblighi in materia di pari opportunità, parità generazionale e di genere e inclusione delle persone con disabilità in relazione alle procedure di investimento pubblico, derivanti in tutto o in parte dalle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, di essersi conformato alla legislazione in vigore nel paese di origine

a) come comprovato da idonea ed equipollente documentazione allegata;

oppure

b) e che i documenti comprovanti il rispetto dei requisiti di cui sopra non sono rilasciati nel Paese di origine;

oppure

c) e che i documenti comprovanti il rispetto dei requisiti di cui sopra non menzionano tutti i fatti previsti dalla legislazione italiana nel Paese di origine e ciò risulta dai documenti allegati.

ANNOTAZIONI

?????

Sez. III

DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE IN CASO DI AVVALIMENTO

ai sensi dell'art. 104 d.lgs. 36/2023

DICHIARA

in caso di avvalimento per mancanza requisiti di ordine speciale

di NON possedere i seguenti requisiti di ordine speciale: ?????;

CONSEGUENTEMENTE DICHIARA

di avvalersi, ai sensi dell'art. 104 d.lgs.36/2023, per detti requisiti, dei corrispondenti requisiti di ordine speciale posseduti dalla/e seguente/i impresa/e:

per il requisito o parte del seguente requisito: ?????

l'impresa: ?????

C.F: ?????; P.IVA: ?????;

con sede legale nel Comune di ?????, CAP ?????, prov. (?????), Stato ?????;

via/piazza, ecc. ?????;

il cui legale rappresentante è ?????;

?????

E/O

DICHIARA

in caso di avalimento migliorativo

di voler ricorrere all'avalimento per migliorare la propria offerta ai sensi dell'art. 104, comma 4 d.lgs. 36/2023

CONSEQUENTEMENTE DICHIARA

di avvalersi, ai sensi dell'art. 104 d.lgs.36/2023 dalla/e seguente/i impresa/e:

L'impresa: ?????

C.F: ?????; P.IVA: ?????;

con sede legale nel Comune di ?????, CAP ?????, prov. (?????), Stato ?????;

via/piazza, ecc. ?????;

il cui legale rappresentante è ?????;

(NB: non indicare l'oggetto ? risorse e mezzi - dell'avalimento migliorativo in quanto il contratto con la relativa indicazione dovrà essere inserito in busta tecnica)

In entrambi i casi dichiara

che, ai sensi dell'art. 104, comma 3 d.lgs. 36/2023, qualora il contratto di avalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3 d.lgs. 36/2023, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i servizi sono eseguiti direttamente

dall'impresa ausiliaria.

Aggiungere i dati di tutte le eventuali altre ausiliarie e i relativi requisiti oggetto di avvalimento:

?????

di dare atto che in relazione a quanto attestato nella presente dichiarazione sostitutiva il sottoscritto ha correttamente adempiuto all'obbligo del rilascio delle dichiarazioni prescritte dall'art. 104 d.lgs.36/2023

E ALLEGA la seguente documentazione

tanti allegati A1 ter quante sono le imprese ausiliarie, anche infragruppo, contenenti la dichiarazione sottoscritta da parte di queste ultime il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, nonché la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie cui è carente il concorrente;

DGUE sottoscritto dall'impresa ausiliaria/dalle imprese ausiliarie;

In caso di avvalimento dei requisiti di ordine speciale (IN BUSTA AMMINISTRATIVA), in caso di avvalimento migliorativo (SOLO IN BUSTA TECNICA):

il contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

gli ulteriori documenti prescritti dall'art. 104 d.lgs.36/2023 e dalla documentazione di gara.

ANNOTAZIONI

?????

Sez. IV

EVENTUALE DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA AI SENSI

DELLA LEGGE FALLIMENTARE

(Da compilare solo se l'operatore economico è un'impresa singola. In caso di RTI, consorzio, GEIE, o rete di impresa, la mandataria non può, pena l'esclusione, versare in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, né avere proposto ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)

DICHIARA

IPOTESI 1)

Di trovarsi tra il momento del deposito della domanda di concordato preventivo con continuità aziendale o di concordato di cui all'art. 44 del CCI (come modificato dall'art. 12 comma 4 del D.lgs. 17 giugno 2022 n. 83 ed il momento del deposito del decreto di apertura previsto dall'articolo 47 del CCI e quindi:

allega copia dell'autorizzazione alla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici da parte del Tribunale di ????? in data ????? con provvedimento n. ?????;

una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto art. 95 comma 4 del CCI

IPOTESI 2)

che l'impresa dichiarante è stata ammessa, ai sensi dell'art.47 del CCI (D.Lgs. 14/2019 e s.m.i.) alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 44 del CCI (D.Lgs. 14/2019 e s.m.i., dichiarato con decreto n. ????? del Tribunale di ?????, emesso in data ?????, e allega:

copia dell'autorizzazione alla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici da parte del Tribunale di ????? in data ????? con provvedimento n. ?????;

una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto art. 95 comma 4 del CCI

Sez. V

ULTERIORI DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE PER L'AMMISSIONE ALLA GARA

(da rendere da qualsiasi tipologia di concorrente che partecipa alla gara)

DICHIARA

di non essere a conoscenza di eventuali condizioni ostative di cui all'art. 94 e 95 D.lgs. 36/2023 nei confronti degli ulteriori soggetti richiamati dal medesimo articolo;

di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, richiesti nel disciplinare, salvo quanto eventualmente dichiarato nella Sezione IV (avvalimento);

di impegnarsi, in caso di esercizio del diritto di accesso agli atti ai sensi degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 36/2023, a non divulgare la documentazione acquisita e i dati, di qualsiasi natura, e a utilizzare tale documentazione esclusivamente per la cura e difesa dei propri interessi giuridici e solo con riferimento al presente procedimento;

di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati tramite FVOE nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e/o dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 D.lgs. 36/2023 nonché per le altre finalità previste ivi previste;

che uno o più dei soggetti idonei indicati nel disciplinare di gara si è recato sul luogo ove debbono eseguirsi le prestazioni e quindi di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali e che possono influire sulla esecuzione delle prestazioni e, di conseguenza, di aver giudicato la prestazione stessa realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati, ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'importo o il ribasso offerto, considerando che gli stessi rimarranno fissi ed invariabili;

che il valore economico dell'offerta è adeguato ai sensi dell'art 110 d.lgs. 36/2023;

di impegnarsi a:

? garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel rispetto degli impegni assunti in offerta;

? rispettare le misure individuate nel bando di gara al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di

inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate

? applicare al proprio personale il CCNL indicato nel bando di gara o in alternativa un ccnl che garantisca le stesse tutele economiche e normative rispetto a quello indicato nel bando di gara

? assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto.

(se del caso) ai sensi della L. 190/2012 di essere iscritto nell'elenco degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) oppure dichiara di essere iscritto all'anagrafe antimafia degli esecutori istituita per la partecipazione alla ricostruzione nei comuni colpiti dal sisma del 2016 (d.l. 189/2016 art. 30, comma 6 convertito dalla n. 229/2016);

(se del caso) di impegnarsi ad essere in regola con la normativa riguardante la c.d. patente a punti prevista dall'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, dal Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali del 18 settembre 2024, n. 132 e dalla Circolare dell'INL n. 4 del 23/09/2024 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti);

(se del caso) di essere consapevole dell'obbligo di scegliere un subappaltatore che possieda il requisito dell'iscrizione nella white list qualora le attività oggetto della procedura di affidamento siano anche solo parzialmente riconducibili a quelle elencate dal comma 53 dell'articolo 1 legge n. 190 del 2012 (Anac comunicato del Presidente del 17/1/2023);

(eventualmente, in caso di impresa non residente e senza stabile organizzazione in Italia) di adeguarsi alla normativa fiscale vigente ad essa applicabile;

di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di igiene, di tutela dell'ambiente, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti le prestazioni;

di non avere, con riferimento alla presente gara, in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;

di accettare senza eccezioni né riserve il contenuto dello Schema di contratto ovvero del capitolato tecnico e dei documenti in essi elencati, del bando, del disciplinare di gara e relativi allegati, delle rettifiche e chiarimenti inviati durante la procedura di gara, così come pubblicati sul sito della Provincia Autonoma di Bolzano www.banditi-altoadige.it;

di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione delle prestazioni contrattuali rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatto salvo quanto previsto dalla clausola di revisione dei prezzi;

che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

di non aver assunto ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter D.lgs. n. 165/2001, dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter sopra citato sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o a cui sono stati conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

di essere consapevole se dichiarata aggiudicataria, che qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, ovvero della documentazione presentata dalla società, questa verrà esclusa dalla gara, o, decadrà dall'aggiudicazione medesima, che verrà annullata e/o revocata e che il contratto verrà risolto di diritto da parte dell'amministrazione ai sensi dell'art. 1456 c.c.

di obbligarsi a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto;

(se del caso) di aver provveduto alla valutazione dei rischi relativamente alla propria attività e di aver redatto un documento di valutazione ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 81/2008, di aver attuato, in conseguenza della valutazione dei rischi, tutte le misure di prevenzione e protezione e di essersi dotato dei necessari mezzi ed attrezzature antinfortunistiche;

(se del caso) di aver designato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

di aver provveduto (se previsto) alla nomina del medico competente aziendale con l'incarico di effettuare la sorveglianza sanitaria;

che i lavoratori assunti (se sottoposti a sorveglianza sanitaria) sono stati giudicati idonei dal medico competente; oppure, se lavoratore autonomo, di avere l'idoneità sanitaria per l'esecuzione della prestazione;

di aver provveduto alla informazione e formazione dei propri lavoratori; oppure, se lavoratore autonomo, di avere la formazione necessaria in materia di sicurezza per l'esecuzione della prestazione;

di aver messo a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuale che si sono resi necessari, in seguito alla suddetta valutazione; oppure, se lavoratore autonomo, di disporre dei dispositivi di protezione individuale per l'esecuzione della prestazione.

di aver assolto al momento della presentazione dell'offerta stessa agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68

che non sussistono irregolarità nella consegna alle stazioni appaltanti della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 47, comma 3 in combinato disposto con l'art. 47, comma 6, ultimo periodo, della legge 108/2021.

di impegnarsi ad assicurare una quota pari al 30 per cento o altra quota definita nei documenti di gara delle assunzioni

necessarie per l'esecuzione del contratto, all'occupazione giovanile e femminile.

L'appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi specifici del non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd "Do No Significant Harm" (DNSH) e a fornire la documentazione comprovante la conformità, secondo le prescrizioni della normativa vigente in materia e delle disposizioni di gara.

ANNOTAZIONI

?????

Il legale rappresentante / il procuratore

?????

(sottoscritto con firma digitale)

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento dei dati personali è l'ente committente Informatica Alto Adige S.p.a.

Responsabile del trattamento ex art. 28 RGPD è Informatica Alto Adige S.p.A., via Werner Von Siemens 29, 39100 Bolzano, e-mail: info@siag.it; PEC: siag@legalmail.it.

Il legale rappresentante di Informatica Alto Adige SpA è il Presidente Dott. Johannes Schneebacher.

Sub-responsabili del trattamento ex art. 28, par. 4 RGPD sono i soggetti terzi fornitori di servizi per Informatica Alto Adige con compiti di gestione operativa inerenti alla procedura di gara, o comunque ad essa legati da rapporto

contrattuale unicamente per le finalità sotto descritte.

Responsabile della protezione dei dati (RPD): e-mail: dpo@siag.it

Origine dei dati: I dati vengono raccolti presso l'interessato (concorrenti) e presso archivi, registri, albi ed elenchi tenuti da soggetti pubblici ai sensi della legge.

Categorie dei dati: I dati raccolti sono: dati identificativi e dati giudiziari (relativi a condanne, sanzioni e comunque provvedimenti derivanti da illeciti di natura penale, civile, amministrativa, previdenziale, contributiva e tributaria di cui al capo II ? titolo IV della parte V ? Requisiti di ordine generale D.Lgs. 36/2023.

In particolare, tale trattamento risulta necessario al fine del corretto espletamento della procedura di gara. In caso di mancato conferimento la procedura stessa non potrà essere portata a buon fine.

Finalità e natura del trattamento:

I dati forniti vengono raccolti e trattati da Informatica Alto Adige, anche in forma elettronica, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, unicamente ai fini dell'espletamento della procedura di gara, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa applicabile rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. Il rifiuto può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Comunicazione e destinatari dei dati:

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti incaricati del trattamento che a vario titolo operano nell'ambito di Informatica Alto Adige e a cui sono impartite per iscritto le dovute istruzioni per un lecito trattamento dei dati;
- altre Amministrazioni e Autorità pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di valutazione di volta in volta costituite;
- legali incaricati per la tutela di Informatica Alto Adige in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate da Informatica Alto Adige nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (RGPD).

I dati non saranno in alcun modo diffusi e comunicati a soggetti non autorizzati e in linea di massima non saranno trasferiti né comunicati all'estero. L'eventuale trasferimento di dati personali verso Paesi extra UE o organizzazioni internazionali che si renda necessario nell'ambito dei trattamenti specificati per le finalità precedentemente descritte avverrà esclusivamente nei termini previsti dagli artt. 46 e 47 del Regolamento Generale 2016/679.

Diffusione: Laddove la diffusione dei dati sia obbligatoria per adempiere a specifici obblighi di pubblicità previsti

dall'ordinamento vigente, rimangono salve le garanzie previste da disposizioni di legge a protezione dei dati personali che riguardano l'interessato/l'interessata.

Durata: I dati conferiti saranno conservati secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

Diritti dell'interessato: In base alla normativa vigente l'interessato/l'interessata ha diritto di ottenere in ogni momento, con richiesta, l'accesso ai propri dati; qualora li ritenga inesatti o incompleti, può richiederne rispettivamente la rettifica e l'integrazione; ricorrendone i presupposti di legge opporsi al loro trattamento, richiederne la cancellazione ovvero la limitazione del trattamento. In tale ultimo caso, esclusa la conservazione, i dati personali, oggetto di limitazione del trattamento, potranno essere trattati solo con il consenso del/della richiedente, per l'esercizio giudiziale di un diritto del Titolare, per la tutela dei diritti di un terzo ovvero per motivi di rilevante interesse pubblico.

Rimedi: In caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo proroga motivata fino a 60 giorni per ragioni dovute alla complessità o all'elevato numero di richieste, l'interessato/l'interessata può proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati o inoltrare ricorso all'autorità giurisdizionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il legale rappresentante / il procuratore

?????

(sottoscritto con firma digitale)

Allegato A1 ter - dichiarazioni dell'impresa ausiliaria

[N.B. Il presente allegato deve essere compilato dalle imprese ausiliarie nel caso in cui l'operatore economico faccia ricorso all'istituto dell'avvalimento a norma dell'art. 104 D.lgs. 36/2023 e a norma dell'art. 186-bis L.F.]

Codice GARA: 1002500256_ Sostituzione componenti di raffreddamento e alimentazione del Data Center

Codice CIG: ?????

Codice CUP: B59B23000630005

Sez. I

DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE DELL'AUSILIARIA IN CASO DI AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 D.lgs. 36/2023

Dichiarazioni rese ai sensi della L. P. 22 ottobre 1993, n. 17

ATTENZIONE: La persona che compila l'allegato A1 ter DEVE essere la stessa che appone la firma digitale.

Il/la sottoscritto/a ?????,

C.F. ?????

in qualità di: legale rappresentante/titolare procuratore generale procuratore speciale

dell'impresa ?????

Partita IVA: ?????;

Codice Fiscale: ?????;

con sede legale nel Comune di ?????, CAP ?????, prov. (????), Stato ?????;

via/piazza, ecc. ?????;

Indirizzo e-mail: ?????;

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): ?????;

Numero telefono: ?????;

Fax: ?????;

ai sensi della L.P. 22 ottobre 1993, n. 17, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 36/2023 e della normativa vigente in materia, con la presente

DICHIARA

di essere in possesso dei poteri necessari per impegnare la suddetta impresa e sottoscrivere il presente documento e/o eventuali ulteriori documenti correlati alla procedura in oggetto, e

(nel caso di impresa con sede in Italia) di essere iscritta presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ????? (?????) per l'attività di ????? coerente con quella oggetto del presente appalto;

(nel caso di Ente del Terzo Settore (ETS) o, a seconda dei casi, di Organizzazione di Volontariato (ODV), Associazione di Promozione sociale (APS), Ente Filantropico, Rete Associativa;) di essere iscritto nel seguente registro RUNTS: ?????;

(nel caso di impresa con sede all'estero) di essere iscritta nel seguente albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza: ?????;

referente per la cybersicurezza:

ai sensi del Regolamento ACN n. 21007/24 dichiara che il referente per la cybersicurezza è il seguente soggetto/sono i seguenti soggetti:

Nome: ?????; Cognome: ?????; E-mail: ?????; Telefono: ?????

Titolare effettivo (obbligatorio):

Consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 55, comma 2, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in caso di omessa o mendace dichiarazione delle generalità del soggetto, dichiara che il titolare effettivo ai sensi del d.lgs. 231/2007 è il seguente soggetto/sono i seguenti soggetti:

Nome: ?????; Cognome: ?????; Data di nascita: ?????; Codice Fiscale: ?????

Nazionalità: ?????

?????

di essere una azienda pubblica o privata che alla data del 31/12/2023 occupava oltre cinquanta dipendenti e quindi tenuta a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale di cui all'art. 46 d.lgs. 198/2006;

di essere una azienda pubblica o privata che alla data del 31/12/2023 NON occupava oltre cinquanta dipendenti e quindi di NON essere tenuta a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale di cui all'art. 46 d.lgs. 198/2006

di essere un'azienda pubblica o privata che occupa tra i quindici ed i cinquanta dipendenti compresi e quindi tenuta a redigere e consegnare alla stazione appaltante entro sei mesi dalla stipula del contratto:

ai sensi dell'art. 47, comma 3, della legge 108/2021, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta e trasmettere alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale/provinciale di parità;

ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, della legge 108/2021, una certificazione e relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che contenga, altresì, l'illustrazione di eventuali sanzioni e provvedimenti posti a carico dell'appaltatore nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. La relazione deve inoltre essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

di non rientrare in alcuna delle due opzioni precedenti.

oppure

(per gli operatori economici NON stabiliti in Italia)

con riferimento agli obblighi in materia di pari opportunità, parità generazionale e di genere e inclusione delle persone con disabilità in relazione alle procedure di investimento pubblico, derivanti in tutto o in parte dalle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, di essersi conformato alla legislazione in vigore nel paese di origine

a) come comprovato da idonea ed equipollente documentazione allegata;

oppure

b) e che i documenti comprovanti il rispetto dei requisiti di cui sopra non sono rilasciati nel Paese di origine;

oppure

c) e che i documenti comprovanti il rispetto dei requisiti di cui sopra non menzionano tutti i fatti previsti dalla legislazione italiana nel Paese di origine e ciò risulta dai documenti allegati.

che non sussistono irregolarità nella consegna alle stazioni appaltanti della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 47, comma 3 in combinato disposto con l'art. 47, comma 6, ultimo periodo, della legge 108/2021.

di aver assolto al momento della presentazione dell'offerta stessa agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

ATTESTA I SEGUENTI DATI

Numero di iscrizione: ?????;

data di iscrizione: ?????;

durata della ditta/data termine: ?????;

ragione sociale: ?????;

Sez. II

DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE DELL'IMPRESA AUSILIARIA IN CASO DI AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 d.lgs. 36/2023

DICHIARA

- che, ai sensi dell'art. 104 d.lgs. 36/2023 è in possesso dei requisiti economici, finanziari, tecnici e professionali di cui all'art. 100, comma 1 d.lgs. 36/2023;

- che ai sensi dell'art. 104, comma 1 d.lgs. 36/2023, si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante ovvero ente committente a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto di avvalimento;

- che, ai sensi dell'art. 104, comma 12 d.lgs. 36/2023, se l'avvalimento è finalizzato a migliorare l'offerta,

non partecipa alla gara in proprio o quale associata o consorziata

partecipa alla gara in proprio o quale associata o consorziata ma non sussistano collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale ed allega a tal fine (IN BUSTA A ? DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA) la seguente documentazione: ?????

- che è consapevole:

che ai sensi dell'art. 104, comma 5 d.lgs. 36/2023, in caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15 d.lgs. 36/2023, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l'operatore economico;

che ai sensi dell'art. 104, comma 7 d.lgs. 36/2023, il concorrente e l'impresa ausiliaria saranno responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante ovvero ente committente in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto;

che, ai sensi dell'art. 104, comma 8 d.lgs. 36/2023, il contratto sarà in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto dall'art. 104, comma 3 d.lgs. 36/2023.

che, ai sensi dell'art. 104, comma 4 d.lgs. 36/2023 allega

In caso di avvalimento dei requisiti di ordine speciale (IN BUSTA A ? DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA):

In caso di avvalimento migliorativo (SOLO IN BUSTA B ? OFFERTA TECNICA):

il contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b) durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento:

Requisiti prestati in maniera dettagliata

SOLO in caso di avvalimento dei requisiti di ordine speciale

1. ?????

Sezione IV

ULTERIORI DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE PER L'AMMISSIONE ALLA GARA

di non si trovarsi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 D.Lgs. 36/2023;

di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati tramite FVOE nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e/o dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 D.lgs. 36/2023 nonché per le altre finalità previste ivi previste;

ANNOTAZIONI

?????

Il legale rappresentante / il procuratore

?????

(sottoscritto con firma digitale)

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento dei dati personali è l'ente committente Informatica Alto Adige S.p.a.

Responsabile del trattamento ex art. 28 RGPD è Informatica Alto Adige S.p.A., via Werner Von Siemens 29, 39100 Bolzano, e-mail: info@siag.it; PEC: siag@legalmail.it.

Il legale rappresentante di Informatica Alto Adige SpA è il Presidente Dott. Johannes Schneebacher.

Sub-responsabili del trattamento ex art. 28, par. 4 RGPD sono i soggetti terzi fornitori di servizi per Informatica Alto Adige con compiti di gestione operativa inerenti alla procedura di gara, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale unicamente per le finalità sotto descritte.

Responsabile della protezione dei dati (RPD): e-mail: dpo@siag.it

Origine dei dati: I dati vengono raccolti presso l'interessato (concorrenti) e presso archivi, registri, albi ed elenchi tenuti da soggetti pubblici ai sensi della legge.

Categorie dei dati: I dati raccolti sono: dati identificativi e dati giudiziari (relativi a condanne, sanzioni e comunque provvedimenti derivanti da illeciti di natura penale, civile, amministrativa, previdenziale, contributiva e tributaria di cui al capo II ? titolo IV della parte V ? Requisiti di ordine generale D.Lgs. 36/2023.

In particolare, tale trattamento risulta necessario al fine del corretto espletamento della procedura di gara. In caso di mancato conferimento la procedura stessa non potrà essere portata a buon fine.

Finalità e natura del trattamento:

I dati forniti vengono raccolti e trattati da Informatica Alto Adige, anche in forma elettronica, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, unicamente ai fini dell'espletamento della procedura di gara, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa applicabile rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. Il rifiuto può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Comunicazione e destinatari dei dati:

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti incaricati del trattamento che a vario titolo operano nell'ambito di Informatica Alto Adige e a cui sono impartite per iscritto le dovute istruzioni per un lecito trattamento dei dati;
- altre Amministrazioni e Autorità pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di valutazione di volta in volta costituite;
- legali incaricati per la tutela di Informatica Alto Adige in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate da Informatica Alto Adige nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (RGPD).

I dati non saranno in alcun modo diffusi e comunicati a soggetti non autorizzati e in linea di massima non saranno trasferiti né comunicati all'estero. L'eventuale trasferimento di dati personali verso Paesi extra UE o organizzazioni internazionali che si renda necessario nell'ambito dei trattamenti specificati per le finalità precedentemente descritte avverrà esclusivamente nei termini previsti dagli artt. 46 e 47 del Regolamento Generale 2016/679.

Diffusione: Laddove la diffusione dei dati sia obbligatoria per adempiere a specifici obblighi di pubblicità previsti dall'ordinamento vigente, rimangono salve le garanzie previste da disposizioni di legge a protezione dei dati personali che riguardano l'interessato/l'interessata.

Durata: I dati conferiti saranno conservati secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

Diritti dell'interessato: In base alla normativa vigente l'interessato/l'interessata ha diritto di ottenere in ogni momento, con richiesta, l'accesso ai propri dati; qualora li ritenga inesatti o incompleti, può richiederne rispettivamente la rettifica e l'integrazione; ricorrendone i presupposti di legge opporsi al loro trattamento, richiederne la cancellazione ovvero la limitazione del trattamento. In tale ultimo caso, esclusa la conservazione, i dati personali, oggetto di limitazione del trattamento, potranno essere trattati solo con il consenso del/della richiedente, per l'esercizio giudiziale di un diritto del Titolare, per la tutela dei diritti di un terzo ovvero per motivi di rilevante interesse pubblico.

Rimedi: In caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo proroga motivata fino a 60 giorni per ragioni dovute alla complessità o all'elevato numero di richieste, l'interessato/l'interessata può proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati o inoltrare ricorso all'autorità giurisdizionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il legale rappresentante / il procuratore

????

(sottoscritto con firma digitale)

Anlage A1

Erklärungen

[NB: Diese Anlage muss von allen, sei es einzelnen als auch zusammengeschlossenen Wirtschaftsteilnehmern ausgefüllt werden. Im Falle von Bietergemeinschaften, gewöhnlichen Konsortien, Unternehmensnetzwerken und EWIV muss sie vom federführenden Unternehmen oder Gruppenbeauftragten ausgefüllt werden.]

Code der AUSSCHREIBUNG: 1002500256_ Austausch von Kühl- und Stromversorgungskomponenten im Rechenzentrum

CIG-Code: ?????

CUP: B59B23000630005

Teil I

ERKLÄRUNG gemäß LG vom 22. Oktober 1993 Nr. 17

ACHTUNG: Dieselbe Person, die die Anlage A1 ausfüllt, MUSS auch die digitale Unterschrift anbringen.

Unterfertigte/r ?????,

Steuernummer ?????,

in der Eigenschaft als: gesetzl. Vertreter/Inhaber Generalbevollmächtigte/r Sonderbevollmächtigte/r

des Unternehmens: ?????

MwSt.-Nr.: ?????,

Steuernummer: ?????,

mit Rechtssitz in der Gemeinde ?????, PLZ ?????, Provinz (?????), Land ?????,

Anschrift: ?????,

E-Mail-Adresse: ?????,

Zertifizierte E-Mail (ZEP): ?????,

Telefonnummer: ?????,

Fax: ?????.

Der/Die Unterfertigte erklärt gemäß LG vom 22.10.1993 Nr. 17, dass er/sie sich der strafrechtlichen Verantwortung unwahrer Erklärungen und der daraus folgenden strafrechtlichen Sanktionen nach Art. 76 DPR Nr. 445/2000 sowie der verwaltungsrechtlichen Folgen des Ausschlusses aus dem Wettbewerb gemäß GvD Nr. 36/2023 und der einschlägigen Rechtsvorschriften bewusst ist. Er/Sie

ERKLÄRT

- dass die Mitteilungen zur Ausschreibung, insbesondere jene gemäß Art. 90 GvD Nr. 36/2023, an folgende zertifizierte E-Mail-Adresse bzw. für Wirtschaftsteilnehmer mit Niederlassung in anderen EU-Mitgliedstaaten über folgenden, damit gleichwertigen Kanal, zu senden sind:

Zertifizierte E-Mail oder damit gleichwertiger Kanal: ?????

dass die Internetadresse des ausstellenden Sicherungsgebers, zu der die Vergabestelle Zugang hat, um die elektronische Überprüfung der Bürgschaft vorzunehmen, oder, falls der Sicherungsgeber nicht über eine Website mit den vorgeschriebenen Merkmalen verfügt, dass die zertifizierte E-Mail-Adresse, an die die Vergabestelle die mit dem Angebot eingereichte Bürgschaft im PDF-Format zur Überprüfung der Echtheit und Wahrhaftigkeit senden kann, wie folgt lautet:

Internetadresse oder zertifizierte E-Mail-Adresse des Bürgen: ?????

- dass er/sie befugt ist, obgenanntes Unternehmen zu verpflichten und dieses Dokument und/oder weitere Dokumente betreffend das gegenständliche Verfahren zu unterzeichnen,

- dass es sich beim obgenannten Unternehmen um Folgendes handelt:

um einen Wirtschaftsteilnehmer gemäß Art. 65 Absatz 2 Buchst. a) (Einzelunternehmen, auch Handwerker, und Gesellschaften, auch Genossenschaften),

um ein Konsortium gemäß Art. 65 Absatz 2 Buchst. b) (Konsortien aus Genossenschaften für Produktion und Arbeit, gegründet gemäß Gesetz vom 25.06.1909 Nr. 422 und GvD des provisorischen Staatsoberhauptes vom 14.12.1947 Nr. 1577, und Konsortien aus Handwerksbetrieben gemäß Gesetz vom 08.08.1985 Nr. 443),

um ein Konsortium gemäß Art. 65 Absatz 2 Buchst. c) (Konsortien von Handwerksbetrieben gemäß Gesetz Nr. 443 vom 8. August 1985),

um ein Konsortium gemäß Art. 65 Absatz 2 Buchst. d) (ständige Konsortien, gebildet auch in Form von Konsortialgesellschaften gemäß Art. 2615/ter ZGB, aus Einzelunternehmen, auch Handwerkern, Handelsgesellschaften, Produktions- und Arbeitsgenossenschaften),

um einen Wirtschaftsteilnehmer gemäß Art. 65 Absatz 1 (Wirtschaftsteilnehmer mit Niederlassung in anderen Mitgliedsstaaten, gebildet gemäß dort geltenden Rechtsvorschriften).

Im Falle eines Konsortiums gemäß Art. 65, Absatz 2 Buchst. b), c) und d) nimmt das Konsortium ????? gemäß Art. 67 Abs. 4 mit folgenden Mitgliedern des Konsortiums, welche die Leistungen ausführen werden, teil:

Die Daten sämtlicher ausführender Mitglieder des Konsortiums hier anführen:

Bezeichnung oder Firma des Mitglieds des Konsortiums: ?????

Steuernummer: ?????; MwSt.- Nr.: ?????,

mit Rechtssitz in der Gemeinde ?????, Provinz (?????), PLZ ?????, Land ?????,

Anschrift: ?????;

Bezeichnung oder Firma des Mitglieds des Konsortiums: ?????

Steuernummer: ?????, MwSt.- Nr.: ?????,

mit Rechtssitz in der Gemeinde ?????, Provinz (?????), PLZ ?????, Land ?????,

Anschrift: ?????;

?????

Handelt es sich bei dem ausführenden Konsortiumsmitglied wiederum um ein Konsortium im Sinne von Artikel 65 Absatz 2, Buchst. b), und c) , muss es bei der Angebotsabgabe auch die Mitglieder des Konsortiums angeben, für die es teilnimmt:

Bezeichnung oder Firma des Mitglieds des Konsortiums: ?????

Steuernummer: ?????; MwSt.- Nr.: ?????,

mit Rechtssitz in der Gemeinde ?????, Provinz (?????), PLZ ?????, Land ?????,

Anschrift: ?????;

Bezeichnung oder Firma des Mitglieds des Konsortiums: ?????

Steuernummer: ?????, MwSt.- Nr.: ?????,

mit Rechtssitz in der Gemeinde ?????, Provinz (?????), PLZ ?????, Land ?????,

Anschrift: ?????;

?????

Er/Sie

ERKLÄRT

dass das Unternehmen oder Konsortium am Verfahren teilnimmt:

als einzelnes Unternehmen

oder

als federführendes Unternehmen eines gewöhnlichen Konsortiums gemäß Art. 2602 ZGB nach Art. 65 Absatz 2 Buchst. f) GvD Nr. 36/2023 :

als federführendes Unternehmen einer Bietergemeinschaft (BG) gemäß Art. 65 Absatz 2 Buchst. e) GvD Nr. 36/2023:

als federführendes Unternehmen eines Unternehmensnetzwerks mit Netzwerksvertrag gemäß Art. 65 Absatz 2 Buchst. g) GvD Nr. 36/2023:

als federführendes Unternehmen einer Europäischen Wirtschaftlichen Interessensvereinigung (EWIV) gemäß GvD vom 23.07.1991, Nr. 240, nach Art. 65 Absatz 2 Buchst. h) GvD Nr. 36/2023 :

mit folgenden Unternehmen:

Die Daten aller anderen am Verfahren teilnehmenden, mitbietenden Mitglieder der BG, des Konsortiums, des Unternehmensnetzwerks und etwaige kooptierte Unternehmen hier anführen:

Bezeichnung oder Firma:

Steuernummer: ?????, MwSt.- Nr.: ?????,

mit Rechtssitz in der Gemeinde ?????, Provinz (?????), PLZ ?????, Land ?????,

Anschrift: ?????;

Bezeichnung oder Firma:

Steuernummer: ?????, MwSt.- Nr.: ?????,

mit Rechtssitz in der Gemeinde ?????, Provinz (?????), PLZ ?????, Land ?????,

Anschrift: ?????;

?????

Er/Sie

VERPFLICHTET SICH

(bei noch zu bildenden Zusammenschlüssen) bei Zuschlagserteilung die gemeinsame Sondervollmacht mit Vertretungsbefugnis, die aus öffentlicher Urkunde, beglaubigter Privaturkunde oder aus deren beglaubigter Abschrift hervorgeht, zeitgerecht einzureichen;

(bei noch zu bildenden oder bereits gebildeten Zusammenschlüssen) von jedem Unternehmen des Zusammenschlusses getrennt ausgestellte Rechnungen einzureichen, wobei die Begleichung für die erklärten Teile der Leistung direkt an die Unternehmen erfolgt, wobei die Rechnungen der mitbietenden Unternehmen stets vom federführenden Unternehmen zur Annahme gegengezeichnet sein müssen (bei Streitigkeiten zwischen den Unternehmen des Zusammenschlusses zu Forderungen bestimmt der Verantwortliche für die Vertragsausführung die Höhe der den einzelnen Unternehmen zustehenden Forderungen);

(bei noch zu bildenden oder bereits gebildeten Zusammenschlüssen) die Teile der Dienstleistung oder der Lieferung auszuführen, die von den einzelnen in BG, Konsortium oder Netzwerk zusammengeschlossenen Unternehmen ausgeführt werden, wie in der Folge angegeben. Er/Sie erklärt zudem, dass der Zusammenschluss, das Konsortium oder Netzwerk insgesamt für den gesamten Auftrag qualifiziert ist und die einzelnen Mitglieder im Besitz der Voraussetzungen gemäß der Ausschreibungsbedingungen angeführten Ausführungsanteile sind.

Im Falle der Teilnahme von Bietergemeinschaften, gewöhnliche Konsortien, EWIV, Unternehmensnetzwerken, müssen die obenstehenden Anforderung, entsprechend den Ausführungsquoten sein

Ausführungsanteil:

Im Falle der Teilnahme von Bietergemeinschaften, gewöhnliche Konsortien, Konsortien gemäß Art. 65, Abs. 2 Buchst. b), c) und d), EWIV, Unternehmensnetzwerken, werden die Ausführungsquoten wie in der nachstehenden Tabelle angegeben zugeteilt:

Unternehmen

Ausführungsanteil in %

?????

?????

?????

?????

?????

?????

?????

?????

?????

?????

Weitere mitbietende Unternehmen mit entsprechenden Anteilen oder Leistungsprozentsätzen

?????

ANMERKUNGEN

?????

Teil II

ANGABEN ZUM ERKLÄRENDE UNTERNEHMEN

Er/Sie

ERKLÄRT

(im Falle von Unternehmen mit Sitz in Italien) dass das Unternehmen in der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer in ????? (?????) für die Tätigkeit ?????, in Einklang mit dem Ausschreibungsgegenstand, eingetragen ist;

(im Falle von Organisation des Dritten Sektors oder, je nach Fall, einer Freiwilligenorganisation, einer Sozialförderungsvereinigung, einer philanthropischen Organisation, eines Vereinsnetzwerks) muss die Registrierung im folgenden Register RUNTS erfolgen: ?????;

(im Falle von Unternehmen mit Sitz im Ausland) dass das Unternehmen in folgendem Verzeichnis oder in folgender offizieller Liste des Zugehörigkeitsstaats eingetragen ist: ?????;

Ansprechpartner für Cybersicherheit:

Gemäß der Verordnung ACN Nr. 21007/24 erklärt der Auftragnehmer, dass die folgende Person / die folgenden Personen als Ansprechpartner für Cybersicherheit benannt wird / werden:

Name: ?????; Nachname: ?????; Geburtsdatum: ?????; Steuernummer: ?????

TATSÄCHLICHER BESITZER (verpflichtend)

- in Kenntnis der strafrechtlichen Verantwortung im Sinne von Art. 55, Absatz 2 des GvD Nr. 231 vom 21. November 2007, erklärt dass, bei fehlenden oder unwahren Erklärungen, der wirtschaftliche Eigentümer im Sinne des GvD Nr. 231/2007 folgendes/folgende Subjekte ist/sind:

Name: ?????; Nachname: ?????; Geburtsdatum: ?????; Steuernummer: ?????

?????

Nationalität: ?????

?????

BESTÄTIGT FOLGENDE DATEN

Eintragsnummer: ?????,

Eintragsdatum: ?????,

Dauer der Firma (Enddatum): ?????,

Firma: ?????

UND ERKLÄRT

dass das Unternehmen ein Kleinst-, kleines oder mittleres Unternehmen gemäß Empfehlung der Kommission der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2003/361/EG vom 6. Mai 2003 ist.

(für in Italien ansässige Wirtschaftsteilnehmer)

a) ein öffentliches oder privates Unternehmen zu sein, das zum 31.12.2023 über 50 Mitarbeiter beschäftigte, und daher verpflichtet zu sein, mindestens alle zwei Jahre einen Bericht über den Personalstand im Sinne von Art. 46 des GvD 198/2006 zu verfassen;

oder

b) ein öffentliches oder privates Unternehmen zu sein, das zum 31.12.2023 NICHT über 50 Mitarbeiter beschäftigte und damit nicht verpflichtet zu sein, mindestens alle zwei Jahre einen Bericht über den Personalstand im Sinne von Art. 46 des GvD 198/2006 zu verfassen; und daher

b1) ein öffentliches oder privates Unternehmen zu sein, welches zwischen 15 und 50 (einschließlich) Beschäftigte hat und daher verpflichtet ist, folgende Dokumente zu verfassen und innerhalb von 6 Monaten ab Vertragsabschluss der Vergabestelle zu übermitteln:

gemäß Art. 47, Absatz 3 des Gesetzes 108/2021 einen Bericht über den männlichen und weiblichen Personalstand jeder Berufsgruppe und in Bezug auf den Aufnahmestand, den Ausbildungsstand, der beruflichen Beförderung, des Niveaus, der Wechsel von Laufbahn- oder Qualifikationsstufen und sonstiger Mobilitätsphänomene, der Intervention der Lohnausgleichskasse, der Entlassungen, der Vorruhestandsregelungen und Ruhestandsregelungen sowie der tatsächlich gezahlten Bezüge und diesen Bericht den betrieblichen Gewerkschaftsvertretungen und der/dem Gleichstellungsrätin/rat der Region/Provinz zu übermitteln;

gemäß Art. 47, Absatz 3-bis des Gesetzes 108/2021 eine Bescheinigung und einen Bericht über die Einhaltung der Bestimmungen zum Recht auf Arbeit der Personen mit Behinderung laut Art. 17 des Gesetzes vom 12. März 1999, Nr. 68, der auch die Erläuterung eventueller Sanktionen und Maßnahmen enthält, die in den letzten drei Jahren vor Ablauf der Frist für die Einreichung der Angebote gegen den Auftragnehmer verhängt wurden. Der Bericht ist auch den betrieblichen Gewerkschaftsvertretungen zu übermitteln.

oder

b2) ein öffentliches oder privates Unternehmen zu sein, welches weniger als 15 Beschäftigte hat.

oder

(für NICHT in Italien ansässige Wirtschaftsteilnehmer)

in Bezug auf die Verpflichtungen hinsichtlich der Chancengleichheit, der Gleichstellung der Altersgruppen und der Gleichstellung der Geschlechter sowie der Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen im Zusammenhang mit öffentlichen Investitionsverfahren, die sich ganz oder teilweise aus den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2021/240 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Februar 2021 und der Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Februar 2021 ergeben, dass das Unternehmen die im Herkunftsland geltenden Rechtsvorschriften eingehalten hat

a) wie durch die angemessenen und gleichwertigen Unterlagen nachgewiesen wird, die beigelegt werden;

oder

b) und dass die Dokumente, die die Erfüllung der oben genannten Anforderungen belegen, nicht im Herkunftsland ausgestellt werden;

oder

c) und dass die Unterlagen, die die Erfüllung der oben genannten Anforderungen belegen, im Herkunftsland nicht alle nach italienischem Recht erforderlichen Angaben enthalten, was aus den beigelegten Unterlagen hervorgeht.

- dass keine Unregelmäßigkeiten bei der Übermittlung des Gleichstellungsberichts über die Situation des männlichen und weiblichen Personals an die ausschreibenden Stellen gemäß Artikel 47 Absatz 3 in Verbindung mit Artikel 47 Absatz 6, letzter Satz, des Gesetzes Nr. 108/2021 bestehen;

- dass sich das Unternehmen verpflichtet, einen Anteil von 30 Prozent der für die Vertragserfüllung erforderlichen Neueinstellungen der Beschäftigung von Jugendlichen und Frauen im Sinne des Artikels 47 Absatz 4 des Gesetzes Nr. 108/2021 zu widmen, bzw. sich verpflichtet, einen niedrigeren Anteil als 30 Prozent sicherzustellen, wie von der Verwaltung gemäß Artikel 47 Absatz 7 des Gesetzes Nr. 108/2021 festgelegt. Es wird klargestellt, dass im Falle einer Teilnahme in Form einer vorübergehenden Unternehmensvereinigung (RTI), eines Konsortiums, einer Europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigung (EWIV) oder eines Unternehmensnetzwerks die vorgenannte Quote vom

Wirtschaftsteilnehmer insgesamt zu erfüllen ist, wobei dieser zur Erreichung der Quote auch Nachunternehmer und Hilfsunternehmen heranziehen kann;

- dass zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe den Verpflichtungen gemäß dem Gesetz vom 12. März 1999, Nr. 68 (Förderung der Beschäftigung von Personen mit Behinderungen) nachgekommen wurde;

- dass die Grundsätze und spezifischen Verpflichtungen des Nationalen Aufbau- und Resilienzplans (PNRR) in Bezug auf das "Do No Significant Harm"-Prinzip (DNSH) gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) 2020/852 eingehalten werden.

ANMERKUNGEN

?????

Teil III

ETWAIGE ERKLÄRUNG ZUM UNTERAUFTRAG

Er/Sie

ERKLÄRT

dass der Wirtschaftsteilnehmer beabsichtigt, sollte er den Zuschlag für die vergabegegenständlichen Leistungen erhalten, gemäß Artikel 119 GvD Nr. 36/2023 und gemäß Vorgaben der Ausschreibungsunterlagen einen Unterauftrag an geeignete Unternehmen mit der gesetzlich geforderten Qualifizierung für folgende Leistungen zu vergeben:

[UNTERVERGABE FAKULTATIV: Der Wirtschaftsteilnehmer, der über die erforderliche Eignungsanforderungen und die besonderen Anforderungen für die Leistungen im Rahmen der Ausschreibung verfügt, kann die einzelnen Leistungen angeben, die er im Hinblick auf die Hauptleistung und/oder etwaige Nebenleistungen untervergeben möchte;

NOTWENDIGE UNTERVERGABE: ACHTUNG!! Wenn innerhalb der Hauptleistung und/oder der etwaigen Nebenleistungen zusätzliche Tätigkeiten vorgesehen sind, für die eine spezifische berufliche Anforderung erforderlich ist, die der Wirtschaftsteilnehmer jedoch nicht besitzt und die nicht an Wirtschaftsteilnehmer vergeben werden sollen,

mit denen ein fortlaufender Kooperationsvertrag vor der Veröffentlichung der Ausschreibung/Versand der Einladung zur Angebotsabgabe abgeschlossen wurde, müssen diese im Folgenden genau angegeben werden]

LEISTUNG NUMMER 1:

Beschreibung: ?????

(ev. Teil oder Quote: ?????

LEISTUNG NUMMER 2: (wiederholen falls zutreffend)

Beschreibung: ?????

(ev. Teil oder Quote: ?????

[Nur auszufüllen, falls der vorhergehende Absatz ausgefüllt worden ist]

Verpflichtet sich die Leistungen, die in Unterauftrag vergeben werden, im Rahmen der oben genannten Bedingungen an kleine und mittlere Unternehmen in folgendem Ausmaß zu übertragen:

zu mindestens 20% der Leistungen, die in Unterauftrag vergeben werden

zu mindestens 20% der Leistungen, die in Unterauftrag vergeben werden, ????? unter 20% der Leistungen, die in Unterauftrag vergeben werden das heißt gleich ????? aus folgenden Gründen (im Sinne von Art. 119, Absatz 2 müssen die Gründe im Zusammenhang mit dem Gegenstand oder den Merkmalen der Leistungen oder dem Zielmarkt sein):
?????

dass aller obgenannten Bedingungen für die Erfüllung der Teilnahmeanforderungen Rechnung getragen wurden;

sich zu verpflichten, das Verbot der Vergabe des Gesamtbetrags des Auftrags an Dritte zu beachten;

dass der Wirtschaftsteilnehmer sich im Falle von Teilverträgen, die keine Unteraufträge gemäß Art. 119 darstellen, verpflichtet, die entsprechenden, vor Veröffentlichung dieses Verfahrens unterzeichneten kontinuierlichen Kooperations-, Dienstleistungs- und Lieferverträge vor oder bei Unterzeichnung des Vergabevertrags bei der Vergabestelle zu hinterlegen;

(falls zutreffend) bis zu 100 % alle anderen, zusätzlichen und ergänzenden Tätigkeiten, die für die Ausführung der Leistungen erforderlich sein könnten, zu untervergeben, für die gemäß Artikel 100, Absatz 1, Buchst. a) des GvD Nr. 36/2023 andere Eignungsanforderungen als die für die Haupttätigkeit geforderten gelten, und immer im Einklang mit der maximalen Untervergabequote der überwiegenden Hauptleistung bei Aufträgen mit hohem Arbeitskräfteanteil;

dass im Falle einer Abweichung zwischen den Angaben zum Unterauftrag in diesem Anhang A1 und in der EEE, der Anhang A1 Vorrang hat;

ANMERKUNGEN

?????

Teil IV

VERBINDLICHE ERKLÄRUNGEN BEI NUTZUNG DER KAPAZITÄTEN DRITTER

gemäß Art. 104 GvD Nr. 36/2023

Er/Sie

ERKLÄRT

Im Falle der Nutzung von Kapazitäten Dritter auf die besonderen Anforderungen

dass das Unternehmen folgende besondere Anforderungen NICHT erfüllt: ?????,

UND ERKLÄRT FOLGLICH

dass das Unternehmen gemäß Art. 104 GvD Nr. 36/2023 für obige Anforderungen die entsprechenden Kapazitäten folgender Unternehmen, welche die Anforderungen erfüllen, in Anspruch nimmt :

für folgende Anforderung oder Teil der Anforderung: ?????

das Unternehmen: ?????,

Steuernummer: ?????, MwSt.- Nr.: ?????,

mit Rechtssitz in der Gemeinde ?????, PLZ ?????, Provinz (?????), Land ?????,

Anschrift: ?????;

gesetzl. Vertreter/in ?????,

?????

UND/ODER

ERKLÄRT

Im Fall einer Verbesserung durch Nutzung von Kapazitäten Dritter

dass sie beabsichtigt, zur Verbesserung ihres Angebots gemäß Art. 104 Absatz 4 GvD Nr. 36/2023 auf Nutzung von Kapazitäten Dritter zurückzugreifen

UND ERKLÄRT FOLGLICH

dass das Unternehmen gemäß Art. 104 GvD Nr. 36/2023 folgender Unternehmen in Anspruch nimmt :

Wirtschaftsteilnehmer: ?????,

Steuernummer: ?????, MwSt.- Nr.: ?????,

mit Rechtssitz in der Gemeinde ?????, PLZ ?????, Provinz (?????), Land ?????,

Anschrift: ?????;

gesetzl. Vertreter/in ?????,

(Achtung: Den Gegenstand ? die Sach- und Personalressourcen ? der Verbesserung durch Nutzung von Kapazitäten Dritter - NICHT angeben, da der Vertrag mit der entsprechenden Angabe im Umschlag B vorgelegt werden muss).

In beiden Fällen erklärt

dass gemäß Art. 104 Absatz 3 GvD Nr. 36/2023, im Falle der Vertrag für die Nutzung von Kapazitäten Dritter mit dem Hilfsunternehmen, das über eine Genehmigung oder andere erforderliche Qualifikation gemäß Artikel 100 Absatz 3 GvD

Nr. 36/2023 für die Teilnahme am Vergabeverfahren verfügt, oder mit einem Subjekt, das über die für die Ausführung der Auftragsleistung, Dienstleistungen erforderlichen Studien- oder Berufstitel verfügt, die Dienstleistungen direkt vom Hilfsunternehmen ausgeführt werden.

Die Daten aller weiteren etwaigen Hilfsunternehmen und die entsprechenden nutzungsgegenständlichen Anforderungen hier anführen:

?????

dass er/sie bezüglich vorliegender Ersatzerklärung der Verpflichtung zur Ausstellung der Erklärungen nach Maßgabe von Art. 104 GvD Nr. 36/2023 ordnungsgemäß nachgekommen ist,

UND LEGT folgende Unterlagen bei

die Anlagen A1-ter, in der der Hilfsunternehmen entsprechenden Anzahl, auch wenn es sich um zum Konzern gehörende Unternehmen handelt, mit der vom Hilfsunternehmen unterzeichneten Erklärung, dass sie über die technischen Voraussetzungen und Mittel verfügen, die Gegenstand der Inanspruchnahme sind, sowie die vom Hilfsunternehmen unterzeichnete Erklärung, mit welchem sich es sich gegenüber dem Wirtschaftsteilnehmer und gegenüber der Vergabestelle dazu verpflichtet, für die gesamte Auftragsdauer die notwendigen Ressourcen, die dem Wettbewerbsteilnehmer fehlen, zur Verfügung zu stellen;

EEE, unterzeichnet von dem/den Hilfsunternehmen;

Im Falle der Nutzung von Kapazitäten auf die besonderen Anforderungen (IN UMSCHLAG A ? VERWALTUNGSUNTERLAGEN) - Im Falle einer Verbesserung durch Nutzung von Kapazitäten Dritter (NUR IM UMSCHLAG B - TECHNISCHEN ANGEBOT):

den Vertrag (in Original oder als beglaubigte Kopie) über die Nutzung der Kapazitäten Dritter, kraft dessen das Hilfsunternehmen sich gegenüber dem Wirtschaftsteilnehmer verpflichtet, die Kapazitäten und notwendigen Ressourcen für die gesamte Dauer des Auftrags bereitzustellen.

die weiteren Dokumente gemäß Art. 104 GvD Nr. 36/2023 und gemäß Ausschreibungsunterlagen.

ANMERKUNGEN

?????

Teil VI

ETWAIGE ZUSÄTZLICHE ERKLÄRUNG

gemäß Art. 94 Absatz 5 Buchst. d) des GvD Nr. 36/2023 und Art. 95 des Krisen- und Insolvenzcodex GvD Nr. 14/2019

(Nur dann auszufüllen, wenn der Wirtschaftsteilnehmer ein einzelnes Unternehmen ist. Bei BG, Konsortien, EWIV oder Unternehmensnetzwerken kann das federführende Unternehmen bei sonstigem Ausschluss nicht zu einem Ausgleich mit Unternehmensfortführung zugelassen worden sein noch einen Rekurs auf Zulassung zum Ausgleich mit Unternehmensfortführung eingelegt haben)

Er/Sie

ERKLÄRT

1. HYPOTHESE

dass das Unternehmen sich im Zeitraum zwischen der Hinterlegung des Antrags auf Ausgleichszulassung mit Unternehmensfortführung bzw. auf Ausgleich gemäß Art 44 des Krisen- und Insolvenzcodex (CCI) (geändert durch Art. 12 Absatz 4 des GvD Nr. 83 vom 17 Juni 2022) und der Hinterlegung des Eröffnungsdekrets gemäß Art. 47 des CCI befindet. Deshalb

hinterlegt er/sie Kopie der Verfügung des Landesgerichts ????? Nr. ????? vom ????? zur Genehmigung zur Teilnahme an öffentlichen Vergabeverfahren,

hinterlegt er/sie einen Bericht eines Experten, der die Anforderungen von Artikel 2 Absatz 1 Buchst. o) des oben genannten Gesetzesvertretenden Dekrets erfüllt und die Einhaltung des Plans und der voraussichtlichen Fähigkeit zur Vertragserfüllung bescheinigt Art. 95 Absatz 4 des CCI.

2. HYPOTHESE

dass das Unternehmen gemäß Art. 47 des CCI (GvD Nr. 14/2019 i.g.F) zum Verfahren für den Ausgleich mit Unternehmensfortführung gemäß Art. 44 des CCI (GvD Nr. 14/2019 i.g.F). mit Dekret des Landesgerichts ????? Nr. ????? vom ????? zugelassen wurde, und hinterlegt:

Kopie der Verfügung des Landesgerichts ????? Nr. ????? vom ????? zur Genehmigung zur Teilnahme an öffentlichen Vergabeverfahren,

Bericht eines Experten, der die Voraussetzungen gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchst. o) des oben genannten Gesetzesvertretendes Dekrets erfüllt, zur Bescheinigung der Übereinstimmung mit dem Plan und der voraussichtlichen Fähigkeit zur Vertragserfüllung (Art. 95 Absatz 4 des CCI)

Teil VII

WEITERE VERBINDLICHE ERKLÄRUNG FÜR DIE ZULASSUNG ZUR AUSSCHREIBUNG

(für alle Formen von Teilnehmern, die an der Ausschreibung teilnehmen)

Er/Sie

ERKLÄRT

nicht in Kenntnis über eventueller Hinderungsgründe gemäß Art. 94 und 95 GvD Nr. 36/2023 hinsichtlich der in dieser Bestimmung genannten Subjekte zu sein;

im Besitz der gegebenenfalls in den Ausschreibungsbedingungen geforderten besonderen Anforderungen zu sein, mit Ausnahme der etwaigen Erklärung in Abschnitt IV (Nutzung der Kapazitäten Dritter);

dass er/sie sich verpflichtet, bei Ausübung des Zugangsrechts gemäß Artt. 35 und 36 GvD Nr. 36/2023 die Dokumente und Daten jedweder Natur nicht zu verbreiten und die Dokumente ausschließlich zum Schutze seiner/ihrer rechtlichen Interessen im Rahmen des gegenständlichen Verfahrens zu verwenden;

die Einwilligung zur Datenverarbeitung über das FVOE zu erteilen, unter Einhaltung der Bestimmungen des Datenschutzgesetzes, zum Zwecke der Überprüfung von Seiten der Vergabestelle und/oder der auftraggebenden Körperschaft, des Besitzes der in Art. 99 genannten Anforderungen sowie für die dort vorgesehenen weiteren Zwecke;

dass eines oder mehrere laut Ausschreibungsbedingungen zugelassene Rechtssubjekte sich am Ausführungsort der Leistungen eingefunden haben und somit dass er/sie sämtliche allgemeine und besondere Umstände kennt, die sich auf die Preisbestimmung und auf die Vertragsbedingungen ausgewirkt haben können und die sich auf die Durchführung der Leistungen auswirken können, und dass er/sie folglich die Leistungen als durchführbar, die Planungsunterlagen als angemessen und die Preise insgesamt als rentabel eingestuft hat, so dass diese Preise den angebotenen Betrag oder

Abschlag, der fix und unveränderlich ist, erlauben;

dass der wirtschaftliche Wert des Angebots gemäß Art. 110 GvD Nr. 36/2023 angemessen ist;

sich zu verpflichten:

- im Einklang mit den im Angebot eingegangenen Verpflichtungen, die Beschäftigungsstabilität des eingesetzten Personals zu gewährleisten;
- die in der Bekanntmachung enthaltenen Maßnahmen um die Chancengleichheit zwischen den Generationen, die Gleichstellung der Geschlechter und die berufliche Eingliederung von Menschen mit Behinderungen oder Benachteiligung zu gewährleisten, einzuhalten;
- für das eigene Personal den in der Bekanntmachung angegebenen gesamtstaatlichen und lokalen Kollektivvertrag anzuwenden oder alternativ, einen gesamtstaatlichen oder lokalen Kollektivvertrag anzuwenden, welcher dieselbe wirtschaftliche und rechtliche Behandlung gewährleistet;
- sicherzustellen, dass dieselbe wirtschaftliche und rechtliche Behandlung, die für das eigene Personal angewandt wird, auch für das Personal der Unterauftragnehmer angewandt wird.

(falls zutreffend) gemäß Gesetz 190/2012 erklärt, in die Liste der Auftragsausführenden von Arbeiten, die nicht dem Versuch der mafiosen Infiltration unterliegen (sog. White List), eingetragen zu sein oder erklärt, einen Antrag auf Eintragung in die Liste der Lieferanten, Dienstleister und Auftragsausführenden, die nicht dem Versuch der mafiosen Infiltration unterliegen (sog. White List), gestellt zu haben oder in das Antimafia-Register der Auftragsausführenden eingetragen ist, das für die Teilnahme an der Wiederherstellung in den vom Erdbeben 2016 betroffenen Gemeinden eingerichtet wurde (G.D. Nr. 189/2016, Art. 30, Absatz 6, umgewandelt durch Gesetz Nr. 229/2016);

(falls zutreffend) und sich verpflichten die Vorschriften in Bezug auf den sogenannte Punkteführerschein gemäß Artikel 27 des Gesetzesdekrets Nr. 81/2008, dem Dekret des Ministeriums für Arbeit und Sozialpolitik vom 18. September 2024, Nr. 132 und dem Rundschreiben der INL Nr. 4 vom 23.09.2024 (Qualifikationssystem für Unternehmen und Selbständige durch Kredite) einzuhalten;

(falls zutreffend) sich der Verpflichtung bewusst zu sein, einen Unterauftragnehmer auszuwählen, der die Voraussetzung der Eintragung in die White List erfüllt, falls die Aktivitäten, die Gegenstand des Vergabeverfahrens sind, auch nur teilweise auf die im Absatz 53 des Artikels 1 des Gesetzes Nr. 190 von 2012 aufgeführten zurückzuführen sind (ANAC Mitteilung des Präsidenten vom 17/1/2023).

(evtl. bei Unternehmen, die ihren Sitz und ihre feste Niederlassung nicht in Italien haben) dass das Unternehmen die geltenden, darauf anwendbare Steuervorschriften einhält;

dass er/sie Kenntnis über die Verpflichtungen hat, die aus dem von der Vergabestelle beschlossenen Verhaltenskodex hervorgehen, und dass er/sie sich bei Zuschlagserteilung verpflichtet, diesen bei sonstiger Vertragsaufhebung einzuhalten und dafür Sorge zu tragen, dass er von den eigenen Mitarbeitern eingehalten wird;

dass er/sie bei der Ausarbeitung des Angebots die am Ausführungsort geltenden Verpflichtungen laut Vorschriften zur Sicherheit, Hygiene, Umweltschutz, Arbeitsbedingungen, Vor- und Fürsorge beachtet hat;

dass er/sie im Zusammenhang mit der gegenständlichen Ausschreibung keine gesetzlich untersagten, wettbewerbs- und marktbeschränkenden Praktiken und/oder Vereinbarungen im Laufen hat;

dass er/sie den Inhalt des Vertragsentwurfs bzw. technische Verzeichnis und der darin angeführten Dokumente, der Bekanntmachung, der Ausschreibungsbedingungen und deren Anlagen, der im Laufe des Ausschreibungsverfahrens übermittelten Richtigstellungen und Erläuterungen, veröffentlicht auf der Webseite <http://www.ausschreibungen-suedtirol.it/> der Autonomen Provinz Bozen, ohne Ausnahmen und Vorbehalte annimmt;

dass er/sie bei der Erstellung des Angebots etwaige Erhöhungen durch Preisanstiege während der Ausführung der vertraglichen Leistungen berücksichtigt hat und im Vorhinein auf sämtliche diesbezügliche Maßnahmen oder Einwände verzichtet, vorbehaltlich der Bestimmungen der Preisrevisionsklausel;

dass dieser Vertragsabschluss ohne Vermittlung oder Mitwirkung Dritter zustande gekommen ist;

dass er/sie niemandem direkt oder mittels Dritter, einschließlich abhängiger oder verbundener Unternehmen, Geldsummen oder anderen Nutzen für Vermittlungen o.ä. ausbezahlt oder versprochen hat, um den Vertragsabschluss in irgendeiner Form zu vereinfachen;

dass er/sie sich zu verpflichten, unter keinem Rechtstitel Geldsummen oder anderen Nutzen zu leisten, um die Vertragsausführung und/oder -gebarung mit Bezug auf die damit eingegangenen Verpflichtungen einfacher oder günstiger zu machen, noch in irgendeiner Form darauf ausgerichtete Handlungen zu vollziehen;

dass er/sie gemäß Art. 53 Abs. 16/ter GvD Nr. 165/2001 keine Personen eingestellt hat, die Bedienstete mit Entscheidungs- oder Verhandlungsbefugnissen für öffentliche Verwaltungen in den letzten drei Dienstjahren nach Art. 1 Abs. 2 ebd. waren: diese dürfen in den drei Jahren nach der Beendigung des öffentlichen Arbeitsverhältnisses keine Arbeits- oder Berufstätigkeiten für private Rechtssubjekte ausüben, an welche die Handlungen der öffentlichen Verwaltung aufgrund ebendieser Befugnisse gerichtet waren. Die in Verletzung des genannten Art. 53 Abs. 16/ter abgeschlossenen Verträge und erteilten Aufträge sind nichtig, und es ist den privaten Rechtssubjekten, die sie abgeschlossen haben bzw. an welche sie vergeben wurden, untersagt, in den folgenden drei Jahren mit den öffentlichen Verwaltungen Verträge abzuschließen, mit der Verpflichtung, evtl. hierfür bezogene, festgestellte Vergütungen zurückzuerstatten;

dass er/sie sich darüber bewusst ist, dass im Falle der Zuschlagserteilung, sollte festgestellt werden, dass die abgegebenen Erklärungen bzw. die vorgelegten Unterlagen nicht der Wahrheit entsprechen, die Gesellschaft aus der Ausschreibung ausgeschlossen oder die Zuschlagserteilung aufgehoben und/oder widerrufen wird und der Vertrag von Rechts wegen gemäß Art. 1456 ZGB von der Verwaltung aufgehoben wird;

dass er/sie sich zu verpflichten, die Vergabestelle über alle eintretenden Änderungen der Eigentumsverhältnisse, Betriebsstruktur, technischen und verwaltungstechnischen Dienste sowie Änderungen zu den Unterauftragnehmern unverzüglich zu unterrichten;

(gegebenenfalls) dass er/sie die Risikobewertung zur eigenen Aktivität vorgenommen und ein Dokument der Risikobewertung gemäß Art. 28 GvD Nr. 81/2008 abgefasst hat; dass er aufgrund der Risikobewertung alle Arbeitsschutzmaßnahmen getroffen und sich mit den notwendigen Mitteln und mit der Ausrüstung zur Unfallverhütung ausgestattet hat;

(gegebenenfalls) dass er/sie den Leiter des Arbeitsschutzdienstes ernannt hat;

dass er/sie (wenn vorgesehen) den Betriebsarzt ernannt und mit der Gesundheitsüberwachung betraut hat;

dass die Arbeitnehmer (wenn sie der Gesundheitsüberwachung unterliegen) vom zuständigen Arzt für geeignet befunden wurden, bzw. dass er/sie als selbstständiger Arbeiter die gesundheitliche Eignung für die Ausführung der Leistung besitzt;

dass er/sie für die Information und Ausbildung der Arbeiternehmer gesorgt hat bzw. dass er/sie als selbstständiger Arbeiter die erforderliche Ausbildung im Bereich Sicherheit zur Ausführung der Leistung besitzt;

dass er/sie den Arbeitnehmern die persönlichen Schutzausrüstungen gemäß obiger Risikobewertung zur Verfügung gestellt hat, bzw. dass er/sie als selbstständiger Arbeiter über die persönlichen Schutzausrüstungen zur Ausführung der Leistung verfügt;

zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe die Verpflichtungen gemäß Gesetz 68 vom 12. März 1999 erfüllt zu haben.

sich zu verpflichten, einen Anteil von 30 Prozent oder einen anderen in den Ausschreibungsunterlagen festgelegten Anteil der für die Vertragsausführung erforderlichen Einstellungen für die Beschäftigung von Jugendlichen und Frauen zu garantieren.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die spezifischen Verpflichtungen, die Umwelt nicht erheblich zu schädigen, einzuhalten sog. ?Do No Significant HARM (DNSH)? und die Unterlagen zum Nachweis der Konformität, gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften und den Ausschreibungsbestimmungen, vorzulegen;

ANMERKUNGEN

?????

Der gesetzliche Vertreter / der bevollmächtigte Vertreter

?????

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)

DATENSCHUTZHINWEIS

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist den Auftrag gebende Körperschaft (siehe Ausschreibungsbedingungen).

Auftragsverarbeiter gemäß Art. 28 DSGVO ist Südtiroler Informatik AG, Siemensstraße 29, 39100 Bozen, E-Mail: info@siag.it; PEC: siag@legalmail.it.

Der gesetzliche Vertreter von Südtiroler Informatik AG ist der Präsident Dott. Johannes Schneebacher.

Unter-Auftragsverarbeiter gemäß Art. 28, Abs. 4 DSGVO sind Drittanbieter von Dienstleistungen für Südtiroler Informatik AG mit Aufgaben zur operativen Abwicklung bezüglich des Ausschreibungsverfahrens, oder jedenfalls solche, welche vertraglich an sie gebunden sind, und zwar ausschließlich zum unten angeführten Zweck.

Datenschutzbeauftragter (DSB): E-Mail: dpo@siag.it

Herkunft der Daten: Die Daten werden beim Interessierten (Mitbewerber) gesammelt und in Archiven, Registern, Listen und Verzeichnissen von öffentlichen Rechtsträgern im Sinne der Rechtsvorschrift aufbewahrt.

Kategorie der Daten: Die eingehobenen Daten sind: Identifizierungsdaten und gerichtliche Daten (bezüglich Verurteilungen, Strafen und jedenfalls Maßnahmen infolge von Vergehen straf-, bürger-, verwaltungs-, sozial-, beitrags-, und steuerrechtlicher Natur im Sinne des Art. 80 GVD Nr. 50/2016). Besagte Datenverarbeitung ist insbesondere zum Zweck der korrekten Ausführung des Ausschreibungsverfahrens notwendig. Im Falle der fehlenden Übermittlung kann das Verfahren nicht vollendet werden.

Zweck und Art der Verarbeitung:

Die übermittelten Daten werden von der AOV, auch in elektronischer Form, für die Erfüllung von bestimmten gesetzlichen Verpflichtungen, welche durch die Rechtsvorschriften im Bereich Ausschreibungen und öffentlichem Vertragswesen entstehen, einzig für die Durchführung des Ausschreibungsverfahrens, sowie den damit verbundenen und sich ergebenden Tätigkeiten, gesammelt und verarbeitet.

Die Verarbeitung der gerichtlichen Daten erfolgt ausschließlich für die Bewertung der Erfüllung der Anforderungen, gemäß den anwendbaren, geltenden gesetzlichen Bestimmungen vom Garanten zum Schutz personenbezogener Daten ausgestellt. Die Mitteilung der Daten ist unerlässlich, damit die beantragten Verwaltungsaufgaben erledigt werden können. Die Verweigerung kann die Durchführung des entsprechenden Untersuchungsverfahrens verhindern.

Mitteilung und Datenempfänger:

Die gesammelten Daten können ferner folgenden Subjekten mitgeteilt werden:

- den zur Verarbeitung beauftragten Subjekten, die aus verschiedenen Gründen im Auftrag der Südtiroler Informatik AG arbeiten und denen schriftlich die entsprechenden Anweisungen zur berechtigten Verarbeitung der Daten erteilt wurde;
- anderen öffentlichen Verwaltungen und Behörden, denen die Daten im Rahmen ihrer institutionellen Aufgaben mitgeteilt werden können;
- anderen Bietern, die Anfrage um Zugang zu den Ausschreibungsunterlagen stellen, gemäß den Modalitäten und im Rahmen dessen, was in diesem Bereich von den geltenden Bestimmungen vorgesehen ist;
- externen Subjekten, deren Namen den Interessierten zur Verfügung stehen, da sie Teil der Bewertungskommissionen sind, die von Mal zu Mal gebildet werden;
- Rechtsanwälten, welche mit der Verteidigung der Südtiroler Informatik AG vor Gericht beauftragt sind.

Auf jeden Fall kann die Übermittlung von persönlichen Daten, mit Ausnahme der sensiblen und gerichtlichen Daten, von der Südtiroler Informatik AG im Sinne der Verordnung EU/2016/679 (DSGVO) durchgeführt werden.

Die Daten werden in keiner Weise nach Außen übermittelt und mitgeteilt und werden in keiner Weise verbreitet und an nicht autorisierte Subjekte mitgeteilt.

Eine eventuelle Übertragung personen-bezogener Daten in Länder außerhalb der EU oder an internationale Organisationen, die im Rahmen der Verarbeitung für die oben beschriebenen Zwecke erforderlich sein kann, erfolgt ausschließlich in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Artikel 46 und 47 der Allgemeinen Verordnung 2016/679".

Verbreitung: Ist die Verbreitung der Daten unerlässlich, um bestimmte von der geltenden Rechtsordnung vorgesehene Veröffentlichungspflichten zu erfüllen, bleiben die von gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Garantien zum Schutz der personenbezogenen Daten der betroffenen Person unberührt.

Dauer: Die übermittelten Daten werden für die von den geltenden Bestimmungen vorgesehenen Dauer aufbewahrt.

Rechte der betroffenen Person: Gemäß den geltenden Bestimmungen hat die betroffene Person, auf Antrag, jederzeit das Recht, Zugang zu den sie betreffenden Daten zu erhalten und es steht ihr das Recht auf Berichtigung oder Vervollständigung unrichtiger bzw. unvollständiger Daten zu; sofern die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sind, kann sie sich der Verarbeitung widersetzen oder die Löschung der Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung verlangen. Im letztgenannten Fall dürfen die personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Einschränkung der Verarbeitung sind, von ihrer Speicherung abgesehen, nur mit Einwilligung der betroffenen Person, zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen des Verantwortlichen, zum Schutz der Rechte Dritter oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses verarbeitet werden.

Rechtsbehelfe: Erhält die betroffene Person auf ihren Antrag nicht innerhalb von 30 Tagen nach Eingang ? diese Frist kann um weitere 60 Tage verlängert werden, wenn dies wegen der Komplexität oder wegen der hohen Anzahl von Anträgen erforderlich ist ? eine Rückmeldung, kann sie Beschwerde bei der Datenschutzbehörde oder Rekurs bei Gericht einlegen.

Gelesen, bestätigt und unterzeichnet

Der gesetzliche Vertreter / Prokurist

?????

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)

Anlage A1 bis

Erklärungen

[NB: Diese Anlage muss von allen auftraggebenden Unternehmen und allen den Vertrag ausführenden Unternehmen (einschließlich der vom ausführenden Konsortiumsmitglied, das seinerseits ein Konsortium im Sinne von Art. 45, Absatz 2, Buchstabe b) c) und d) ist, angegebenen ausführenden Unternehmen) ausgefüllt werden ? außer vom Einzel- oder federführenden Unternehmen welches die Anlage A1 ausfüllt]

Code der AUSSCHREIBUNG: 1002500256_ Austausch von Kühl- und Stromversorgungskomponenten im Rechenzentrum

CIG-Code: ?????

CUP: B59B23000630005

Teil I

ERKLÄRUNG gemäß LG Nr. 17 vom 22. Oktober 1993

ACHTUNG: Die Person, welche die Anlage A1 bis ausfüllt, MUSS die gleiche Person sein, welche die digitale Signatur anbringt.

Der /die Unterfertigte ?????,

Steuernummer ?????

in seiner/ihrer Eigenschaft als: gesetzliche/r Vertreter(in)/Inhaber(in) Generalbevollmächtigte/r
Sonderbevollmächtigte/r

des Unternehmens/Konsortiums/ausführenden Konsortiumsmitgliedes: ?????

MwSt-Nr.: ?????;

Steuernummer: ?????;

mit Rechtssitz in der Gemeinde ?????, PLZ ?????, Provinz (????), Land ?????;

Anschrift, usw. ?????;

E-Mail-Adresse: ?????;

Zertifizierte E-Mail-Adresse (PEC): ?????;

Telefonnummer: ?????;

Fax: ?????;

Gemäß L.G. Nr. 17 vom 22. Oktober 1993 ist sich der/die Unterzeichnende der strafrechtlichen Haftung bei unwahren Aussagen und der entsprechenden strafrechtlichen Sanktionen gemäß Art. 76 DPR 445/2000 sowie der administrativen Folgen im Hinblick auf den Ausschluss aus Wettbewerben gemäß GvD Nr. 36/2023 sowie den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen bewusst und

ERKLÄRT (gegebenenfalls)

befugt zu sein, obgenanntes Unternehmen zu verpflichten und dieses Dokument und/oder weitere Dokumente betreffend das gegenständliche Verfahren zu unterzeichnen und

dass es sich beim genannten Unternehmen handelt um ein

Mitglied

eines ordentlichen Konsortiums gemäß Art. 2602 ZGB sowie laut Art. 65, Absatz 2 Buchst. f) GvD Nr. 36/2023:

einer Bietergemeinschaft nach Art. 65, Absatz 2 Buchst. e) GvD Nr. 36/2023:

eines Unternehmensnetzwerks gemäß Art. 65, Absatz 2 Buchst. g) GvD Nr. 36/:

als europäischen wirtschaftlichen Interessen-vereinigung (EWIV) nach Art. 65, Absatz 2 Buchst. h) GvD Nr. 36/2023 :

unter den folgenden Unternehmen

Das federführende Unternehmen und alle anderen Mitglieder der Bietergemeinschaft, des Konsortiums, des Unternehmensnetzwerks nennen, die an diesem Verfahren teilnehmen, sowie evtl. kooptierte Unternehmen, wobei für jedes dieser Unternehmen folgende Angaben gemacht werden

Firmenname oder -bezeichnung: ?????

Steuernummer: ?????; MwSt- Nr.: ?????;

mit Rechtssitz in der Gemeinde ?????, Provinz (?????), PLZ ?????, Land ?????;

Anschrift, usw. ?????;

dass die Anteile, des jeweiligen Mitglieds an der Ausführung, sowie auch die Teile der Leistungen, welche weitervergeben werden sollen - wobei insbesondere auf jene Fälle Bezug genommen wird, in denen die Weitervergabe notwendig ist, um jene Voraussetzungen, welche der Zusammenschluss nicht verfügt, abzudecken (sog. zwingende Weitervergabe) - den Angaben gemäß Anlage A1 entsprechen.

ERKLÄRT (gegebenenfalls)

Dass das es sich beim genannten Unternehmen handelt um

ein ausführendes Unternehmen eines Konsortiums nach Art. 65, Absatz 2 Buchst. d) GvD Nr. 36/2023

Das oben genannte Konsortium ????? gibt unter Beachtung von Art. 48 Abs. 7 des GVD Nr. 50/2016 folgende ausführende Mitgliedsunternehmen an:

Alle ausführenden Unternehmen des Konsortiums, die an diesem Verfahren teilnehmen, wobei für jedes Unternehmen folgende Angaben getätigt werden müssen:

Firmenname oder -bezeichnung: ?????

Steuernummer: ?????; MwSt- Nr.: ?????;

mit Rechtssitz in der Gemeinde ?????, Provinz (?????), PLZ ?????, Land ?????;

Anschrift, usw. ?????;

?????

Im Falle dass es sich beim ausführenden Konsortiumsmitglied um ein Konsortium im Sinne von Art. 65, Absatz 2, Buchst. b) und c) GvD 36/2023 handelt, sind die ausführenden Konsortiumsmitglieder die zum ausführenden Konsortium gehören, anzugeben:

Alle ausführenden Unternehmen des Konsortiums, die an diesem Verfahren teilnehmen, wobei für jedes Unternehmen folgende Angaben getätigt werden müssen:

Firmenname oder -bezeichnung: ?????

Steuernummer: ?????; MwSt- Nr.: ?????;

mit Rechtssitz in der Gemeinde ?????, Provinz (?????), PLZ ?????, Land ?????;

Anschrift, usw. ?????;

?????

IM FALLE EINES NOCH ZU GRÜNDENDEN ZUSAMMENSCHLUSSES ERKLÄRT DER ERKLÄRENDE IM SINNE DES ART. 68, Absatz 1 GvD Nr. 36/2023 FOLGENDES:

sollte dem Bieterzusammenschluss der Zuschlag erteilt werden, wird das gemeinsame Sondermandat mit Vertretungsbefugnis in Form einer beglaubigten Privaturkunde erteilt und der Vergabestelle eine Kopie des entsprechenden Dokuments ausgehändigt werden;

Teil II

ANGABEN ZUM ERKLÄRENDEN UNTERNEHMEN

ERKLÄRT

(bei Unternehmen mit Sitz in Italien) bei der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer in ????? (?????) für die Tätigkeit (?????), die in Einklang mit dem Ausschreibungsgegenstand steht, eingetragen zu sein,

(im Falle von Organisation des Dritten Sektors oder, je nach Fall, einer Freiwilligenorganisation, einer Sozialförderungsvereinigung, einer philanthropischen Organisation, eines Vereinsnetzwerks ONLUS) muss die Registrierung im folgenden Register RUNTS erfolgen: ?????;

(im Falle von Unternehmen mit Sitz im Ausland) dass das Unternehmen in folgendem Verzeichnis oder in folgender offizieller Liste des Zugehörigkeitsstaats eingetragen ist: ?????;

Ansprechpartner für Cybersicherheit:

Gemäß der Verordnung ACN Nr. 21007/24 erklärt der Auftragnehmer, dass die folgende Person / die folgenden Personen als Ansprechpartner für Cybersicherheit benannt wird / werden:

Name: ?????; Nachname: ?????; Geburtsdatum: ?????; Steuernummer: ?????

TATSÄCHLICHER BESITZER (verpflichtend)

- in Kenntnis der strafrechtlichen Verantwortung im Sinne von Art. 55, Absatz 2 des GvD Nr. 231 vom 21. November 2007, erklärt dass, bei fehlenden oder unwahren Erklärungen, der wirtschaftliche Eigentümer im Sinne des GvD Nr. 231/2007 folgendes/folgende Subjekte ist/sind:

Name: ?????; Nachname: ?????; Geburtsdatum: ?????; Steuernummer: ?????

?????

Nationalität: ?????

?????

BESTÄTIGT DIE FOLGENDEN DATEN

Eintragsnummer ?????;

Eintragsdatum ?????;

Gesellschaftsdauer/Enddatum ?????;

Firma ?????;

UND ERKLÄRT

dass das Unternehmen ein Kleinst-, kleines oder mittleres Unternehmen gemäß Empfehlung der Kommission der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2003/361/EG vom 6. Mai 2003 ist.

die Tätigkeiten, die einem höheren Risiko der mafiosen Infiltration ausgesetzt sind, gemäß Absatz 53 des Art. 1 des Gesetzes Nr. 190/2012 i.g.F., direkt auszuführen und daher gemäß Absatz 52 des Art. 1 des Gesetzes Nr. 190/2012 i.g.F

in die White List der Präfektur/Regierungskommissariat von ????? eingetragen zu sein, mit Ablauf am ?????;

am ????? die Eintragung in die White List der Präfektur/Regierungskommissariat von ????? beantragt zu haben;

dass er/sie in das Antimafia-Register der Auftragsausführenden eingetragen IST, das für die Teilnahme an der Wiederherstellung in den vom Erdbeben 2016 betroffenen Gemeinden eingerichtet wurde (G.D. Nr. 189/2016, Art. 30, Absatz 6, umgewandelt durch Gesetz Nr. 229/2016)."

nicht in der White List eingetragen zu sein und daher die Aktivitäten, auch nur teilweise, die auf die im Absatz 53 des Artikels 1 des Gesetzes Nr. 190 von 2012 aufgeführten zurückzuführen sind (ANAC-Mitteilung des Präsidenten vom 17/1/2023), einem Unterauftragnehmer oder Untervertragspartner zu übertragen, der die Voraussetzung der Eintragung in die White List erfüllt."

(für in Italien ansässige Wirtschaftsteilnehmer)

a) ein öffentliches oder privates Unternehmen zu sein, das zum 31.12.2023 über 50 Mitarbeiter beschäftigte, und daher verpflichtet zu sein, mindestens alle zwei Jahre einen Bericht über den Personalstand im Sinne von Art. 46 des GvD 198/2006 zu verfassen;

oder

b) ein öffentliches oder privates Unternehmen zu sein, das zum 31.12.2023 NICHT über 50 Mitarbeiter beschäftigte und damit nicht verpflichtet zu sein, mindestens alle zwei Jahre einen Bericht über den Personalstand im Sinne von Art. 46

des GvD 198/2006 zu verfassen; und daher

b1) ein öffentliches oder privates Unternehmen zu sein, welches zwischen 15 und 50 (einschließlich) Beschäftigte hat und daher verpflichtet ist, folgende Dokumente zu verfassen und innerhalb von 6 Monaten ab Vertragsabschluss der Vergabestelle zu übermitteln:

gemäß Art. 47, Absatz 3 des Gesetzes 108/2021 einen Bericht über den männlichen und weiblichen Personalstand jeder Berufsgruppe und in Bezug auf den Aufnahmestand, den Ausbildungsstand, der beruflichen Beförderung, des Niveaus, der Wechsel von Laufbahn- oder Qualifikationsstufen und sonstiger Mobilitätsphänomene, der Intervention der Lohnausgleichskasse, der Entlassungen, der Vorruhestandsregelungen und Ruhestandsregelungen sowie der tatsächlich gezahlten Bezüge und diesen Bericht den betrieblichen Gewerkschaftsvertretungen und der/dem Gleichstellungsrätin/rat der Region/Provinz zu übermitteln;

gemäß Art. 47, Absatz 3-bis des Gesetzes 108/2021 eine Bescheinigung und einen Bericht über die Einhaltung der Bestimmungen zum Recht auf Arbeit der Personen mit Behinderung laut Art. 17 des Gesetzes vom 12 März 1988, Nr. 68, der auch die Erläuterung eventueller Sanktionen und Maßnahmen enthält, die in den letzten drei Jahren vor Ablauf der Frist für die Einreichung der Angebote gegen den Auftragnehmer verhängt wurden. Der Bericht ist auch den betrieblichen Gewerkschaftsvertretungen zu übermitteln.

oder

b2) ein öffentliches oder privates Unternehmen zu sein, welches weniger als 15 Beschäftigte hat.

oder

(für NICHT in Italien ansässige Wirtschaftsteilnehmer))

in Bezug auf die Verpflichtungen hinsichtlich der Chancengleichheit, der Gleichstellung der Altersgruppen und der Gleichstellung der Geschlechter sowie der Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen im Zusammenhang mit öffentlichen Investitionsverfahren, die sich ganz oder teilweise aus den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2021/240 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Februar 2021 und der Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Februar 2021 ergeben, dass das Unternehmen die im Herkunftsland geltenden Rechtsvorschriften eingehalten hat

a) wie durch die angemessenen und gleichwertigen Unterlagen nachgewiesen wird, die beigelegt werden;

oder

b) und dass die Dokumente, die die Erfüllung der oben genannten Anforderungen belegen, nicht im Herkunftsland ausgestellt werden;

oder

c) und dass die Unterlagen, die die Erfüllung der oben genannten Anforderungen belegen, im Herkunftsland nicht alle nach italienischem Recht erforderlichen Angaben enthalten, was aus den beigelegten Unterlagen hervorgeht.

ANMERKUNGEN

?????

Teil III

VERBINDLICHE ERKLÄRUNGEN BEI NUTZUNG DER KAPAZITÄTEN DRITTER

nach Art. 104 GvD Nr. 36/2023

ERKLÄRT

Im Falle der Nutzung von Kapazitäten Dritter auf die besonderen Anforderungen

folgende besonderen Voraussetzungen NICHT zu erfüllen: ?????;

ERKLÄRT ENTSPRECHEND

dass er gemäß Art. 104 GvD Nr. 36/2023, hinsichtlich besagter Voraussetzungen, die Kapazitäten des nachstehend angeführten Unternehmens, welches die Voraussetzungen besitzt, in Anspruch nimmt :

hinsichtlich der Voraussetzungen oder eines Teils der folgenden Voraussetzungen: ?????

das Unternehmen: ?????

Steuernummer: ?????; MwSt- Nr.: ?????;

mit Rechtssitz in der Gemeinde ?????, PLZ ?????, Provinz (?????), Land ?????;

Anschrift, usw. ?????;

gesetzlicher Vertreter ?????;

UND/ODER

ERKLÄRT

Im Fall einer Verbesserung durch Nutzung von Kapazitäten Dritter

dass er beabsichtigt, zur Verbesserung seines Angebots gemäß Art. 104 Absatz 4 GvD Nr. 36/2023 auf Nutzung von Kapazitäten Dritter zurückzugreifen

UND ERKLÄRT FOLGLICH

dass das Unternehmen gemäß Art. 104 GvD Nr. 36/2023 folgende Unternehmen in Anspruch nimmt :

das Unternehmen: ?????,

Steuernummer: ?????, MwSt.- Nr.: ?????,

mit Rechtssitz in der Gemeinde ?????, PLZ ?????, Provinz (?????), Land ?????,

Anschrift: ?????;

gesetzl. Vertreter/in ?????,

(Achtung: Den Gegenstand ? die Sach- und Personalressourcen ? der Verbesserung durch Nutzung von Kapazitäten Dritter - NICHT angeben, da der Vertrag mit der entsprechenden Angabe im Umschlag B vorgelegt werden muss).

In beiden Fällen erklärt

dass gemäß Art. 104 Absatz 3 GvD Nr. 36/2023, im Falle, dass der Vertrag für die Nutzung von Kapazitäten Dritter mit dem Hilfsunternehmen, das über eine Genehmigung oder andere erforderliche Qualifikation gemäß Artikel 100 Absatz 3 GvD Nr. 36/2023 für die Teilnahme am Vergabeverfahren verfügt, oder mit einem Subjekt, das über die für die Ausführung der Auftragsleistung erforderlichen Studien- oder Berufstitel verfügt, abgeschlossen wird, dann werden Dienstleistungen direkt vom Hilfsunternehmen ausgeführt werden.

und dass, falls die Voraussetzungen, welche in Anspruch genommen werde, im Sinne des Art. 104 GvD Nr. 36/2023 die Kriterien für die Angabe der Studien- und Berufstitel der Anlage XVII, Teil II, Buchstabe f) oder die sachdienliche Berufserfahrung betreffen, die Subjekte, deren Kapazitäten genutzt werden, direkt die Leistungen ausführen, für die jene Fähigkeiten erforderlich sind.

Die Daten aller etwaigen Hilfsunternehmen und die entsprechenden von der Nutzung der Kapazitäten Dritter betroffenen Anforderungen angeben: ?????

UND LEGT folgende Dokumentation bei

die Anlagen A1-ter, in der der Hilfsunternehmen entsprechenden Anzahl, auch wenn es sich um zum Konzern gehörende Unternehmen handelt, mit der vom Hilfsunternehmen unterzeichneten Erklärung, dass sie über die technischen Voraussetzungen und Mittel verfügen, die Gegenstand der Inanspruchnahme sind, sowie die vom Hilfsunternehmen unterzeichnete Erklärung, mit welchem sich es sich gegenüber dem Wirtschaftsteilnehmer und gegenüber der Vergabestelle dazu verpflichtet, für die gesamte Auftragsdauer die notwendigen Ressourcen, die dem Wettbewerbsteilnehmer fehlen, zur Verfügung zu stellen;

EEE, unterzeichnet von dem/den Hilfsunternehmen;

Im Falle der Nutzung von Kapazitäten auf die besonderen Anforderungen (IN UMSCHLAG A ? VERWALTUNGSUNTERLAGEN) - Im Falle einer Verbesserung durch Nutzung von Kapazitäten Dritter (NUR IM UMSCHLAG B - TECHNISCHEN ANGEBOT):

den Vertrag über die Nutzung der Kapazitäten Dritter in Original oder als beglaubigte Kopie, in welchem sich das Hilfsunternehmen gegenüber dem Teilnehmer verpflichtet, die Kapazitäten bereitzustellen und die notwendigen Ressourcen für die gesamte Dauer des Auftrags zur Verfügung zu stellen.

die weiteren in Art. 104 GvD Nr. 36/2023 und den Ausschreibungsunterlagen vorgeschriebenen Dokumente;

ANMERKUNGEN

?????

Teil IV

ETWAIGE ZUSÄTZLICHE ERKLÄRUNG GEMÄSS KONKURSRECHT

(Nur dann auszufüllen, wenn der Wirtschaftsteilnehmer ein Einzelunternehmen ist. Bei Bietergemeinschaften, Konsortien, EWIV oder Unternehmensnetzwerken kann das federführende Unternehmen bei sonstigem Ausschluss nicht zu einem Ausgleich mit Unternehmensfortführung zugelassen werden bzw. einen Rekurs auf Zulassung zum Ausgleich mit Unternehmensfortführung hinterlegen)

ERKLÄRT

1. HYPOTHESE

dass er sich im Zeitraum zwischen Hinterlegung des Antrags auf Zulassung zum Ausgleich mit Unternehmensfortführung bzw. zum Ausgleich gemäß Art. 44 des Krisen- und Insolvenzcodex (CCI) (geändert durch Art. 12 Absatz 4 des GvD Nr. 83 vom 17 Juni 2022) und der Hinterlegung des Eröffnungsdekrets gemäß Art. 47 des CCI hinterlegt er/sie Kopie der Verfügung des Landesgerichts ????? Nr. ????? vom ????? zur Genehmigung zur Teilnahme an Verfahren für die Vergabe öffentlicher Verträge,

hinterlegt er/sie einen Bericht eines Experten, der die Anforderungen von Artikel 2 Absatz 1 Buchst. o) des oben genannten Gesetzesvertretendes Dekrets erfüllt und die Einhaltung des Plans und der voraussichtlichen Fähigkeit zur Vertragserfüllung bescheinigt (Art. 95 Absatz 4 des CCI).

2. HYPOTHESE

dass das Unternehmen gemäß Art. 47 des CCI (GvD Nr. 14/2019 i.g.F) zum Verfahren für den Ausgleich mit Unternehmensfortführung gemäß Art. 44 des CCI (GvD Nr. 14/2019 i.g.F) mit Dekret des Landesgerichts ????? Nr. ????? vom ????? zugelassen wurde. Er hinterlegt:

Kopie der Verfügung des Landesgerichts ????? Nr. ????? vom ????? zur Genehmigung zur Teilnahme an Verfahren für die Vergabe öffentlicher Verträge.

einen Bericht eines Experten welcher die Anforderungen gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchst. o) des oben genannten Gesetzvertretendes Dekrets besitzt, in welchem die Übereinstimmung mit dem Plan und eine angemessene Fähigkeit zur Vertragserfüllung bescheinigt wird (Art. 95 Absatz 4 des CCI);

Teil V

WEITERE VERBINDLICHE ERKLÄRUNG ZUR ZULASSUNG ZUM WETTBEWERB

(für alle Arten von Bietern, die am Wettbewerb teilnehmen)

Er/Sie

ERKLÄRT

nicht in Kenntnis über eventueller Hinderungsgründe gemäß Art. 94 und 95 GvD Nr. 36/2023 hinsichtlich der in dieser Bestimmung genannten Subjekte zu sein;

im Besitz der gegebenenfalls in den Ausschreibungsbedingungen geforderten besonderen Anforderungen zu sein, mit Ausnahme der etwaigen Erklärung in Abschnitt IV (Nutzung der Kapazitäten Dritter);

dass er/sie sich verpflichtet, bei Ausübung des Zugangsrechts gemäß Artt. 35 und 36 GvD Nr. 36/2023 die Dokumente und Daten jedweder Natur nicht zu verbreiten und die Dokumente ausschließlich zum Schutze seiner/ihrer rechtlichen Interessen im Rahmen des gegenständlichen Verfahrens zu verwenden;

die Einwilligung zur Datenverarbeitung über das FVOE zu erteilen, unter Einhaltung der Bestimmungen des Datenschutzgesetzes, zum Zwecke der Überprüfung von Seiten der Vergabestelle und/oder der auftraggebenden Körperschaft, des Besitzes der in Art. 99 genannten Anforderungen sowie für die dort vorgesehenen weiteren Zwecke;

dass eines oder mehrere laut Ausschreibungsbedingungen zugelassene Rechtssubjekte sich am Ausführungsort der Leistungen eingefunden haben und somit dass er/sie sämtliche allgemeine und besondere Umstände kennt, die sich auf die Preisbestimmung und auf die Vertragsbedingungen ausgewirkt haben können und die sich auf die Durchführung der Leistungen auswirken können, und dass er/sie folglich die Leistungen als durchführbar, die Planungsunterlagen als angemessen und die Preise insgesamt als rentabel eingestuft hat, so dass diese Preise den angebotenen Betrag oder Abschlag, der fix und unveränderlich ist, erlauben;

dass der wirtschaftliche Wert des Angebots gemäß Art. 110 GvD Nr. 36/2023 angemessen ist;

sich zu verpflichten:

- im Einklang mit den im Angebot eingegangenen Verpflichtungen, die Beschäftigungsstabilität des eingesetzten Personals zu gewährleisten;

- die in der Bekanntmachung enthaltenen Maßnahmen um die Chancengleichheit zwischen den Generationen, die Gleichstellung der Geschlechter und die berufliche Eingliederung von Menschen mit Behinderungen oder Benachteiligung zu gewährleisten, einzuhalten;
- für das eigene Personal den in der Bekanntmachung angegebenen gesamtstaatlichen und lokalen Kollektivvertrag anzuwenden oder alternativ, einen gesamtstaatlichen oder lokalen Kollektivvertrag anzuwenden, welcher dieselbe wirtschaftliche und rechtliche Behandlung gewährleistet;
- sicherzustellen, dass dieselbe wirtschaftliche und rechtliche Behandlung, die für das eigene Personal angewandt wird, auch für das Personal der Unterauftragnehmer angewandt wird.

(falls zutreffend) gemäß Gesetz 190/2012 erklärt, in die Liste der Auftragsausführenden von Arbeiten, die nicht dem Versuch der mafiosen Infiltration unterliegen (sog. White List), eingetragen zu sein oder erklärt, einen Antrag auf Eintragung in die Liste der Lieferanten, Dienstleister und Auftragsausführenden, die nicht dem Versuch der mafiosen Infiltration unterliegen (sog. White List), gestellt zu haben oder in das Antimafia-Register der Auftragsausführenden eingetragen ist, das für die Teilnahme an der Wiederherstellung in den vom Erdbeben 2016 betroffenen Gemeinden eingerichtet wurde (G.D. Nr. 189/2016, Art. 30, Absatz 6, umgewandelt durch Gesetz Nr. 229/2016);

(falls zutreffend) und sich verpflichten die Vorschriften in Bezug auf den sogenannte Punkteführerschein gemäß Artikel 27 des Gesetzesdekrets Nr. 81/2008, dem Dekret des Ministeriums für Arbeit und Sozialpolitik vom 18. September 2024, Nr. 132 und dem Rundschreiben der INL Nr. 4 vom 23.09.2024 (Qualifikationssystem für Unternehmen und Selbständige durch Kredite) einzuhalten;

(falls zutreffend) sich der Verpflichtung bewusst zu sein, einen Unterauftragnehmer auszuwählen, der die Voraussetzung der Eintragung in die White List erfüllt, falls die Aktivitäten, die Gegenstand des Vergabeverfahrens sind, auch nur teilweise auf die im Absatz 53 des Artikels 1 des Gesetzes Nr. 190 von 2012 aufgeführten zurückzuführen sind (ANAC Mitteilung des Präsidenten vom 17/1/2023).

(evtl. bei Unternehmen, die ihren Sitz und ihre feste Niederlassung nicht in Italien haben) dass das Unternehmen die geltenden, darauf anwendbare Steuervorschriften einhält;

dass er/sie Kenntnis über die Verpflichtungen hat, die aus dem von der Vergabestelle Verhaltenskodex hervorgehen, und dass er/sie sich bei Zuschlagserteilung verpflichtet, diesen bei sonstiger Vertragsaufhebung einzuhalten und dafür Sorge zu tragen, dass er von den eigenen Mitarbeitern eingehalten wird;

dass er/sie bei der Ausarbeitung des Angebots die am Ausführungsort geltenden Verpflichtungen laut Vorschriften zur Sicherheit, Hygiene, Umweltschutz, Arbeitsbedingungen, Vor- und Fürsorge beachtet hat;

dass er/sie im Zusammenhang mit der gegenständlichen Ausschreibung keine gesetzlich untersagten, wettbewerbs- und marktbeschränkenden Praktiken und/oder Vereinbarungen im Laufen hat;

dass er/sie den Inhalt des Vertragsentwurfs bzw. technischen Leistungsverzeichnisses und der darin angeführten Dokumente, der Bekanntmachung, der Ausschreibungsbedingungen und deren Anlagen, der im Laufe des Ausschreibungsverfahrens übermittelten Richtigstellungen und Erläuterungen, veröffentlicht auf der Webseite <http://www.ausschreibungen-suedtirol.it/> der Autonomen Provinz Bozen, ohne Ausnahmen und Vorbehalte annimmt;

dass er/sie bei der Erstellung des Angebots etwaige Erhöhungen durch Preisanstiege während der Ausführung der vertraglichen Leistungen berücksichtigt hat und im Vorhinein auf sämtliche diesbezügliche Maßnahmen oder Einwände verzichtet, vorbehaltlich der Bestimmungen der Preisrevisionsklausel;

dass dieser Vertragsabschluss ohne Vermittlung oder Mitwirkung Dritter zustande gekommen ist;

dass er/sie niemandem direkt oder mittels Dritter, einschließlich abhängiger oder verbundener Unternehmen, Geldsummen oder anderen Nutzen für Vermittlungen o.ä. ausbezahlt oder versprochen hat, um den Vertragsabschluss in irgendeiner Form zu vereinfachen;

dass er/sie sich zu verpflichten, unter keinem Rechtstitel Geldsummen oder anderen Nutzen zu leisten, um die Vertragsausführung und/oder -gebarung mit Bezug auf die damit eingegangenen Verpflichtungen einfacher oder günstiger zu machen, noch in irgendeiner Form darauf ausgerichtete Handlungen zu vollziehen;

dass er/sie gemäß Art. 53 Abs. 16/ter GvD Nr. 165/2001 keine Personen eingestellt hat, die Bedienstete mit Entscheidungs- oder Verhandlungsbefugnissen für öffentliche Verwaltungen in den letzten drei Dienstjahren nach Art. 1 Abs. 2 ebd. waren: diese dürfen in den drei Jahren nach der Beendigung des öffentlichen Arbeitsverhältnisses keine Arbeits- oder Berufstätigkeiten für private Rechtssubjekte ausüben, an welche die Handlungen der öffentlichen Verwaltung aufgrund ebendieser Befugnisse gerichtet waren. Die in Verletzung des genannten Art. 53 Abs. 16/ter abgeschlossenen Verträge und erteilten Aufträge sind nichtig, und es ist den privaten Rechtssubjekten, die sie abgeschlossen haben bzw. an welche sie vergeben wurden, untersagt, in den folgenden drei Jahren mit den öffentlichen Verwaltungen Verträge abzuschließen, mit der Verpflichtung, evtl. hierfür bezogene, festgestellte Vergütungen zurückzuerstatten;

dass er/sie sich darüber bewusst ist, dass im Falle der Zuschlagserteilung, sollte festgestellt werden, dass die abgegebenen Erklärungen bzw. die vorgelegten Unterlagen nicht der Wahrheit entsprechen, die Gesellschaft aus der Ausschreibung ausgeschlossen oder die Zuschlagserteilung aufgehoben und/oder widerrufen wird und der Vertrag von Rechts wegen gemäß Art. 1456 ZGB von der Verwaltung aufgehoben wird;

dass er/sie sich zu verpflichten, die Vergabestelle über alle eintretenden Änderungen der Eigentumsverhältnisse, Betriebsstruktur, technischen und verwaltungstechnischen Dienste sowie Änderungen zu den Unterauftragnehmern unverzüglich zu unterrichten;

(gegebenenfalls) dass er/sie die Risikobewertung zur eigenen Aktivität vorgenommen und ein Dokument der Risikobewertung gemäß Art. 28 GvD Nr. 81/2008 abgefasst hat; dass er aufgrund der Risikobewertung alle Arbeitsschutzmaßnahmen getroffen und sich mit den notwendigen Mitteln und mit der Ausrüstung zur Unfallverhütung ausgestattet hat;

(gegebenenfalls) dass er/sie den Leiter des Arbeitsschutzdienstes ernannt hat;

dass er/sie (wenn vorgesehen) den Betriebsarzt ernannt und mit der Gesundheitsüberwachung betraut hat;

dass die Arbeitnehmer (wenn sie der Gesundheitsüberwachung unterliegen) vom zuständigen Arzt für geeignet befunden wurden, bzw. dass er/sie als selbstständiger Arbeiter die gesundheitliche Eignung für die Ausführung der Leistung besitzt;

dass er/sie für die Information und Ausbildung der Arbeitnehmer gesorgt hat bzw. dass er/sie als selbstständiger Arbeiter die erforderliche Ausbildung im Bereich Sicherheit zur Ausführung der Leistung besitzt;

dass er/sie den Arbeitnehmern die persönlichen Schutzausrüstungen gemäß obiger Risikobewertung zur Verfügung gestellt hat, bzw. dass er/sie als selbstständiger Arbeiter über die persönlichen Schutzausrüstungen zur Ausführung der Leistung verfügt;

zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe die Verpflichtungen gemäß Gesetz 68 vom 12. März 1999 erfüllt zu haben.

dass keine Unregelmäßigkeiten bei der Übermittlung des Gleichstellungsberichts über die Situation des männlichen und weiblichen Personals an die ausschreibenden Stellen gemäß Artikel 47 Absatz 3 in Verbindung mit Artikel 47 Absatz 6, letzter Satz, des Gesetzes Nr. 108/2021 bestehen;

sich zu verpflichten, einen Anteil von 30 Prozent oder einen anderen in den Ausschreibungsunterlagen festgelegten Anteil der für die Vertragsausführung erforderlichen Einstellungen für die Beschäftigung von Jugendlichen und Frauen zu garantieren.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die spezifischen Verpflichtungen, die Umwelt nicht erheblich zu schädigen, einzuhalten sog. ?Do No Significant HARM (DNSH)? und die Unterlagen zum Nachweis der Konformität, gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften und den Ausschreibungsbestimmungen, vorzulegen;

ANMERKUNGEN

?????

Der gesetzliche Vertreter/der bevollmächtigte Vertreter

?????

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)

DATENSCHUTZHINWEIS

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist den Auftrag gebende Körperschaft (siehe Ausschreibungsbedingungen).

Auftragsverarbeiter gemäß Art. 28 DSGVO ist Südtiroler Informatik AG, Siemensstraße 29, 39100 Bozen, E-Mail: info@siag.it; PEC: siag@legalmail.it.

Der gesetzliche Vertreter von Südtiroler Informatik AG ist der Präsident Dott. Johannes Schneebacher.

Unter-Auftragsverarbeiter gemäß Art. 28, Abs. 4 DSGVO sind Drittanbieter von Dienstleistungen für Südtiroler Informatik AG mit Aufgaben zur operativen Abwicklung bezüglich des Ausschreibungsverfahrens, oder jedenfalls solche, welche vertraglich an sie gebunden sind, und zwar ausschließlich zum unten angeführten Zweck.

Datenschutzbeauftragter (DSB): E-Mail: dpo@siag.it

Herkunft der Daten: Die Daten werden beim Interessierten (Mitbewerber) gesammelt und in Archiven, Registern, Listen und Verzeichnissen von öffentlichen Rechtsträgern im Sinne der Rechtsvorschrift aufbewahrt.

Kategorie der Daten: Die eingehobenen Daten sind: Identifizierungsdaten und gerichtliche Daten (bezüglich Verurteilungen, Strafen und jedenfalls Maßnahmen infolge von Vergehen straf-, bürger-, verwaltungs-, sozial-, beitrags-, und steuerrechtlicher Natur im Sinne des Art. 80 GVD Nr. 50/2016). Besagte Datenverarbeitung ist insbesondere zum Zweck der korrekten Ausführung des Ausschreibungsverfahrens notwendig. Im Falle der fehlenden Übermittlung kann das Verfahren nicht vollendet werden.

Zweck und Art der Verarbeitung:

Die übermittelten Daten werden von der AOV, auch in elektronischer Form, für die Erfüllung von bestimmten gesetzlichen Verpflichtungen, welche durch die Rechtsvorschriften im Bereich Ausschreibungen und öffentlichem Vertragswesen entstehen, einzig für die Durchführung des Ausschreibungsverfahrens, sowie den damit verbundenen und sich ergebenden Tätigkeiten, gesammelt und verarbeitet.

Die Verarbeitung der gerichtlichen Daten erfolgt ausschließlich für die Bewertung der Erfüllung der Anforderungen, gemäß den anwendbaren, geltenden gesetzlichen Bestimmungen vom Garanten zum Schutz personenbezogener Daten ausgestellt. Die Mitteilung der Daten ist unerlässlich, damit die beantragten Verwaltungsaufgaben erledigt werden können. Die Verweigerung kann die Durchführung des entsprechenden Untersuchungsverfahrens verhindern.

Mitteilung und Datenempfänger:

Die gesammelten Daten können ferner folgenden Subjekten mitgeteilt werden:

- den zur Verarbeitung beauftragten Subjekten, die aus verschiedenen Gründen im Auftrag der Südtiroler Informatik AG arbeiten und denen schriftlich die entsprechenden Anweisungen zur berechtigten Verarbeitung der Daten erteilt wurde;
- anderen öffentlichen Verwaltungen und Behörden, denen die Daten im Rahmen ihrer institutionellen Aufgaben mitgeteilt werden können;
- anderen Bietern, die Anfrage um Zugang zu den Ausschreibungsunterlagen stellen, gemäß den Modalitäten und im Rahmen dessen, was in diesem Bereich von den geltenden Bestimmungen vorgesehen ist;
- externen Subjekten, deren Namen den Interessierten zur Verfügung stehen, da sie Teil der Bewertungskommissionen sind, die von Mal zu Mal gebildet werden;
- Rechtsanwälten, welche mit der Verteidigung der Südtiroler Informatik AG vor Gericht beauftragt sind.

Auf jeden Fall kann die Übermittlung von persönlichen Daten, mit Ausnahme der sensiblen und gerichtlichen Daten, von der Südtiroler Informatik AG im Sinne der Verordnung EU/2016/679 (DSGVO) durchgeführt werden.

Die Daten werden in keiner Weise nach Außen übermittelt und mitgeteilt und werden in keiner Weise verbreitet und an nicht autorisierte Subjekte mitgeteilt.

Eine eventuelle Übertragung personen-bezogener Daten in Länder außerhalb der EU oder an internationale Organisationen, die im Rahmen der Verarbeitung für die oben beschriebenen Zwecke erforderlich sein kann, erfolgt ausschließlich in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Artikel 46 und 47 der Allgemeinen Verordnung 2016/679".

Verbreitung: Ist die Verbreitung der Daten unerlässlich, um bestimmte von der geltenden Rechtsordnung vorgesehene Veröffentlichungspflichten zu erfüllen, bleiben die von gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Garantien zum Schutz der personenbezogenen Daten der betroffenen Person unberührt.

Dauer: Die übermittelten Daten werden für die von den geltenden Bestimmungen vorgesehenen Dauer aufbewahrt.

Rechte der betroffenen Person: Gemäß den geltenden Bestimmungen hat die betroffene Person, auf Antrag, jederzeit das Recht, Zugang zu den sie betreffenden Daten zu erhalten und es steht ihr das Recht auf Berichtigung oder Vervollständigung unrichtiger bzw. unvollständiger Daten zu; sofern die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sind, kann sie sich der Verarbeitung widersetzen oder die Löschung der Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung verlangen. Im letztgenannten Fall dürfen die personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Einschränkung der Verarbeitung sind, von ihrer Speicherung abgesehen, nur mit Einwilligung der betroffenen Person, zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen des Verantwortlichen, zum Schutz der Rechte Dritter oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses verarbeitet werden.

Rechtsbehelfe: Erhält die betroffene Person auf ihren Antrag nicht innerhalb von 30 Tagen nach Eingang ? diese Frist kann um weitere 60 Tage verlängert werden, wenn dies wegen der Komplexität oder wegen der hohen Anzahl von Anträgen erforderlich ist ? eine Rückmeldung, kann sie Beschwerde bei der Datenschutzbehörde oder Rekurs bei Gericht einlegen.

Gelesen, bestätigt und unterzeichnet

Der gesetzliche Vertreter / Prokurist

?????

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)

Anlage A1 ter - Erklärung des Hilfsunternehmens

[Wichtige Anmerkung: Diese Anlage muss von den Hilfsunternehmen ausgefüllt werden, wenn der Wirtschaftsteilnehmer das Rechtsinstitut der Nutzung der Kapazitäten Dritter gemäß Art. 104 GvD. 36/2023 und Art. 186-bis des Insolvenzgesetzes in Anspruch nimmt]

Code der AUSSCHREIBUNG: 1002500256_ Austausch von Kühl- und Stromversorgungskomponenten im Rechenzentrum

CIG-Code: ?????

CUP: B59B23000630005

Teil I

VERBINDLICHE ERKLÄRUNGEN DES HILFSUNTERNEHMENS BEI NUTZUNG DER KAPAZITÄTEN DRITTER

Im Sinne des Art.104 GvD. 36/2023

Erklärungen gemäß L.G. 22. Oktober 1993, Nr. 17

ACHTUNG: Die Person, welche die Anlage A1-ter ausfüllt, MUSS die gleiche Person sein, welche die digitale Signatur anbringt.

Der /die Unterfertigte ?????,

Steuernummer ?????

in seiner/ihrer Eigenschaft als: gesetzliche/r Vertreter(in)/Inhaber(in) Generalbevollmächtigte/r
Sonderbevollmächtigte/r

des Unternehmens: ?????

MwSt-Nr.: ?????;

Steuernummer: ?????;

mit Rechtssitz in der Gemeinde ?????, PLZ ?????, Provinz (????), Land ?????;

Anschrift, usw. ?????;

E-Mail-Adresse: ?????;

Zertifizierte E-Mail-Adresse (PEC): ?????;

Telefonnummer: ?????;

Fax: ?????;

gemäß L.G. Nr. 17 vom 22. Oktober 1993 ist sich der/die Unterzeichnende der strafrechtlichen Haftung bei unwahren Aussagen und der entsprechenden strafrechtlichen Sanktionen gemäß Art. 76 DPR 445/2000 sowie der administrativen Folgen im Hinblick auf den Ausschluss aus Wettbewerben gemäß GvD 36/2023 sowie den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen bewusst und

ERKLÄRT

befugt zu sein, obgenanntes Unternehmen zu verpflichten und dieses Dokument und/oder weitere Dokumente betreffend das gegenständliche Verfahren, und:

(bei Unternehmen mit Sitz in Italien) bei der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer in ????? (????) für die Tätigkeit (????), die in Einklang mit dem Ausschreibungsgegenstand steht, eingetragen zu sein,

(im Falle von Organisation des Dritten Sektors oder, je nach Fall, einer Freiwilligenorganisation, einer Sozialförderungsvereinigung, einer philanthropischen Organisation, eines Vereinsnetzwerk) muss die Registrierung im folgenden Register RUNTS erfolgen: ?????;

(im Falle von Unternehmen mit Sitz im Ausland) dass das Unternehmen in folgendem Verzeichnis oder in folgender offizieller Liste des Zugehörigkeitsstaats eingetragen ist: ?????;

Ansprechpartner für Cybersicherheit:

Gemäß der Verordnung ACN Nr. 21007/24 erklärt der Auftragnehmer, dass die folgende Person / die folgenden Personen als Ansprechpartner für Cybersicherheit benannt wird / werden:

Name: ?????; Nachname: ?????; Geburtsdatum: ?????; Steuernummer: ?????

TATSÄCHLICHER BESITZER (verpflichtend)

- in Kenntnis der strafrechtlichen Verantwortung im Sinne von Art. 55, Absatz 2 des GvD Nr. 231 vom 21. November 2007, erklärt dass, bei fehlenden oder unwahren Erklärungen, der wirtschaftliche Eigentümer im Sinne des GvD Nr. 231/2007 folgendes/folgende Subjekte ist/sind:

Name: ?????; Nachname: ?????; Geburtsdatum: ?????; Steuernummer: ?????

?????

Nationalität: ?????

?????

(für in Italien ansässige Wirtschaftsteilnehmer))

a) ein öffentliches oder privates Unternehmen zu sein, das zum 31.12.2023 über 50 Mitarbeiter beschäftigte, und daher verpflichtet zu sein, mindestens alle zwei Jahre einen Bericht über den Personalstand im Sinne von Art. 46 des GvD 198/2006 zu verfassen;

oder

b) ein öffentliches oder privates Unternehmen zu sein, das zum 31.12.2023 NICHT über 50 Mitarbeiter beschäftigte und damit nicht verpflichtet zu sein, mindestens alle zwei Jahre einen Bericht über den Personalstand im Sinne von Art. 46 des GvD 198/2006 zu verfassen; und daher

b1) ein öffentliches oder privates Unternehmen zu sein, welches zwischen 15 und 50 (einschließlich) Beschäftigte hat und daher verpflichtet ist, folgende Dokumente zu verfassen und innerhalb von 6 Monaten ab Vertragsabschluss der Vergabestelle zu übermitteln:

gemäß Art. 47, Absatz 3 des Gesetzes 108/2021 einen Bericht über den männlichen und weiblichen Personalstand jeder Berufsgruppe und in Bezug auf den Aufnahmestand, den Ausbildungsstand, der beruflichen Beförderung, des Niveaus, der Wechsel von Laufbahn- oder Qualifikationsstufen und sonstiger Mobilitätsphänomene, der Intervention der Lohnausgleichskasse, der Entlassungen, der Vorruhestandsregelungen und Ruhestandsregelungen sowie der tatsächlich gezahlten Bezüge und diesen Bericht den betrieblichen Gewerkschaftsvertretungen und der/dem Gleichstellungsrätin/rat der Region/Provinz zu übermitteln;

gemäß Art. 47, Absatz 3-bis des Gesetzes 108/2021 eine Bescheinigung und einen Bericht über die Einhaltung der Bestimmungen zum Recht auf Arbeit der Personen mit Behinderung laut Art. 17 des Gesetzes vom 12 März 1988, Nr. 68, der auch die Erläuterung eventueller Sanktionen und Maßnahmen enthält, die in den letzten drei Jahren vor Ablauf der Frist für die Einreichung der Angebote gegen den Auftragnehmer verhängt wurden. Der Bericht ist auch den betrieblichen Gewerkschaftsvertretungen zu übermitteln.

oder

b2) ein öffentliches oder privates Unternehmen zu sein, welches weniger als 15 Beschäftigte hat.

oder

(für NICHT in Italien ansässige Wirtschaftsteilnehmer))

in Bezug auf die Verpflichtungen hinsichtlich der Chancengleichheit, der Gleichstellung der Altersgruppen und der Gleichstellung der Geschlechter sowie der Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen im Zusammenhang mit öffentlichen Investitionsverfahren, die sich ganz oder teilweise aus den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2021/240 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Februar 2021 und der Verordnung (EU) 2021/241 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Februar 2021 ergeben, dass das Unternehmen die im Herkunftsland geltenden Rechtsvorschriften eingehalten hat

a) wie durch die angemessenen und gleichwertigen Unterlagen nachgewiesen wird, die beigelegt werden;

oder

b) und dass die Dokumente, die die Erfüllung der oben genannten Anforderungen belegen, nicht im Herkunftsland ausgestellt werden;

oder

c) und dass die Unterlagen, die die Erfüllung der oben genannten Anforderungen belegen, im Herkunftsland nicht alle nach italienischem Recht erforderlichen Angaben enthalten, was aus den beigelegten Unterlagen hervorgeht.

zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe die Verpflichtungen gemäß Gesetz 68 vom 12. März 1999 erfüllt zu haben.

dass keine Unregelmäßigkeiten bei der Übermittlung des Gleichstellungsberichts über die Situation des männlichen und weiblichen Personals an die ausschreibenden Stellen gemäß Artikel 47 Absatz 3 in Verbindung mit Artikel 47 Absatz 6, letzter Satz, des Gesetzes Nr. 108/2021 bestehen;

BESTÄTIGT DIE FOLGENDEN DATEN

Eintragsnummer ?????;

Eintragsdatum ?????;

Gesellschaftsdauer/Enddatum ?????;

Firma ?????.

Teil II

VERBINDLICHE ERKLÄRUNGEN DES HILFSUNTERNEHMENS BEI NUTZUNG KAPAZITÄTEN DRITTER

Gemäß Art. 104 GvD 36/2023

ERKLÄRT

- dass er/sie im Sinne des Art. 104 GvD 36/2023 die wirtschaftlichen, finanziellen, technischen und beruflichen Anforderungen des Art. 100 Abs. 1 GvD 36/2023 erfüllt,
- dass er/sie im Sinne des Art. 104 Abs. 6 GvD 36/2023, wenn die Nutzung der Verbesserung des Angebots dient, nicht allein oder als Mitglied oder Konsortialmitglied an der Ausschreibung teilnimmt,
- dass er/sie im Sinne von Art. 104 Abs. 12 GvD Nr. 36/2024, wenn die Nutzung von Kapazitäten Dritter auf die Verbesserung des Angebots abzielt:
 - nicht selbst an der Ausschreibung oder in zusammengeschlossener Form oder als Konsortiummitglied teilnimmt;
 - nimmt selbst an der Ausschreibung oder in zusammengeschlossener Form oder als Konsortiummitglied teil, es bestehen jedoch keine Verbindungen, die beide Unternehmen zu einem gemeinsamen Entscheidungsträger führen und zu diesem Zweck wird folgende Dokumentation beigefügt (IN UMSCHLAG A ? VERWALTUNGSUNTERLAGEN) :
?????
- dass er/sie sich bewusst ist:

gemäß Art. 104, Absatz 5 GvD Nr. 36/2023 erteilt die Vergabestelle bei falschen Angaben, unter Berücksichtigung der Anwendung von Artikel 96, Absatz 15 GvD Nr. 36/2023, gegenüber den Unterzeichnern, dem konkurrierenden Wirtschaftsteilnehmer eine Frist von höchstens zehn Tagen, um ein anderes geeignetes Hilfsunternehmen anzugeben, sofern der Austausch des Hilfsunternehmens nicht zu einer wesentlichen Änderung des Angebots des Wirtschaftsteilnehmers führt. Bei Nichteinhaltung der festgesetzten Frist schließt die Vergabestelle den Wirtschaftsteilnehmer aus;

dass im Sinne des Art. 104 Abs. 7 GvD 36/2023 der Teilnehmer und das Hilfsunternehmen gegenüber der Vergabestelle bzw. Auftrag gebenden Körperschaft als Gesamtschuldner für die Leistungen, die Gegenstand des Auftrags sind, haften;

dass im Sinne des Art. 104 Abs. 8 GvD 36/2023 der Auftrag auf jeden Fall von dem an der Ausschreibung teilnehmenden Unternehmen, dem die Ausführungsbescheinigung ausgestellt wird, außer in den Fällen nach in Art. 104 Absatz 3 GvD Nr. 36/2023, auszuführen ist;

dass er/sie, im Sinne des Art. 104 Abs. 4 GvD 36/2023,

Im Falle der Nutzung von Kapazitäten Dritter auf die besonderen Anforderungen (IN UMSCHLAG A ? VERWALTUNGSUNTERLAGEN) - Im Falle einer Verbesserung durch Nutzung von Kapazitäten Dritter (NUR IM UMSCHLAG B - TECHNISCHEN ANGEBOT):

den Vertrag im Original oder die beglaubigte Kopie des Vertrages beilegt, mit welchem sich das Hilfsunternehmen gegenüber dem Teilnehmer verpflichtet, die notwendigen Anforderungen und die notwendigen Ressourcen für die Gesamtdauer des Auftrages zur Verfügung zu stellen; der Vertrag muss in ausführlicher, vollständiger und umfassender Form Nachfolgendes angeben: a) Gegenstand: Ressourcen und Mittel welche in eindeutiger und ausdrücklicher Form bereitgestellt werden; b) Dauer; c) jedes weitere nützliche Element zum Zwecke der Nutzung der Kapazitäten Dritter:

In detaillierter Form angeführt die zur Verfügung gestellten Anforderungen

NUR im Falle der Nutzung von Kapazitäten Dritter auf die besonderen Anforderungen

1. ?????

ANMERKUNGEN

?????

Teil III

WEITERE VERBINDLICHE ERKLÄRUNG ZUR ZULASSUNG ZUM WETTBEWERB

sich in keiner der weiteren Situationen gemäß Art. 94 e 95 GvD 36/2023 zu befinden;

die Einwilligung zur Datenverarbeitung über das FVOE zu erteilen, unter Einhaltung der Bestimmungen des Datenschutzgesetzes, zum Zwecke der Überprüfung von Seiten der Vergabestelle und/oder der auftraggebenden Körperschaft, des Besitzes der in Art. 99 genannten Anforderungen sowie für die dort vorgesehenen weiteren Zwecke;

Gesetzlicher Vertreter/Bevollmächtigter

?????

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)

DATENSCHUTZHINWEIS

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist den Auftrag gebende Körperschaft (siehe Ausschreibungsbedingungen).

Auftragsverarbeiter gemäß Art. 28 DSGVO ist Südtiroler Informatik AG, Siemensstraße 29, 39100 Bozen, E-Mail: info@siag.it; PEC: siag@legalmail.it.

Der gesetzliche Vertreter von Südtiroler Informatik AG ist der Präsident Dott. Johannes Schneebacher.

Unter-Auftragsverarbeiter gemäß Art. 28, Abs. 4 DSGVO sind Drittanbieter von Dienstleistungen für Südtiroler

Informatik AG mit Aufgaben zur operativen Abwicklung bezüglich des Ausschreibungsverfahrens, oder jedenfalls solche, welche vertraglich an sie gebunden sind, und zwar ausschließlich zum unten angeführten Zweck.

Datenschutzbeauftragter (DSB): E-Mail: dpo@siag.it

Herkunft der Daten: Die Daten werden beim Interessierten (Mitbewerber) gesammelt und in Archiven, Registern, Listen und Verzeichnissen von öffentlichen Rechtsträgern im Sinne der Rechtsvorschrift aufbewahrt.

Kategorie der Daten: Die eingehobenen Daten sind: Identifizierungsdaten und gerichtliche Daten (bezüglich Verurteilungen, Strafen und jedenfalls Maßnahmen infolge von Vergehen straf-, bürger-, verwaltungs-, sozial-, beitrags-, und steuerrechtlicher Natur im Sinne des Art. 80 GVD Nr. 50/2016). Besagte Datenverarbeitung ist insbesondere zum Zweck der korrekten Ausführung des Ausschreibungsverfahrens notwendig. Im Falle der fehlenden Übermittlung kann das Verfahren nicht vollendet werden.

Zweck und Art der Verarbeitung:

Die übermittelten Daten werden von der AOV, auch in elektronischer Form, für die Erfüllung von bestimmten gesetzlichen Verpflichtungen, welche durch die Rechtsvorschriften im Bereich Ausschreibungen und öffentlichem Vertragswesen entstehen, einzig für die Durchführung des Ausschreibungsverfahrens, sowie den damit verbundenen und sich ergebenden Tätigkeiten, gesammelt und verarbeitet.

Die Verarbeitung der gerichtlichen Daten erfolgt ausschließlich für die Bewertung der Erfüllung der Anforderungen, gemäß den anwendbaren, geltenden gesetzlichen Bestimmungen vom Garanten zum Schutz personenbezogener Daten ausgestellt. Die Mitteilung der Daten ist unerlässlich, damit die beantragten Verwaltungsaufgaben erledigt werden können. Die Verweigerung kann die Durchführung des entsprechenden Untersuchungsverfahrens verhindern.

Mitteilung und Datenempfänger:

Die gesammelten Daten können ferner folgenden Subjekten mitgeteilt werden:

- den zur Verarbeitung beauftragten Subjekten, die aus verschiedenen Gründen im Auftrag der Südtiroler Informatik AG arbeiten und denen schriftlich die entsprechenden Anweisungen zur berechtigten Verarbeitung der Daten erteilt wurde;
- anderen öffentlichen Verwaltungen und Behörden, denen die Daten im Rahmen ihrer institutionellen Aufgaben mitgeteilt werden können;
- anderen Bietern, die Anfrage um Zugang zu den Ausschreibungsunterlagen stellen, gemäß den Modalitäten und im Rahmen dessen, was in diesem Bereich von den geltenden Bestimmungen vorgesehen ist;
- externen Subjekten, deren Namen den Interessierten zur Verfügung stehen, da sie Teil der Bewertungskommissionen sind, die von Mal zu Mal gebildet werden;
- Rechtsanwälten, welche mit der Verteidigung der Südtiroler Informatik AG vor Gericht beauftragt sind.

Auf jeden Fall kann die Übermittlung von persönlichen Daten, mit Ausnahme der sensiblen und gerichtlichen Daten, von der Südtiroler Informatik AG im Sinne der Verordnung EU/2016/679 (DSGVO) durchgeführt werden.

Die Daten werden in keiner Weise nach Außen übermittelt und mitgeteilt und werden in keiner Weise verbreitet und an nicht autorisierte Subjekte mitgeteilt.

Eine eventuelle Übertragung personen-bezogener Daten in Länder außerhalb der EU oder an internationale Organisationen, die im Rahmen der Verarbeitung für die oben beschriebenen Zwecke erforderlich sein kann, erfolgt ausschließlich in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Artikel 46 und 47 der Allgemeinen Verordnung 2016/679".

Verbreitung: Ist die Verbreitung der Daten unerlässlich, um bestimmte von der geltenden Rechtsordnung vorgesehene Veröffentlichungspflichten zu erfüllen, bleiben die von gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Garantien zum Schutz der personenbezogenen Daten der betroffenen Person unberührt.

Dauer: Die übermittelten Daten werden für die von den geltenden Bestimmungen vorgesehenen Dauer aufbewahrt.

Rechte der betroffenen Person: Gemäß den geltenden Bestimmungen hat die betroffene Person, auf Antrag, jederzeit das Recht, Zugang zu den sie betreffenden Daten zu erhalten und es steht ihr das Recht auf Berichtigung oder Vervollständigung unrichtiger bzw. unvollständiger Daten zu; sofern die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sind, kann sie sich der Verarbeitung widersetzen oder die Löschung der Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung verlangen. Im letztgenannten Fall dürfen die personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Einschränkung der Verarbeitung sind, von ihrer Speicherung abgesehen, nur mit Einwilligung der betroffenen Person, zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen des Verantwortlichen, zum Schutz der Rechte Dritter oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses verarbeitet werden.

Rechtsbehelfe: Erhält die betroffene Person auf ihren Antrag nicht innerhalb von 30 Tagen nach Eingang ? diese Frist kann um weitere 60 Tage verlängert werden, wenn dies wegen der Komplexität oder wegen der hohen Anzahl von Anträgen erforderlich ist ? eine Rückmeldung, kann sie Beschwerde bei der Datenschutzbehörde oder Rekurs bei Gericht einlegen.

Gelesen, bestätigt und unterzeichnet

Der gesetzliche Vertreter / Bevollmächtigter

?????

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)

COMUNICA che al __/__/____

utilizzando il:

? Criterio dell'assetto proprietario

? Criterio del controllo

? Criterio residuale

è/sono stato/i individuato/i il/i seguente/i titolare/i effettivo/i:

Opzione 1)

? il/la sottoscritto/a.

Opzione 2)

? il/la sottoscritto/a unitamente a:

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)

Cognome ????????????? Nome ????...????????????...??...???

nato/a a ??????????????????????..?..?.. prov. (_____) il ??????????...

Cod. fiscale ??????????????????????..?????????..????????????????...

residente a ??prov. (_____)

in via ...?????????????????. ??????????????????CAP ?...?????????

Opzione 3)

? nella/e persona/e fisica/che di:

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo)

Cognome ???????????? Nome ????...?????????????..??..??

nato/a a ??????????????????..?.. prov. () il ?????????...

Cod. fiscale ??????????????????.?????..?????????????..

residente a ??????????????????????????????.?????prov. ()

in via ...?????????????. ??????????????CAP ?...????????

Opzione 4)

[illegible]

il/i titolare/i effettivo/i è/sono da individuarsi nella/e persona/e fisica/che titolare/i di poteri di amministrazione o direzione dell'impresa/ente di seguito indicata/e:

(ripetere le informazioni sottoindicate per ciascuna persona fisica individuata come titolare effettivo, compreso il dichiarante laddove quest'ultimo sia individuabile quale titolare effettivo per effetto dell'assenza di controllo o di partecipazioni rilevanti)

Cognome ????????????? Nome ?????...?????????????..??..??

nato/a a ??????????????????..?.. prov. () il ?????????...

Cod. fiscale ?????????????????? ?????? .. ???????????????...

residente a ??????????????????????????????.?????prov. ()

in viaCAP ?...???????

Si specifica che il dato indicato nelle precedenti sezioni, relativo alla/e persona/e fisica/che individuata/e come titolare/i effettivo/i alla data di selezione del progetto da parte dell'Amministrazione centrale titolare della Misura PNRR e/o alla data di aggiudicazione della gara.

? coincide

? non coincide

con quello valido alla data di sottoscrizione del presente documento.

Con riferimento a tutti i soggetti sopra indicati, si allega alla presente:

? copia della documentazione da cui è possibile evincere la/le titolarità effettiva/e;

? copia dei documenti di identità e dei codici fiscali del/i titolare/i effettivo/i.

[Si allega, altresì, copia della carta d'identità e del codice fiscale del dichiarante].

Luogo e data ?????????

Firma

??????????????

INDICAZIONI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Come richiamato dalle Linee guida controllo e rendicontazione PNRR, in tema di individuazione del titolare effettivo è necessario fare riferimento alla Normativa Antiriciclaggio, d.lgs. n. 231/2007 (art. 2 Allegato tecnico) e d.lgs. n.125 del 2019, secondo la quale, il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. Nel caso di un'entità giuridica, si tratta di quella persona fisica ? o le persone ? che, possedendo suddetta entità (possiedono o controllano), ne risulta beneficiaria.

Al fine di individuare il titolare effettivo, in linea con la normativa di riferimento e come riportato dalle citate Linee guida controllo e rendicontazione PNRR sono individuati i seguenti criteri:

criterio dell'assetto proprietario, sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%: il titolare effettivo è/sono il/i soggetti che detiene/detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione

societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;

criterio del controllo: sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders: il titolare effettivo è il soggetto (o i soggetti) che, tramite il possesso della maggioranza dei voti nell'assemblea dei soci, esercita maggiore influenza nella nomina dell'organo direttivo (CdA). Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario (cfr. punto 1);

criterio residuale: questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società: il titolare effettivo è il soggetto (o i soggetti) che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.

Solo ed esclusivamente nel caso in cui, anche attraverso l'applicazione dei tre criteri sopradescritti, non sia possibile risalire al titolare effettivo, si potrà valutare di utilizzare la casistica definita quale "assenza di titolare effettivo".

SR

SR

Format 03

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE

NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A VALERE SUL FESR

CUP: B59B23000630005

CIG: ???????????

Oggetto: 1002500256_Sostituzione componenti di raffreddamento e alimentazione del Data Center

Il sottoscritto [inserire nome e cognome], nato a [inserire luogo di nascita], il [inserire data di nascita] C.F.: [inserire codice fiscale], residente in [inserire luogo di residenza], via [inserire via di residenza], consapevole delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, rende la seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in qualità di:

? Legale Rappresentante della società

? Titolare dell'impresa individuale

? Titolare effettivo

della Società [inserire denominazione Società], con sede legale in [inserire luogo sede legale della Società], via [inserire via sede legale della Società], iscrizione nel Registro delle Imprese di [inserire luogo], Codice Fiscale n. [inserire codice fiscale della Società] e Partita IVA n. [inserire Partita Iva della Società];

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che le mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000), costituiscono reato

punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di non versare, dalla data di efficacia del/dei contratto/contratti sopra richiamati, nelle seguenti ipotesi di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 1 comma 9 della legge n. 190/2012:

che non sussistono, dalla data di efficacia del/dei contratto/contratti sopra richiamati, relazioni di parentela, affinità, prossimità entro il II grado o situazioni di convivenza tra la mia persona e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali rispetto ai contratti stessi;

di non avere avuto, dalla data di efficacia del/dei contratto/contratti sopra richiamati, nel corso del precedente triennio e di non avere ancora in corso, in prima persona o per il tramite di propri parenti o affini entro il II grado, o del coniuge o convivente, rapporti finanziari con soggetti dirigenti e dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali rispetto ai contratti stessi, con cui il sottoscritto possa venire in contatto in occasione della partecipazione alla procedura di scelta del contraente dell'Amministrazione ovvero in ragione della stipula del contratto di appalto in oggetto.

Luogo e data ??????..

Firma

?????????

[Si allega, altresì, copia della carta d'identità e del codice fiscale del dichiarante].

SR

SR

Format 03

ERKLÄRUNG ZUR ABWESENHEIT VON INTERESSENSKONFLIKTEN

IM RAHMEN DER VOM FESR GEFÖRDERTEN INTERVENTIONEN

CUP: B59B23000630005

CIG: ???????????

Betreff: 1002500256_Austausch von Kühl- und Stromversorgungscomponenten im Rechenzentrum.

Der Unterfertigte [Name und Nachname einfügen], geboren in [Geburtsort einfügen], am [Geburtsdatum einfügen] St.-Nr.: [Steuernummer einfügen], wohnhaft in [Wohnort einfügen], [Straße einfügen], in Kenntnis der strafrechtlichen Sanktionen gemäß Art. 76 des D.P.R. 445/2000 für falsche Erklärungen und unwahre Angaben, gibt in eigener Verantwortung folgende Ersatzerklärung einer eidesstattlichen Erklärung ab, in Eigenschaft als::

? Gesetzliche/r Vertreter/in der Gesellschaft

? Inhaber/in der Einzelfirma

? Wirtschaftlicher Eigentümer

der Gesellschaft [Bezeichnung der Gesellschaft einfügen], mit Rechtssitz in [Ort des Rechtssitzes der Gesellschaft einfügen], [Straße des Rechtssitzes der Gesellschaft einfügen], eingetragen im Handelsregister von [Ort einfügen], St.-Nr. [Steuernummer der Gesellschaft einfügen] und MwSt.-Nr. [MwSt.-Nr. der Gesellschaft einfügen];

in Kenntnis der Verantwortlichkeiten und Strafen, die das Gesetz für unwahre Erklärungen vorsieht, und des Umstands, dass unwahre Angaben, Fälschungen von Urkunden und die Verwendung gefälschter Urkunden ? neben dem Verlust der etwaigen Vorteile, die aufgrund des auf der unwahren Erklärung basierenden Verwaltungsakts gewährt wurden (Art. 75 D.P.R. 445/2000) ? eine Straftat darstellen, die nach dem Strafgesetzbuch und den Sondergesetzen in diesem Bereich (Art. 76 D.P.R. 445/2000) bestraft wird, erklärt er/sie in eigener Verantwortung

ERKLÄRT

dass ab dem Datum des Inkrafttretens des/der oben genannten Vertrags/Verträge keine der folgenden Fälle von Interessenkonflikten gemäß Art. 1, Absatz 9 des Gesetzes Nr. 190/2012 vorliegen:

dass ab dem Datum des Inkrafttretens des/der oben genannten Vertrags/Verträge keine Verwandtschafts-, Schwägerschafts- oder Nähebeziehungen bis zum zweiten Grad sowie keine Lebensgemeinschaft zwischen meiner Person und den Führungskräften oder Mitarbeitenden der auftraggebenden Körperschaft bestehen, die im Hinblick auf dieselben Verträge Genehmigungs- oder Verhandlungsbefugnisse ausgeübt haben;

dass ich ab dem Datum des Inkrafttretens des/der oben genannten Vertrags/Verträge in den letzten drei Jahren keine finanziellen Beziehungen hatte und auch derzeit keine unterhalte ? weder persönlich noch über meine Verwandten oder Verschwägerten bis zum zweiten Grad noch über Ehegattin/Ehegatte oder Lebenspartner/in ? zu Führungskräften oder Mitarbeitenden der auftraggebenden Körperschaft, die im Hinblick auf dieselben Verträge Genehmigungs- oder Verhandlungsbefugnisse ausgeübt haben und mit denen ich im Rahmen der Teilnahme am Verfahren zur Auswahl des Vertragspartners der auftraggebenden Körperschaft oder anlässlich des Abschlusses des betreffenden Vergabevertrags in Kontakt treten könnte.

Ort und Datum ??????..

Unterschrift

?????????

[Es wird zudem eine Kopie der Identitätskarte und der Steuernummer des Erklärenden beigelegt].

TEILT MIT; dass am __/__/____

unter Anwendung des:

? Kriteriums der Eigentumsstruktur

? Kriteriums der Kontrolle

? Auffang-Kriteriums

wurde(n) die/der folgende(n) wirtschaftliche(n) Eigentümer ermittelt:

Option 1)

? der/die Unterfertigte.

Option 2)

? der/die Unterfertigte gemeinsam mit:

(die nachstehenden Angaben für jede als wirtschaftliche Eigentümerin/als wirtschaftlicher Eigentümer ermittelte natürliche Person wiederholen)

Nachname???????????? Name ????...????????????..??..???

geboren in ??????????????????..?..?.. Provinz (_____) am ?????????...

Steuernummer ??????????????????.??????..?????????????...

wohnhaft in ??????????????????????????????.????? Provinz (_____)

in der Straße ...?????????????. ??????????????PLZ ?.....????

Option 3)

? in der/den folgenden natürlichen Person/en:

(die nachstehenden Angaben für jede als wirtschaftliche Eigentümerin/als wirtschaftlicher Eigentümer ermittelte natürliche Person wiederholen)

Nachname???????????? Name ????...????????????..??..???

geboren in ??????????????????..?..?.. Provinz () am ?????????...

Steuernummer ?????????????????..??????..??????????????...

wohnhaft in ?????????????????????????????..???? Provinz ()

in der Straße ...???????????????. ?????????????????PLZ ?.....????

Option 4)

? da die Anwendung der Kriterien Eigentumsstruktur und Kontrolle keine eindeutige Bestimmung einer oder mehrerer wirtschaftlicher Eigentümer der Gesellschaft/des Rechtsträgers zulässt, da (Begründung anführen: börsennotiertes Unternehmen/streuige Aktionärsstruktur/usw.).????????????????????????????????????..??
????...??..?? ,

der/die wirtschaftliche(n) Eigentümer ist/sind in der/den nachstehend angeführten natürlichen Person/en mit Verwaltungs- oder Leitungsbefugnissen der Gesellschaft/des Rechtsträgers zu ermitteln:

die nachstehenden Angaben für jede als wirtschaftliche Eigentümerin/als wirtschaftlicher Eigentümer ermittelte natürliche Person wiederholen, einschließlich des/der Unterfertigten, sofern diese/r aufgrund fehlender Kontrolle oder relevanter Beteiligungen als wirtschaftliche/r Eigentümer/in gilt

Nachname???????????????? Name ????...????????????????..??..???

geboren in ??????????????????????..?..?.. Provinz () am ?????????...

Steuernummer ?????????????????????..??????..????????????????...

wohnhaft in ?????????????????????????????..???? Provinz ()

in der Straße ...?????????????????. ?????????????????PLZ ?.....????

Es wird festgehalten, dass die in den vorstehenden Abschnitten angeführten Daten, die die natürliche/n Person/en betreffen, die zum Datum der Projektauswahl durch die zentrale Verwaltung als Trägerin der PNRR-Maßnahme und/oder zum Datum der Zuschlagserteilung als wirtschaftliche Eigentümer ermittelt wurde(n),

? mit dem zum Datum der Unterzeichnung dieses Dokuments gültigen Daten übereinstimmen

? nicht mit dem Datum der Unterzeichnung dieses Dokuments gültigen Daten übereinstimmen

Bezugnehmend auf alle oben genannten Subjekte werden beigefügt:

? eine Kopie der Unterlagen, aus denen die wirtschaftliche Eigentümerschaft hervorgeht;

? eine Kopie der Identitätskarten und der Steuernummern der wirtschaftlichen Eigentümer.

[Ebenfalls beigefügt wird eine Kopie der Identitätskarte und der Steuernummer des/der Unterfertigten.].

Ort und Datum ?????????

Unterschrift

??????????????

HINWEISE ZUR ERMITTLUNG DES WIRTSCHAFTLICHEN EIGENTÜMERS

Wie in den Leitlinien zur Kontrolle und Rechnungslegung PNRR hervorgehoben, ist bei der Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentümers auf die Anti-Geldwäsche-Vorschriften, GvD Nr. 231/2007 (Art. 2 Technischer Anhang) und GvD Nr. 125/2019, Bezug zu nehmen wonach der wirtschaftliche Eigentümer die natürliche Person ist, in deren Auftrag eine Maßnahme oder eine Tätigkeit durchgeführt wird. Im Falle einer juristischen Person handelt es sich um jene natürliche Person ? oder jene Personen ?, die diese Einheit besitzt oder kontrolliert und daraus Nutzen zieht.

Zur Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentümers, im Einklang mit der einschlägigen Gesetzgebung und wie in den genannten Leitlinien zur Kontrolle und Rechnungslegung PNRR vorgesehen, gelten die folgenden Kriterien:

Kriterium der Eigentumsstruktur: Auf der Grundlage dieses Kriteriums wird fer/die wirtschaftliche Eigentümer/in wird ermittelt, wenn eine oder mehrere Subjekte eine Beteiligung am Gesellschaftskapital von mehr als 25 % halten. Wird dieser Beteiligungsanteil von einer anderen juristischen, nicht natürlichen Person gehalten, ist die Eigentümerkette so lange zurückzuverfolgen, bis der/die wirtschaftliche Eigentümer/in festgestellt wird.

Kriterium der Kontrolle: Auf der Grundlage dieses Kriteriums ist zu prüfen, welches Subjekt oder welche Subjekte durch den Besitz der Mehrheit der Stimmen oder durch vertragliche Bindungen maßgeblichen Einfluss innerhalb der Anteilseigner ausüben: der/die wirtschaftliche Eigentümer/in ist das Subjekt (oder die Subjekte), das/die durch den Besitz der Mehrheit der Stimmen in der Gesellschafterversammlung maßgeblichen Einfluss auf die Bestellung des Leitungsorgans (Verwaltungsrat) haben. Dieses Kriterium ist insbesondere dann von Bedeutung, wenn der/die wirtschaftliche Eigentümer/in nicht anhand der Eigentumsstruktur (vgl. Punkt 1) ermittelt werden kann.

Auffang-Kriterium: Dieses Kriterium sieht vor, dass, wenn der/die wirtschaftliche Eigentümer/in mit den beiden vorherigen Kriterien nicht ermittelt werden kann, dieser anhand jener Person zu bestimmen ist, die in der Gesellschaft über Verwaltungs- oder Leitungsbefugnisse verfügt: der/die wirtschaftliche Eigentümer/in ist das Subjekt (oder die Subjekte), das/die in der Gesellschaft über Verwaltungs- oder Leitungsbefugnisse verfügt. Dieses Kriterium sieht vor, dass, falls der/die wirtschaftliche Eigentümer/in mit den beiden vorherigen Kriterien nicht ermittelt werden kann, jener als wirtschaftlicher Eigentümer gilt, der in der Gesellschaft über Verwaltungs- oder Leitungsbefugnisse verfügt.

Nur und ausschließlich für den Fall, dass auch durch Anwendung der drei oben beschriebenen Kriterien kein wirtschaftlicher Eigentümer festgestellt werden kann, darf die Fallkonstellation ?Fehlen eines wirtschaftlichen Eigentümers? berücksichtigt werden.



**Vertrag Nr. 1002500256 für die Vergabe von
„Austausch von Kühl- und
Stromversorgungskomponenten im Rechenzentrum“
CIG _____
CUP: B59B23000630005**

ZWISCHEN

SÜDTIROLER INFORMATIK AG (STEUER- UND MWST.-NR.: 01468500218), nachstehend SIAG, Südtiroler Informatik, mit Sitz in Bozen, Werner von Siemens Straße Nr. 29, in der Person des Präsident Johannes Schneebacker (Steuernummer: SCHJNN61C23Z102D), geboren in Gross St. Florian (Österreich) am 23/03/1961 und ist kraft seines Amtes in Bozen (BZ), Siemensstraße Nr. 29, domiziliert, zur Unterzeichnung dieses Vertrages gemäß dem Protokoll des Verwaltungsrats vom [Datum] bevollmächtigt, nachfolgend auch als Südtiroler Informatik bezeichnet

und

FIRMA (STEUER- UND MWST.-NR. _____), nachstehend auch Firma/Unternehmen, mit Sitz in _____ in der _____ Straße Nr. _____, in der Person des gesetzlichen Vertreters _____ (Steuernummer _____), geboren in _____ (____) am _____ und wohnhaft in _____ (____) in der _____ Straße Nr. _____, gemäß notarieller Vollmacht Urkundenrolle Nr. _____, Sammlung Nr. _____ vom _____, Notar _____ aus _____ (____)/ gemäß Urkunde _____, ermächtigt, diesen Vertrag zu unterzeichnen

Prämisse

- mit Datum _____ wurde das Ausschreibungsverfahren für die Vergabe des Auftrages von „Austausch von Kühl- und Stromversorgungskomponenten im Rechenzentrum“ mit offenen Verfahren nach dem Kriterium der Vergabe des wirtschaftlich günstigsten Angebots auf der Grundlage des Preises und der Qualität veröffentlicht;
- der oben angeführten Ausschreibung wurde der Identifikationscode (CIG) _____ zugewiesen;
- im Anschluss an die oben angeführte Ausschreibung für oben genannten Ankauf geht die Firma/das Unternehmen als Gewinner hervor und folglich mit _____ (Maßnahme der Körperschaft) vom _____ (Anhang _____) wird ihr der Auftrag von _____ (Art des Auftrags) für einen Gesamtbetrag von _____, MwSt ausgeschlossen, erteilt.

Dieser Vertrag unterliegt einer Kündigungsklausel gemäß Art. 1456 sowie gemäß Art.1360 des italienischen Zivilgesetzbuches im Falle eines negativen Ergebnisses der Überprüfung der Wahrhaftigkeit der vom Auftragnehmer gemäß den Art. 46 und 47 des DPR Nr. 445/2000 angegebenen Erklärungen.



Dies alles vorausgeschickt und als integrierender Bestandteil des vorliegenden Vertrages betrachtend, vereinbaren und beschließen die Parteien Folgendes:

Art. 1 - Vertragsgegenstand

1. Gegenstand des Vertrages ist den Austausch von Kühl- und Stromversorgungskomponenten im Rechenzentrum, wie genauer im technischen Leistungsverzeichnis (Anhang...) beschrieben.
2. Gegenstand des Vertrages sind alle wesentlichen und zusätzlichen Dienstleistungen, die erforderlich sind, um den Auftrag fachgerecht und in Übereinstimmung mit der technischen Dokumentation und der Dokumentation über das Vergabeverfahren auszuführen.

Art. 2 - Dauer und Fristen für die Lieferung/Durchführung

1. Die Vertragsdauer beträgt 8 Monate ab dem im Protokoll über den Beginn der Vertragsausführung angegebenen Datum.

Art. 3 - Optionsrechte und Verlängerungen

1. Der vorliegende Vertrag sieht mit Ausnahme der in Art. 120, Absatz 11 des GvD Nr. 36/2023 vorgesehenen Fällen keine Optionsrechte und/oder Verlängerungen vor.

Artikel 4 - Vergütung, Rechnungsstellung und Zahlungen

1. Die vom Auftraggeber an den Auftragnehmer zu zahlende Vergütung für die vollständige und einwandfreie Erfüllung des Vertrages, einschließlich der Sicherheitsaufwendungen, beträgt _____ € zuzüglich Mehrwertsteuer, sofern gesetzlich vorgesehen.
2. Die Zahlungsfristen sind detailliert im beiliegenden technischen Leistungsverzeichnis angegeben und wie folgt wiedergegeben:

Beschreibung	Abrechnungsmodalitäten
Lieferung und (sofern vorgesehen) Montage von Schneider-Komponenten	80% des Vertragsbetrags bei Lieferung des Materials 20% des Vertragsbetrags nach Abschluss der Arbeiten

3. Unbeschadet der Preisrevision gemäß Art. 8 dieses Vertrags sind keine weiteren Vergütungen zugunsten des Auftragnehmers sowie keine Anpassungen oder Erhöhungen des vertraglichen Entgelts zulässig.
4. Als von der Autonomen Provinz Bozen kontrollierte Gesellschaft fällt SIAG gemäß Art. 3, Abs. 1, Bst. e) im GvD Nr. 36/2023, Art. 2359, Abs. 1 des italienischen Zivilgesetzbuchs und Art. 17-ter DPR 633/1972 in den Anwendungsbereich der „Ausgliederung der Zahlungen“ (sogenanntes split payment).
5. Mit dem Haushaltgesetz 2018 Nr. 205 vom 27.12.2017 wurde ab dem 01.01.2019 die Verpflichtung zur elektronischen Rechnungsstellung eingeführt. Elektronische Rechnungen müssen daher von in Italien ansässigen, niedergelassenen und identifizierten Lieferanten über das Interchange System (SDI) im XML-Format versandt werden. Unser eindeutiger Empfängercode für den Versand Ihrer Rechnungen ist XL13LG4. Falls vorgesehen, muss der Vertragsnehmer der elektronischen Rechnung als Anlage die Abnahmebescheinigung oder eine gleichwertige Freigabe, die vom EVV/DAV erstellt wurde, beilegen.



6. Die Zahlung der Vergütung erfolgt gegen Vorlage einer regulären Rechnung innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt derselben und aller anderen in diesem Vertrag vorgeschriebenen Unterlagen, per Banküberweisung durch Gutschrift auf das in Artikel 5 dieses Vertrages genannte Bankkonto.
7. Bei einem Unterauftrag wird SIAG dem Unternehmen den geschuldeten Betrag für die als Unterauftrag ausgeführten Leistungen bezahlen. Zu diesem Zweck übermittelt das Unternehmen innerhalb von 20 Tagen nach jeder Zahlung eine Kopie der bezahlten Rechnungen mit Angabe der Garantieabzüge.
8. Bei Vorauszahlung/en oder Teilzahlung/en von einzelnen Posten, werden 0,50 % des Nettobetrags zur Sicherung der Beitragsverpflichtungen einbehalten (Art. 11 Abs. 6 GvD Nr. 36/2023). Laut Art. 49 Abs. 3-bis LG Nr. 16/2015, werden bei Lieferungen und Dienstleistungen unter EU-Schwelle auf den progressiven Nettobetrag keine Garantierückbehalte von 0,50 Prozent für die Erfüllung der Beitragspflichten zugunsten der Fürsorge und Vorsorgeanstalten vorgenommen
9. Die Rechnungen müssen an Südtiroler Informatik AG, Siemensstraße 29, 39100 Bozen ausgestellt werden und folgende Angaben enthalten: Vertragsgegenstand, Auftrags-/Vertragsnummer, CIG-Nr., CUP-Nr. und Name des EVV. Die einzelnen Rechnungspositionen müssen folgende Angaben enthalten: Positionsbezeichnung, Einheiten/Stücke, Einheitspreis, Summe und Hinweis auf den zeitlichen Umfang der einzelnen Position.

Art. 5 - Rückverfolgbarkeit der Zahlungen

1. Gemäß Art. 3 des Gesetzes Nr. 136/2010 übernimmt der Auftragnehmer alle Verpflichtungen zur Rückverfolgbarkeit der finanziellen Bewegungen im Zusammenhang mit diesem Arbeitsauftrag, die bei Bank- oder Postgirokonten erfasst und ausschließlich durch Bank- oder Postüberweisungen unter Androhung der Kündigung dieses Vertrages gemäß Art. 1456 des italienischen Bürgerlichen Gesetzbuches vorgenommen werden müssen.
2. Gemäß den Bestimmungen des Artikels 3 des oben genannten Gesetzes wird hiermit erklärt, dass das Bankkonto und alle zugriffsberechtigten Personen diejenigen sind, die in der Ausschreibungsphase/bei der Einreichung des Angebots genannt wurden.
3. Das Bankkonto wird auf der Rechnung ausgewiesen und kann nur im Falle höherer Gewalt geändert, ersetzt oder ergänzt werden.

Art. 6 - Strafen

1. Bei Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtungen werden die fälligen Vertragsstrafen mit einem Ausmaß zwischen 0,3 Promille und 1 Promille des Nettovertragsbetrags berechnet, welche von Zeit zu Zeit im Verhältnis zum Ausmaß des verursachten Schadens und der Schwere der Nichterfüllung zu bestimmen ist.
2. Unbeschadet des oben genannten Strafausmaßes gelten auch die im technischen Leistungsverzeichnis, sofern vorliegend, vorgesehenen Vertragsstrafen für die Nichteinhaltung der spezifischen Qualitätsstufen (SLA).
3. Im Falle der Anwendung von Vertragsstrafen, die zusammen zu einem Betrag von mehr als 10 % der Vertragssumme führen, kann der EVV der SIAG vorschlagen, den Vertrag wegen schwerer Vertragsverletzung zu kündigen.
4. In Übereinstimmung mit den steuerlichen Regelungen kann SIAG Forderungen, die sich aus der Anwendung der in diesem Vertrag vorgesehenen Vertragsstrafen ergeben, mit dem dem Unternehmen zustehenden Betrag kompensieren bzw. auf die Kaution zurückgreifen, ohne dass eine Abmahnung, eine weitere Überprüfung oder ein Gerichtsverfahren erforderlich ist.



Art. 7 – Endgültige Sicherheit

1. Gemäß Artikel 36 des Landesgesetzes Nr. 16/2015 bzw. Art. 117 des GvD Nr. 36/2023 der Vertragsvergabe hat das Unternehmen zur Gewährleistung aller vertraglichen Verpflichtungen eine endgültige Kautions gemäß dem Anhang zu diesem Vertrag gestellt.
2. Das Unternehmen hat eine endgültige Sicherheit in Höhe von _____ € in Form von Kautions mit Datum _____ (es muss angegeben werden ob, in Bargeld, mittels Banküberweisung, Barscheck, staatlich garantierte Schulverschreibungen zum Kurs am Tag der Einlage, bei einem Finanzamt der Provinz oder bei zugelassenen Unternehmen, wie vorgesehen laut Art. 106, bezogen auf den Artikel 117 des GvD Nr. 36/2023) oder eine Bürgschaft (angeben ob Bank- oder Versicherungsbürgschaft oder durch Finanzdienstleister ausgestellt, gemäß Ex- Artikel 106, GvD Nr. 36/2023) ausgestellt von _____ mit Datum _____ (Anhang _____) hinterlegt.
3. Die endgültige Kautions kann im Rahmen des gemessenen Fortschritts der vertraglichen Ausführung, höchstens zu 80 % des ursprünglichen garantierten Betrages, gemäß der Bestimmungen des Artikel 117, Abs. 8 des GvD Nr. 36/2023 der Vertragsvergabe, nach Abzug der Ansprüche des Kunden gegenüber dem Unternehmen, progressiv freigegeben werden.
4. Das Unternehmen verpflichtet sich, die oben genannte Kautions durch Erneuerung oder Verlängerung für die gesamte Dauer des vorliegenden Vertrages, und auf jeden Fall bis zur vollständigen Erfüllung der nach diesem Vertrag übernommenen Verpflichtungen, aufrechtzuerhalten, und zwar unter Androhung der rechtmäßigen Kündigung.
5. SIAG ist berechtigt, die Kautions ganz oder teilweise für den von ihr geltend gemachten Schaden einzubehalten, unbeschadet ihrer Rechte gegenüber dem Unternehmen weitere Schäden, welche das Ausmaß des Betrages der Sicherheit überschreiten, einzufordern.
6. In jedem Fall ist das Unternehmen verpflichtet, die Kautions, die SIAG während der Ausführung des Vertrags ganz oder teilweise einbehalten hat, innerhalb einer Frist von 10 (zehn) Kalendertagen nach Erhalt der Anfrage von SIAG wieder zu hinterlegen.

Art. 8 - Preisänderung

1. Im Sinne des Art. 60 des GvD Nr. 36/2023 werden die Preise auf Basis der folgenden synthetischen, vom ISTAT erarbeiteten Indizes nach oben oder nach unten aktualisiert: im Hinblick auf Dienstleistungs- und Lieferverträge die Verbraucherpreisindizes der Produktionspreise in der Industrie und der Dienstleistungen sowie die Indizes der vertraglichen Stundenlöhne.
Die Preisänderung wird anerkannt, wenn die festgestellten Abweichungen mehr als 5 % des Gesamtbetrags betragen, und zwar in Höhe von 80 % der Änderung in Bezug auf die zu erbringenden Leistungen.
2. Jede mögliche Änderung des Preises wird auf Grundlage eines Ermittlungsverfahrens bewertet, das vom EVV unter Beihilfe des CEC, falls ernannt, durchgeführt und von SIAG genehmigt wird.

Art. 9 - Schadens- und Haftpflichtversicherung

1. Das Unternehmen haftet für alle Schäden, die infolge der Vertragserfüllung an Personen oder Güter verursacht werden, welche zum Unternehmen, zu SIAG oder zu Dritten gehören.
2. Die Versicherungssumme muss dem Vertragswert entsprechen.



Art. 10 - Einhaltung des Ethik-Kodex und des Organisations- und Managementmodells gemäß GvD Nr. 231/2001

1. Dem Unternehmen ist bekannt, dass SIAG ein Organisations-, Management- sowie ein Kontrollmodell gemäß GvD Nr. 231/01 mit der entsprechenden Einhaltung des Ethik- und Disziplinkodex angenommen hat und anwendet, und erklärt, dies auf der Webseite der SIAG gelesen und verstanden zu haben.
2. Das Unternehmen hält sich an die Grundsätze des vorgenannten Organisations-, Management- und Kontrollmodells sowie an seine Anhänge und verpflichtet sich, seinen Inhalt, seine Grundsätze und Verfahren einzuhalten und generell jedes Verhalten zu unterlassen, das zur Entstehung der in der GvD Nr. 231/01 genannten und im vorgenannten Organisations-, Management- und Kontrollmodells genannten Straftaten führen könnten.
3. Das Unternehmen verpflichtet sich ferner, alle Grundsätze der oben genannten Dokumentation und die von unserer Organisation gemäß GvD Nr. 231/2001 vorgesehenen und diesem Vertrag beigefügten Verhaltensprotokolle zu respektieren und sicherzustellen. Der Verstoß gegen die in den oben genannten Dokumenten festgelegten Regeln stellt eine schwere Vertragsverletzung dar.
4. Das Unternehmen erklärt, dass im Rahmen der gewöhnlichen Kontakte mit dem Auftraggeber, mit dem Kunden und/oder dem Endverbraucher auch hypothetisch, keine Episoden aufgetreten sind, die nachvollziehbar oder auf jedem Fall gemäß dem GvD Nr. 231/01 in irgendeiner Form relevant erscheinen, um den Verantwortlichen für rechtswidriges Verhalten zu entschädigen, um so SIAG einen Vorteil zu schaffen.

Art. 11 - Schutz der personenbezogenen Daten

1. Der Auftragnehmer erklärt, dass er die Informationen gemäß den Art. 13 und 14 der EU-Verordnung 679/2016 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 (DSGVO) im Sonder-Leistungsverzeichnis gelesen hat.

Art. 12 - Streitbeilegung und Gerichtsstand

1. Bei Streitigkeiten mit dem Unternehmen wird unbeschadet der Anwendung der in Art. 212 des GvD Nr. 36/2023 vorgesehenen Schlichtungsverfahren und der in den Art. 210 und 211 des GvD Nr. 36/2023 vorgesehenen Verfahren zur gütlichen Einigung die in Artikel 213 des GvD Nr. 36/2023 vorgesehene Schiedsgerichtsbarkeit ausgeschlossen, weshalb alle Streitigkeiten, die sich aus der Gültigkeit, der Auslegung, der Erfüllung oder der Beendigung des Vertrags ergeben, ausschließlich dem zuständigen Gericht von Bozen vorgelegt werden.

Art. 13 - Vertragsrecht

1. Dieser Vertrag und die damit verbundenen vertraglichen Verpflichtungen unterliegen dem italienischen Gesetz.

Art. 14 - Kosten

1. Alle Vertragskosten und mit dem Abschluss des Vertrages verbundenen Aufwendungen gehen zu Lasten des Unternehmens.
2. Der Auftragnehmer muss beim Vertragsabschluss, falls vorgesehen, die Stempelsteuer in der Höhe des Betrags errichten, der auf der Grundlage der **Tabelle A im Anhang I.4 des GvD Nr. 36/2023** festgelegt wird.

Tabella di Valutazione dell’Offerta Tecnica 1002500256 - Sostituzione componenti di raffreddamento e alimentazione del Data Center

n°	Criteri di Valutazione	Max Punti	n°	Criteri di Valutazione	Max Punti	Modalità di Valutazione
A	Modalità tecnica dell’ intervento	40	A1	Modalità di posa in opera rispetto a quanto indicato nel capitolato. Saranno valutate la completezza, la realizzabilità, l’efficacia contenute nella relazione tecnica nonché la coerenza con quanto richiesto dal committente . Saranno valutate positivamente proposte che minimizzino nel modo più rilevante i possibili disservizi al Data Center durante le lavorazioni.	25	D- Discrezionale
			A2	Saranno valutate le tempistiche proposte nel cronoprogramma nonché: - il susseguirsi e la durata delle singole fasi lavorative; - indicazione e dipendenza delle singole fasi lavorative; - piano squadre di lavoro e risorse: elenco squadre personale operativo, indicazione personale tecnico, rispetto a tutte le fasi e attività del cronoprogramma; -motivazioni delle scelte adottate nel cronoprogramma. In particolare sarà valutata positivamente la coerenza delle attività (sequenza e durata).	25	D- Discrezionale
B	Certificazioni	30	B1	Certificazioni specifiche del fornitore Schneider Electric. In funzione del tipo di certificazione Schneider Electric verranno assegnati punti con questa modalità: - Certificazione EcoExpert 20 punti - Certificazione Elite Partner 10 punti - Certificazione Premier Partner 5 punti	20	T-Tabellare

*) Con D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi che saranno attribuiti in ragione dell’esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla commissione di valutazione.
Con T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione della offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto a tal fine nella documentazione di gara.

Technisches Angebot – Punkte max. / Offerta tecnica – punteggio max.	70
Preisangebot – Punkte max. / Offerta prezzo – punteggio max.	30
Gesamtpunktezahl / Punteggio complessivo	100

Bewertungstabelle der technischen Leistungsbeschreibung 1002500256 – Austausch von Kühl- und Versorgungskomponenten des Data Centers

Nr.	Bewertungskriterien	Max. Punkte	Nr.	Bewertungskriterien	Max. Punkte	Bewertungsmodalität
A	Technische Modalitäten des Eingriffs	40	A1	Verlegearten im Vergleich zu den Angaben in der technischen Leistungsbeschreibung. Bewertet werden die Vollständigkeit, die Umsetzbarkeit, die Wirksamkeit der technischen Beschreibung sowie die Kohärenz mit den Anforderungen der auftraggebenden Körperschaft. Positiv bewertet werden Vorschläge, die mögliche Betriebsstörungen am Data Center während der Arbeiten weitestgehend minimieren.	25	D- Ermessensbewertung
			A2	Bewertet werden die im Zeitplan vorgeschlagenen Zeiträume sowie: -Abfolge und Dauer der einzelnen Arbeitsschritte; -Angabe und Abhängigkeit der einzelnen Arbeitsschritte; -Planung der Arbeitsteams und Ressourcen: Auflistung der operativen Teams, Angabe des technischen Personals in Bezug auf alle Phasen und Tätigkeiten des Zeitplans; -Begründung der im Zeitplan getroffenen Entscheidungen. Positiv bewertet wird insbesondere die Kohärenz der Tätigkeiten (Abfolge und Dauer).	25	D- Ermessensbewertung
B	Zertifizierungen	30	B1	Spezifische Zertifizierungen des Anbieters Schneider Electric. Je nach Art der Schneider-Electric-Zertifizierung werden Punkte wie folgt vergeben: - EcoExpert-Zertifizierung: 20 Punkte - Elite-Partner-Zertifizierung: 10 Punkte - Premier-Partner-Zertifizierung: 5 Punkte	20	T- Tabellarisch

*) Mit D werden die „Ermessenspunkte“ bezeichnet, also jene Punkte, die auf Grundlage der technischen Ermessensausübung der Bewertungskommission vergeben werden.
Mit T werden die „Tabellarischen Punkte“ bezeichnet, also feste und vordefinierte Punkte, die vergeben oder nicht vergeben werden, abhängig davon, ob das in den Ausschreibungsunterlagen ausdrücklich Geforderte angeboten wird oder nicht.

Technisches Angebot – Punkte max. / Offerta tecnica – punteggio max.	70
Preisangebot – Punkte max. / Offerta prezzo – punteggio max.	30
Gesamtpunktezahl / Punteggio complessivo	100



RICHTLINIEN ZUR BEWERTUNG DER UNGEWÖHNLICH NIEDRIGEN ANGEBOTE (16.04.2025)

1. GESETZLICHE BESTIMMUNGEN

Die Bewertung der ungewöhnlich niedrigen Angebote erfolgt unter Berücksichtigung folgender gesetzlicher Bestimmungen:

- **Art. 30 LG Nr. 16/2015, Art. 110 GvD Nr. 36/2023 und APB-Anwendungsrichtlinie Nr. 7 „Formeln für die Berechnung der ungewöhnlich niedrigen Angebote sowie des automatischen Ausschlusses“.**

2. EINHOLUNG DER UNTERLAGEN

Im Falle von Angeboten, die als ungewöhnlich niedrig betrachtet werden, ist der Wirtschaftsteilnehmer nach der Öffnung der wirtschaftlichen Angebote auf Anfrage der Vergabestelle verpflichtet, entsprechende Erläuterungen bezüglich des Preises oder der angegebenen Kosten mittels Zusendung der nachstehenden Unterlagen vorzulegen:

- Rechtfertigung der Preispositionen, die dazu beigetragen haben, das Angebot/die Analyse der Einheitspreise zu bilden;
- organisatorischer Aufbau des Unternehmens und Referenzen (falls sie nicht bereits vom Teilnehmer mit dem Angebot eingereicht wurden);
- Organisationsstruktur der mit der Ausführung der im Vertrag vorgesehenen Leistungen beauftragten Personengruppe (sofern nicht bereits in den Ausschreibungsunterlagen beigelegt);
- eventuelle Unterlagen über Arbeitssicherheit;
- eventuelle Angabe der Maßnahmen zur Erfüllung der in Art. 27, Absatz 4 ter vorgesehenen Verpflichtungen (Sozialklauseln laut BVB);

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE (16.04.2025)

1. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

La valutazione delle offerte anormalmente basse avviene in osservanza delle seguenti disposizioni di legge: **art. 30 della LP 16/2015, art. 110 D.lgs. 36/2023, e della Linea guida PAB Nr. 7 “Formule per il calcolo dell’anomalia delle offerte ed esclusione automatica”.**

2. ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Dopo l'apertura delle offerte economiche, per le offerte ritenute anormalmente basse, l'operatore economico su richiesta della stazione appaltante è tenuto a formulare le relative spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti mediante l'invio della seguente documentazione:

- giustificazione delle voci di prezzo che concorrono a formare l'offerta/analisi dei prezzi unitari;
- struttura organizzativa dell'impresa e referenze (ove non presentate dal concorrente già in sede di offerta);
- struttura organizzativa del gruppo dedicato allo svolgimento delle prestazioni contrattuali (se non è già stata consegnata in sede di gara);
- ev. documentazione relativa alle misure di sicurezza sul lavoro;
- eventuale indicazione delle misure per l'assolvimento degli impegni previsti dall'art. 27 comma 4 *ter* (clausole sociali previste nel c.s.a.);



In der Folge werden die oben angeführten nachzureichenden Informationen und Unterlagen genauer beschrieben.

3. RECHTFERTIGUNG DER PREISPOSITIONEN/ANALYSE DER EINHEITSPREISE (Tabellen 1, 1a, 2)

Die Unternehmen müssen eine Aufschlüsselung aller angebotenen Einheitspreise vorlegen, oder im Falle eines globalen oder Pauschal-Angebotes, aller Angaben die das gesamte Preisangebot ausmachen.

Die Kostenanalyse ist in Euro im Detail anzugeben, mit Bezug auf die verschiedenen angebotenen Produkte oder Dienstleistungen: anzugeben sind die Kosten für die einzelnen angebotenen Produkte oder Dienstleistungen, der Stundenlohn für die Bediensteten, die mit der angebotenen Lieferung (im Falle von Lieferung ohne Verlegearbeiten) oder der angebotenen Dienstleistung in Zusammenhang stehen, alle sonstigen Kosten, die direkt/oder indirekt auf das Angebot einwirken, die allgemeinen Kosten, der Betriebsgewinn.

Die Rechtfertigungen der Preise/Analyse der Einheitspreise müssen mit den zur Rechtfertigung der gebotenen Preise erforderlichen Unterlagen versehen werden.

3.1. ANZAHL UND KOSTEN DER ZUR AUSFÜHRUNG DES AUFTRAGS BENÖTIGTEN ANGESTELLTEN

Bei Dienstleistungs- und Lieferaufträgen mit Verlegearbeiten ist der Auftragnehmer verpflichtet, die für die Ausführung der Dienstleistung oder der Lieferung einzusetzenden Arbeitseinheiten anzugeben.

Der zeitliche Aufwand an Arbeitskräften, welche zur Ausführung der einzelnen Arbeitsschritte verwendet werden, muss für die Verlegung der Lieferungen oder einzelnen Leistungen oder Dienstleistungen angepasst sein.

Die Stundenlöhne der Angestellten dürfen nicht niedriger sein als die nationalen und/oder lokalen und/oder integrativen Mindestlohnsätze der Kollektivverträge zweiter Ebene (einschließlich aller Gehaltselemente, z.B. Abfindung, Versorgungsleistungen und Sozialabgaben, dreizehnter Monatslohn, Feiertage usw.).

Nel seguito si specificano, per gli elementi sovresposti, i dati e la documentazione che devono essere forniti.

3. GIUSTIFICAZIONE DELLE VOCI DI PREZZO/ANALISI DEI PREZZI UNITARI (tabelle 1, 1a, 2)

Le imprese devono fornire le analisi di tutti i prezzi unitari offerti oppure, in caso di offerta a corpo o a forfait, di tutte le sottovoci che compongono il prezzo complessivo offerto.

L'analisi dei costi va espressa in Euro e dettagliata con riferimento ai vari prodotti o servizi offerti: devono essere evidenziati i costi dei singoli prodotti o servizi offerti, il costo orario del personale che svolge le prestazioni relative alla fornitura (nel caso di fornitura con posa in opera) o al servizio offerto, tutti gli altri costi incidenti direttamente e/o indirettamente sull'offerta, le spese generali, l'utile di impresa.

Le giustificazioni prezzi/analisi dei prezzi unitari devono essere corredate da idonea documentazione atta a giustificare i prezzi offerti.

3.1. QUANTITÀ E COSTO DEL PERSONALE IMPIEGATO PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Per gli appalti di servizi e di forniture con posa in opera l'appaltatore deve indicare le unità di lavoro da impiegare per l'esecuzione del servizio o della fornitura.

La quantità delle unità di lavoro previste per la realizzazione delle singole voci dev'essere adeguata alla posa delle forniture o alle singole prestazioni o servizi da eseguire.

Il costo orario del personale impiegato non può essere inferiore ai compensi minimi dei contratti collettivi nazionali e/o locali e/o integrativi di secondo livello (comprensivi di tutti gli elementi retributivi, p. es. TFR, contributi assistenziali e previdenziali, tredicesima, festività ecc.).



Dabei muss die Qualifikation des mit den einzelnen Arbeitsschritten betrauten Personals sowie die entsprechenden Stundenkosten angegeben werden.

Bezüglich des eingesetzten Personals wird gebeten, anzugeben: die Anzahl der für die Ausführung der Dienstleistung oder für die Verlegearbeiten benötigten Beschäftigten, die Qualifikation, der angewandte nationale Kollektivvertrag, Ebene, Lohn usw., mittels Übermittlung der Kopie der Unterlagen, die das Erklärte beweisen (z.B. Kopie NAKV, Kopie Auszug vom Einheitslohnbuch mit Angestellten und Besoldung, usw....), siehe Tabelle 1a „Angabe Personalkosten“.

Das Unternehmen muss die Kosten für Arbeitskräfte und Personal und den für die Beschäftigten anwendbaren NAKV angeben, die mit der Ausführung aller im Vertrag enthaltenen beschäftigt sind.

Bezüglich der Hauptleistung und der zusätzlichen, getrennt auszuführenden, Sekundär-, Komplementär- oder Zusatzleistungen, die sich von der Hauptleistung des Auftrags unterscheiden und für die Schwelle von gleich oder mehr als 30% einer homogenen Tätigkeitskategorie zugeordnet sind, muss das Unternehmen auch den anwendbaren NAKV für das Personal angeben, das diese Leistungen erbringt.

Im Falle der Angabe eines anderen Kollektivvertrages als des in den Ausschreibungsbedingungen/Einladungsschreiben genannten, muss das Unternehmen eine Erklärung zur Gleichwertigkeit der Schutzmaßnahmen gemäß der beigefügten Tabelle 1b „VORLAGE ZUR ÜBERPRÜFUNG DER GLEICHWERTIGKEIT DER WIRTSCHAFTLICHEN UND RECHTLICHEN SCHUTZMAßNAHMEN ZWISCHEN NAKV ART. 4, ANHANG I.01 GVD NR. 36/2023“ sowie die für den Nachweis der Gleichwertigkeit der Schutzmaßnahmen erforderliche Dokumentation vorlegen.

3.2. BESONDERE BEDINGUNGEN BETREFFEND DIE DURCHFÜHRUNG DES AUFTRAGES UND STAATLICHE BEIHILFEN

Wird die Anwendung eines im Vergleich zur herkömmlichen Technologie oder Methodologie effizienteren Verfahrens für die Lieferung oder Ausführung des angebotenen Dienstes vorgeschlagen, so muss die

Devono essere indicati la qualifica del personale incaricato delle singole prestazioni ed i costi orari corrispondenti.

Con riferimento al personale impiegato, si chiede di specificare: il numero dei dipendenti impiegati per l'esecuzione del servizio o per la posa della forniture, la qualifica, il contratto collettivo nazionale applicato, livello, retribuzione ecc..., allegando anche copia di documentazione a supporto di quanto dichiarato (es: copia CCNL, copia estratto dal libro unico del lavoro con personale e livelli retributivi, ecc....), v. tabella 1a *“indicazione costo del personale”*.

L'impresa dovrà indicare il costo della manodopera/personale e CCNL applicato ai lavoratori impegnati nell'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto.

Con riferimento alla prestazione prevalente ed alle prestazioni aggiuntive, scorparabili, secondarie, accessorie o sussidiarie differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto riferite, per una soglia pari o superiore al 30%, ad una categoria omogenea di attività, l'impresa dovrà indicare anche il CCNL applicabile al personale che svolge tali prestazioni.

Nel caso di indicazione di un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla stazione appaltante nel bando di gara/lettera di invito, l'impresa dovrà produrre dichiarazione di equivalenza delle tutele secondo l'allegata tabella 1b *“MODELLO VERIFICA DELL'EQUIVALENZA DELLE TUTELE ECONOMICHE E NORMATIVE TRA CCNL ART. 4 ALL. I.01 D.LGS. 36/2023”*, nonché documentazione utile ai fini della dimostrazione dell'equivalenza delle tutele

3.2. CONDIZIONI PARTICOLARI INERENTI L'ESECUZIONE DELLA COMMESSA E AIUTI DI STATO

Nel caso si proponga una tecnologia o metodologia più efficiente di quella usuale ai fini della fornitura o per lo svolgimento del servizio offerto, si devono integrare le analisi con una relazione specifica che illustri le



Preisanalyse durch einen spezifischen Bericht ergänzt werden, der die Ausführungsunterschiede und die daraus erzielbaren Vorteile erläutert.

Beabsichtigt der Bieter eine Technologie oder Methodologie anzuwenden, die effizienter ist als die herkömmliche, so ist dieser Sachverhalt bei der Bewertung der für die einzelnen Leistungen erforderliche zeitliche Arbeitsaufwand mit zu berücksichtigen.

Es müssen die eventuellen, außergewöhnlich vorteilhaften Bedingungen, über die der Bieter in Bezug auf den Leistungsauftrag der betreffenden Vergabe verfügt, angegeben werden, ebenso die eventuelle Originalität des angebotenen Dienstes und die entsprechenden wirtschaftlichen Aspekte und die eventuellen Beihilfen, in deren Genuss der Bieter kommt, wobei der Umfang dieser Beihilfen und die Auswirkung auf das Angebot nachzuweisen sind.

3.3. ANGEBOTE UND BESCHEINIGUNGEN

Für anzukaufende Produkte muss das schriftliche Angebot der Lieferfirma und die etwaigen, verlangten Konformitätsbescheinigungen für diese Positionen beigelegt werden (falls sie nicht bereits vom Teilnehmer mit dem Angebot eingereicht wurden).

3.4. AUFLISTUNG DER ALLGEMEINEN KOSTEN

In der Auflistung der Einheitspreise sind auch die allgemeinen Kosten für die Lieferung der Produkte oder für die angebotenen Dienstleistungen anzuführen.

Nachstehend werden einige der indirekten Kosten als Beispiel angeführt:

- Vertrags- und Nebenkosten und Registersteuer;
- allgemeine und besondere finanzielle Lasten, einschließlich der endgültigen Sicherheit und der Versicherungspolizzen;
- Kosten für die organisatorische und technisch-administrative Führung des Sitzes des Auftragnehmers;
- Beratungskosten (rechtlich, steuerlich, usw.)
- Kosten für Software und EDV-Systeme;
- Abschreibungen und Instandhaltung der Geräte;
- Kosten für die Aus- und Fortbildung des Personals;
- Marketing- und Werbekosten;
- Kosten für Instandhaltung, Lagerung und Verwahrung der Waren bis zur Übergabe;

differenze esecutive ed evidenzi i vantaggi conseguibili.

Se l'offerente intende avvalersi di una tecnologia o metodologia più efficiente di quella usuale se ne dovrà tenere conto nella valutazione dei tempi del personale addetto allo svolgimento delle singole prestazioni.

Dovranno essere indicate le eventuali condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per la prestazione della commessa oggetto dell'appalto, l'eventuale originalità del servizio offerto e i relativi risvolti economici, gli eventuali aiuti statali di cui l'offerente beneficia, fornendo prova sia dell'entità di tali aiuti, sia della loro incidenza sull'offerta.

3.3. OFFERTE ED ATTESTATI

Con riferimento ai prodotti da acquistare devono essere allegati l'offerta dell'impresa fornitrice, redatta per iscritto, e gli attestati di conformità richiesti per le relative posizioni (ove non presentati dal concorrente già in sede di offerta);

3.4 ELENCAZIONE DELLE SPESE GENERALI

Devono essere indicate e giustificate le spese generali relative alla fornitura dei prodotti o alla prestazione dei servizi offerti.

Si elencano a titolo esemplificativo alcuni dei costi indiretti:

- spese di contratto e accessorie e l'imposta di registro;
- oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva e le polizze assicurative;
- spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'appaltatore;
- costi di consulenza (legale, fiscale, etc.);
- costi per software e sistemi informatici;
- ammortamenti e manutenzione delle attrezzature;
- spese per la formazione ed aggiornamento del personale.
- spese di marketing e pubblicità
- spese di manutenzione, deposito e custodia dei prodotti fino alla consegna;
- eventuali oneri generali previsti dal capitolato o schema di contratto;



- Gegebenenfalls allgemeine Kosten, die in den Vertragsbedingungen oder im Vertragsentwurf vorgesehen sind;
- Kosten für die Beseitigung von Verpackungsmaterialien und Produktionsabfällen, usw.

Auf jeden Fall müssen die einzelnen Kostenpunkte aufgelistet und ausführlich beschrieben werden.

3.5. BETRIEBSGEWINN

Der Betriebsgewinn muss angeführt werden.

4. ORGANISATORISCHER AUFBAU DES UNTERNEHMENS UND REFERENZEN

Sofern vom Unternehmen nicht bereits in den Ausschreibungsunterlagen verlangt und beigelegt, muss das Unternehmen die eigene Organisationsstruktur, den allgemeinen und spezifischen Jahresumsatz bezogen auf die letzten drei Jahre, die derzeitige Anzahl der Bediensteten, die Anzahl der Filialen und die Referenzen betreffend ähnliche Liefer- oder Dienstleistungsaufträge der letzten drei Jahre angeben.

Hinsichtlich der durchgeführten Lieferaufträge sind folgende Angaben zu machen:

- Auftraggeber öffentlich oder privat;
- Gegenstand des Wettbewerbs (kurze inhaltliche Beschreibung);
- Ort der Lieferungen;
- Datum und Betrag des Vertrages;
- Vertragszeitraum;
- Ergebnis der durchgeführten Lieferungen/Dienstleistungen.

Im Sinne des Artikels 5, Absatz 7, des Landesgesetzes 22.10.93, Nr. 17 in geltender Fassung, behält sich die Verwaltung vor, geeignete Stichprobenkontrollen über den Wahrheitsgehalt der Erklärungen und der beigelegten Dokumente zwecks der Preisrechtfertigung zu veranlassen.

5. (SOERN NICHT BEREITS ZUM ZEITPUNKT DER ANGEOTSABGABE BEIGELEG) MÖGLICHE ORGANISATIONSSTRUKTUR DES MIT DER AUSFÜHRUNG DER VERTRAGSLEISTUNGEN BEAUFTRAGTEN MITARBEITERSTABES

- costi per lo smaltimento dei materiali di imballaggio, degli sfridi dei materiali, ecc..

Si devono in ogni caso precisare ed elencare dettagliatamente le singole voci di spesa.

3.4. UTILE DI IMPRESA

Deve essere indicato l'utile di impresa.

4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'IMPRESA E REFERENZE

Se non è già stato richiesto ed allegato dall'impresa in sede di partecipazione alla gara, l'impresa deve indicare la struttura organizzativa della stessa, il fatturato generale e specifico annuale degli ultimi tre anni, il numero attuale dei dipendenti, il numero delle filiali e le referenze delle forniture o servizi analoghi eseguiti negli ultimi tre anni.

Per gli incarichi eseguiti si devono indicare i seguenti elementi:

- committente pubblico o privato;
- oggetto dell'appalto (breve descrizione esplicativa);
- luogo di esecuzione;
- data e importo del contratto;
- tempo utile contrattuale;
- esito delle forniture/dei servizi eseguiti.

In base all'articolo 5, comma 7 della legge provinciale 22.10.93, n. 17 e successive modifiche, l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni o dei documenti allegati in sede di giustificazioni dei prezzi.

5. (SE NON GIÀ PRESENTATA IN SEDE DI OFFERTA) EVENTUALE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLO STAFF DEDICATO ALLO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI



Für den Mitarbeiterstab, der die im Vertrag vorgesehene Lieferung oder Dienstleistung vornehmen wird, ist die Qualifikation der eingesetzten Berufsbilder und der Zeitraum für ihren Einsatz anzugeben. Zum Beispiel folgende:

- Dienstreferent/in;
- Verantwortliche/r für die Qualität;
- Verantwortliche/r für die Ausbildung;
- andere spezifische Berufsfiguren für die Ausführung des einzelnen Auftrages;
- Angaben zur Organisation der Leistung und zum Ausführungsverfahren der Dienstleistung.

6. (SOERN NICHT BEREITS BEI ABGABE DES ANGEBOOTES VORGELEGT) VORSCHLAG FÜR EIN PROGRAMM FÜR DIE LIEFERUNGEN ODER DIE DIENSTLEISTUNGEN

Das Programm bezüglich der Lieferungen und/oder der angebotenen Dienstleistungen muss unterteilt nach einzelnen Leistungen abgefasst sein, wie zum Beispiel die Lieferung von Produkten und der entsprechenden Zeitangabe für die Installation, Konfiguration und Test, Zeitraum für Erlernung, für Analysen, für Studien, für Unterstützung, usw.. Diese müssen unter Angabe der gewählten Zeiteinheit (Wochen oder Monate) und unter Berücksichtigung der in den Vergabebedingungen enthaltenen Vorgaben (Frist zur Fertigstellung der Lieferung) in eine angemessene chronologische Reihenfolge gebracht werden.

7. SICHERHEIT

Das Unternehmen muss die Maßnahmen zur Arbeitssicherheit gemäß der geltenden Bestimmungen angeben.

In Bezug auf die Kosten für die Sicherheitsmaßnahmen muss, in vereinfachter Form, ein Dokument erstellt werden, das gemäß T.U. 81/2008 eine Analyse des Betriebsklimas bescheinigt, mit positiver Bescheinigung der Risikobewertung und des Risikomanagements, sowie der Erklärung, dass die Kosten, anhand der Aufteilung derselben, der Leistung, welche Gegenstand der Vergabe ist, angerechnet werden.

Si devono indicare per lo staff di fornitura o impiegato per lo svolgimento dei servizi e prestazioni contrattuali, la qualifica ed il periodo d'intervento delle figure professionali effettivamente impiegate, quali a mero titolo esemplificativo:

- referente del servizio;
- responsabile della qualità;
- responsabile della formazione;
- altre figure specifiche previste per lo svolgimento della singola commessa;
- indicazioni relative all'organizzazione della prestazione e al metodo di prestazione del servizio.

6. (SE NON GIÀ PRESENTATA IN SEDE DI OFFERTA) PROPOSTA DI PROGRAMMA DELLE FORNITURE O DEI SERVIZI

Il programma delle forniture e/o dei servizi offerti dev'essere redatto distinguendo le singole prestazioni parziali, come per esempio tempo di fornitura dei prodotti e relativo tempo d'installazione, configurazione e test, tempi di apprendimento, di analisi, di studio, di affiancamento, ecc., individuando per le stesse un'idonea successione temporale nell'unità di tempo prescelta (settimane o mesi) e rispettando il tempo utile contrattuale massimo stabilito nei documenti di gara.

7. SICUREZZA

L'impresa deve indicare le misure di sicurezza sul lavoro ai sensi delle disposizioni vigenti.

In relazione al costo per gli oneri di sicurezza deve essere prodotto, a titolo esemplificativo, un documento che attesti un'analisi dell'ambiente di lavoro ai sensi del T.U. 81/2008, contenente positiva dichiarazione relativa alla valutazione e gestione dei rischi, e dichiarazione che i costi, sulla base di un riparto degli stessi, sono computati alla prestazione oggetto dell'appalto.



8. RICHTLINIEN ZUR BEWERTUNG DER UNGEWÖHNLICH NIEDRIGEN ANGEBOTE

Die unterbreiteten Unterlagen werden gemäß **Art. 30 LG 16/2015** sowie **Art. 110, Absätze 1, 2, 3, 4, 5, 6 GvD Nr. 36/2023**, i.g.F., und **Beschluss der Landesregierung vom 27. Juni 2023, Nr. 547** „Anwendungsrichtlinie betreffend die Formeln für die Berechnung der ungewöhnlich niedrigen Angebote sowie des automatischen Ausschlusses“ und **Dekret der Generaldirektorin der Agentur vom 05. Juli 2023, Nr. 39**, unter Berücksichtigung nachstehender Richtlinien überprüft:

- a. Vollständigkeit und Angemessenheit der tatsächlich übermittelten Informationen;
- b. Rechtfertigung der Preispositionen/Analyse der Einheitspreise oder der weiteren Angaben, die den vom Unternehmen angebotenen Gesamtpreis ausmachen, sowie die Angemessenheit desselben;
- c. Angemessenheit der für die einzelnen Leistungen angegebenen Zeitpläne;
- d. eventuelle Vorschläge zur Anwendung von Technologien und Methodologien, welche effizienter sind als die üblichen;
- e. Referenzen bezüglich ähnlicher Lieferungen und Dienstleistungen und ihre Qualität, welche aus den übermittelten Unterlagen hervorgehen;
- f. Überprüfung der Angemessenheit der Kosten für Arbeitskräfte im Zusammenhang mit allen Dienstleistungen und Lieferungen mit Verlegearbeiten, auch im Hinblick auf die Überprüfung gemäß Art. 110, Absatz 5, Buchst. d) des GvD Nr. 36/2023;
- g. Zusammensetzung des Mitarbeiterstabes;
- h. Vollständigkeit und Angemessenheit des vorgeschlagenen Lieferprogrammes hinsichtlich der vorrangigen Erfordernisse des Auftraggebers.

(*) Im Falle von noch zu gründenden Bietergemeinschaften müssen die Erklärungen von den gesetzlichen Vertretern aller beteiligten Unternehmen übermittelt und unterschrieben werden.

(**) Das teilnehmende Unternehmen muss anhand von begründeter und nachgewiesener Erklärung im Sinne des Art. 35, Abs. 3 des GvD Nr. 36/2023 ~~53 GvD 50/2016~~ erklären, welche der vorgelegten Unterlagen als technische und gewerbliche Geheimnisse erachtet werden.

8. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

La documentazione inviata viene esaminata ai sensi **dell'art. 30 della LP 16/2015** nonché **dell'art. 110 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 D.lgs. 36/2023 e s.m.i.** e della **Delibera della Giunta provinciale, 27 giugno 2023, n. 547** ~~1099 del 30.10.2018~~ *“Linea guida concernente le formule per il calcolo dell'anomalia delle offerte ed esclusione automatica”* e del **Decreto della Direttrice Generale dell'Agenzia, 5 luglio 2023, n. 39**, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a. completezza e adeguatezza delle informazioni effettivamente inviate;
- b. giustificazione delle voci prezzo/analisi dei prezzi unitari o delle sottovoci, che concorrono a formare il prezzo a corpo offerto, forniti dall'impresa e congruità dell'offerta nel suo complesso;
- c. congruità dei tempi indicati per le singole prestazioni;
- d. eventuali proposte di impiego di tecnologie e metodologie più efficienti di quelle usuali;
- e. referenze relative a forniture o servizi simili e qualità degli stessi risultanti dalla documentazione inviata;
- f. verifica della congruità del costo della manodopera relativo a tutte le prestazioni di servizi e forniture con posa in opera anche ai fini della verifica di cui all'art. 110 comma 5 lett. d) D.lgs. 36/2023;
- g. composizione degli staff offerti;
- h. completezza ed adeguatezza della proposta di programma con le esigenze prioritarie del committente.

(*) In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito, le specificazioni devono essere fornite e sottoscritte dai rappresentanti legali di tutte le imprese riunite.

(**) La ditta concorrente deve dichiarare, ai sensi **dell'art. 35 co. 3 D.lgs. 36/2023** ~~53 D.lgs. 50/2016~~, quali dei documenti presentati siano da ritenersi secondo motivata e comprovata dichiarazione, segreti tecnici o commerciali.



Tabelle 1 “Zusammenfassung der Positionen des Angebots”
Tabella 1 “riepilogo voci di cui si compone l’offerta”

Eventuelle Materialskosten <i>Costo ev. materiale</i>	€
Arbeitskosten <i>Costo del lavoro DA EVIDENZIARE LIVELLO, COSTO UNITARIO, CCNL , MONTE ORE</i>	€
Eventuelle Maschinen- oder Ausstattungskosten <i>Costi ev. macchinari, attrezzature</i>	€
Eventuelle Transportkosten <i>Costi ev. trasporto</i>	€
Sicherheitskosten spezifischer Risiken zulasten des Unternehmens <i>Costi oneri sicurezza rischi specifici a carico dell'impresa</i>	€
Allgemeine Spesen des Unternehmens (fixe und laufende) <i>Spese generali d'azienda (fisse e correnti)</i>	€
Anderes <i>Altro</i>	€
Unternehmensgewinn abzüglich Abgaben und Steuern <i>Utile d'impresa al netto di imposte e tasse</i>	€



Tabelle 1a „Angabe Personalkosten“
Tabella 1a “indicazione costo del personale”

1		2	3	4
Anzahl der Angestellten unterteilt nach Qualifikation und Einstufungsstufe Numero operatori impiegati distinti per qualifica e livello di inquadramento		Durchschnitt der Arbeitsstundenkosten für jede einzelne zutreffende Qualifikation Costo medio orario del lavoro di ciascuna qualifica coinvolta	Anzahl der geleisteten monatlichen/täglichen usw. Stunden in Gesamtheit der Angestellten für jede nebenan angegebene Qualifikation Numero di ore prestate mensilmente/giornalmente ecc... dal complesso degli addetti di ciascuna qualifica indicata a fianco	Kosten (monatlich/täglich usw.) für Qualifikation und allgemeine Summe (Spalte 2 x 3) Costo (mensile/giornaliero ecc...) sostenuto per qualifica e totale generale (col. 2 x 3)
Qualifikation und Einstufungsstufe <i>Qualifica e livello di inquadramento</i>	Nr. Angestellte <i>N. addetti</i>			
		€		€
		€		€
		€		€
		€		€
		€		€
Allgemeine monatliche/tägliche usw. Summe				€
Totale generale mensile/giornaliero ecc.				
Summe der Arbeitskosten für die gesamte Dauer der Ausschreibung (monatlichen/täglichen usw. Gesamtkosten multiplizieren mit)				€
Totale costo del lavoro intero periodo appalto (moltiplicare il totale del costo mensile/giornaliero ecc. per)				



TABELLE 1B „VORLAGE ZUR ÜBERPRÜFUNG DER GLEICHWERTIGKEIT DER WIRTSCHAFTLICHEN UND RECHTLICHEN SCHUTZMAßNAHMEN ZWISCHEN NAKV ART. 4, ANHANG I.01 GVD NR. 36/2023“

TABELLA 1B "MODELLO VERIFICA DELL'EQUIVALENZA DELLE TUTELE ECONOMICHE E NORMATIVE TRA CCNL EX ART. 4 ALL. I.01 D.LGS. 36/2023"

EQUIVALENZA ECONOMICA

Bestandteile des Entgelts	Beträge NAKV von der VS vorgesehen	Beträge des angewandten NAKV	Etwaige Bemerkungen
Voci Retributive	Importi CCNL previsto dalla SA	Importi CCNL applicato	Eventuali Note
Jährlicher tariflicher Grundlohn			
Retribuzione tabellare annuale			
Teuerungszulage			
Indennità di contingenza			
EDR – gesonderter Bestandteil des Entgelts			



EDR – elemento distinto della retribuzione			
Zusätzliche Monatsgehälter (13. Und 14. Gehalt)			
Mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima)			
Eventuelle weitere Entschädigungen			
Eventuali ulteriori indennità			

GESETZLICHE GLEICHWERTIGKEIT**EQUIVALENZA NORMATIVA**

Parameter Art. 4, Abs. 3, Anhang I.01 GvD 36/2023 Parametri art. 4 co.3 All. I.01 D.lgs. 36/2023	NAKV von der Vergabestelle angegeben CCNL indicato dalla Stazione Appaltante	NAKV vom Unternehmen vorgeschlagen CCNL proposto dall'Impresa	Äquivalenz (ja/nein) Equivalenza (Sì/No)	Bemerkungen Note
Regelung betreffend die Mehrarbeit				



Disciplina concernente il lavoro supplementare				
Klauseln über die Teilzeitarbeit Clausole relative al lavoro a tempo parziale				
Regelung der Überstundenarbeit mit besonderem Bezug auf die Höchstgrenzen Disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai limiti massimi				
Ausgleichsregelung für gestrichene Feiertage Disciplina compensativa relativa alle festività soppresse				
Dauer der Probezeit Durata del periodo di prova				
Dauer der Kündigungsfrist Durata del periodo di preavviso				



Dauer des Entgeltsfortzahlungszeitrauns bei Krankheit und Unfall Durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio				
Dauer der Entgeltsfortzahlung im Falle von Krankheits- und Unfallfall Disciplina dei casi di malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di eventuali integrazioni delle relative indennità				
Regelung zur Mutterschaft und den vorgesehenen Leistungen für die obligatorische und freiwillige Elternzeit Disciplina relativa alla maternità e alle indennità previste per l'astensione obbligatoria e facoltativa dei genitori				
Bezahlte Freistungen Monte ore di permessi retribuiti				



Regelung zur bilateralen Zusammenarbeit				
Disciplina relativa alla bilateralità				
Zusatzvorsorge				
Previdenza integrativa				
Zusatzkrankenversicherung				
Sanità integrativa				

Tabelle 2 „analytische Zusammenfassung der Positionen des Angebots”
Tabella 2 “rieepilogo analitico voci di cui si compone l’offerta”

Dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo

Erklärung zur Entrichtung der Stempelsteuer

Il/la sottoscritto/a - <i>Der/die Unterfertigte:</i>	
Codice Fiscale - <i>Steuernummer:</i>	
Nato/a a - <i>Geboren in:</i>	
Il - <i>am:</i>	

in qualità di legale rappresentante/titolare di ditta individuale/libero professionista/procuratore

als gesetzlicher Vertreter/Inhaber eines Einzelunternehmens/Freiberufler/Bevollmächtigter

Ragione sociale - <i>Firmenbezeichnung:</i>			
Con sede legale - <i>mit Sitz:</i>			
Via/Piazza - <i>Str./Platz:</i>		N. - <i>Nr.:</i>	
CAP - <i>PLZ:</i>		Comune - <i>Gemeinde:</i>	
Provincia - <i>Provinz:</i>		Nazione - <i>Staat:</i>	

Codice Fiscale dell'impresa <i>St. Nr. des Unternehmens</i>	
--	--

Trasmette la presente dichiarazione per l'assolvimento dell'imposta di bollo ed a tal fine dichiara ai sensi della Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 quanto segue:

Reicht die vorliegende Erklärung zur Entrichtung der Stempelsteuer ein und erklärt zu diesem Zweck lt. Landesgesetz Nr. 17 vom 22. Oktober 1993 und Artt. 46 und 47 des DPR 28.12.2000 Nr. 445 folgendes:

Dichiara - Erklärt

Al fine della partecipazione alla procedura:

Zum Zweck der Teilnahme am Verfahren:

CIG

CIG

Denominazione procedura

Bezeichnung des Verfahrens

In caso di partecipazione in forma singola

Bei Teilnahme in Einzelform

☐ di aver provveduto al pagamento dell'imposta di bollo per l'importo di euro

Die Stempelsteuer in Höhe von Euro entrichtet zu haben.

In caso di partecipazione in forma di RTI/consorzio ordinario/GEIE/aggregazione di imprese di rete

Bei Teilnahme in Form von Bietergemeinschaften/gewöhnlicher Konsortien/EWIV/Unternehmensnetzwerke

☐ di aver provveduto al pagamento dell'imposta di bollo per sé stesso per l'importo di euro

Die Stempelsteuer in Höhe von Euro für sich selbst entrichtet zu haben.

☐ di aver provveduto al pagamento dell'imposta di bollo in maniera cumulativa per tutti gli OE dell'RTI/consorzio ordinario/GEIE/aggregazione di imprese per l'importo di euro

die Stempelsteuer in Höhe von Euro für alle Mitglieder der Bietergemeinschaft/des gewöhnlichen Konsortiums/der EWIV/des Unternehmensnetzwerkes kumulativ entrichtet zu haben.

☐ altre eventuali dichiarazioni:

etwaige andere Erklärungen:

di aver provveduto al pagamento dell'imposta di bollo per l'importo di cui sopra ai sensi del DPR 642 del 26/10/1972 e s.m.i. mediante:

Die Stempelsteuer in obgenannter Höhe im Sinne des DPR 642 vom 26/10/1972 und darauffolgende Änderungen in der folgenden Weise entrichtet zu haben:

☐ Contrassegno telematico - *Telematische Stempelmarke*

Codice del contrassegno - *Kodex der Stempelmarke:*

Il sopracitato contrassegno verrà utilizzato esclusivamente per la partecipazione alla procedura sopra indicata e conservato per 3 anni ai sensi dell'art. 37 del DPR n. 642 del 1972

Die oben genannte Stempelmarke wird ausschließlich für die Teilnahme am oben angeführten Verfahren verwendet und lt. Art. 37 des DPR Nr. 642 von 1972 für 3 Jahre aufbewahrt.

☐ Pagamento in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/72
Virtuelle Zahlung im Sinne des Art. 15 des DPR 642/72

○ Numero dell'autorizzazione - *Nummer der Autorisierung:*

○ Data dell'autorizzazione - *Datum der Autorisierung:*

☐ Versamento su IBAN IT07Y0100003245348008120501 (utilizzabile solo per operatori economici esteri)
Überweisung auf IBAN IT07Y0100003245348008120501 (nur für Wirtschaftsteilnehmer mit Sitz im Ausland)

Ovvero – Oder

Sulla base dell'art. _____ dell'Allegato B del DPR 642 del 26/10/1972 e s.m.i. di ricadere nel caso di esenzione dall'imposta di bollo

☐ Auf Grundlage des Art. _____, *Anhang B des DPR 642 vom 26/10/1972 und darauffolgende Änderungen von der Entrichtung der Stempelsteuer befreit zu sein.*

In caso di partecipazione in forma di RTI, consorzio ordinario, GEIE, aggregazione di imprese di rete

Bei Teilnahme in Form von Bietergemeinschaften, gewöhnlicher Konsortien, EWIV und Unternehmensnetzwerke

Dichiara inoltre - Erklärt außerdem

☐ di essere consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione o di uso di atti falsi, è perseguibile penalmente ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
in Kenntnis zu sein, im Falle falscher oder unwahrer Angaben oder bei Erstellung oder Gebrauch von gefälschten Dokumenten laut Art. 76 des D.P.R. Nr. 445/2000 strafrechtlich verfolgbar zu sein.

di essere a conoscenza che l'autorità competente potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto il sottoscritto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli.

☐ *davon in Kenntnis zu sein, dass die zuständige Behörde Kontrollen zu den eingereichten Dokumenten durchführen kann. Der Unterfertigte verpflichtet sich deshalb, das vorliegende Dokument aufzubewahren und es für spätere Kontrollen zur Verfügung zu stellen.*

Il - am:

Firma elettronica – *Elektronische Unterschrift*

Code Ausschreibung

1002500256 - Austausch von Kühl- und Stromversorgungskomponenten im Rechenzentrum

CIG-Code: s. Portal

Einheitscode CUP: B59B23000630005

Entscheid zur Einleitung des Vergabeverfahrens:
Nr. **1002500256** vom 19.11.2025

**AUSSCHREIBUNGSBEDINGUNGEN
OFFENES VERFAHREN
ÜBER EU-SCHWELLE
FÜR DIE LIEFERUNG
AUSTAUSCH VON KÜHL- UND
STROMVERSORGUNGSKOMPONENTEN
IM RECHENZENTRUM**

**AUSWAHL DES ANGEBOTS NACH DEM KRITERIUM
DES WIRTSCHAFTLICH GÜNSTIGSTEN AN-
GEBOTS
AUF DER GRUNDLAGE**

DER QUALITÄT UND DES PREISES

**ELEKTRONISCHES
AUSSCHREIBUNGSVERFAHREN**

Codice gara

1002500256 - Sostituzione componenti di raffreddamento e alimentazione del Data Center

Codice CIG: v. portale

Codice CUP: B59B23000630005

Determina a contrarre n. **1002500256** dd.
19.11.2025

**DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA
SOPRA SOGLIA EUROPEA
PER LA FORNITURA
SOSTITUZIONE COMPONENTI
DI RAFFREDDAMENTO E
ALIMENTAZIONE DEL DATA CENTER**

**SELEZIONE DELL'OFFERTA
SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA**

AL PREZZO E QUALITÀ

**PROCEDURA DI GARA
TELEMATICA**

Bemerkung zum Sprachgebrauch

In Anbetracht der hohen Komplexität sowohl inhaltlicher als auch terminologischer Natur des Vergaberechts wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit und Verständlichkeit nur die männliche Form angewandt. Die männliche Form soll in jedem Falle Männer und Frauen gleichermaßen bezeichnen.

Premessa per l'uso linguistico

In considerazione dell'elevata complessità, sia in termini di contenuto che di terminologia, del diritto degli appalti pubblici, per ragioni di semplicità e comprensibilità è stata utilizzata solo la forma maschile. La forma maschile ha pertanto valore generico e riguarda in ogni caso persone di entrambi i sessi.

Abkürzungen

Deutsch

GA	Gesetzesanzeiger der Republik Italien
PEC	Zertifizierte elektronische Post
GvD	Gesetzesvertretendes Dekret
LG	Landesgesetz
MD	Ministerialdekret
EPV	Einzigster Projektverantwortlicher Verantwortlicher für die Vertragsausführung
CPV	Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge
MUK	Mindestumweltkriterien
ANAC	Nationale Antikorruptionsbehörde
DPR	Dekret des Präsidenten der Republik
EWIV	Europäische wirtschaftliche Interessensvereinigung
BG	Bietergemeinschaft
EEE	Einheitliche europäische Eigenerklärung
GD	Gesetzesdekret
BLR	Beschluss der Landesregierung
HK	Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer
G	Gesetz
DURC	Sammelbescheinigung der ordnungsgemäßen Beitragslage
eIDAS	Verordnung (EU) über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt
CNIPA	Nationales IT-Zentrum für die öffentliche Verwaltung, heute:
AgID	Italiens E-Government-Agentur
NUTS	Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik
DPMR	Dekret des Präsidenten des Ministerrates
Consip	Zentrale Beschaffungsstelle der öffentlichen Verwaltung

Abbreviazioni

Italiano

G.U.	Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
PEC	Posta elettronica certificata
d.lgs	Decreto legislativo
l.p.	Legge provinciale
d.m.	Decreto ministeriale
RUP	Responsabile unico progetto
DEC	Direttore dell'esecuzione del contratto
CPV	Vocabolario comune per gli appalti pubblici
CAM	Criteri minimi ambientali
ANAC	Autorità nazionale anticorruzione
d.p.r.	Decreto del Presidente della Repubblica
GEIE	Gruppo europeo di interesse economico
RTI	Raggruppamento temporaneo di imprese
DGUE	Documento di gara unico europeo
d.l.	Decreto legge
d.g.p.	Deliberazione della Giunta Provinciale
CCIAA	Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
l.	Legge (statale)
DURC	Documento unico di regolarità contributiva
eIDAS	Regolamento europeo per l'identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno
CNIPA	Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, oggi:
AgID	Agenzia per l'Italia digitale
NUTS	nomenclatura delle unità territoriali statistiche
DPCM	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
Consip	Centrale acquisti della pubblica amministrazione

TEIL I

EINREICHUNG DER ANGEBOTE UND ZULASSUNG ZUR AUSSCHREIBUNG

1. ALLGEMEINE HINWEISE

1.1 Vorinformationen

Südtiroler Informatik AG, mit Sitz in Bozen (BZ), Siemensstraße Nr. 9 schreibt gemäß Art. 71 GvD Nr. 36/2023 und Art. 33 LG Nr. 16/2015 ein offenes Verfahren für die Vergabe von Austausch von Kühl- und Stromversorgungskomponenten im Rechenzentrum aus.

Die Vergabe wird durch GvD Nr. 36/2023, Art. 6 LG Nr. 17/1993, LG Nr. 16/2015 sowie durch die Bestimmungen gemäß vorliegenden Ausschreibungsbedingungen geregelt.

Die Ausschreibungsunterlagen, die in unabänderbarem elektronischem Format unter www.ausschreibungen-suedtirol.it / www.bandi-altoadige.it verfügbar sind, bestehen aus:

- Ausschreibungsbekanntmachung,
- die vorliegenden Ausschreibungsbedingungen,
- technisches Leistungsverzeichnis mit jeweiligen Anlagen;
- Erklärung zur Entrichtung der Stempelsteuer;
- Anlage A1, A1-bis,
- Vordruck für die Erklärungen des Hilfsunternehmens gemäß Art. 104 GvD Nr. 36/2023 (Anlage A1-ter),
- Kostenschätzung mit Bestimmung der Kosten für Arbeitskräfte;
- wirtschaftliches Angebot (Anlage C): dieses Dokument wird vom System generiert,
- Anlage „Erklärung der Arbeitskräfte und der internen Betriebskosten“ (Anlage C2);
- Vordruck zum spezifischen wirtschaftlichen Angebot (Anlage C1),
- Dokument gemäß Art. 26 Abs. 3 und 3/ter GvD Nr. 81/2008 (Dokument zur Bewertung der Risiken durch Interferenzen), worin die Kosten zu deren Beseitigung angegeben sind, samt Anlagen;
- Richtlinien zur Bewertung der ungewöhnlich niedrigen Angebote,
- Bewertungskriterien;
- Übersichtstabelle Teilnahmeerklärungen;
- Vertragsentwurf.

PARTE I

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E AMMISSIONE ALLA GARA

1. INDICAZIONI GENERALI

1.1 Informazioni preliminari

Informatica Alto Adige Spa, con sede in Bolzano (BZ), via Siemens 29, indice, ai sensi dell'art. 71 d.lgs 36/2023 e dell'art. 33 l.p. 16/2015 una procedura aperta per l'affidamento della sostituzione di componenti di raffreddamento e alimentazione del Data Center.

L'appalto è disciplinato dal d.lgs 36/2023, dall'art. 6 della l.p. 17/1993, dalla l.p. 16/2015 e dalle disposizioni di cui al presente disciplinare.

La documentazione di gara, disponibile in formato elettronico immutabile e consultabile all'indirizzo internet: www.bandi-altoadige.it / www.ausschreibungen-suedtirol.it, costituita da:

- il Bando di gara;
- il presente Disciplinare di gara;
- il Capitolato tecnico e relativi allegati;
- Dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo;
- Allegato A1, A1-bis;
- il modello relativo alle dichiarazioni dell'ausiliaria ex art. 104 d.lgs. 36/2023 (Allegato A1-ter);
- la stima dei costi con individuazione costi della manodopera;
- l'Offerta economica (Allegato C) - documento generato dal sistema;
- Allegato "Dichiarazione costi della manodopera e oneri interni aziendali" (Allegato C2);
- il modulo specifico di Offerta economica (Allegato C1);
- il documento di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del d.lgs 81/2008 (Documento di valutazione dei rischi da interferenza), con indicazione dell'ammontare degli oneri per l'eliminazione dei rischi da interferenza e allegati;
- i Criteri per la valutazione delle offerte anormalmente basse;
- i Criteri di valutazione;
- la Tabella dichiarazioni di partecipazione;
- lo schema di contratto.

Der einzige Projektverantwortliche (EPV) ist Roberto Fabbri.

Verantwortlicher für die Vertragsausführung ist Alioscia Cavini.

Die Vorgaben dieser Ausschreibungsbedingungen haben gegenüber allen ggf. gegensätzlichen Angaben in den restlichen Ausschreibungsunterlagen Vorrang.

1.2 Auftragsgegenstand, -betrag und -dauer

1.2.1 Auftragsgegenstand

Die vorliegenden Ausschreibungsbedingungen haben folgende Lieferung zum Gegenstand: Austausch von Kühl- und Stromversorgungscomponenten im Rechenzentrum.

CPV: 42500000-1 Kühl- und Lüftungsanlagen

Die Begründung für die Entscheidung, keine Unterteilung in Lose vorzunehmen geht aus dem Vergabevermerk gemäß Art. 28 Abs. 2 LG Nr. 16/2015 oder in den Auftragsunterlagen oder im Entscheid zum Vertragsabschluss hervor.

1.2.2 Vertragsdauer

Vertragsdauer: 8 Monate ab dem im Protokoll über den Beginn der Vertragsausführung angegebenen Datum.

Für die Einzelheiten wird auf den Vertragsentwurf /die technischen Vertragsbedingungen verwiesen.

1.2.3 Vergabebetrag

Der Ausschreibungsbetrag für beläuft sich auf 980.000,00 Euro (ohne MwSt. und andere gesetzlich vorgeschriebene Steuern

Arbeitskosten: 7.137,60 €

Gemäß Artikel 11, Absatz 1 des GvD Nr. 36/2023 sind der NAKV für die Beschäftigten der Metallverarbeitungs- und Anlageninstallationsbetriebe (C011) in Bezug auf die überwiegende Leistung anwendbar.

Änderung bis zur Höhe von einem Fünftel des Vertragsbetrags

Gemäß Artikel 120 Absatz 9 des GvD 36/2023, im

Il responsabile unico del progetto (RUP) è il dott. Roberto Fabbri.

Direttore di esecuzione è Alioscia Cavini.

Le prescrizioni del presente disciplinare prevalgono su tutte le prescrizioni contrarie eventualmente presenti nella restante documentazione di gara.

1.2 Oggetto, ammontare e durata dell'appalto

1.2.1 Oggetto dell'appalto

Il presente disciplinare ha per oggetto la seguente fornitura: Sostituzione componenti di raffreddamento e alimentazione del Data Center.

CPV: 42500000-1 Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione

La motivazione della mancata suddivisione in lotti è rinvenibile nella relazione unica ai sensi dell'art. 28 comma 2 l.p. 16/2015 oppure nei documenti di gara o nella decisione di contrarre.

1.2.2 Durata del contratto

Durata del contratto: 8 mesi dalla data riportata nel verbale avvio dell'esecuzione del contratto.

Per i dettagli si rinvia allo schema di contratto/capitolato tecnico.

1.2.3 Ammontare dell'affidamento

L'importo a base di gara è pari a euro 980.000,00 (al netto d'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge,

Costo della manodopera: 7.137,60 €

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del d.lgs n. 36/2023 sono applicabili il CCNL per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti (C011) relativo alla prestazione prevalente.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto

Ai sensi dell'articolo 120 comma 9 del D.lgs.

Falle einer erforderlichen Erhöhung oder Verringerung der Leistungen in der Ausführung bis zur Höhe von einem Fünftel des Vertragsbetrags, führt der Auftragnehmer die Leistungen zu den ursprünglich vereinbarten Bedingungen aus. In diesem Fall kann der Auftragnehmer nicht das Recht geltend machen, den Vertrag aufzuheben.

Die Vergabe steht mit dem aus dem EU-Fonds finanzierten Projekt/Programm EFRE 2021-2027 in Zusammenhang.

Die Vergabe wird durch Haushaltsmitteln finanziert.

Es gilt die Regelung für die Leistungen, die den spezifischen Verpflichtungen unterliegen, die Umwelt nicht erheblich zu schädigen sog. „Do No Significant HARM“ (DNSH) im Sinne von Artikel 17 der Verordnung (EU) 2020/85 und in Umsetzung der „Anwendungsleitlinie für die Einhaltung des Grundsatzes der Vermeidung erheblicher Umweltschäden (sog. DNSH)“, die dem Rundschreiben des MEF-RGS vom 13. Oktober 2022, Nr. 33 beigelegt ist.

1.2.3.1 Sozialklausel

Gemäß Art. 57, Absatz 2-bis und Art. 1, Absatz 1 des Anhang II.3 muss der Auftragnehmer mit mehr als 50 Mitarbeitern bei der Einreichung des Teilnahmeantrags oder des Angebots, bei Strafe des Ausschlusses, eine Kopie des letzten Berichts vorlegen, mit einer Bestätigung seiner Übereinstimmung mit dem den Betriebsgewerkschaftsvertretungen und der/dem örtlich zuständigen Gleichstellungsgrätin/-rat übermittelten Bericht (siehe Abschnitt zu den Anforderungen an die Verwaltungsdokumentation in den Ausschreibungsbedingungen).

Gemäß Art. 57, Abs. 2-bis e und Art. 1, Abs. 2 und 3 des Anhang II.3, GvD 36/2023, ist der Auftragnehmer, welcher nicht den im Absatz 1, genannten Auftragnehmern (mit über 50 Mitarbeitern) entspricht, und gleich oder mehr als 15 Mitarbeiter beschäftigt, verpflichtet, der auftraggebenden Verwaltung innerhalb von 6 (sechs) Monaten ab Vertragsabschluss einen Bericht zum Geschlechterverhältnis der männlichen und weiblichen Beschäftigten in den einzelnen Berufen, bei Neueinstellungen, der Ausbildung, der beruflichen Beförderung, der Berufsebene, dem Wechsel der Laufbahngruppe oder der Qualifikation, sonstiger Mobilitätsphänomene, der Lohnausgleichskasse, den

36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'appaltatore esegue le prestazioni alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'appalto è connesso al progetto e/o programma **FESR 2021-2027** finanziato dai fondi comunitari.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio.

Si applica il Regime per le prestazioni soggette agli obblighi specifici del non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali cd “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/85 e in attuazione della “Guida Operativa per il rispetto del Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)” allegata alla Circolare MEF-RGS del 13 ottobre 2022, n. 33.

1.2.3.1 Clausola sociale

Ai sensi dell'art. 57, comma 2-bis e art. 1, comma 1 dell'allegato II.3 l'appaltatore con oltre 50 dipendenti deve presentare, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera/al Consigliere di parità competente per territorio (vedere sezione relativa alle richieste di documentazione amministrativa del disciplinare di gara).

Ai sensi dell'art. 57, comma 2-bis e art. 1, comma 2 e 3 dell'Allegato II.3, d.lgs. 36/2023 l'appaltatore, diverso da quelli indicati al comma 1 (con oltre 50 dipendenti), che occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti, entro 6 (sei) mesi dalla stipula del contratto, è tenuto a consegnare all'Amministrazione committente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione

Entlassungen, der Frühpensionierungen und der Pensionierungen und des tatsächlichen Arbeitsentgelts und die Bescheinigung gemäß Artikel 17 des Gesetzes Nr. 68/1999 sowie einen Bericht über die Erfüllung der in diesem Gesetz genannten Verpflichtungen und etwaige Sanktionen und Maßnahmen, die in den drei Jahren vor Ablauf der Frist für die Einreichung der Angebote gegen ihn verhängt wurden, zu übergeben.

Der im ersten Satz genannte Bericht wird den betrieblichen Gewerkschaftsvertretern sowie der/dem örtlich zuständigen Gleichstellungsgrätin/-rat übermittelt.

Im Falle eines Verstoßes gegen die Verpflichtungen gemäß Art. 1 Absätze 2 und 3 des Anhangs II.3 GvD Nr. 36/2023, verhängt der Auftraggeber eine Strafe wie im technischen Verzeichnis vorgegeben.

Der Verstoß gegen die Verpflichtung nach Artikel Art. 1, Abs. 2 des Anhang II.3, GvD 36/2023 führt auch dazu, dass der Wirtschaftsteilnehmer, allein oder in Form einer Bietergemeinschaft, für einen Zeitraum von 12 Monaten an weiteren Vergabeverfahren nicht teilnehmen kann.

Gemäß Art. 47 Absatz 4/ Art. 1, Absatz 7 der Anlage II.3, GvD. 36/2023 hat der Zuschlagsempfänger **die Pflicht, einen Anteil von mindestens 30% der** zur Ausführung des Vertrages oder zur Durchführung von Tätigkeiten in Zusammenhang mit dem Vertrag notwendigen **Anstellungen** der Beschäftigung von Frauen und Jugendlichen vorzubehalten.

Weitere Informationen finden Sie das technischen Leistungsverzeichnis.

► Die Nichterklärung der Verpflichtung, im Falle des Zuschlags die Beschäftigung eines Anteils von Jugendlichen und Frauen zu gewährleisten, stellt einen Ausschlussgrund dar.

1.2.4 Zuschlagskriterium des Vergabeverfahrens

Das Angebot wird nach dem Kriterium des wirtschaftlich günstigsten Angebots auf der Grundlage des Preises und der Qualität gemäß Art. 33 LG Nr. 16/2015 und, soweit mit diesem vereinbar, gemäß Art. 108 GvD Nr 36/2023 ausgewählt, u.zw. durch

- ☐ prozentuellen Abschlag auf den Ausschreibungsbetrag,
- ☐ prozentuellen Abschlag auf das der Ausschreibung

effektivem corrisposta e la certificazione di cui all'art. 17 della legge 68/1999, oltre che una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera/al Consigliere di parità competente per territorio.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 1 commi 2 e 3 dell'Allegato II.3 del D.Lgs. 36/2023 l'Amministrazione committente applica la penale di cui al capitolato tecnico.

La violazione dell'obbligo di cui all'art. 1, comma 2 dell'Allegato II.3, d.lgs. 36/2023, determina, altresì l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento.

Ai sensi dell'art. 47, comma 4/ art. 1, comma 7 dell'Allegato II.3, d.lgs. 36/2023, l'aggiudicatario ha **l'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni** necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile.

Per ulteriori dettagli vedere il capitolato tecnico.

► È causa di esclusione l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile

1.2.4 Criterio di aggiudicazione della procedura

L'offerta è selezionata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al prezzo e qualità ai sensi dell'art. 33 l.p. 16/2015 e dell'art. 108 d.lgs.36/2023, in quanto compatibile, e secondo il metodo

- ☐ del ribasso percentuale sul prezzo totale
- ☐ del ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto

zugrunde gelegte Preisverzeichnis,
☒ nach Einheitspreisen

Das wirtschaftlich günstigste Angebot wird auf der Grundlage folgender Bewertungskriterien ermittelt:

Qualität	70/100 Punkte
Preis	30/100 Punkte

1.2.5 Unterauftrag

Gegenstand dieses Vertrags ist eine Lieferung mit Installation.

Unbeschadet der Tatsache, dass nicht die gesamte Ausführung des Auftrags an Dritte übertragen werden kann, können alle Leistungen, die nicht die Leistung der Lieferung als einfachen Verkauf einschließen, an Unterauftragnehmer vergeben werden.

Ist in den Unterlagen eines zur Ausschreibung zugelassenen Unternehmens evtl. eine Erklärung zur Vergabe eines Unterauftrags enthalten, ist diese nicht als implizite Ermächtigung zur Untervergabe zu verstehen.

Der Wirtschaftsteilnehmer muss gemäß Art. 119, Absatz 4 GvD Nr. 36/2023 bei Angebotsabgabe die Teile der Leistung angeben, die er untervergeben will. In Ermangelung dieser Angaben ist eine Untervergabe nicht zulässig.

Die Verträge zum Unterauftrag werden zu mindestens 20 Prozent der Leistungen, die in Unterauftrag vergeben werden können, mit kleinen und mittleren Unternehmen abgeschlossen, wie in Artikel 1, Absatz 1, Buchstabe o) des Anhangs I.1 definiert.

Die Wirtschaftsteilnehmer können in ihrem Angebot (Anlage A1) eine andere Schwelle für die Vergabe der Leistungen an kleine und mittlere Unternehmen in Unterauftrag angeben, wenn dies im Zusammenhang mit dem Gegenstand oder den Merkmalen der Leistungen oder dem Zielmarkt erforderlich ist.

Die folgenden Leistungen können untervergeben werden, dürfen jedoch ihrerseits nicht Gegenstand einer weiteren Untervergabe sein:
alle untervergebbaren Leistungen.

Dies geschieht aus dem Erfordernis heraus, die Kontrolle der Arbeitsstätten zu verstärken, einen besseren Schutz der Arbeitsbedingungen sowie der Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz zu

a base di gara

☒ dell'offerta secondo prezzi unitari

L'offerta economicamente più vantaggiosa è determinata in base ai seguenti criteri di valutazione:

Qualità	70 / 100 punti
Prezzo	30 / 100 punti

1.2.5 Subappalto

Oggetto del presente contratto è una fornitura con posa in opera.

Fermo restando che non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione dell'intero contratto di appalto, sono subappaltabili tutte le prestazioni che non comprendono la prestazione fornitura intesa come semplice vendita.

L'eventuale dichiarazione di subappalto, contenuta nella documentazione di un'impresa ammessa alla gara, non è da intendersi come autorizzazione implicita di subappalto.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti della prestazione che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art.119. In mancanza di tali indicazioni il subappalto non sarà ammesso.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che l'appaltatore affiderà in subappalto, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta (Allegato A1) una diversa misura delle prestazioni che affiderà in subappalto alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Le seguenti prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto: tutte le prestazioni subappaltabili

Ciò in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di

gewährleisten und das Risiko mafiöser Infiltrationen zu verhindern.

1.2.6 Übergabe des liefergegenständlichen Gutes / Ort der Durchführung der Dienstleistung

Die Dienstleistung muss in Bozen ausgeführt werden.
NUTS-Code: ITH10

1.2.7 Obligatorischer Lokalaugenschein mit Begleitung

► Bei sonstigem Ausschluss vom Ausschreibungsverfahren ist ein obligatorischer Lokalaugenschein mit Begleitung vorgesehen.

Der Lokalaugenschein wird entweder durch persönlichen Besuch der zu besichtigten Bereiche oder aus der Ferne durchgeführt.

Für die Durchführung des vorgeschriebenen Lokalaugenscheins müssen die Teilnehmer aus organisatorischen Gründen spätestens 20 Tage vor Ablauf der Frist für die Angebotsabgabe einen Antrag auf Durchführung des Lokalaugenscheins an die PEC supply@pec.sia.g.it der Vergabestelle übermitteln und darin Vor- und Nachnamen sowie meldeamtliche Daten der Personen, die mit der Durchführung des Lokalaugenscheins betraut werden, angeben. Der Antrag muss die Adresse/ PEC enthalten, an die die Einladung zu adressieren ist.

Der Lokalaugenschein erfolgt nur an den von der auftraggebenden Körperschaft/der Vergabestelle festgesetzten Tagen. Datum und Ort des Lokalaugenscheins werden mindestens (2) zwei Tage im Voraus mitgeteilt. Bei Durchführung des Lokalaugenscheins muss jede beauftragte Person ein von der auftraggebenden Körperschaft/Vergabestelle erstelltes Dokument zur Bestätigung des durchgeführten Lokalaugenscheins und der Entgegennahme der entsprechenden Vorgangsbescheinigung unterschreiben.

Der Lokalaugenschein kann von einem gesetzlichen Vertreter/Prokuristen oder technischen Leiter des Teilnehmers oder von einer anderen, schriftlich bevollmächtigten Person durchgeführt werden, wobei die **Vollmacht** der Person ausgehändigt werden muss, die für die Begleitung beim Lokalaugenschein zuständig ist.

Die mit der Durchführung des Lokalaugenscheins beauftragte Person kann nicht von mehreren Teilnehmern beauftragt werden.

infiltrazioni mafiose.

1.2.6 Consegna del bene oggetto di fornitura / luogo di esecuzione del servizio

Il servizio deve essere eseguito in Bolzano.
Codice NUTS: ITH10

1.2.7 Sopralluogo obbligatorio assistito

► È previsto un sopralluogo obbligatorio assistito, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo o a distanza.

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, per questioni organizzative, i concorrenti devono inviare alla stazione appaltante, al più tardi 20 giorni prima della scadenza del termine per la consegna delle offerte, all'indirizzo posta elettronica certificata supply@pec.sia.g.it, una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve specificare l'indirizzo / posta elettronica certificata, cui indirizzare l'invito.

Il sopralluogo sarà effettuato nei soli giorni stabiliti dall'ente committente/dalla stazione appaltante. Data e luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno (2) due giorni di anticipo. All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, predisposto dall'ente committente/dalla stazione appaltante, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore o da un direttore tecnico del concorrente o da soggetto diverso munito di **delega scritta** da consegnarsi alla persona addetta all'accompagnamento al sopralluogo.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. La persona addetta all'accompagnamento rilascia

Die für die Begleitung zuständige Person stellt eine Kopie der Bestätigung des durchgeführten Lokalaugenscheins aus.

Bei Teilnahme in Form bereits **gebildeter** Bietergemeinschaften, gewöhnlicher Konsortien, EWIV und Unternehmensnetzwerke muss der Lokalaugenschein wenigstens von einem gesetzlichen Vertreter/Prokuristen/technischen Leiter eines Mitglieds der BG, des Unternehmensnetzwerks oder des Konsortiums **ohne Vollmacht** durchgeführt werden oder von einer anderen Person, die jedoch **mit Vollmacht des federführenden Unternehmens/des Gruppenbeauftragten** ausgestattet sein muss.

Bei Teilnahme in Form **noch zu bildender** Bietergemeinschaften, gewöhnlicher Konsortien, EWIV und Unternehmensnetzwerke muss der Lokalaugenschein wenigstens von einem gesetzlichen Vertreter/Prokuristen/technischen Leiter des **federführenden Unternehmens** oder von einem gesetzlichen Vertreter/Prokuristen /technischen Leiter **eines anderen Wirtschaftsteilnehmers der BG, des Unternehmensnetzwerks oder des Konsortiums** durchgeführt werden oder von einer anderen Person, die jedoch **mit Vollmacht des federführenden Unternehmens/ Gruppenbeauftragten** ausgestattet sein muss.

Im Falle eines Konsortiums gemäß Art. 65 Abs. 2 Buchst. b), c) e d) GvD 36/2023 muss der Lokalaugenschein vom gesetzlichen Vertreter/ Prokuristen/technischen Leiter oder von einer anderen Person durchgeführt werden, die mit Vollmacht **des Konsortiums oder** mit Vollmacht **wenigstens eines, als ausführend angegebene Konsortiumsmitglied** ausgestattet sein muss.

► Die nicht erfolgte oder nicht in Einhaltung obiger Modalitäten erfolgte Durchführung des Lokalaugenscheins ist ein Ausschlussgrund.

1.3 Informationen und Mitteilungen

Allgemeine Informationen und Mitteilungen an die Teilnehmer werden unter „Mitteilungen der Vergabestelle“ im Portal www.ausschreibungen-suedtirol.it / www.banditoadige.it veröffentlicht.

Die Mitteilungen werden über das Portal an die angegebenen E-Mail-Adressen weitergeleitet. Die Teilnehmer müssen auf jeden Fall regelmäßig überprüfen, ob solche Mitteilungen im Portal veröffentlicht wurden.

copia dell'attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE, aggregazione di imprese di rete, già **costituiti**, il sopralluogo va effettuato almeno da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati **senza delega**, oppure da un soggetto diverso da quelli appena citati ma **munito della delega** dell'impresa **mandataria/capofila**.

In caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE, aggregazione di imprese di rete, **non costituiti**, il sopralluogo va effettuato almeno da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico della **mandataria** oppure da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico **di uno degli altri operatori economici raggruppati o aggregati in rete o consorziati**, oppure da un soggetto diverso da quelli appena citati, purché il medesimo soggetto sia **munito di delega dall'impresa mandataria/capofila**.

In caso di consorzio di cui all'art. 65 comma 2 lett. b), c) e d) d.lgs 36/2023, il sopralluogo va effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico o da soggetto diverso munito di delega conferita **dal consorzio oppure** dai medesimi soggetti di **almeno un operatore economico consorziato indicato come esecutore**.

► È causa di esclusione la mancata effettuazione del sopralluogo ovvero l'effettuazione del sopralluogo non secondo le modalità sopra indicate.

1.3 Informazioni e comunicazioni

Informazioni e comunicazioni a carattere generale ai concorrenti saranno pubblicate nella sezione "Comunicazioni della stazione appaltante" del portale www.banditoadige.it / www.ausschreibungen-suedtirol.it.

Le comunicazioni di cui sopra vengono trasmesse agli indirizzi e-mail indicati tramite portale. È comunque onere del partecipante verificare con costanza la presenza di comunicazioni presenti a portale.

Angesichts der Tatsache, dass bei telematischen Verfahren nicht nur die Nachverfolgung aller Phasen, sondern auch die Unversehrtheit der elektronischen Umschläge, welche die Angebote enthalten, und die Integrität jedes vorgelegten Dokumentes garantiert ist, besteht keine Pflicht, die Öffnung der Angebote in einer öffentlich zugänglichen Sitzung vorzunehmen (Art. 21 LG 3/2020 wie mit LG 1/2022 abgeändert).

1.3.1 Informationen und Mitteilungen gemäß Art. 90 GvD Nr. 36/2023

Für Mitteilungen gemäß Art. 90 GvD 36/2023 ~~76~~ müssen die Teilnehmer bei der Angebotsabgabe (Verwaltungsunterlagen) ihre PEC und Teilnehmer mit Sitz in anderen EU-Ländern die E-Mail-Adresse angeben, die für die Mitteilungen gemäß Art. 90 GvD Nr. 36/2023 verwendet werden sollen.

Bei BG, EWIV, Zusammenschluss von Unternehmen in Netzwerken oder gewöhnlichen Konsortien, wenn diese auch noch nicht formell gebildet sein sollten, gilt die dem jeweiligen federführenden Unternehmen zugesandte Mitteilung als allen zusammengeschlossenen Wirtschaftsteilnehmern gültig zugesandt. Für Konsortien gemäß Art. 65 Buchst. b) c) und d) gilt die dem Konsortium zugesandte Mitteilung als allen Konsortiumsmitgliedern gültig zugesandt.

Im Falle von Nutzung der Kapazitäten Dritter gilt die dem Bieter zugesandte Mitteilung als allen Hilfssubjekten gültig zugesandt.

1.4 Ergänzende Informationen und Erläuterungen

Etwaige ergänzende Informationen und Erläuterungen zum Ausschreibungsgegenstand, zur Ausschreibungsteilnahme bzw. zu den beizubringenden Unterlagen können von den Teilnehmern ausschließlich über die Funktion „Erklärungsanfrage“ unter „Mitteilungen“ (Login/Ausschreibungsdetail/Mitteilungen/Erklärungsanfrage) im Portal www.ausschreibungen-suedtirol.it / www.bandi-altoadige.it angefordert werden.

Berücksichtigt werden ausschließlich in italienischer oder deutscher Sprache abgefasste Anfragen, die vor Ablauf der Frist für die Angebotsabgabe im Portal hochgeladen wurden.

Es ist möglich, Klarstellungen zu diesem Verfahren durch die Einreichung schriftlicher Anfragen zu erhalten, die mindestens 10 Tage vor Ablauf der Frist zur

Nelle procedure telematiche, in considerazione del fatto che non solo è garantita la tracciabilità di tutte le fasi ma anche l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, non sussiste l'obbligo di svolgere le operazioni di apertura delle offerte in seduta aperta alla presenza del pubblico (art. 21 l.p. 3/2020 come modificata dalla LP 1/2022).

1.3.1 Informazioni e comunicazioni ex art. 90 d.lgs 36/2023

Per le finalità di cui all'art. 90 d.lgs 36/2023, i concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di offerta (documentazione amministrativa), l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 d.lgs 36/2023

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b) c) e d); la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

1.4 Informazioni complementari e chiarimenti

Eventuali informazioni complementari e chiarimenti circa l'oggetto della gara, la procedura di partecipazione alla gara, ovvero la documentazione da produrre, potranno essere richiesti dai concorrenti esclusivamente attraverso la funzionalità "Richiedi chiarimento" nell'area "comunicazioni" (login / dettaglio di gara / comunicazioni / invia richiesta chiarimenti) sul portale www.bandi-altoadige.it / www.ausschreibungen-suedtirol.it.

Saranno prese in considerazione soltanto le richieste di chiarimenti formulate in lingua italiana o tedesca, inserite nel sistema entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza

Angebotsabgabe eingereicht werden müssen.

Gemäß Art. 88 GvD 36/werden die Antworten auf sämtliche zeitgerecht angeforderte Anfragen in elektronischer Form spätestens sechs Tage vor Ablauf der Frist für die Angebotsabgabe erteilt.

Die Antworten auf weitere Anfragen kurz vor Ablauf der Frist für die Angebotsabgabe werden im Rahmen des Möglichen und des für die Vergabestelle organisatorisch Durchführbaren erteilt.

Es sind keine telefonischen Erläuterungen zugelassen.

Erläuterungsanfragen allgemeiner Art und etwaige Richtigstellungen zu den Ausschreibungsunterlagen werden dem Fragesteller über das Portal (www.ausschreibungen-suedtirol.it/www.banditoadige.it) zugesandt und auf dem Portal veröffentlicht.

Die Teilnehmer müssen regelmäßig überprüfen, ob derartige Mitteilungen im Portal veröffentlicht wurden. Die Mitteilungen werden zudem an die angegebenen E-Mail-Adressen gesandt.

Die Teilnehmer verpflichten sich, etwaige Änderungen ihrer E-Mail-Adresse mitzuteilen. Mangels Mitteilung haften die Vergabestelle und der Systemadministrator nicht für die nicht erfolgte Mitteilung.

1.5 IT-Anforderungen

Die Teilnahme am elektronischen Vergabeverfahren steht nach erfolgter Identifizierung allen Wirtschaftsteilnehmern offen, die folgende IT-Anforderungen erfüllen und über die angemessene Ausrüstung verfügen:

Die Teilnehmer, die noch keine Zugangsdaten (Benutzername und Passwort) haben, müssen sich Online über „Registrierung im Adressenverzeichnis“ im Portal anmelden. Die Registrierung ist kostenlos. Der Benutzername und das Passwort, die bei der Registrierung verwendet werden, braucht es für die Teilnahme an den Ausschreibungsverfahren über das Portal.

Eine detaillierte Anleitung zur Registrierung steht auf der Internetseite im Bereich Registrierung zur Verfügung oder kann über das Call-Center angefordert werden (werktags bis freitags von 8.00 bis 18.00 Uhr

del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 88 d.lgs 36/2023, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle ulteriori richieste presentate con l'approssimarsi del termine di scadenza delle offerte verranno fornite per quanto possibile e funzionalmente alle ragioni organizzative della stazione appaltante.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le risposte alle richieste di chiarimento a carattere generale e le eventuali rettifiche agli atti di gara saranno inviate attraverso lo stesso mezzo (portale internet www.banditoadige.it / www.ausschreibungen-suedtirol.it) al richiedente, nonché pubblicate sul portale.

È onere del partecipante verificare con costanza la presenza delle suddette comunicazioni presenti sul portale. Le comunicazioni verranno inoltre replicate agli indirizzi e-mail indicati.

Il concorrente s'impegna a comunicare eventuali cambiamenti d'indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione la stazione appaltante e l'Amministratore del sistema non sono responsabili dell'avvenuta mancata comunicazione.

1.5 Requisiti informatici

La partecipazione alla presente procedura di gara in forma telematica è aperta, previa identificazione, a tutti gli operatori economici interessati in possesso dei seguenti requisiti informatici e dotati della necessaria strumentazione e più precisamente:

Per identificarsi, i partecipanti non ancora in possesso dei codici identificativi (username e password) dovranno completare la procedura di registrazione online presente sul Sistema nella sezione "Registrazione indirizzario". La registrazione è completamente gratuita. La username e la password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per partecipare alle procedure di gara indette attraverso il portale.

Istruzioni dettagliate sulle modalità di completamento della procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso (nella sezione dedicata alla procedura di registrazione) o possono

unter der Nummer 800.885122, vom Ausland +39 0472 543532, oder per E-Mail an die Adresse help@sinfotel.bz.it). In den Mitteilungen ist im Betreff stets Folgendes anzuführen: „(Vergabestelle) – (Bezeichnung der Ausschreibung)“; zudem sind die Kontaktdaten deutlich anzugeben.

Es wird darauf hingewiesen, dass zum besseren Schutz der Datenübermittlung ein SSL-Zertifikat mit 128-bit-Verschlüsselung verlangt wird. Die Browser-Kompatibilität kann eine Aktualisierung der Verschlüsselungsstufe erforderlich machen (z.B. für MS Internet Explorer 6.0: <http://www.microsoft.com/windows/ie/downloads/recommended/128bit/default.msp>).

Die Wirtschaftsteilnehmer mit Sitz in Italien müssen die Dokumente mit gültiger digitaler Unterschrift unterzeichnen, die von einer Stelle zertifiziert ist, die im öffentlichen Verzeichnis der AgID-akkreditierten Zertifizierungsstellen (<http://www.agid.gov.it>) gemäß Art. 29 Abs. 1 GvD vom 7. März 2005 Nr. 82 aufscheint. Die Wirtschaftsteilnehmer mit Sitz in Italien können bei Fehlen einer digitalen Unterschrift die Dokumente mit qualifizierter elektronischer Signatur gemäß Art. 3 (12) der eIDAS-Verordnung unterzeichnen. Es wird darauf hingewiesen, dass die digitale Unterschrift gemäß Art. 1 Abs. 1 Buchst. s) GvD Nr. 82/2005 eine besondere Art von qualifizierter elektronischer Signatur darstellt.

Die Wirtschaftsteilnehmer mit Sitz in anderen Ländern der EU müssen in Ermangelung der digitalen Unterschrift die Dokumente mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäß Art. 3 (12) der eIDAS-Verordnung unterzeichnen.

Der Systembetreiber ist keine AgID-anerkannte Zertifizierungsstelle. Die automatisch vom Portal durchgeführte Überprüfung beim Hochladen der Dokumente befreit die Vergabestelle/den Wirtschaftsteilnehmer somit nicht von der Pflicht, die Gültigkeit der Unterschrift durch Anwendung einer Software im Einklang mit dem Beschluss der CNIPA vom 21. Mai 2009 Nr. 45 zu überprüfen.

Die Wirtschaftsteilnehmer mit Sitz außerhalb der EU müssen in Ermangelung der digitalen Unterschrift die Dokumente mit fortgeschrittener elektronischer Signatur gemäß international anerkannten Standards unterzeichnen, wobei aufscheinen muss, dass die Signatur bei Verfahren derselben Art im Herkunftsland anerkannt ist. Die Wirtschaftsteilnehmer müssen dabei in einem auch unterschrittslosen Dokument die

essere richieste al call center (dalle ore 8.00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì, festività escluse al numero 800.885122, numero per l'estero: +39 0472 543532, o all'indirizzo di posta elettronica help@sinfotel.bz.it). Nelle comunicazioni occorrerà specificare sempre come riferimento “(Stazione appaltante) – (Descrizione gara)” indicando con chiarezza i propri recapiti di riferimento.

Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto certificato SSL con livello di codifica a 128 bit. Quindi le compatibilità con i browser implicano un possibile aggiornamento del livello di codifica (ad es. per MS Internet Explorer 6.0: <http://www.microsoft.com/windows/ie/downloads/recommended/128bit/default.msp>).

Gli operatori economici nazionali dovranno firmare i documenti con firma digitale in corso di validità rilasciata da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori, accreditati presso l'Agenzia per l'Italia digitale AgID (<http://www.agid.gov.it>), come previsto all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In mancanza di una firma digitale gli operatori economici nazionali potranno firmare i documenti con firma elettronica qualificata come definita dall'art. 3 (12) del regolamento eIDAS. Si fa presente che ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s del d.lgs 82/2005 la firma digitale è un tipo particolare di firma elettronica qualificata.

In mancanza di una firma digitale, gli operatori economici con sede in UE dovranno firmare i documenti con una firma elettronica qualificata come definita dall'art. 3 (12) del regolamento eIDAS.

Il Gestore di Sistema non è un ente certificatore riconosciuto da AgID. Pertanto, in nessun caso la verifica effettuata automaticamente dal portale, al momento del caricamento dei documenti, esonera la Stazione appaltante/l'Operatore economico dall'obbligo/onere di verificare la validità della firma mediante l'utilizzo di software conformi alla deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45.

In mancanza di firma digitale, gli operatori economici aventi sede fuori dall'Unione Europea dovranno firmare i documenti con firma elettronica avanzata secondo gli standard internazionalmente riconosciuti, purché vi sia evidenza che quella firma sia accettata nel Paese di origine in caso di procedure dello stesso tipo. In tal caso l'operatore economico dovrà fornire, in un documento anche non

Modalitäten darlegen, durch die die Vergabestelle online über die Zertifizierungsstelle die Authentizität der Unterschrift prüfen kann.

Geben die Wirtschaftsteilnehmer mit Sitz außerhalb der EU jedoch die Modalitäten zur Online-Überprüfung über die Authentizitätszertifizierungsstelle nicht an, könnte die Vergabestelle nicht in der Lage sein, die Authentizität der Signatur zu überprüfen - mit folgendem Ausschluss des Wirtschaftsteilnehmers aus dem Ausschreibungsverfahren.

Zur optimalen Nutzung der Funktionen des elektronischen Systems werden die Wirtschaftsteilnehmer aufgefordert, sich möglichst auch ein von den genannten Stellen ausgestelltes Zertifikat zur digitalen Authentifizierung zu besorgen.

Der Account (Benutzername und Passwort), der für den Zugang zum Portal und für die Teilnahme an der Ausschreibung erforderlich ist, ist streng persönlich: Die Teilnehmer sind verpflichtet, diesen mit größter Sorgfalt zu verwahren, geheim zu halten, nicht zu verbreiten noch an Dritte weiterzugeben und ihn unter ihrer alleinigen Verantwortung gemäß den Grundsätzen der Korrektheit und des guten Glaubens zu verwenden, um das System oder Dritte nicht zu schädigen.

Gültig sind auf jeden Fall nur Angebote, die unter Verwendung der genannten Instrumente eingereicht werden, außer in den Fällen, in denen das elektronische System objektiv und erwiesenermaßen nicht funktionsfähig zur Verfügung steht.

Die elektronische Einreichung der vorgeschriebenen Ausschreibungsunterlagen erfolgt ausschließlich auf Risiko des Teilnehmers. Sollten diese Unterlagen aus irgendwelchen, auch technischen Gründen nicht innerhalb der angegebenen Frist im Portal eingelangt sein, so können sie nicht berücksichtigt werden.

Nur im Falle, dass das Portal www.ausschreibungen-suedtirol.it nicht oder schlecht funktioniert und deshalb ein korrektes Einreichen der Angebote nicht möglich ist, wird Art. 25, GvD Nr. 36/2023, angewandt.

2. TEILNAHME AN DER AUSSCHREIBUNG

2.1 Identifizierungsmodalitäten im Portal

firmato, le modalità tramite le quali la stazione appaltante potrà verificare tramite una connessione online con l'autorità di certificazione l'autenticità della firma.

Qualora l'operatore economico avente sede fuori dall'Unione Europea non indichi le modalità di verifica tramite una connessione online con l'autorità di certificazione dell'autenticità della firma, la stazione appaltante potrebbe non essere in grado di verificare l'autenticità della sottoscrizione, con conseguente esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara.

Per consentire un migliore utilizzo delle funzionalità del sistema telematico si invitano gli operatori economici, ove possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale, rilasciato dagli organismi sopra citati.

L'account (username e password), necessario all'accesso al sistema e alla partecipazione alla gara, è strettamente personale: i concorrenti sono tenuti a conservarlo con la massima diligenza, a mantenerlo segreto, a non divulgarlo o comunque cederlo a terzi e a utilizzarlo sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al sistema e a terzi.

In ogni caso saranno ritenute valide soltanto le offerte presentate mediante l'utilizzo della strumentazione sopra descritta eccetto che nei casi di comprovata indisponibilità oggettiva di funzionamento del sistema telematico.

L'invio elettronico della documentazione di gara prescritta avviene ad esclusivo rischio del partecipante. Qualora la stessa documentazione non dovesse per un qualsiasi motivo anche di natura tecnica pervenire nel portale entro il termine prescritto, questa non potrà essere presa in considerazione.

Solo in ipotesi di mancato funzionamento o malfunzionamento del portale www.banditaltoadige.it tale da impedire la corretta presentazione delle offerte si applica l'art. 25, d.lgs 36/2023.

2. PARTECIPAZIONE ALLA GARA

2.1 Modalità di identificazione sul sistema telematico

Zur Identifizierung müssen sich die Teilnehmer Online im Portal registrieren.

Die Registrierung ist vollkommen kostenlos und erfolgt vorzugsweise mit einem digitalen Authentifizierungszertifikat, ansonsten durch Benutzername und Passwort. Das digitale Zertifikat und/oder Benutzername und Passwort, die bei der Registrierung verwendet wurden, braucht es, um an diesem Ausschreibungsverfahren teilzunehmen.

Der Nutzer darf den Zugangsschlüssel (Benutzerkennung), mit dem er von der Vergabestelle identifiziert wird, und das Passwort nicht an Dritte weitergeben.

Eine detaillierte Anleitung zur Registrierung steht auf der Internetseite im Bereich Registrierung zur Verfügung oder kann über das Call-Center angefordert werden (werktags bis freitags von 8.00 bis 18.00 Uhr unter der kostenlosen Nummer 800.885122, vom Ausland +39 0472 543532, oder per E-Mail an die Adresse help@sinfotel.bz.it).

3. ZUR AUSSCHREIBUNG ZUGELASSENE SUBJEKTE

3.1 Teilnehmer nach Art. 65 GvD Nr. 36/2023

An den Vergabeverfahren für öffentliche Aufträge können die Wirtschaftsteilnehmer gemäß Artikel 1, Buchstabe I), Anhang I.1 sowie die Wirtschaftsteilnehmer, die in anderen Mitgliedstaaten ansässig sind, die gemäß den geltenden Gesetzen in ihren jeweiligen Ländern gegründet wurden, teilnehmen.

In die Definition von Wirtschaftsteilnehmern fallen alle Teilnehmer gemäß Artikel 65 des GvD Nr. 36/2023, auch in Form von gebildeter oder noch zu bildender BG oder Konsortium gemäß Art. 67 und 68 GvD Nr. 36/2023, teilnehmen, wenn sie bei Angebotsabgabe die **Anforderungen an die berufliche Eignung** und die **besonderen Anforderungen** gemäß Art. 100 GvD Nr. 36/2023, bzw. gemäß Abschnitt 3.5 der vorliegenden Ausschreibungsbedingungen, sowie die **allgemeinen Anforderungen** gemäß Art. 94 und 95 GvD Nr. 36/2023 erfüllen.

Sämtliche Änderungen betreffend die subjektive Situation des Bieters und des Zuschlagsempfängers sind der Ausschreibungsbehörde zeitgerecht mitzuteilen.

3.1.1 Bietergemeinschaften und Konsortien

Zulässig ist die Teilnahme von Konsortien von Unternehmen unter Einhaltung der Vorgaben gemäß Art. 67 und Art. 68 GvD Nr. 36/2023.

Die Konsortien gemäß Art. 65 Abs. 2, Buchst. b), c) und d) sind verpflichtet, bei der Angebotsabgabe

Per identifizieren, i concorrenti dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite user ID e password. Il certificato digitale e/o l'user ID e password, utilizzati in sede di registrazione, sono necessari per partecipare alla presente procedura di appalto.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user ID), a mezzo della quale verrà identificato dalla stazione appaltante, e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al call center (dalle ore 8.00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì, festività escluse al numero verde 800.855.122, numero per l'estero: +39 0472 543532, o all'indirizzo di posta elettronica help@sinfotel.bz.it).

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

3.1 Operatori di cui all'art. 65 d.lgs. 36/2023

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera I), dell'allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Rientrano nella definizione di operatori economici tutti i soggetti di cui all'art. 65 d.lgs. 36/2023, anche riuniti o consorziati o che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 67 e 68 d.lgs. 36/2023 che siano in possesso all'atto della presentazione dell'offerta dei **requisiti di idoneità professionali** e di **ordine speciale** di cui all'articolo 100 del d.lgs 36/2023 rispettivamente di cui al punto 3.5 del presente disciplinare di gara e dei **requisiti di ordine generale** prescritti dagli artt. 94 e 95 d.lgs. 36/2023.

Ogni vicenda soggettiva del candidato, dell'offerente e dell'aggiudicatario è tempestivamente comunicata all'Autorità di gara.

3.1.1 Raggruppamenti di imprese e consorzi

È ammessa la partecipazione di consorzi di imprese con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 67 e 68 d.lgs 36/2023

I consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali

anzugeben, für welche Mitglieder das Konsortium sie teilnehmen.

Die ständigen Konsortien gemäß Artikel 65, Absatz 2, Buchstabe b) führen die Leistungen entweder mit ihrer eigenen Struktur oder jener der in der Ausschreibung angegebenen Konsortiumsmitglieder aus, ohne dass dies als Unterauftrag gilt, wobei die gesamtschuldnerische Haftung aufrecht bleibt. Die Vergabe der Leistungen durch die in Artikel 65, Absatz 2, Buchstaben b) und c) genannten Subjekte an die eigenen Konsortiumsmitglieder stellt keinen Unterauftrag dar.

Handelt es sich, gemäß Art. 67 Absatz 4 GvD Nr. 36/2023, bei dem ausführenden Konsortiumsmitglied wiederum um ein Konsortium im Sinne von Art. 65 Absatz 2 Buchstabe b) und c) muss es bei der Angebotsabgabe die Mitglieder des Konsortiums angeben, für die es teilnimmt.

Der Teilnehmer, der an der Ausschreibung in einer der nachstehend genannten Formen teilnimmt, wird ausgeschlossen, wenn die Vergabestelle feststellt, dass es bedeutende Anhaltspunkte gibt, die darauf hindeuten, dass die Angebote der Wirtschaftsteilnehmer aufgrund von Vereinbarungen mit anderen am selben Wettbewerb beteiligten Wirtschaftsteilnehmern einer einzigen Entscheidungsstelle zuzurechnen sind:

- Teilnahme an mehreren Bietergemeinschaften oder gewöhnliche Konsortien von Teilnehmern oder Zusammenschlüssen zwischen Wirtschaftsteilnehmern, die dem Netzwerkvertrag beigetreten sind (im der Folge Netzwerkzusammenschluss)
- Teilnahme sowohl an einem Zusammenschluss oder gewöhnlichen Konsortium von Teilnehmern als auch in individueller Form
- Teilnahme sowohl an einem Netzwerkzusammenschluss als auch in individueller Form. Diese Ausschlussklausel gilt nicht für die Mitglieder des Netzwerks die nicht am Zusammenschluss beteiligt sind, die ein Angebot für dieselbe Ausschreibung als einzelnes Unternehmen oder im Zusammenschluss abgeben können.
- Teilnahme eines Konsortiums, das ein ausführenden Konsortiumsmitglied benannt hat, das wiederum in einer beliebigen anderen Form teilnimmt.

Im Falle einer Feststellung des Vorstehenden wird den betroffenen Wirtschaftsteilnehmern mitgeteilt, dass sie innerhalb von 5 Tagen nachweisen können, dass die Umstände keinen Einfluss auf die Ausschreibung

consorziati il consorzio concorre.

I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), alle proprie consorziate non costituisce subappalto.

Ai sensi dell'art. 67 comma 4 d.lgs 36/2023 qualora l'esecutrice sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2 lettera b) e c) indica, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

hatten und nicht geeignet sind, die Fähigkeit zur Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen zu beeinträchtigen.

Unter Berücksichtigung von Artikel 96 GvD Nr. 36/2023, wenn ein Teilnehmer der Bietergemeinschaft in einer der Situationen gemäß Artikel 94 und 95 des GvD 36/2023 steht oder nicht über eine der Anforderungen gemäß Artikel 100 des GvD 36/2023 verfügt, kann die Bietergemeinschaft nachweisen, dass dieser Teilnehmer ausgeschlossen oder durch einen anderen Teilnehmer mit den erforderlichen Anforderungen ersetzt wurde, wobei die wesentliche Unveränderbarkeit des eingereichten Angebots gewahrt bleibt. Wenn diese Maßnahmen als ausreichend und rechtzeitig ergriffen, angesehen werden, wird die Bietergemeinschaft nicht von dem Ausschreibungsverfahren ausgeschlossen.

Wenn die Vergabestelle der Ansicht ist, dass die Maßnahmen verspätet oder unzureichend sind, wird der Wirtschaftsteilnehmer mit einer begründeten Entscheidung ausgeschlossen.

Die Überprüfung der Anforderungen erfolgt gemäß Art. 27 LG Nr. 16/2015.

Art. 97, Absatz 1 und 2 gilt auch für gewöhnliche Konsortien.

Es gilt auch für Handwerkerkonsortien sowie für ständige Konsortien, jedoch nur für ausführende Konsortiumsmitglieder und Konsortiumsmitglieder, die die Voraussetzungen erfüllen, auf die sich die Konsortien stützen.

Konsortien gemäß Art. 65 Absatz 2, Buchst. b) c) und d), die allein alle Anforderungen erfüllen, können an der Ausschreibung teilnehmen, wenn sie die Leistung durch eigene Struktur, unabhängig von jener der Konsortiumsmitglieder, ausführen.

Für Konsortien nach Art. 65 Abs. 2 Buchst. b) c) und d) sind die Anforderungen der wirtschaftlich-technischen Leistungsfähigkeit in Art. 67, Absatz 1 und Anhang II.12 geregelt.

Für ständige Konsortien gemäß Art. 65, Absatz 2, Buchst. d) werden die Anforderungen der wirtschaftlich-technischen Leistungsfähigkeiten kumulativ dem Konsortium angerechnet, auch wenn sie von den einzelnen Konsortiumsmitgliedern erfüllt werden.

► Sei es während des Ausschreibungsverfahrens als auch nach dem Zuschlag sind stille Gesellschaften gemäß Art. 68, Absatz 15 verboten.

Fermo restando l'articolo 96 d.lgs 36/2023, se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 d.lgs. 36/2023 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 100 d.lgs 36/2023, il raggruppamento può provare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata.

Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto.

Se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.

Il controllo dei requisiti avviene in base a quanto disciplinato nell'art. 27, l.p. 16/2015.

L'art 97, comma 1 e 2 si applica anche ai consorzi ordinari.

Si applicano altresì ai consorzi fra imprese artigiane, nonché ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

I consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lett. b) c) e d), se possiedono autonomamente tutti i requisiti richiesti, hanno la facoltà di partecipare alla gara eseguendo la prestazione con struttura propria ed indipendente da quella delle consorziate.

Per i consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lett. b) c) e d) i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono disciplinati ai sensi dell'art. 67 comma 1 e dall'allegato II.12.

Per i consorzi stabili di cui all'art. 65 comma 2 lett. d) i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

► Ai sensi dell'art. 68, comma 15 è vietata l'associazione in partecipazione, sia durante la procedura di gara, sia successivamente all'aggiudicazione.

3.1.2 Unternehmensnetzwerk

Gemäß Art. 3 Abs. 4/ter GD vom 10. Februar 2009 Nr. 5, umgewandelt mit Änderungen in G. vom 9. April 2009 Nr. 33, ist die Teilnahme von **gebildeten oder zu bildenden** Zusammenschlüssen von Unternehmen durch Netzwerkvertrag zulässig.

Art. 68 wird angewendet, da dies mit der Teilnahme an den Vergabeverfahren für Zusammenschlüsse von Unternehmen, die gemäß Artikel 65 Absatz 2 Buchstabe g) des GvD Nr. 36/2023, dem Netzvertrag angehören, vereinbar ist.

3.2 Verbot von subjektiven Änderungen

Die Änderung von Konsortien und Zusammenschlüssen ist nur innerhalb der vom Art. 97 und Art. 68 Abs. 17 GvD 36/2023 festgelegten Fristen zulässig.

3.3 Ausländische Teilnehmer

Für Wirtschaftsteilnehmer mit Niederlassung in anderen Staaten als Italien ist die Teilnahme gemäß Art. 65 Abs. 1 GvD Nr. 36/2023 zulässig:

Unbeschadet der nachfolgenden Ausführungen ist die Qualifikation zu denselben Bedingungen wie für italienische Unternehmen zulässig, u.zw. für Wirtschaftsteilnehmer mit Niederlassung in den anderen EU-Ländern und in den Unterzeichnerländern des Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen laut Anlage 4 des Abkommens zur Errichtung der Welt-handelsorganisation, sowie für Wirtschaftsteilnehmer mit Niederlassung in Ländern, die durch Vorschriften internationalen Rechts oder bilaterale Übereinkommen mit der EU oder Italien die Teilnahme an öffentlichen Vergabeverfahren auf Gegenseitigkeitsbasis vorsehen.

Für die Qualifikation reichen die Wirtschaftsteilnehmer die in ihrem Land gesetzlich vorgesehenen Dokumente ein, die geeignet sind, die Erfüllung aller für italienische Wirtschaftsteilnehmer erforderlichen Qualifikations- und Teilnahmeanforderungen nachzuweisen.

Für die Überprüfungen zu den Ausschlussgründen nach Art. 94 und Art. 95 von nicht in Italien niedergelassenen Teilnehmern fordert die Vergabestelle ggf. die notwendigen Nachweisdokumente ein; ferner kann sie die Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden beantragen. Die ausländischen Teilnehmer müssen die gleichwertigen Bescheinigungen, Erklärungen und Dokumente gemäß den im Niederlassungsland geltenden Gesetzen oder gemäß Art. 3 DPR Nr.

3.1.2 Reti di imprese

È ammessa la partecipazione delle aggregazioni **costituite o costituendo** tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 9 aprile 2009, n. 33.

L'art. 68 trova applicazione, in quanto compatibile, nella partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) d.lgs. 36/2023.

3.2 Divieto di modificazioni soggettive

La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile solo nei termini indicati dall'articolo 97 e dall'art. 68 comma 17 d.lgs. 36/2023.

3.3 Concorrenti stranieri

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici stabiliti all'estero ai sensi dell'art. 65, comma 1 d.lgs. 36/2023

Fermo restando quanto di seguito esposto, agli operatori economici stabiliti negli altri stati membri dell'UE, nonché a quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'Allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.

I suddetti operatori economici si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 e nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante chiede se del caso di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le dichiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti,

445/2000 einreichen.

Wird vom anderen EU-Land kein Dokument oder keine Bescheinigung ausgestellt, gilt eine eidesstattliche Erklärung als ausreichender Nachweis; ist diese in einem EU-Land nicht vorgesehen, gilt hierfür eine Erklärung des Teilnehmers vor einer zuständigen Justiz- oder Verwaltungsbehörde, einem Notar oder einem Berufsverband, der diese im Ursprungs- oder Herkunftsland entgegennehmen kann.

Verlangt die Verwaltung die berufliche Eignung nach Art. 100, Absatz 1, Buchst. a) kann ein nicht in Italien ansässiger Staatsbürger eines anderen EU-Landes seine Eintragung in einem Berufsverzeichnis oder Handelsregister nach Art. 100, Absatz 1 Buchst. a) ebd. gemäß den dort geltenden Bedingungen gemäß Anhang II.11 GvD Nr. 36/2023 mittels eidesstattlicher Erklärung oder gemäß den im Niederlassungsland geltenden Modalitäten nachweisen.

Wirtschaftsteilnehmer der Mitgliedstaaten, die nicht in den genannten Anlagen vorgesehen sind, bestätigen eigenverantwortlich, dass die eingereichte Bescheinigung aus einem Berufsverzeichnis oder Handelsregister ihres Ansässigkeitslandes ausgestellt wurde.

Müssen die Teilnehmer oder Bieter bei öffentlichen Vergabeverfahren für Dienstleistungen/Lieferungen eine besondere Ermächtigung haben oder einer besonderen Organisation angehören, um die entsprechende Leistung in ihrem Ursprungsland erbringen zu dürfen, kann die Vergabestelle und/oder die auftraggebende Körperschaft von ihnen den Nachweis dieser Ermächtigung bzw. ihrer Zugehörigkeit zur betreffenden Organisation verlangen.

3.5 Teilnahmevoraussetzungen

Die Teilnehmer müssen folgende Anforderungen erfüllen:

► Die Nichterfüllung der nachfolgenden Anforderungen stellt einen nicht behebbaren Ausschlussgrund dar:

- a) Die Teilnehmer dürfen keinen der Ausschlussgründe nach Art. 94 und Art. 95 GvD Nr. 36/2023 erfüllen;
- b) Sie müssen gemäß Art. 100, Absatz 3 GvD 36/2023 im Handelsregister oder in das Register für

ovvero secondo quanto previsto dall'art. 3 d.p.r. 445/2000.

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'UE, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza.

Nel caso in cui l'amministrazione richieda l'idoneità professionale ai sensi dell'art. 100, comma 1 lett. a), al cittadino di altro stato membro dell'UE non residente in Italia può essere richiesto di provare la sua iscrizione ai sensi dell'art. 100, comma 1 lett. a) secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11 d.lgs. 36/2023 mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato membro nel quale è stabilito.

Operatori economici appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.

Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi/forniture, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine la prestazione in questione, la stazione appaltante e/o l'ente committente può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.

3.5 Requisiti di partecipazione

I concorrenti devono possedere i seguenti requisiti:

► Il mancato possesso dei sottoelencati requisiti è causa di esclusione non sanabile dalla procedura.

- a) Non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui di cui agli articoli 94 e 95 d.lgs. 36/2023;
- b) Essere iscritto al registro delle imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività

Handwerksbetriebe für Tätigkeiten eingetragen sein, die mit den Lieferungen/Dienstleistungen in Einklang stehen, die Gegenstand der Ausschreibung sind, und/oder sie müssen im ONLUS-Verzeichnis eingetragen sein;

- c) Sie dürfen keine Aufträge in Verletzung von Art. 53 Abs. 16/ter GvD Nr. 165/2001 vergeben haben;
- d) Sie müssen gemäß Art. 100 Abs. 1 Buchst. b) und c) GvD Nr. 36/2023 folgende technisch-organisatorischen und wirtschaftlich-finanziellen Anforderungen erfüllen, die von der Verwaltung verlangt werden:

d1) **GLEICHWERTIGE DIENSTLEISTUNGEN/LIEFERUNGEN:** Der Teilnehmer muss in den fünf Jahren vor der Veröffentlichung der Vergabebekanntmachung gleichwertige Lieferungen/Dienstleistungen über einen Betrag von mindestens 600.000,00 Euro ohne MwSt. mit höchstens 3 Verträgen ordnungsgemäß ausgeführt haben.

Gleichwertige Lieferungen/Dienstleistungen sind alle Lieferungen/Dienstleistungen, die demselben Sektor zuzuordnen sind, der Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung ist.

Die Beträge werden ohne MwSt. berechnet.

d2) **GLOBALEN UMSATZ:** Der Teilnehmer muss in den besten drei Jahren der letzten fünf Jahre vor dem Datum der Veröffentlichung der Ausschreibung einen globalen Umsatz von mindestens € 170.000,00 erzielt haben.

► Die Nichterfüllung obiger Anforderungen stellt einen nicht behebbaren Ausschlussgrund dar.

Die Anforderungen unter Buchst. a) und b) müssen gänzlich auch von sämtlichen Hilfsunternehmen erfüllt werden.

Im Falle von Konsortien gemäß Art. 65 Absatz 2 Buchst. b), c) und d)

Gemäß Art. 67 Absätze 3 und 5 GvD Nr. 36/2023, für die Teilnehmer gemäß Art. 65 Absatz 2 Buchst. b), c) und d) GvD Nr. 36/2023, besitzen **sowohl die ausführenden Konsortiumsmitglieder als auch die**

pertinenti alle forniture/ai servizi oggetto di gara in conformità a quanto previsto dall'art. 100, comma 3 d.lgs 36/2023 e/o essere iscritti all'anagrafe ONLUS;

- c) Non aver affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165;
- d) Essere in possesso ai sensi dell'art. 100 comma 1 lett. b) e c) d.lgs 36/2023 dei seguenti requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesti dall'amministrazione:

d1) **SERVIZI ANALOGHI/FORNITURE ANALOGHE:** Il concorrente deve aver eseguito negli ultimi cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando di gara forniture analoghe /servizi analoghi risultanti regolarmente eseguite/i di un importo non inferiore ad euro 600.000,00 al netto d'IVA con un massimo di 3 contratti.

Si considerano forniture/servizi analoghe/i tutte le forniture/servizi che sono afferenti allo stesso settore oggetto della presente gara.

Gli importi sono calcolati al netto d'IVA.

d2) **FATTURATO GLOBALE:** Il concorrente deve avere un fatturato globale di almeno € 170.000 € maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedente la data di pubblicazione del bando di gara.

► Il mancato possesso di detti requisiti è causa di esclusione non sanabile dalla procedura.

I requisiti di cui alla lettera a) e b) sopra indicati devono essere posseduti interamente anche da tutte le ausiliarie.

In caso di consorzi ai sensi dell'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d):

Ai sensi dell'art. 67, commi 3 e 5 d.lgs. 36/2023, per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b), c) e d) d.lgs. 36/2023, i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 d.lgs. 36/2023 sono posseduti sia

Konsortiummitglieder, welche die Anforderungen leihen, die allgemeinen Anforderungen gemäß den Artikeln 94 und 95 GvD 36/2023.

Gemäß Art. 67 Absatz 3 des GvD Nr. 36/2023 verfügt das **ausführende Konsortiumsmitglied** für die in Artikel 65 Absatz 2 Buchstaben b), c) und d) des GvD Nr. 36/2023 genannten Teilnehmer über die Genehmigungen und sonstigen Befähigungsnachweise, die für die Teilnahme am Vergabeverfahren gemäß Artikel 100 Absatz 3 des GvD Nr. 36/2023 erforderlich sind.

Die Konsortien von Genossenschaften und die Konsortien von Handwerksunternehmen nutzen ihre eigenen Anforderungen und machen dabei die Betriebsmittel, die Ausrüstungen und das durchschnittliche Personal der Konsortiumsmitglieder geltend, die sie bilden.

Die Konsortien gemäß Artikel 65 Absatz 2 Buchst. d) GvD Nr. 36/2023 weisen die Anforderungen nach, indem sie auch die Anforderungen der Konsortiumsmitglieder ansammeln.

Im Falle von Bietergemeinschaften, gewöhnlichen Konsortien, Netzwerkzusammenschlüssen, EWIV:

Bei Bietergemeinschaften, Konsortien, Unternehmensnetzwerken oder EWIV müssen alle Unternehmen des Zusammenschlusses die Anforderungen gemäß den Buchst. a), b), und c) erfüllen

Anforderungen an die berufliche Eignung:

a) Die Anforderung der Eintragung in das Handelsregister oder in das Register für Handwerksbetriebe gemäß **Buchstabe b)** muss erfüllt sein

- von jedem Mitglied der Bietergemeinschaft / des Konsortiums/der EWIV, einschließlich der zu gründenden, sowie von der EWIV selbst;
- von jedem Mitglied des Netzzusammenschlusses sowie vom gemeinschaftlichen Organ, sofern dieses Rechtspersönlichkeit besitzt.

Anforderungen über die technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Die Anforderung des Dienstleistungs-/Lieferungsverzeichnisses gemäß obigem Buchst. d1) muss vom gesamten Zusammenschluss erfüllt werden, unbeschadet, dass jedes Mitglied der BG, des gewöhnlichen Konsortiums, des EWIV oder des Netzwerkzusammenschlusses, die Anforderung in dem Mindestmaß erfüllen muss, das mindestens dem in dem Angebot angegebenen Prozentsatz/ prozentualen Anteil an

dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

Ai sensi dell'art. 67, comma 3 d.lgs. 36/2023, per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lett. lett. b), c) e d) d.lgs. 36/2023, le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 d.lgs. 36/2023 sono posseduti, **dalla consorzata esecutrice.**

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) d.lgs36/2023, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) d.lgs36/2023 dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate.

In caso di RT, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE:

In caso di RTI, consorzio, reti di imprese o GEIE tutte le imprese costituenti il raggruppamento devono essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), e c).

Requisiti di idoneità professionale:

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al **punto b)** deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dell'elenco dei servizi/ forniture di cui alla precedente lett. d1) deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso, fermo restando che ciascun membro del RT, del consorzio ordinario, del GEIE o dell'aggregazione di rete, deve possedere il requisito nella misura minima corrispondente almeno alla percentuale/quota di esecuzione del servizio/fornitura dichiarata nell'offerta

der Ausführung der Lieferung/Dienstleistung entspricht (Anlage A1).

Es bleibt dabei, dass der Ausführende über die vorgeschriebenen Voraussetzungen für die von ihm übernommene Dienstleistung verfügen muss.

3.6 Nutzung der Kapazitäten Dritter

Der Teilnehmer kann als einzelnes Unternehmen, Konsortium oder Zusammenschluss gemäß Art. 65 GvD Nr. 36/2023 nach den Modalitäten und Bedingungen gemäß Art. 100 GvD Nr. 36/2023 die Anforderung der wirtschaftlich-finanziellen und/oder technisch-fachlichen Fähigkeiten nach Abschnitt 3.5, und/oder um das eigene Angebot zu verbessern, durch die Nutzung der Anforderungen, technischer-, Personalbezogener- und instrumentellen Ressourcen, die von einem oder mehreren Hilfswirtschaftsteilnehmern zur Verfügung gestellt werden, erfüllen. Will ein Teilnehmer die Kapazitäten eines Dritten nutzen, muss er bei sonstigem Ausschluss die Dokumente gemäß Art. 104 GvD Nr. 36/2023 vorlegen, wie unter dem Kapitel „Verwaltungsunterlagen“, Punkt 4, ausgeführt.

Im Vertrag zur Nutzung der Kapazitäten Dritter legen die Parteien die instrumentellen und Personal Ressourcen fest, die der Hilfsunternehmen dem Teilnehmer zur Verfügung stellt, und geben an, ob der die Nutzung der Kapazitäten Dritter darauf abzielt, eine Teilnahmeanforderung zu erfüllen oder das Angebot des Teilnehmers zu verbessern, oder ob es beiden Zwecken dient.

Im Falle einer Verbesserung durch Nutzung von Kapazitäten Dritter muss der Vertrag in Umschlag B vorgelegt werden.

In diesem Fall sollen in Anhang A1 des Teilnehmers sowie in Anhang A1 ter des Hilfsunternehmens die Sach- und Personalressourcen, die das Hilfsunternehmen dem Bewerber zur Verfügung stellt, um dessen Angebot zu verbessern, nicht angegeben werden; diese sind stattdessen im Rahmen von Umschlag B anzugeben.

Im Falle einer Verbesserung durch Nutzung von Kapazitäten Dritter stellen die etwaige Anwesenheit des Vertrags zur Nutzung der Kapazitäten Dritter im Umschlag A oder die Angabe der Sach- und Personalressourcen, die das Hilfsunternehmen dem Bewerber zur Verfügung stellt, um dessen Angebot zu verbessern, keinen Ausschlussgrund dar, aber die genannten Dokumente werden nur nach der Öffnung von Umschlag B durch die technische Kommission überprüft und bewertet

(Allegato A1).

Ferma resta la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

3.6 Avalimento

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'articolo 104 d.lgs.36/2023 il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 65 d.lgs. 36/2023 - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-professionale di cui al paragrafo 3.5, e/o per migliorare la propria offerta avvalendosi dei requisiti, di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari. Il concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento dovrà produrre a pena di esclusione la documentazione ai sensi dell'art. 104 d.lgs. 36/2023 come più avanti specificato al punto 4 della documentazione amministrativa.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

In caso di avvalimento migliorativo il contratto di avvalimento va prodotto in Busta B.

In tal caso nell'Allegato A1 del concorrente così come nell'Allegato A1 ter dell'ausiliario non vanno indicate le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente al fine di migliorarne l'offerta, che andranno indicate in sede di BUSTA B.

In caso di avvalimento migliorativo l'eventuale presenza in Busta A del contratto di avvalimento o l'indicazione delle risorse strumentali o umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente al fine di migliorarne l'offerta non costituiscono causa di esclusione, ma i suddetti documenti saranno oggetto di verifica e valutazione solo a seguito dell'apertura della Busta B da parte della commissione tecnica di valutazione.

Für den Beweis der allgemeinen Anforderungen ist die Nutzung der Kapazitäten Dritter unzulässig.
Falls der Vertrag zur Nutzung der Kapazitäten Dritter mit einem Hilfsunternehmen abgeschlossen wird, das über die erforderliche Genehmigung oder sonstige Befähigungsnachweise gemäß Artikel 100 Absatz 3 GvD 36/2023 für die Teilnahme am Vergabeverfahren verfügt, oder mit einer Person, die über die für die Ausführung der betreffenden Leistung erforderlichen Ausbildungs- oder Berufsabschlüsse verfügt, werden die Arbeiten, Lieferungen oder Dienstleistungen direkt vom Hilfsunternehmen ausgeführt. Es finden die Bestimmungen zum Unterauftrag Anwendung.
Die Nutzung der Kapazitäten Dritter ist nicht zulässig, um die Anforderung der Registrierung im Nationalen Verzeichnis der Umweltfachbetreiber gemäß Artikel 212 des Gesetzesvertretendes Dekrets vom 3. April 2006, Nr. 152, zu erfüllen.

Gemäß Artikel 104 Absatz 12 GvD Nr. 36/2023 ist es nur in den Fällen, in denen die Nutzung der Kapazitäten Dritter dazu dient, das Angebot zu verbessern, nicht zulässig, dass sowohl das Hilfsunternehmen als auch das Unternehmen, das auf die von ihm bereitgestellten Ressourcen zurückgreift, an derselben Ausschreibung teilnehmen es sei denn, das Hilfsunternehmen weist bei der Einreichung seines Teilnahmeantrags konkret und mit angemessener Dokumentation nach, dass keine Verbindungen bestehen, die beide Unternehmen auf ein und dasselbe Entscheidungszentrum zurückführen lassen.
Die Vergabestelle kann dennoch von beiden Unternehmen Klarstellungen oder zusätzliche Unterlagen verlangen und ihnen hierfür eine angemessene, nicht verlängerbare Frist setzen.

Das Hilfsunternehmen kann die Rolle als Unterauftragnehmer übernehmen.

Sollten anlässlich der Überprüfungen gemäß Art. 27 Abs. 2 LG Nr. 16/2015 zwingende Ausschlussgründe dem Hilfssubjekt gegenüber erhoben werden oder sollte dieses die einschlägigen Auswahlkriterien nicht erfüllen, bürdet die Verwaltung dem-Wirtschaftsteilnehmer auf, das Hilfssubjekt zu ersetzen.

Falls für das Hilfsunternehmen Ausschlussgründe bestehen oder die besonderen Anforderungen nicht erfüllt werden, muss der Teilnehmer das Hilfsunternehmen innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt des entsprechenden Antrags vonseiten der Vergabestelle, ersetzen.
Gleichzeitig muss der Teilnehmer die für die Nutzung

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali.
Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3 d.lgs 36/2023 o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori, forniture o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.
L'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Ai sensi dell'art. 104, comma 12 d.lgs 36/2023, nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.
La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore.

Qualora in sede di controlli ai sensi dell'art. 27, comma 2 della l.p. 16/2015 per il soggetto ausiliario vengano rilevati motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l'amministrazione impone all'operatore economico concorrente di sostituire il soggetto ausiliario.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante.
Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

der Kapazitäten Dritter erforderlichen Dokumente vorlegen.

Falls das Hilfsunternehmen eine falsche Erklärung über den Besitz der Anforderungen abgegeben hat, meldet die Vergabestelle das Verhalten des Hilfsunternehmens an die zuständige Behörde, um die gemäß Artikel 96 Absatz 15 GvD Nr. 36/2023 erforderlichen Bewertungen vorzunehmen.

Der Wirtschaftsteilnehmer kann innerhalb von zehn Tagen ein anderes Hilfsunternehmen benennen, andernfalls führt dies zum Ausschluss von der Ausschreibung.

Der Austausch kann nur dann erfolgen, wenn er keine wesentliche Änderung des Angebots mit sich bringt. Die Nichtbeachtung der festgesetzten Frist für den Austausch führt zum Ausschluss des Teilnehmers.

Die Ersetzung des Hilfsunternehmens ist im Falle einer Verbesserung durch Nutzung von Kapazitäten Dritter nicht zulässig.

In einem solchen Fall (Verbesserung durch Nutzung von Kapazitäten Dritter) wird die Verwaltung, falls im Rahmen der Kontrollen gemäß Art. 27, Absatz 2 des L.G. 16/2015 für das Hilfsunternehmen Ausschlussgründe festgestellt werden oder falls es die relevanten Auswahlkriterien nicht erfüllt, die technische Punktezahl des Angebots infolge der Nichtvergabe der Punktezahl bzgl. der Bewertungskriterien, die Gegenstand der Verbesserung durch Nutzung von Kapazitäten Dritter sind, neu berechnen, eine neue Rangliste erstellen und gegebenenfalls die Zuschlagserteilung widerrufen.

Die Nutzung der Kapazitäten von Dritten innerhalb der Unternehmensgruppe ist zulässig

3.6.1 Mehrfache Nutzung von Kapazitäten Dritter

Die Nutzung mehrerer Hilfsunternehmen ist zulässig. Das Hilfsunternehmen darf seinerseits nicht die Kapazitäten eines weiteren Subjekts nutzen.

3.6.2 Gesamtschuldnerische Haftung

Der Teilnehmer und das Hilfsunternehmen haften gesamtschuldnerisch für die mit dem Vertragsabschluss übernommenen Verpflichtungen.

4. ANGEBOTSABGABEMODALITÄTEN UND INHALT DES ANGEBOTS

4.1 Angebotsabgabemodalitäten

Die Vergabe wird durch die

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 d.lgs. 36/2023.

L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara.

La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta.

Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

La sostituzione del soggetto ausiliario non è ammessa in caso di avvalimento migliorativo.

In tal caso (avvalimento migliorativo) qualora in sede di controlli ai sensi dell'art. 27, comma 2 della l.p. 16/2015 per il soggetto ausiliario vengano rilevati motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, l'amministrazione procederà al ricalcolo del punteggio tecnico dell'offerta in conseguenza dalla mancata attribuzione del punteggio relativo ai criteri di valutazione oggetto di avvalimento migliorativo, alla definizione della nuova graduatoria ed all'eventuale revoca dell'aggiudicazione.

È ammesso l'avvalimento infragruppo.

3.6.1 Avvalimento plurimo

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

3.6.2 Responsabilità solidale

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

4. MODALITÀ E CONTENUTO DELL'OFFERTA

4.1 Modalità di presentazione dell'offerta

L'appalto è disciplinato dal bando di gara, dal

Ausschreibungsbekanntmachung, durch vorliegende Ausschreibungsbedingungen und durch deren Anlagen geregelt und telematisch abgewickelt: Die Angebote müssen bei sonstigem Ausschluss (wenn nicht ausdrücklich anders bestimmt) auf Italienisch oder Deutsch verfasst sein und **innerhalb der in der Bekanntmachung angegebenen Frist (im Falle von Systemfehlern evtl. verschoben)** in dem für die Ausschreibung vorgesehenen Feld im Portal hochgeladen werden.

Wenn nicht anders bestimmt, müssen ausländische Wirtschaftsteilnehmer die von ausländischen Behörden ausgestellten Dokumente und Bescheinigungen mit einer von der zuständigen diplomatischen oder konsularischen italienischen Auslandsvertretung oder von einem amtlichen Übersetzer beglaubigten, übereinstimmenden italienischen oder deutschen Übersetzung einreichen.

Die Unterschriften auf den im Ausland von ausländischen Behörden ausgestellten Urkunden und Dokumenten und die Unterschriften der amtlichen Übersetzer müssen von den diplomatischen oder konsularischen italienischen Auslandsvertretungen beglaubigt werden.

Ausgenommen sind die Befreiungen von der Beglaubigungspflicht gemäß internationalen Gesetzen oder Vereinbarungen.

4.2 Inhalt des Angebots

Sämtliche für die Teilnahme an der Ausschreibung erforderlichen Unterlagen, einschließlich wirtschaftlichen Angebotes, müssen von den Teilnehmern erstellt und von der Verwaltung nur über das telematische Ankaufsystem unter www.ausschreibungen-suedtirol.it/ / www.banditoadige.it entgegengenommen werden.

Die Vergabestelle behält sich vor, etwaige andere Modalitäten zur Angebotsabgabe mitzuteilen.

Falls es notwendig sein sollte, Änderungen an den vom Portal automatisch generierten Dokumenten vorzunehmen, muss das Webformular neu ausgefüllt und ein neues Dokument erstellt werden.

Die maximal zulässige Größe für jede im Portal hochgeladene Datei ist 150 MB; größere Dateien können in mehreren Dateien hochgeladen werden.

presente disciplinare e dai relativi allegati; si svolge in modalità telematica: a pena di esclusione, salvo diverse specificazioni, le offerte devono essere formulate in lingua italiana o tedesca e dovranno essere inserite dagli operatori economici nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, **entro e non oltre il termine previsto nel bando di gara (eventualmente posticipato in caso di malfunzionamento del sistema)**.

Salvo diverse specificazioni, per gli operatori economici stranieri i documenti ed i certificati rilasciati dalle Autorità straniere dovranno essere presentati con annessa traduzione in lingua italiana o tedesca, "certificata" conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero, ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e quelle dei traduttori ufficiali dovranno essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.

Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione stabilite da leggi o da accordi internazionali.

4.2 Contenuto dell'offerta

Tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara, compresa l'offerta economica, dovrà essere predisposta dai concorrenti e ricevuta dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del sistema telematico di acquisto, accessibile all'indirizzo www.banditoadige.it / www.ausschreibungen-suedtirol.it.

La stazione appaltante si riserva di comunicare l'eventuale diversa modalità di presentare l'offerta.

Qualora si renda necessario apportare modifiche ai documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed ottenere un nuovo documento.

Ciascun file da inserire nel sistema non dovrà avere una dimensione superiore a 150 MB; in caso di file di dimensione maggiore è possibile inserire più files.

Die elektronische Einreichung des Angebots ist abgeschlossen, sobald eine Bestätigungsmeldung der ordnungsgemäßen Übermittlung mit Uhrzeit der Registrierung aufscheint.

Das Angebot ist für die Teilnehmer für die Dauer von hundertachtzig Tage nach Ablauf der Einreichfrist der Angebote verbindlich.

Das Angebot des Zuschlagsempfänger ist bis zum vereinbarten Termin für den Vertragsabschluss unwiderruflich.

Sind bei Ablauf der Angebotsfrist die Ausschreibungsverfahren noch im Gange, so kann der Auftraggeber von den Bietern gemäß Art. 17, Absatz 4 GvD Nr. 36/2023, innerhalb einer verbindlichen Frist die Gültigkeit des Angebots bis zu dem angegebenen Datum zu bestätigen und ein entsprechendes Dokument vorzulegen, das die Gültigkeit der im Rahmen der Ausschreibung gewährten Garantie bis zu diesem Datum bestätigt.

Falls der Teilnehmer die Gültigkeit des Angebots nicht bestätigt, so muss er innerhalb der vorgeschriebenen verbindlichen Frist den ausdrücklichen Verzicht auf die Teilnahme an der Ausschreibung mitteilen, ohne dass dadurch die technische oder wirtschaftliche Rangordnung neu festgelegt wird.

Die Nichtübermittlung innerhalb der angegebenen verbindlichen Frist hat den Ausschluss des Teilnehmers zur Folge.

Das Angebot muss die nachfolgend aufgelisteten Dokumente enthalten und mit digitaler Unterschrift vom Inhaber, gesetzlichen Vertreter oder Prokuristen des Teilnehmers eingereicht werden, während es für Wirtschaftsteilnehmer aus Nicht-EU-Ländern durch Scan der handschriftlich unterschriebenen Originalurkunde und eines gültigen Erkennungsausweises eingereicht wird.

Die in PDF-Format einzureichenden Unterlagen sind in PDF/A-Format einzureichen, bzw. in einer Formatierung, die gemäß GvD vom 7. März 2005 Nr. 82 und einschlägigen technischen, von Italiens E-Government-Agentur (AgID) erlassenen Vorgaben die objektiven Eigenschaften der Qualität, Sicherheit, Unversehrtheit, Unveränderbarkeit und Nicht-Austauschbarkeit deren Inhalts und Struktur gewährleistet (zu diesem Zweck dürfen die eingereichten digitalen Unterlagen weder Makrobefehle noch ausführbare Codes beinhalten, die die Struktur oder den Inhalt des Dokuments verändern könnten).

La presentazione dell'offerta tramite il sistema è compiuta, quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema, che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

L'offerta è vincolante per i concorrenti per centotanta giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4 d.lgs 36/2023 di confermare, **entro un termine perentorio**, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Entro il termine perentorio sopraindicato, nel caso in cui il concorrente non intenda confermare la validità della offerta dovrà comunicare la propria rinuncia espressa alla partecipazione alla gara, senza che la rinuncia comporti la rideterminazione della graduatoria tecnica o economica.

La mancata comunicazione entro il termine perentorio indicato comporterà l'esclusione del concorrente.

L'offerta deve contenere i documenti di seguito elencati ed è da prodursi con firma digitale del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente e, per l'operatore economico extracomunitario, mediante scansione dell'originale cartaceo sottoscritto con firma autografa e scansione di un documento d'identità valido.

La documentazione, ove richiesta in formato PDF, dovrà essere presentata in formattazione PDF/A, o comunque in un formato che ai sensi del d.lgs 7 marzo 2005 n. 82 e le rispettive regole tecniche emanate dall'Agenzia Italia Digitale (AgID), garantisca le caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità, immodificabilità e immutabilità nel tempo dei dati e del contenuto e della sua struttura (a tale fine, per esempio, i documenti informatici non devono contenere macroistruzioni o codice eseguibile, tali da attivare funzionalità che possano modificare la struttura o il contenuto) del documento.

Die so erstellten Dokumente müssen dann in das elektronische System eingegeben werden.

4.2.1 Nachforderungsverfahren

Gemäß Art. 101 GvD Nr. 36/2023 **weist die Vergabestelle**, sofern das Dokument zum Zeitpunkt bei Ablauf der Frist zur Abgabe des Angebots nicht im virtuellen Faszikel des Wirtschaftsteilnehmers vorhanden ist, **eine Ausschlussfrist zu, die nicht weniger als fünf Tage und nicht mehr als zehn natürliche und aufeinanderfolgende Kalendertage beträgt, für:**

- a) die Ergänzung jedes fehlenden Elements in den Unterlagen, die innerhalb der Frist für die Angebotsabgabe mit dem Teilnahmeantrag am Vergabeverfahren oder mit der einheitlichen europäischen Einheitserklärung an die Vergabestelle übermittelt wurden, mit Ausnahme der Unterlagen, die das technische Angebot und das wirtschaftliche Angebot bilden; das Fehlen der vorläufigen Sicherheit, des Vertrags zur Nutzung der Kapazitäten Dritter, des gemeinsamen Sonderauftrags im Falle von gegründeten Bietergemeinschaften und der Verpflichtung zur Erteilung eines speziellen gemeinsamen Sonderauftrags im Falle von noch nicht gegründeten Bietergemeinschaften kann durch Dokumente mit einem vor dem Angebotsabgabetermin bestimmten Datum behoben werden (Art. 101, Absatz 1, Buchst. a, GvD Nr. 36/2023). **Für weitere Fälle, in denen Mängel nur durch Dokumente mit einem vor dem Angebotsabgabetermin bestimmten Datum behoben werden können, siehe die entsprechenden Bestimmungen in den Ausschreibungsbedingungen.**
- b) die Behebung jeder Unterlassung, Ungenauigkeit oder Unregelmäßigkeit des Teilnahmeantrags, der einheitlichen europäischen Einheitserklärung und jedes anderen von der Vergabestelle für die Teilnahme am Ausschreibungsverfahren geforderten Dokuments, mit Ausnahme der Unterlagen, die das technische Angebot und das wirtschaftliche Angebot bilden (Art. 101, Absatz 1, Buchst. b, GvD Nr. 36/2023).

Sollte für die Behebung das **rechtssichere Datum** eines vom Wirtschaftsteilnehmer im Laufe des Nachforderungsverfahrens bereitzustellenden Dokuments erforderlich sein, wird klargestellt, dass gemäß Art. 20 des GvD Nr. 82/2005 das Datum und die

I dokumenti così prodotti dovranno poi essere inseriti nel sistema telematico.

4.2.1 Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. 36/2023, salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna un **termine perentorio non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni naturali e consecutivi per:**

- a) l'integrazione di ogni elemento mancante nella documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti costituiti e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte (art. 101, comma 1, lett. a, d.lgs. 36/2023). **Per gli ulteriori casi nei quali le carenze sono sanabili solo mediante documenti aventi data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta si vedano le rispettive prescrizioni nel disciplinare.**
- b) la sanatoria di ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica (art. 101, comma 1, lett. b, d.lgs. 36/2023).

Qualora sia richiesta per la soccorribilità la **data certa** di un documento da fornire a cura dell'operatore economico nel corso del subprocedimento, si precisa che ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono

Uhrzeit der Erstellung des elektronischen Dokuments Dritten gegenüber geltend gemacht werden können, wenn sie in Übereinstimmung mit den technischen Regeln zur Validierung angebracht sind (z.B. Zeitstempel).

Der Nachweis, dass das Dokument vor dem Ablaufdatum für die Angebotsabgabe erstellt wurde, gilt als erbracht, wenn vor dem genannten Termin ein Zeitstempel auf das digital signierte Dokument gesetzt wird. Alternativ kann das rechtssichere Datum durch Vorlage der PEC – im Original und im EML-Format – nachgewiesen werden, die vor Ablauf der genannten Frist gesendet wurde und an die das von den Parteien unterzeichnete Dokument angehängt ist.

Wenn der Bieter Erklärungen oder Dokumente vorlegt, die nicht genau den Anforderungen entsprechen, kann die Vergabestelle weitere Klarstellungen oder Erläuterungen verlangen, die sich auf die im Rahmen des Nachforderungsverfahrens vorgelegten Unterlagen beschränken, und eine Frist setzen, nach deren Ablauf ein Ausschluss droht.

► Verstreicht die für die Richtigstellung oder für die Abgabe von weiteren Klarstellungen oder Erläuterungen eingeräumte Frist ergebnislos, wird der Teilnehmer von der Ausschreibung ausgeschlossen.

► Die Nichterfüllung der Teilnahmevoraussetzungen kann nicht durch das Nachforderungsverfahren behoben werden und führt zum Ausschluss vom Ausschreibungsverfahren.

► Unterlassungen, Ungenauigkeiten und Unregelmäßigkeiten, die die Identität des Bieters völlig ungewiss machen, können nicht behoben werden (Art. 101, Absatz 1, Buchst. b, GvD Nr. 36/2023).

Die unterlassene Einreichung von Erklärungen und/oder Elementen, die dem Angebot beizufügen und für die Ausführungsphase relevant sind, ist behebbar.

Außerhalb der im Art. 101 GvD Nr. 36/2023 vorgesehenen Fälle kann die Vergabestelle, wenn notwendig, die Teilnehmer auffordern, den Inhalt der vorgelegten Bescheinigungen, Unterlagen und Erklärungen zu erläutern.

Gemäß Art. 101, Absatz 3 GvD Nr. 36/2023 kann die Vergabestelle jederzeit **Erläuterungen zum Inhalt des technischen Angebots und des wirtschaftlichen Angebots** sowie zu jedem ihrer Anhänge verlangen, zu denen der Wirtschaftsteilnehmer innerhalb der von der

opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

La comprova dell'antioriorità del documento rispetto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte si intende assolta mediante apposizione della marcatura temporale sul documento firmato digitalmente prima del termine di cui sopra. In alternativa, la data certa può essere comprovata tramite esibizione della PEC – in originale e in formato EML – trasmessa prima della scadenza del termine di cui sopra e contenute in allegato il documento firmato dalle parti.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

► Nel caso di inutile decorso del termine perentorio fissato per la regolarizzazione ovvero per fornire le ulteriori precisazioni o chiarimenti il concorrente è escluso dalla gara.

► Non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara il mancato possesso dei requisiti di partecipazione.

► Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente (art. 101, comma 1, lett. b, D.lgs 36/2023).

La mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 d.lgs. 36/2023 è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Ai sensi dell'art. 101, comma 3, d.lgs 36/2023, la stazione appaltante può sempre richiedere **chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica** e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine

Vergabestelle festgelegten Frist (nicht weniger als 5 und nicht mehr als 10 Tage) Stellung nehmen muss. Die vom Wirtschaftsteilnehmer abgegebenen Erläuterungen dürfen den Inhalt des technischen Angebots oder des wirtschaftlichen Angebots nicht ändern.

Gemäß Art. 101 Absatz 4 des GvD Nr. 36/2023 kann der Wirtschaftsteilnehmer bis zum für das betreffende Angebot festgelegten Tag der Öffnung, auf dieselbe Weise wie bei der Einreichung des Teilnahmeantrags, die **Berichtigung eines materiellen Fehlers im technischen oder wirtschaftlichen Angebot beantragen**, den er nach Ablauf der Frist für deren Einreichung festgestellt hat, vorausgesetzt, dass die Berichtigung nicht die Einreichung eines neuen Angebots oder dessen wesentliche Änderung mit sich bringt und die Anonymität gewahrt bleibt.

4.2.2 Inhalt der Umschläge

► **Fügt der Teilnehmer den Verwaltungs- oder technischen Unterlagen für die Teilnahme an einem Los/an der Ausschreibung Dokumente mit erheblichen Preiselementen in die Verwaltungs- und technischen Unterlagen ein, wird er davon ausgeschlossen.**

► **Die fehlende Angabe der Kosten für die Arbeitskräfte und der Betriebskosten für die Erfüllung der Bestimmungen über Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz gemäß Art. 108 Absatz 9 GvD 36/2023 im wirtschaftlichen Angebot, stellt einen nicht behebbaren Ausschlussgrund dar, ausgenommen bei Lieferungen ohne Verlegearbeiten und bei Dienstleistungen intellektueller Natur.**

► **Wird das technische Angebot nicht eingereicht oder die Geheimhaltung dessen Inhalts nicht gewahrt, so stellt dies einen nicht behebbaren Ausschlussgrund dar. Befinden sich Elemente des technischen Angebots in den Verwaltungsunterlagen, stellt dies keinen Ausschlussgrund dar.**

► Im Fall von **nicht wahrheitsgetreuer Erklärung** wird der Ausschluss des Bieters, die Einbehaltung der vorläufigen Sicherheit, sofern eingereicht, oder im Falle einer Befreiung, die Zahlung eines Betrages in Höhe von einem Prozent des Ausschreibungsbetrags gemäß Art. 27 des LG 16/2015, und die Meldung an die ANAC und an die zuständige Gerichtsbehörde vorgenommen.

4.2.3 Anleitungen für die Unterzeichnung der geforderten Unterlagen

fissato dalla stazione appaltante, (non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni). I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Ai sensi dell'art. 101, comma 4 d.lgs 36/2023 fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la **rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica** di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

4.2.2 Contenuto delle buste

► **L'inserimento da parte del concorrente di documentazione contenenti rilevanti elementi economici tra la documentazione amministrativa e tecnica richiesta per la partecipazione al singolo lotto/alla gara comporterà l'esclusione dal lotto stesso/dalla gara stessa.**

► **È causa di esclusione non sanabile la mancata indicazione nell'offerta economica dei costi della manodopera e dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D.lgs. 36/2023, eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.**

► **È causa di esclusione non sanabile la mancata presentazione dell'offerta tecnica o la mancata salvaguardia della sua segretezza. Non costituisce causa di esclusione la presenza di elementi dell'offerta tecnica all'interno della documentazione amministrativa.**

► In caso di **dichiarazione non veritiera** si procederà all'esclusione dell'offerente con conseguente incameramento della garanzia provvisoria, ove presentata, ovvero, in caso di esenzione, il pagamento dell'importo pari all'uno per cento del valore a base di gara ai sensi dell'art. 27 l.p. 16/2015, e segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nonché all'Autorità Giudiziaria competente.

4.2.3 Modalità di sottoscrizione dei documenti richiesti

► Die Unterlagen müssen vollständig sein und, wenn vorgesehen, bei sonstigem Ausschluss von folgenden Rechtssubjekten mit digitaler Unterschrift unterzeichnet sein:

Umschlag mit den Verwaltungsunterlagen:

von den Rechtssubjekten, die von Mal zu Mal in den Ausschreibungsbedingungen je nach einzureichendem Dokument angegeben werden.

Umschlag mit den technischen und Umschlag mit den wirtschaftlichen Unterlagen:

- vom gesetzlichen Vertreter oder Prokuristen des teilnehmenden einzelnen Unternehmens oder des Konsortiums gemäß Art. 67 Buchst. b) c) und d) GvD Nr. 36/2023,
- vom gesetzlichen Vertreter oder Prokuristen des federführenden Unternehmens, Konsortiums und/oder EWIV im Falle von bereits gebildeten Bietergemeinschaften/Konsortien/ EWIV;
- von den gesetzlichen Vertretern oder Prokuristen aller Mitglieder der BG, des Konsortiums oder der EWIV im Falle von noch zu bildenden Bietergemeinschaften/Konsortien/EWIV,
- im Falle von Zusammenschluss von Unternehmen, die dem Netzwerkvertrag beigetreten sind, wird die für Bietergemeinschaften vorgesehene Regelung, soweit vereinbar, angewandt. Im Detail:
 - a. Wenn das Netzwerk über ein gemeinschaftliches Organ mit Vertretungsbefugnis und Rechtspersönlichkeit** gemäß Art. 3 Abs. 4/quar-ter GD vom 10. Februar 2009 Nr. 5 verfügt, müssen die Unterlagen vom gesetzlichen Vertreter oder Prokuristen des Wirtschaftsteilnehmers, der die Funktion des gemeinschaftlichen Organs ausübt, unterzeichnet werden.
 - b. Wenn das Netzwerk über ein gemeinschaftliches Organ mit Vertretungsbefugnis ohne Rechtspersönlichkeit** gemäß Art. 3 Abs. 4/quar-ter GD vom 10. Februar 2009 Nr. 5 verfügt, müssen die Unterlagen vom gesetzlichen Vertreter oder Prokuristen des Unternehmens, das die Funktionen des gemeinschaftlichen Organs ausübt, sowie von den gesetzlichen Vertretern oder Prokuristen jeden Unternehmens, das dem Netzwerkvertrag beigetreten ist, unterzeichnet werden.
 - c. Wenn das Netzwerk über ein gemeinschaftliches Organ ohne Vertretungs-befugnis oder über kein gemeinschaftliches Organ verfügt oder wenn das gemeinschaftliche Organ die Qualifikationsanforderungen eines federführenden Unternehmen nicht erfüllt**, müssen die Unterlagen vom gesetzlichen Vertreter oder

► La documentazione deve essere completa e, dove richiesto, deve essere sottoscritta con firma digitale a pena di esclusione dai seguenti soggetti:

Busta amministrativa:

- dai soggetti di volta in volta indicati nel disciplinare di gara a seconda del tipo di documento da presentare;

Busta tecnica ed economica:

- dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all'art. 67 lett. b) c) e d) d.lgs 36/2023;
- dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa capogruppo e/o del consorzio e/o del GEIE in caso di riunione temporanea di imprese/consorzio/GEIE costituiti;
- dai legali rappresentanti o procuratori di tutti i soggetti che costituiranno la riunione temporanea di imprese o il consorzio o il GEIE in caso di riunione temporanea di imprese /consorzio /GEIE non ancora costituiti.
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la documentazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la documentazione deve essere sottoscritta legale rappresentante o procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché legale rappresentante o procuratore di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la documentazione deve essere sottoscritta dal legale

Prokuristen des Netzwerksunternehmens, das die Funktion des federführenden Unternehmens ausübt, unterzeichnet werden bzw. bei zu bildendem Zusammenschluss vom gesetzlichen Vertreter oder Prokuristen jedes dem Netzwerkvertrag beigetretenen Unternehmens, das an der Ausschreibung teilnimmt.

Der Teilnehmer muss die **Kopie der Vollmacht** beilegen.

Für Teilnehmer, die in einer Handelskammer in Italien eingetragen sind und **deren Handelskammerauszug die mit Vollmacht übertragenen Vertretungsbefugnisse aufzeigt**, genügt die in der Anlage A1 - A1-bis enthaltene **Ersatzerklärung** des Prokuristen, mit der er die ihm übertragenen, aus dem Handelskammerauszug ersichtlichen Vertretungsbefugnisse bestätigt.

Ist die unterzeichnende Person / Sind die unterzeichnenden Personen immer dieselbe/n, genügt eine einzige Kopie der Vollmacht oder Ersatzerklärung für den gesamten technischen, Verwaltungs-, wirtschaftlichen Umschlag.

Diese Vollmacht/Erklärung muss den Verwaltungsunterlagen beigelegt werden.

VERWALTUNGSUNTERLAGEN

Das telematische System generiert automatisch die „**Anlage A – Anagrafische Daten**“. Diese muss ausgefüllt und abgegeben werden, damit die Anwendung des telematischen Portals ermöglicht wird.

Die Stempelsteuer ist zu zahlen. Es ist zu beachten, dass bei elektronisch übermittelten Ansuchen die Stempelsteuer pauschal 16,00 Euro beträgt.

Die Modalitäten zur Entrichtung der Stempelsteuer sind die telematische Stempelmarke und virtuelle Stempelmarke.

Ausschließlich zu steuerrechtlichen Zwecken und folglich mit Bezug auf die Entrichtung der Stempelsteuer, hat die Anlage A Relevanz als Antrag nur für offene Verfahren

Im Falle der Teilnahme an mehreren Losen bezieht sich die Anlage A als Teilnahmeantrag, auf die Ausschreibung als Ganzes und nicht auf die einzelnen Lose.

Für den Nachweis der Entrichtung der Stempelsteuer steht das beigelegte Dokument "**Erklärung zur Entrichtung der Stempelsteuer**" zur Verfügung, das ausgefüllt, unterschrieben und bei den Verwaltungsunterlagen hochgeladen werden muss

Bei Teilnahme eines noch zu bildenden

rappresentante o procuratore dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante o procuratore di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Il concorrente deve allegare **copia della procura**.

Per i concorrenti registrati ad una camera di commercio italiana, **nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura**, è sufficiente la **dichiarazione sostitutiva** (contenuta negli Allegati A1 – A1-bis) resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Se il/i soggetto/i firmatario/i è/sono sempre lo/gli stesso/i, è sufficiente una sola copia della procura o dichiarazione per l'intera busta tecnica – amministrativa – economica.

Tale procura/dichiarazione va inserita nella documentazione amministrativa.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il sistema telematico genera automaticamente il documento "**Allegato A – Dati anagrafici**". La compilazione e l'allegazione di tale documento è necessaria al fine di permettere l'operatività del sistema telematico.

È dovuto il pagamento dell'imposta di bollo. Si precisa che le istanze trasmesse per via telematica scontano l'imposta nella misura forfettaria di 16,00 euro.

Le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sono il contrassegno telematico e il bollo virtuale.

Ai soli fini fiscali e, quindi, con riferimento all'assolvimento dell'imposta di bollo, l'allegato A assume rilevanza quale istanza per le sole procedure aperte.

In caso di partecipazione a più lotti, l'allegato A, quale istanza di partecipazione, si riferisce alla gara nel suo complesso e non ai singoli lotti.

Ai fini della comprova dell'assolvimento dell'imposta di bollo si mette a disposizione l'allegato documento "**Dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo**" da compilare, sottoscrivere e caricare tra la documentazione amministrativa.

Nel caso di partecipazione di un gruppo di

Zusammenschlusses von Wirtschaftsteilnehmern (BG / EWIV / gewöhnliches Konsortium / Netzwerkzusammenschluss) muss jedes Mitglied eine eigene Anlage A ausfüllen und unterzeichnen, und die gesetzlich vorgesehene Stempelsteuer entrichten.

Die entsprechenden Nachweise sind mit dem Datum des Angebots zu versehen und für steuerrechtliche Zwecke am Geschäftssitz des Teilnehmers aufzubewahren.

- 1. Die Anlage A1 - Erklärungen in PDF-Format**, von der Vergabestelle erstellt, vollständig ausgefüllt und vom gesetzlichen Vertreter des Teilnehmers (bzw. **mehrere Erklärungen [A1-bis]** bei **gebildeten oder zu bildenden** Bietergemeinschaften, Konsortien, EWIV oder Unternehmensnetzwerken) mit digitaler Unterschrift unterzeichnet.

Bei gebildeten oder zu bildenden Bietergemeinschaften, Konsortien, EWIV oder Unternehmensnetzwerken füllt jedes teilnehmende Unternehmen die **Anlage A1-bis** aus, während das federführende Unternehmen die **Anlage A1** ausfüllt. Einzelne Unternehmen füllen hingegen immer nur die **Anlage A1** aus.

Bei gebildetem Unternehmensnetzwerk, für das ein gemeinschaftliches Organ vorgesehen ist, muss dieses die Teilnahmeerklärung im Portal hochladen.

Bei zu bildendem Unternehmensnetzwerk, für das ein gemeinschaftliches Organ vorgesehen ist, muss die Erklärung die Verpflichtung zum Abschluss des Unternehmensnetzwerkvertrags mit gleichzeitiger Bevollmächtigung des als gemeinschaftliches Organ ausgewählten Subjekts enthalten.

Bei bereits gebildetem oder zu bildendem Unternehmensnetzwerk, für das kein gemeinschaftliches Organ vorgesehen ist, muss die Erklärung im Portal vom Subjekt hochgeladen werden, welches eigens für das Vergabeverfahren von allen zusammengesetzten Unternehmen mit Vollmachtvertrag mit Vertretungsbefugnis namhaft gemacht wird.

Behält sich der Bieter vor, die Vergabe eines Unterauftrags zu beantragen, muss er dies in der Anlage A1 zusammen mit den entsprechenden Leistungen und

operatori economici non costituiti (RT, consorzio ordinario, GEIE, aggregazioni di rete) **ogni soggetto riunito deve compilare e sottoscrivere un distinto allegato A**, ed assolvere l'imposta di bollo dovuta ai sensi di legge

I relativi documenti a riprova dell'adempimento devono essere muniti della data dell'offerta e tenuti ai fini fiscali presso la sede legale dell'operatore economico partecipante alla gara.

- 1. L'Allegato A1 - Dichiarazioni in formato PDF**, predisposta dalla stazione appaltante e compilata in ogni sua parte e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto concorrente (ovvero **più dichiarazioni (A1-bis)** nel caso in cui il concorrente si presenti in forma di RTI, consorzio, GEIE o rete di imprese, **costituiti o costituendi**).

In caso di RTI consorzio, GEIE o rete di imprese, costituiti o costituendi, l'impresa mandante/le imprese mandanti ciascuna deve compilare l'**Allegato A1-bis**, mentre la capogruppo compila l'**Allegato A1**.

L'impresa singola invece compila sempre solo l'**Allegato A1**.

Nel caso di rete di impresa costituita, per la quale è previsto l'organo comune, l'inserimento a sistema della suddetta dichiarazione di partecipazione deve essere effettuato dall'organo comune.

Nel caso di rete di impresa costituenda, per la quale si intende prevedere l'organo comune, la dichiarazione dovrà contenere l'impegno a concludere il contratto di rete di impresa col contestuale conferimento di mandato al soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune.

Nel caso di rete di impresa, costituita o costituenda, per la quale non è previsto l'organo comune, l'inserimento a sistema deve essere effettuato dal soggetto designato *ad hoc* per la presente procedura da ciascuna singola impresa aggregata con apposito contratto di mandato collettivo munito di procura.

Se l'offerente si riserva di richiedere il subappalto, lo deve indicare nell'Allegato A1, unitamente all'indicazione delle relative prestazioni e parti/percentuali.

Teilen/prozentuellem Anteil angeben.

Mit Bezug auf den Unterauftrag wird präzisiert, dass der Zuschlagsempfänger bei fehlender diesbezüglicher Erklärung keine Unteraufträge vergeben darf und folglich die Leistung eigenständig ausführen muss.

► Zudem müssen die Teilnehmer bei sonstigem Abschluss in der Anlage A1 den Teil der Leistung angeben, den sie mittels Unterauftrag zu vergeben beabsichtigen, falls die Untervergabe erforderlich ist, um die Erfüllung der Qualifikationsanforderungen für die Ausschreibung nachzuweisen.

Gemäß Art. 119, Absatz 3, Buchst. d) GvD Nr. 36/2023 stellen u.a. folgende Kategorien von Lieferungen oder Dienstleistungen keine Tätigkeiten dar, die untervergeben werden (und folglich nicht der diesbezüglichen Regelung unterliegen):

Die **Sekundär-, Komplementär oder Zusatzleistungen** zugunsten von Auftragnehmern aufgrund dauerhafter Kooperations-, Dienstleistungs- und/oder Lieferverträge, die vor Anberaumung des gegenständlichen Vergabeverfahrens unterzeichnet wurden. Die entsprechenden Verträge werden vor oder gleichzeitig mit der Unterzeichnung des Auftragsvertrags an die Vergabestelle übermittelt.

Der Teilnehmer, der einen Teil der vergabegegenständlichen Leistungen aufgrund von Verträgen, die keine Untervergabeverträge gemäß obigen Bestimmungen sind, an obige Subjekte zu vergeben beabsichtigt, muss bei der Angebotsabgabe nicht den Teil III der Anlage A1 ausfüllen, sofern er sich auf diese Anteile bezieht.

Es wird präzisiert, dass die zwischen Auftragnehmer und Dritte abgeschlossenen dauerhaften Kooperations-, Dienstleistungs- und Lieferverträge die Eigenschaften der Stabilität, Kontinuität und Vorzeitigkeit gegenüber der Veröffentlichung des Ausschreibungsverfahrens aufweisen müssen.

Es wird weiters präzisiert, dass die Leistungen, welche Gegenstand der Kooperations-, Dienstleistungs- und/oder Lieferverträge sind, zugunsten der Auftragnehmer und nicht der vertragsschließenden Verwaltungen erbracht werden müssen. Für die ihnen anvertraute Durchführung der Leistungen bleiben die Auftragnehmer somit die einzigen Verantwortlichen gegenüber der Vergabestelle. Zudem darf der Gegenstand der Kooperations-, Dienstleistungs- und Lieferverträge nicht die Beauftragung von Teilen derselben Leistungen des Auftragnehmers an Dritte, die den

Con riferimento al subappalto si precisa che la mancanza della relativa dichiarazione preclude all'aggiudicataria il ricorso al subappalto, dovendo pertanto la stessa provvedere autonomamente all'esecuzione della prestazione.

► Inoltre, i concorrenti hanno l'obbligo di indicare, nell'allegato A1, a pena di esclusione, la parte di prestazione che intendono subappaltare, nel caso in cui il subappalto sia necessario per documentare il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 119, comma 3, lett. d) d.lgs 36/2023 non si configurano come attività affidate in subappalto (e sono conseguentemente sottratte alla relativa disciplina), tra le altre, le seguenti categorie di forniture o servizi:

le prestazioni **secondarie, accessorie o sussidiarie** rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Il concorrente che intenda affidare parte delle prestazioni oggetto del presente appalto ai soggetti sopra indicati, in forza di contratti che non sono subappalti ai sensi della normativa richiamata, non dovrà quindi compilare all'atto dell'offerta la sez. III dell'Allegato A1 relativamente alle sole parti affidate ai soggetti di cui sopra.

Si specifica che i contratti continuativi di cooperazione, servizio e fornitura intercorrenti tra soggetto affidatario e terzi, devono avere carattere di stabilità, continuità ed anteriorità rispetto alla pubblicazione della procedura di gara.

Si specifica altresì che le prestazioni, oggetto dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura devono essere rese in favore dei soggetti affidatari e non delle Amministrazioni contraenti. I soggetti affidatari restano pertanto gli unici responsabili nei confronti della stazione appaltante e delle Amministrazioni contraenti per l'esecuzione delle prestazioni loro affidate. Inoltre, l'oggetto dei contratti continuativi di cooperazione non deve riguardare l'affidamento dell'appaltatore a terzi, di parte delle medesime prestazioni oggetto del contratto, bensì prestazioni che, pur comprese nel complessivo

Gegenstand des Vertrages bilden, beinhalten, sondern Leistungen, welche, obschon im Gesamtgegenstand des Vertrages enthalten und für die korrekte Ausführung der Hauptleistungen notwendig, in Bezug auf die Hauptleistungen als sekundär, komplementär und zusätzlich erscheinen.

Sollten die Kooperations-, Dienstleistungs- und/oder Lieferverträge, welche vor dem Abschluss des Vertrages bei auftraggebender Körperschaft hinterlegt wurden, nicht die obgenannten Eigenschaften aufweisen, muss der Auftragnehmer die entsprechenden Leistungen selbst durchführen.

Im Fall einer Verbesserung durch Nutzung von Kapazitäten Dritter gemäß Anhang A1 des Teilnehmers müssen die Sach- und Personalressourcen, die der Hilfsunternehmer zur Verbesserung des Angebots des Teilnehmers zur Verfügung stellt, nicht angegeben werden. Die für die Verbesserung durch Nutzung von Kapazitäten Dritter vorgesehenen Ressourcen müssen im entsprechenden Vertrag angegeben werden, der in Umschlag B – Technisches Angebot vorzulegen ist.

1.2 Für ständige Konsortien, Konsortien von Genossenschaften und von Handwerksunternehmen:

- ▶ **Bei sonstigem Ausschluss der Scan des Gründungsakts und der Satzung des Konsortiums** mit Angabe der Konsortiumsmitglieder,
- **die Erklärung, in der das ausführende Mitglied/die ausführenden Mitglieder des Konsortiums angegeben wird/werden;** erklärt das Konsortium nicht, für welches Konsortiumsmitglied/welche Konsortiumsmitglieder es teilnimmt, gilt, dass es im eigenen Namen und auf eigene Rechnung teilnimmt.

1.3 Für bereits gebildete Bietergemeinschaften:

- ▶ **Bei sonstigem Ausschluss** der Scan des gemeinsamen, unwiderruflichen Sonderauftrags mit Vertretungsbefugnis an das federführende Unternehmen mittels öffentlicher Urkunde oder beglaubigter Privaturkunde mit Angabe des als federführend namhaft gemachten **Subjekts**, und
- ▶ die Erklärung der Teile der Lieferung/Dienstleistung oder des Prozentsatzes im Falle von untrennbaren Lieferungen/Dienstleistung, die von den einzelnen zusammengeschlossenen Wirtschaftsteilnehmern ausgeführt werden.

1.4 Bei bereits gebildetem gewöhnlichem Konsortium oder EWIV:

- ▶ **Bei sonstigem Ausschluss** der Scan des Gründungsakts und der Satzung des Konsortiums oder der EWIV mit Angabe des namhaft

objekt des kontratto, e pur necessarie per la corretta esecuzione della prestazione principale appaiono rispetto a quest'ultima di carattere secondario, accessorio o sussidiario.

Qualora i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura depositati presso l'ente committeente prima della stipula del contratto non abbiano tali caratteristiche, l'appaltatore dovrà svolgere le relative prestazioni in proprio.

In caso di avvalimento migliorativo nell'Allegato A1 del concorrente non vanno indicate le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente al fine di migliorarne l'offerta. Le risorse oggetto di avvalimento migliorativo devono essere indicate nel contratto di avvalimento migliorativo da prodursi in Busta B – Offerta tecnica.

1.2 Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- ▶ **a pena di esclusione, la scansione dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio,** con indicazione delle imprese consorziate;
- **la dichiarazione in cui si indica/indicano la/le impresa/e consorziata/e esecutrice/i;** qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

1.3 Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- ▶ **a pena di esclusione,** scansione del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del **soggetto** designato quale mandatario, e
- ▶ dichiarazione delle parti della fornitura/servizio, ovvero della percentuale in caso di fornitura/servizi indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti.

1.4 Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- ▶ **a pena di esclusione,** la scansione dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto

gemachten Gruppenbeauftragten,

► Unterzeichnete Erklärung der Teile der Dienstleistung/Lieferung, oder der Prozentsatz im Falle von untrennbarer Dienstleistung/Lieferung, die von den einzelnen Wirtschaftsteilnehmern, Mitglieder des Konsortiums oder zusammengeschlossen, erbracht werden.

1.5 Bei noch zu bildenden Bietergemeinschaften, gewöhnlichen Konsortien oder EWIV:

► Bei sonstigem Ausschluss die Erklärung **sämtlicher Wirtschaftsteilnehmer**, über:

- a. den Wirtschaftsteilnehmer, dem im Falle der Zuschlagserteilung der Sonderauftrag mit Vertretungsbefugnis oder die Funktion als Gruppenbeauftragter erteilt wird,
- b. **die Verpflichtung**, im Falle einer Zuschlagserteilung dem als Beauftragter qualifizierten Mitglied, der den Vertrag in Namen und auf Rechnung der Auftraggebenden/Konsortiumsmitglieder abschließen wird, den gemeinsamen Sonderauftrag mit Vertretungsbefugnis zu erteilen;
- c. **die Teile der Lieferung/Dienstleistung bzw. bei untrennbaren Lieferungen/Dienstleistungen oder deren Prozentsatz, die von den einzelnen zusammengeschlossenen oder Konsortiumsmitgliedern ausgeführt werden,**

1.6 Im Falle eines Unternehmensnetzwerks, das über ein gemeinschaftliches Organ mit Vertretungsbefugnis und Rechtspersönlichkeit verfügt:

► Bei sonstigem Ausschluss der Scan des Netzwerksvertrags in Form einer öffentlichen Urkunde oder beglaubigten Privaturkunde mit Angabe des gemeinschaftlichen Organs, das in Vertretung des Netzwerks handelt,

- die Erklärung, aus der hervorgeht, an welchen Unternehmen das Netz teilnimmt;
- digital Unterzeichnete Erklärung der Teile der Dienstleistung/Lieferung, oder der Prozentsatz im Falle von untrennbarer Dienstleistung/Lieferung die von den einzelnen im Netzwerk zusammengeschlossenen Wirtschaftsteilnehmern ausgeführt werden.

1.7 Im Falle eines Unternehmensnetzwerks, das über ein gemeinschaftliches Organ mit

designato quale capogruppo;

► dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

1.5 Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

► **a pena di esclusione**, dichiarazione resa da **ciascun concorrente** attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. **l'impegno**, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. **le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.**

1.6 Nel caso di una rete d'impresa, dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica:

► **a pena di esclusione**, la scansione del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

1.7 Nel caso di una rete d'impresa se la rete è dotata di un organo comune con potere di

Vertretungsbefugnis ohne Rechtspersönlichkeit verfügt oder über ein gemeinschaftliches Organ ohne Vertretungsbefugnis oder wenn es über kein gemeinschaftliches Organ verfügt oder wenn das gemeinschaftliche Organ die Qualifikationsanforderungen nicht erfüllt:

- Bei sonstigem Ausschluss der Scan des Netzwerksvertrags in Form einer öffentlichen Urkunde oder beglaubigten Privaturkunde,
- der Scan des gemeinsamen, unwiderruflichen Sonderauftrags mit Vertretungsbefugnis an das federführende Unternehmen;
- digital Unterzeichnete Erklärung der Teile der Dienstleistung/Lieferung, oder der Prozentsatz im Falle von untrennbarer Dienstleistung/Lieferung die von den einzelnen im Netzwerk zusammengeschlossenen Wirtschaftsteilnehmern ausgeführt werden.

Das Nachforderungsverfahren gemäß Punkt 4.2.1 der Ausschreibungsbedingungen wird angewandt,

- wenn die Unterschriften auf den Anlagen A1 und A1-bis fehlen;

- wenn bei einem Angebot seitens einer zu bildenden BG, EWIV oder eines zu bildenden gewöhnlichen Konsortiums die Verpflichtungserklärung, wonach die Teilnehmer bei Zuschlagserteilung dem federführenden Unternehmen gemeinsame Sondervollmacht mit Vertretungsbefugnis erteilen werden, fehlt. Der Mangel ist behebbbar, sofern die bereits bestehende Verpflichtungserklärung durch Dokumente mit rechtssicherem Datum vor Angebotsabgabe nachgewiesen werden kann;

- wenn bei einem Angebot einer bildeten und/oder zu bildenden BG, EWIV oder eines bildeten und/oder zu bildenden gewöhnlichen Konsortiums oder eines Unternehmensnetzwerks die Erklärung, über die von den jeweiligen Mitgliedern zu übernehmenden Ausführungsanteile fehlt;

- wenn bei einem Angebot einer bereits gebildeten BG der unwiderrufliche gemeinsame Sonderauftrag mit Vertretungsbefugnis an das federführende Unternehmen mittels öffentlicher Urkunde oder beglaubigter Privaturkunde mit Angabe des hierfür namhaft gemachten Subjekts fehlt. Der Mangel ist behebbbar, sofern der Sonderauftrag er durch

rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ovvero se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- a pena di esclusione, la scansione del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Si applica il subprocedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 4.2.1 del disciplinare di gara qualora:

- manchino le sottoscrizioni sugli Allegati A1, A1-bis;

- nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti manchi l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario. La carenza è sanabile solo se la dichiarazione di impegno è preesistente e comprovabile con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti e/o non ancora costituiti o da una rete di impresa manchi la dichiarazione relativa alle quote di esecuzione, che verranno assunte dai rispettivi componenti.

- nel caso di offerta presentata da un RTI costituito manchi il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario. Esso La carenza è sanabile solo se il mandato è preesistente e comprovabile con documenti di

Dokumente mit rechtssicherem Datum vor Angebotsabgabe nachgewiesen werden kann.

- wenn bei gebildetem gewöhnlichem Konsortium oder gebildeter EWIV der Scan des Gründungsakts und der Satzung mit Angabe des namhaft gemachten Gruppenbeauftragten fehlt. Der Mangel ist behebbbar, sofern diese Dokumente durch Dokumente mit rechtssicherem Datum vor Angebotsabgabe nachgewiesen werden kann.

- wenn bei einem Unternehmensnetzwerk, das über ein gemeinschaftliches Organ mit Vertretungsbefugnis und Rechtspersönlichkeit verfügt, der Scan des Netzwerksvertrags in Form einer öffentlichen Urkunde oder beglaubigten Privaturkunde mit Angabe des gemeinschaftlichen Organs, das in Vertretung des Netzwerks handelt, fehlt. Der Mangel ist behebbbar, sofern der bereits bestehende Netzwerkvertrag durch Dokumente mit rechtssicherem Datum vor Angebotsabgabe nachgewiesen werden kann;

- wenn bei einem Unternehmensnetzwerk, das über ein einheitliches Organ mit Vertretungsbefugnis ohne Rechtspersönlichkeit verfügt oder über ein gemeinschaftliches Organ ohne Vertretungsbefugnis oder falls es über kein gemeinschaftliches Organ verfügt oder falls dieses die Qualifikationsanforderungen nicht erfüllt, der Scan des Netzwerksvertrags in Form einer öffentlichen Urkunde oder beglaubigten Privaturkunde, versehen mit gemeinsamem unwiderruflichem Sonderauftrag mit Vertretungsbefugnis an das federführende Unternehmen mit Angabe des hierfür namhaft gemachten Subjekts, fehlt. Der Mangel ist behebbbar, sofern der bereits bestehende Netzwerkvertrag durch Dokumente mit rechtssicherem Datum vor Angebotsabgabe nachgewiesen werden kann;

- wenn bei einem Angebot seitens eines ständigen Konsortiums, eines Konsortiums von Genossenschaften oder von Handwerksunternehmen der Scan des Gründungsakts und der Satzung des Konsortiums mit Angabe der Konsortiumsmitglieder fehlt. Der Mangel ist behebbbar, sofern diese Dokumente durch Dokumente mit rechtssicherem Datum vor Angebotsabgabe nachgewiesen werden können.

data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

- nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti manchi la scansione dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capogruppo. La carenza è sanabile solo se tali documenti sono preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

- nel caso di una rete d'impresa, dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, manchi la scansione del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete. La carenza è sanabile solo se il contratto di rete è preesistente e comprovabile con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- nel caso di una rete d'impresa, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ovvero se la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, manchi la scansione del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario. La carenza è sanabile solo se il contratto di rete preesistente e comprovabile con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

- nel caso di offerta presentata da un consorzio stabile, consorzio di cooperative o di impresa artigiana manchi la scansione dell'atto costitutivo nonché lo statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate. La carenza è sanabile solo se tali documenti sono preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

1.8 EEE

Der Wirtschaftsteilnehmer muss gemäß Art. 91 des GvD 36/2023 die Einheitliche europäische Eigenerklärung (EEE) einreichen, die vollständig ausgefüllt und vom gesetzlichen Vertreter des Teilnehmers mit digitaler Unterschrift unterzeichnet sein muss (bzw. mehrere Erklärungen, nämlich eine für jeden Teilnehmer im Falle von gebildeter oder zu bildender BG, EWIV, oder von gebildetem oder zu bildendem Konsortium oder Unternehmensnetzwerk. Die EEE muss auch von dem Hilfsunternehmen und den ausführenden Konsortiumsmitglieder ausgefüllt werden).

Bis zur Implementierung des Portals müssen die ausführenden Konsortiumsmitglieder und die Hilfsunternehmen das im Portal für den Hauptbieter generierte EEE ausfüllen und dieses ausgefüllt und unterschrieben unter den Verwaltungsunterlagen im Bereich Zusätzliche Unterlagen hochladen.

2. Vorläufige Sicherheit

ACHTUNG: *Zur Reduzierung des Betrags und zur Befreiung von der Leistung der vorläufigen Sicherheit wird auf den Absatz „BEGÜNSTIGUNGEN“ verwiesen.*

2.1 Ausstellung der vorläufigen Sicherheit: Inhalt und Modalitäten

Gemäß Art. 106 GvD Nr. 36/2023 und Art. 27 Abs. 11 LG Nr. 16/2015 muss das Angebot mit einer vorläufigen Sicherheit von 1% (ein Prozent) des obigen Ausschreibungsbetrags (inklusive Sicherheits- und Arbeitskräftekosten) versehen sein, u.zw. in Höhe von:

Los 1: 9.800,00 Euro

Gemäß Art.106, Absatz 6 GvD Nr. 36/2023 und Art. 27, Absatz 3 LG Nr. 16/2015 deckt die vorläufige Sicherheit die fehlende Vergabe nach Vorschlag zur Zuschlagserteilung und die fehlende Unterzeichnung des Vertrags wegen aller auf den Auftragnehmer zurückzuführenden Fakten oder wegen des Erlasses einer Antimafia-Information mit Untersagungscharakter gemäß Art. 84 und 91 des Kodex der Antimafia-Gesetze und der Präventionsmaßnahmen gemäß GvD vom 06.09.2011 Nr. 159.

Dem Auftragnehmer obliegt unter anderem dem fehlenden Nachweis des Vorliegens der allgemeinen und besonderen Anforderungen sowie die fehlende Vorlage der für den Vertragsabschluss erforderlichen und verlangten Dokumentation.

1.8 DGUE

L'operatore economico, ai sensi dell'art 91 d.lgs. 36/2023, deve presentare il Documento di gara unico europeo (DGUE) compilato in ogni sua parte e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto concorrente (ovvero più documenti, tanti quanti i componenti del soggetto concorrente, nel caso in cui il concorrente si presenti in forma di RTI, consorzio, GEIE o rete di imprese, **costituiti o costituendi. Il DGUE dovrà essere compilato anche dall'ausiliaria e dalle consorziate esecutrici**).

Fino all'implementazione del portale, le consorziate esecutrici e le ditte ausiliarie dovranno compilare il DGUE generato a portale per il concorrente principale ed allegarlo compilato e firmato nella sezione documentazione aggiuntiva della busta amministrativa.

2. Garanzia provvisoria

ATTENZIONE: *Per la riduzione dell'importo e l'esonero dell'obbligo di prestare la garanzia provvisoria si veda direttamente il paragrafo "BENEFICI".*

2.1 contenuto e modalità di costituzione della garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art. 106 d.lgs. 36/2023 e dell'art. 27, comma 11, l.p. 16/2015, l'offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria, pari all'1% (uno per cento) del prezzo base di gara sopra indicato comprensivo di oneri di sicurezza e dei costi della manodopera, ammontante ad euro:

Lotto 1: 9.800,00 €

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del d.lgs 36/2023 e art. 27, comma 3 l.p. 16/2015, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

Die vorläufige Sicherheit kann nach Wahl des Teilnehmers in einer der folgenden Formen geleistet werden:

- a) KAUTION
- b) BÜRGSCHAFT

a) KAUTION

Die Kaution ist durch Überweisung, mittels Banküberweisung oder anderer elektronischer Zahlungsinstrumente und -kanäle auf das Konto der Informatica Alto Adige AG, IBAN: IT95 T060 4511 6000 0000 3121 300, zu leisten.

Die telematische Zahlungsbestätigung muss im Portal hochgeladen werden.

b) BÜRGSCHAFT

Die **Bürgschaft** kann von den Rechtssubjekten nach Art. 106, Absatz 3 GvD 36/2023 bzw. von Bankinstituten oder Versicherungsgesellschaften ausgestellt werden, die die von den einschlägigen Gesetzen vorgesehenen Bonitätsanforderungen erfüllen, oder von den im Verzeichnis nach Art. 106 GvD Nr. 385/1993 eingetragenen Kreditvermittlern, deren Tätigkeit ausschließlich oder vorwiegend in der Ausstellung von Sicherheiten besteht und die der Rechnungsprüfung einer Revisionsgesellschaft, eingetragen im Verzeichnis nach Art. 161 GvD vom 24.02.1998 Nr. 58, unterliegen, und die die Bonitätsmindestanforderungen im Sinne der geltenden Bestimmungen für Banken und Versicherungen erfüllen.

Die Bürgschaft muss zugunsten zugunsten der Vergabestelle ausgestellt und entsprechend der Muster-vorlage 1.1. gemäß MD Nr. 193/2022 für die vorläufige Sicherheit erstellt werden.

2.2 Einreichung der Dokumente: Formen

Gemäß Artikel 106 Absatz 3 des GvD Nr. 36/2023 muss die Bürgschaft ausgestellt und digital signiert werden; diese muss auch telematisch auf der Website des Ausstellers überprüfbar sein oder durch Verwendung von Informationssystemen/Plattformen, die mit dem Einsatz von registerbasierten Technologien gemäß Artikel 8-ter, Absatz 1, des GD vom 14. Dezember 2018, Nr. 135, umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz vom 11. Februar 2019, Nr. 12, geänderten Fassung, funktionieren oder auf qualifizierten elektronischen Registern gemäß der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 basieren.

Die Wirtschaftsteilnehmer müssen vor der

La garanzia provvisoria dovrà essere costituita alternativamente, secondo la libera scelta del concorrente sotto forma di:

- a) CAUZIONE
- b) FIDEIUSSIONE

a) CAUZIONE

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto di Informatica Alto Adige SpA, IBAN: IT95 T060 4511 6000 0000 3121 300.

Dovrà essere caricata a portale la ricevuta telematica di pagamento.

b) FIDEIUSSIONE

La **garanzia fideiussoria** può essere rilasciata dai soggetti indicati dall'art. 106, comma 3 d.lgs 36/2023, ovvero da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione deve essere costituita a favore della stazione appaltante e deve essere redatta conformemente al modello previsto nello "schema tipo 1.1. del D.M. n. 193/2022" relativo alla garanzia provvisoria.

2.2 Forme di presentazione della documentazione

Ai sensi dell'art. 106 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 la garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso il sito internet dell'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014.

È onere degli operatori economici, prima della

Unterzeichnung kontrollieren, dass der Sicherungsgeber im Besitz der Ermächtigung zur Ausstellung von Sicherheiten ist, indem sie folgende Internetseiten abrufen:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

Die Bürgschaft muss in Form eines informatischen Dokuments gemäß Art. 1 Buchst. p) GvD vom 7. März 2005 Nr. 82, vorgelegt werden, das von einer Person, die befugt ist den Sicherungsgeber zu verpflichten, mit digitaler Unterschrift unterzeichnet ist

Damit die Vergabestelle den Wahrheitsgehalt und die Echtheit der Bürgschaft auf elektronischem Wege überprüfen kann, muss der Wirtschaftsteilnehmer zum Zeitpunkt der Unterzeichnung vom Sicherungsgeber die **Internetadresse** erhalten, auf die die Vergabestelle zugreifen kann, um die Bürgschaft auf elektronischem Wege zu überprüfen.

Die vom Sicherungsgeber zur Verfügung gestellte Website gewährleistet die Einhaltung der geltenden Vorschriften, einschließlich der Vorschriften zum Schutz der Privacy und ermöglicht den Zugang nur der vergebenden Vergabestelle in Bezug auf die in der jeweiligen Ausschreibung eingereichte Bürgschaft. Verfügt der Sicherungsgeber nicht über eine Website mit den oben genannten Merkmalen, stellt er eine **spezielle PEC-Adresse** zur Verfügung, an die die Vergabestelle die in der Ausschreibung eingereichte Bürgschaft im PDF-Format zur Überprüfung der Echtheit und des Wahrheitsgehalts übermitteln

Versicherungsunternehmen der Europäischen Gemeinschaft, die in Italien im Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs tätig sind und bis zur Verfügbarkeit des europäischen PEC nicht über eine Website zur Überprüfung der ausgestellten Sicherungen verfügen, müssen sich mit einer italienischen PEC-Adresse ausstatten

Der Teilnehmer gibt in der Anlage A1 die Internetadresse oder gegebenenfalls die PEC-Adresse an, die für Überprüfungszwecke verwendet werden soll.

sottoscrizione, verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

La garanzia fideiussoria deve essere presentata sotto forma di **documento informatico**, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 **sottoscritto con firma digitale da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante**

Al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica telematica di veridicità ed autenticità della garanzia fideiussoria, all'atto della sottoscrizione, l'operatore economico acquisisce dal garante emittente l'**indirizzo internet** cui la stazione appaltante possa accedere per effettuare la verifica telematica della garanzia.

Il sito internet messo a disposizione dal garante assicura il rispetto della normativa vigente, anche in materia di privacy, e consente l'accesso esclusivamente alla stazione appaltante procedente, in relazione alla garanzia presentata nella specifica gara.

Nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche suindicate, fornisce un **indirizzo PEC** dedicato cui le stazioni appaltanti inviano la garanzia fideiussoria presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.

Le imprese di assicurazione comunitarie operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non dispongano di un sito internet per la verifica delle garanzie rilasciate, nelle more della disponibilità della PEC europea, si dotano di un indirizzo PEC italiano.

Il concorrente indica nell'Allegato A1 l'indirizzo internet o l'eventuale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche.

Die Nichteinhaltung ist durch das Nachforderungsverfahren **behebbar**, sofern die Bürgschaft vor Ablauf der Frist für die Einreichung der Angebote geleistet wurde.

Die Bürgschaft muss sämtliche Klauseln gemäß Art. 106 GvD 36/2023 enthalten, darunter im Einzelnen:

- a) einen ausdrücklichen Hinweis auf den Vertragsgegenstand und auf den Sicherungsnehmer enthalten;
- b) auf den Namen aller Wirtschaftsteilnehmer der bereits gebildeten/ zu bildenden Betergemeinschaft, des gewöhnlichen Konsortiums oder EWIV oder auf den Namen aller an der Ausschreibung teilnehmenden Netzunternehmen oder im Falle von Konsortien gemäß Artikel 65 Absatz 2 Buchstaben b), c) und d) des Gesetzbuchs GvD 36/2023 nur auf den Namen des Konsortiums lauten;
- c) der Mustervorlage entsprechen, die durch das Dekret Nr. 193 des Ministers für wirtschaftliche Entwicklung vom 16. September 2022 genehmigt wurde;
- d) eine Gültigkeitsdauer von 180 Tage ab dem Datum der Einreichung des Angebots;
- e) ausdrücklich vorsehen:
 - 1. den Verzicht auf die Begünstigung der vorherigen Betreuung beim Hauptschuldner gemäß Art. 1944 des ZGB;
 - 2. den Verzicht auf die Einwendung gemäß Art. 1957 Abs. 2 ZGB;
 - 3. dass die Sicherheit auf einfaches schriftliches Anfordern der Vergabestelle innerhalb von 15 Tagen in Anspruch genommen werden kann.
- g) im Besitz der Verpflichtung des Sicherungsgebers zu sein, die Sicherheit gemäß Artikel 106 Absatz 5 des GvD 36/2023 auf Verlangen der Vergabestelle für weitere 180 Tage zu verlängern, falls der Zuschlag zum Zeitpunkt ihres Ablaufs noch nicht erteilt wurde.

Im Falle einer Aufforderung um Verlängerung der Laufzeit und der Gültigkeit des Angebots und der Bürgschaft kann der Teilnehmer in derselben Form wie oben eine neue vorläufige Sicherheit desselben oder eines anderen Sicherungsgebers vorlegen, unter der Bedingung, dass diese ausdrücklich ab dem Datum der Angebotsabgabe läuft.

Bei Bietergemeinschaften, Unternehmensnetzwerken, gewöhnlichen Konsortien oder EWIV muss die Bürgschaft eine einzige sein und alle Mitglieder der BG, des Unternehmensnetzwerks, des gewöhnlichen Konsortiums oder der EWIV umfassen.

La mancata indicazione è **sanabile** con la procedura di soccorso istruttorio, purché la garanzia sia stata emessa prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La fideiussione deve contenere tutte le clausole prescritte dall'art. 106 D.lgs 36/2023, tra cui, in particolare:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito;
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del D.Lgs. 36/2023, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del c.c.;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del d.lgs. 36/2023, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, reti d'imprese, consorzi ordinari o GEIE, la garanzia fideiussoria deve essere unica e riguardare tutte le imprese del raggruppamento di imprese, rete d'imprese, consorzio ordinari o GEIE.

Unter Einzigkeit ist zu verstehen, dass die Bürgschaft aus einem einzigen Dokument besteht, das bei der Ausschreibung vorgelegt wird und auf den Teilnehmer insgesamt, unabhängig von seiner Rechtsform, bezogen ist; sollte somit der Teilnehmer ein Zusammenschluss sein (Zusammenschluss von Unternehmen, gewöhnliches Konsortium der Teilnehmer gemäß Art. 2602 ZGB oder EWIV), darf die Bürgschaft nicht auf denjenigen Subjekten aufgeteilt werden, die dem Zusammenschluss angehören oder angehören werden.

► Die fehlende Ausstellung der vorläufigen Sicherheit zu einem vor dem Angebotsabgabetermin rechtssicherem Datum stellt einen nicht behebbaren Ausschlussgrund dar.

► Es stellt einen nicht behebbaren Ausschlussgrund dar, wenn die vorläufige Sicherheit zugunsten einer anderen Verwaltung als die Vergabestelle ausgestellt wurde.

► Es stellt einen nicht behebbaren Ausschlussgrund dar, wenn die vorläufige Sicherheit von einer Person unterzeichnet ist, die nicht befugt ist, die Sicherheit auszustellen oder den Sicherungsgeber zu verpflichten.

Das Nachforderungsverfahren gemäß Punkt 4.2.1 der Ausschreibungsbedingungen wird eingeleitet:

- wenn die Bescheinigung fehlt, dass die vorläufige Sicherheit gestellt wurde, sofern sie innerhalb der Fälligkeit der Angebotsabgabe gestellt wurde;
- wenn der Betrag der vorläufigen Sicherheit zu niedrig ist;
- wenn eine oder mehrere Klauseln gemäß Art. 106 GvD Nr. 36/2023 fehlen.
- wenn die Dokumentation/Zertifikate zur Reduzierung oder Befreiung der Abgabe der vorläufigen Kautions fehlen;
- wenn im Falle von Bietergemeinschaften, gewöhnlichen Konsortien, EWIV oder Unternehmensnetzwerken, die Angabe der Mitglieder der Bietergemeinschaft, des ordentlichen Konsortiums, der EWIV oder des Unternehmensnetzwerks in der Sicherheit fehlt.
- wenn die Anlage A1 keine Angabe der Internetadresse oder gegebenenfalls der PEC-Adresse des Sicherungsgebers enthält, die zu Überprüfungszwecken zu verwenden ist, sofern die Bürgschaft vor Ablauf der Frist für die Einreichung der Angebote geleistet wurde.

Bei Nachforderungen wegen fehlender Einreichung des Dokuments, das die vorläufige Sicherheit enthält, muss der Wirtschaftsteilnehmer bei sonstigem Ausschluss beweisen, dass die vorläufige Sicherheit nicht nach Ablauf der Frist für die Angebotsabgabe

Per unicITÀ si intende che la garanzia deve essere formata da un solo documento, prodotto in gara e riferito al soggetto concorrente nella sua interezza, indipendentemente dalla forma giuridica del soggetto concorrente e quindi, nell'eventualità di concorrente costituito in raggruppamento (riunione di imprese o consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 del codice civile o GEIE), la garanzia non può essere frazionata per ogni soggetto che costituisce o che costituirà tale raggruppamento.

► È causa di esclusione non sanabile la mancata costituzione della garanzia provvisoria in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte

► È causa di esclusione non sanabile la presentazione della garanzia provvisoria resa a favore di Amministrazione diversa dalla stazione appaltante.

► È causa di esclusione non sanabile la sottoscrizione della garanzia da soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Si applica il subprocedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 4.2.1 del disciplinare di gara qualora:

- manchi il documento attestante la costituzione della garanzia provvisoria, purché già costituita alla data di scadenza della presentazione delle offerte;
- sia stata resa una garanzia provvisoria per un importo insufficiente;
- manchi una o più delle clausole prescritte dall'art. 106 d.lgs. 36/2023;
- manchi la documentazione/ certificazioni per la riduzione o esonero della garanzia provvisoria
- in caso di RTI, consorzi ordinari, GEIE o reti d'impresa, manchi l'indicazione nella garanzia dei soggetti costituenti il RTI, il consorzio ordinario, il GEIE o la rete d'impresa.
- manchi l'indicazione nell'Allegato A1 dell'indirizzo internet o dell'eventuale indirizzo PEC del garante da utilizzare ai fini delle verifiche, purché la garanzia risulti già costituita alla data di scadenza della presentazione delle offerte.

In caso di soccorso istruttorio a causa della mancata allegazione del documento contenente la garanzia provvisoria è onere dell'operatore economico, a pena di esclusione, dimostrare che la garanzia provvisoria è stata costituita in data non

ausgestellt wurde. Gemäß Art. 20 GvD vom 7. März 2005 Nr. 82 sind Erstellungsdatum und -uhrzeit des informatischen Dokuments Dritten gegenüber anwendbar, falls sie im Einklang mit den technischen Validierungsregeln angebracht wurden (z.B. Zeitstempel).

Der Nachweis, dass die Sicherheit vor der Abgabefrist der Angebote ausgestellt wurde, gilt dann als erbracht, wenn das vor obiger Fälligkeitsfrist digital unterzeichnete Dokument einen Zeitstempel aufweist.

Alternativ dazu kann das rechtssichere Datum durch das Vorweisen der PEC (im Original und EML-Format), welche der Bürge vor obiger Fälligkeitsfrist an den Teilnehmer übermittelt hat und welcher die fehlende Sicherheit /Verpflichtungserklärung beigelegt ist, nachgewiesen werden.

Die oben angeführten Modalitäten zum Nachweis des rechtssicheren Datums sind nicht als erschöpfend anzusehen.

BEGÜNSTIGUNGEN:

A. Befreiung von der Pflicht zur Leistung der vorläufigen Sicherheit:

Gemäß Art. 27 Abs. 12 LG Nr. 16/2015 wird der **Betrag der Sicherheit und ihrer etwaigen Erneuerung** von jenen Wirtschaftsteilnehmern **nicht geschuldet**, welchen von akkreditierten Stellen nach den europäischen Normen der Serien UNI CEI EN 45000 und UNI CEI EN ISO/IEC 17000 die Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems nach den europäischen Normen der Serie **UNI EN ISO 9000** bescheinigt wird. Um die genannte Begünstigung in Anspruch nehmen zu können, müssen die Wirtschaftsteilnehmer eine Kopie der erforderlichen Zertifizierung zusammen mit der Eigenerklärung, dass das eingereichte Dokument dem Original entspricht, beilegen.

Im Falle einer Teilnahme in zusammengeschlossener Form gilt obgenannte Befreiung:

- Im Falle der Teilnahme der Rechtssubjekte nach Art. 65 Absatz. 2 Buchst. e), f), g), h) GvD Nr. 36/2023 nur wenn alle in der BG, im gewöhnlichen Konsortium in der EWIV oder im Netzwerk zusammengeschlossenen Unternehmen, die an der Ausschreibung teilnehmen, im Besitze der genannten Zertifizierung sind.
- Im Falle einer Teilnahme in einem Konsortium gemäß Artikel 65 Absatz 2 Buchstaben b), c), d) des

successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

La comprova dell'antioriorità del rilascio della garanzia rispetto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte si intende assolta mediante apposizione della marcatura temporale sul documento firmato digitalmente prima del termine di cui sopra.

In alternativa, la data certa può essere comprovata tramite esibizione della PEC - in originale e in formato Eml., trasmessa dal fideiussore al concorrente prima della scadenza del termine di cui sopra e contenente in allegato la garanzia / la dichiarazione carente.

Le richiamate modalità di comprova della data legalmente certa non sono da considerare esaustive.

BENEFICI:

A. Esonero dall'obbligo di prestare la garanzia provvisoria:

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, l.p. 16/2015, **l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo non è dovuto** dagli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie **UNI EN ISO 9000**. Per fruire di tale esonero, l'operatore economico allega copia della necessaria certificazione, unitamente a dichiarazione che il documento fornito risulta conforme all'originale.

In caso di partecipazione in forma associata, il suddetto esonero si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2 lett. e) f), g), h) del d.lgs. 36/2023 solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui

Kodex, wenn das Konsortium in der Angebotsphase erklärt hat, dass es beabsichtigt, mit eigenen Ressourcen auszuführen, nur wenn das Konsortium die besagte Zertifizierung besitzt; wenn das Konsortium in der Angebotsphase angegeben hat, dass es beabsichtigt, einen Teil der Leistungen an einem oder mehreren in dem Angebot genannten Konsortialmitgliedern zu vergeben, nur wenn sowohl das Konsortium als auch das benannte Konsortialmitglied die besagte Zertifizierung besitzen, oder alternativ, wenn nur das Konsortium die besagte Zertifizierung besitzt und der Zertifizierungsbereich seines Managementsystems die Überprüfung einschließt, dass die Leistungserbringung durch das Konsortialmitglied den durch die Zertifizierung festgelegten Standards entspricht.

B. Reduzierung des Betrags der vorläufigen Sicherheit:

Gemäß Art. 106 Absatz 8 GvD Nr. 36/2023 wird der Sicherheitsbetrag und dessen etwaige Erneuerung wie folgt reduziert:

- a) **um 50%** für Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen und Bietergemeinschaften oder gewöhnliche Konsortien, die ausschließlich aus Kleinst-, kleinen und mittleren Unternehmen bestehen,
- b) **um 10%**, kumulierbar mit der Reduzierung gemäß Buchstabe a), wenn der Wirtschaftsteilnehmer eine Bürgschaft vorlegt, die digital erstellt und unterzeichnet wurde und über Plattformen mit Technologien basierend auf verteiltes Kontenbuch gemäß Art. 106 Absatz 3 GvD Nr. 36/2023" oder durch telematische Überprüfung auf der Website des Emittenten abgewickelt wird.

Im Falle einer Teilnahme in Form eines Zusammenschlusses erhält man die Reduzierungen b), wenn auch nur ein Mitglied des Zusammenschlusses oder, bei Konsortien gemäß Art. 65 Buchst. b), c) und d) GvD Nr. 36/2023, wenn das Konsortium oder die ausführenden Konsortiumsmitglieder die Zertifizierung besitzen.

Bei Kumulierung von Reduzierungen muss die Folgereduzierung auf den Betrag berechnet werden, der sich nach Abzug der vorhergehenden Reduzierung ergibt.

Um die obigen Reduzierungen in Anspruch zu nehmen, muss der Wirtschaftsteilnehmer eine Kopie der

all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

B. Riduzione dell'importo della garanzia provvisoria:

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 d.lgs 36/2023 l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto:

- a) **del 50%**, nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
- b) **del 10%**, cumulabile con la riduzione di cui alla lettera a), quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 106 comma 3 d.lgs 36/2023 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente

In caso di partecipazione in forma associata le suddette riduzioni di cui alle lett. b), si ottengono nel caso di possesso da parte anche di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art.65 lett. b), c) e d) d.lgs 36/2023 da parte del consorzio e/o delle consorziate esecutrici.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire di tali riduzioni, l'operatore economico allega copia della necessaria certificazione,

erforderlichen Zertifizierungen samt Erklärung, dass das eingereichte Dokument dem Original entspricht, beilegen.

Bei Vorlage einer gültig geleisteten, aber nicht geschuldeten Sicherheit oder eines Betrags, der den geschuldeten Betrag übersteigt, wird diese erst nach endgültiger Zuschlagserteilung zurückgegeben oder freigegeben, und es wird allerdings keine Verlängerung/Erneuerung im Falle einer Bürgschaft beantragt.

Im Falle der Vorlage einer nicht geschuldeten Sicherheit, falls sich diese als ungültig geleistet herausstellt, wird sie für die Teilnahme am Ausschreibungsverfahren nicht berücksichtigt.

3. Einzahlung an die ANAC

Los 1 – 90,00 Euro

als Gebühr für die Teilnahme an der gegenständlichen Ausschreibung gemäß Art. 1 Abs. 67 G. vom 23.12.2005 Nr. 266 (Finanzgesetz 2006), zu richten nach den Modalitäten und Anweisungen der ANAC auf der Internetseite <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac?redirect=%2Fper-le-imprese%3Fzx%3Dey3r6htzzbsj> (Siehe hierzu den Beschluss Nr. 598 vom 30. Dezember 2024)

Zahlungsmodalitäten

- a) **Online-Bezahlung** über das neue Portal der Zahlungen der ANAC (<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipagamenti>), wobei unter den Zahlungsarten, welche auf dem PagoPA System zur Verfügung stehen, gewählt werden muss.
- b) **„Bezahlung per Einzahlungsschein“** wobei:
- die von einem zu PagoPA ermächtigten PSP (Anbieter der Zahlungsleistung) zur Verfügung gestellten Kanäle in Anspruch genommen werden sollen (ATM Schalter, Homebanking, CBILL Dienst und mobile payment, Tabaktrafiken, SISAL und Lottomatik, von einem organisierten Großhändler zur Verfügung gestellte Kassen usw.);
 - IO, die App für öffentliche Dienstleistungen, integriert mit pagoPA, einfach durch Scannen des QR-Codes der Benachrichtigung.

unitamente a dichiarazione che il documento fornito risulta conforme all'originale.

In caso di presentazione di garanzia validamente costituita, ma non dovuta, o di un importo superiore al dovuto, la medesima non verrà restituita o svincolata se non ad aggiudicazione definitiva e non verrà tuttavia richiesta proroga/rinnovo in caso di garanzia fideiussoria.

In caso di presentazione di garanzia non dovuta, qualora la stessa dovesse risultare non validamente costituita, di essa non si terrà conto ai fini della partecipazione alla procedura di gara.

3. Versamento all'ANAC

Lotto 1 - euro 90,00

quale contributo per la gara al fine di partecipare all'appalto della prestazione in oggetto ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 67, della legge 23/12/2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006), da effettuare nel rispetto delle modalità e delle istruzioni operative fornite dalla stessa Autorità sul proprio sito internet all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac?redirect=%2Fper-le-imprese%3Fzx%3Dey3r6htzzbsj> (si vedano, a tal fine, la deliberazione n. 598 del 30 dicembre 2024 e le relative istruzioni operative).

Modalità per l'effettuazione del pagamento:

- a) **“Pagamento on line”** mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C. (<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/Portaledeipagamenti>), scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
- b) **“Pagamento mediante avviso”** utilizzando:
- le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.)

Die Liste der aktiven PSP-Anbieter und der für Einzahlungen über PagoPA zugelassenen Kanäle sind unter www.pagopa.gov.it abrufbar.

Bei Problemen wählen Sie die kostenlose Nummer der ANAC **800-896936**.

Vom Ausland ist die kostenpflichtige Nummer **+39 02 49520512** (nach den Tarifen des jeweiligen Telefonanbieters) zu wählen.

Die Zahlungsbestätigungen stehen in der Sektion der durchgeführten Zahlungen („pagamenti effettuati“) nach erfolgter Zahlung und Erhalt der telematischen Zahlungsbestätigung der PSP-Anbieter seitens der ANAC zur Verfügung.

Braucht man den Zahlungsbeleg innerhalb kurzer Zeit, wird empfohlen, die Zahlung in einem angemessenen Zeitraum vor deren Verwendung vorzunehmen.

► Die unterlassene Überweisung des Beitrags zugunsten der ANAC innerhalb der von der Vergabestelle gesetzten Frist stellt einen Ausschlussgrund dar.

Der Zahlungsnachweis kann im Verwaltungsumschlag beigelegt werden.

Die Vergabestelle überprüft die Zahlung über der Funktion „Zahlungsüberprüfung“ des Zahlungsportals der ANAC (Portale dei pagamenti di ANAC - www.anticorruzione.it)

Bei sonstiger Unzulässigkeit des Angebots ist die verspätete Zahlung bis zum Beginn der Angebotsbewertungsphase zulässig.

Es wird das Nachforderungsverfahren gemäß Punkt 4.2.1. der Ausschreibungsbedingungen angewendet, falls:

- Es war nicht möglich, die Zahlung der Gebühr zu überprüfen oder die Zahlungsbestätigung der Gebühr an die ANAC war nicht beigelegt;
- Bei Nichtbezahlung innerhalb der Frist für die Einreichung der Angebote.

4. (Gegebenenfalls:) Teilnehmer, die die **Kapazitäten Dritter** nutzen wollen, müssen:

- IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.

L'elenco dei PSP attivi e dei canali abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA sono disponibili all'indirizzo www.pagopa.gov.it.

In caso di difficoltà si contatti il numero verde dell'ANAC **800-896936**.

Dall'estero il servizio risponde al **+39 02 49520512**, a pagamento in base al piano tariffario applicato dai diversi gestori telefonici.

Le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione “Pagamenti effettuati”, a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

Ove le condizioni impongano la necessità di avere la ricevuta di pagamento in tempi ristretti, si raccomanda di procedere al pagamento con congruo anticipo rispetto al termine di utilizzo della stessa.

► È causa di esclusione il mancato versamento del contributo dovuto all'ANAC entro il termine assegnato dalla stazione appaltante.

La ricevuta di pagamento può essere allegata in busta amministrativa.

La stazione appaltante verifica il pagamento tramite la funzionalità “Verifica Pagamenti” del “Portale dei pagamenti di ANAC - www.anticorruzione.it”.

A pena di inammissibilità dell'offerta è consentito il pagamento tardivo fino all'inizio della fase di valutazione delle offerte.

Si applica il subprocedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 4.2.1 del disciplinare di gara:

- qualora non sia stato possibile verificare l'avvenuto pagamento o non sia stata allegata la ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- In caso di mancato pagamento entro il termine di presentazione delle offerte.

4. (Se del caso:) Il concorrente che intenda far ricorso all'**avalimento** dovrà:

a) die in der EEE, in den Anlagen A1 und/oder A1-bis vorgesehenen Erklärungen abgeben;

b) je eine Anlage **Anlage A1-ter/Hilfsunternehmen** für jedes Hilfssubjekt, vom Hilfssubjekt ausgefüllt und mit digitaler Unterschrift unterzeichnet, einreichen.

Im Falle einer Verbesserung durch Nutzung von Kapazitäten Dritter gemäß Anhang A1 des Teilnehmers müssen die Sach- und Personalressourcen, die der Hilfsunternehmer zur Verbesserung des Angebots des Teilnehmers zur Verfügung stellt, **nicht** angegeben werden. Die für die Verbesserung durch Nutzung von Kapazitäten Dritter vorgesehenen Ressourcen müssen im entsprechenden Vertrag angegeben werden, der in Umschlag B – Technisches Angebot vorzulegen ist.

c) je ein EEE für jedes Hilfssubjekt, in den entsprechenden Teilen vom Hilfssubjekt ausgefüllt und mit digitaler Unterschrift unterzeichnet, einreichen

d) den Vertrag über die Nutzung der Kapazitäten Dritter beilegen, in dem **bei sonstiger Nichtigkeit**, die vom Hilfsunternehmen zur Verfügung gestellten Anforderungen und Ressourcen angeführt werden; die fehlende Angabe obiger Anforderungen und Ressourcen ist nicht behebbar.

Das Dokument muss vor Fälligkeitsdatum für die Einreichung der Angebote erstellt worden sein.

Das Dokument muss **zwingend** in einer der folgenden Formen eingereicht werden:

1. in Form eines **informatischen Dokuments** gemäß Art. 1 Buchst. p) GvD vom 7. März 2005 Nr. 82, mit **digitaler Unterschrift** unterzeichnet.

2. in Form einer **informatischen Kopie eines analogen Dokuments** (Papierdokument) gemäß den von Art. 22 Abs. 1 und 2 GvD vom 7. März 2005 Nr. 82 vorgesehenen Modalitäten. In diesen Fällen muss die Originaltreue der Kopie von einer **Amtsperson** durch Anbringung der **digitalen Unterschrift** gemäß Art. 22 Abs. 1 ebd. bescheinigt sein (durch eine entsprechende Authentizitätserklärung, die gemäß Art. 22 Abs. 2 ebd. von einem Notar oder einer Amtsperson mit digitaler Unterschrift unterzeichnet ist).

a) rendere le dovute dichiarazioni previste nel DGUE, nell'Allegato A1 e/o A1-bis;

b) presentare tanti **Allegati A1-ter/ausiliaria** quante sono le imprese ausiliarie, compilati e sottoscritti con firma digitale dalle imprese ausiliarie.

In caso di avvalimento migliorativo nell'Allegato A1ter dell'ausiliario **non** vanno indicate le risorse strumentali e umane messe a disposizione del concorrente al fine di migliorarne l'offerta. Le risorse oggetto di avvalimento migliorativo devono essere indicate nel contratto di avvalimento migliorativo da prodursi in Busta B – Offerta tecnica.

c) presentare tanti DGUE quanti sono gli ausiliari, compilati nelle parti pertinenti e sottoscritti con firma digitale dagli ausiliari;

d) allegare il contratto di avvalimento. Il contratto deve contenere **a pena di nullità** la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria; pertanto, la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile.

Il documento deve essere costituito prima del termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Il documento deve **obbligatoriamente** essere presentato in una delle seguenti forme:

1. sotto forma di **documento informatico**, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale.

2. sotto forma di **copia informatica di documento analogico** (cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal **pubblico ufficiale** mediante apposizione di **firma digitale**, nell'ipotesi di cui all'art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005 (ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del d.lgs.

82/2005).

3. in Form einer **informatischen Kopie eines analogen Dokuments** (Papierdokument) gemäß den Modalitäten nach Art. 22 Abs. 3 GvD vom 7. März 2005, Nr. 82.

Wird der Nutzungsvertrag gemäß den Modalitäten nach Punkt 3 eingereicht, muss der Teilnehmer bei sonstigem Ausschluss der Vergabestelle den Vertrag im Original oder als beglaubigte Kopie innerhalb der Ausschlussfrist von 7 aufeinanderfolgenden Kalendertagen ab Erhalt der entsprechenden Aufforderung übermitteln.

Der Vertrag über die **Verbesserung** durch Nutzung von Kapazitäten Dritter muss zusammen mit dem technischen Angebot in Umschlag B beigelegt werden. In jedem Fall gelten die oben genannten formellen Vorschriften.

Im Falle vom Nachforderungsverfahren aufgrund fehlender Abgabe des Vertrages über die Nutzung der Kapazitäten Dritter ist der Wirtschaftsteilnehmer verpflichtet zu beweisen, dass der Vertrag nicht nach dem Fälligkeitsdatum für die Vorlage der Angebote abgeschlossen worden ist.

Diese Unterlagen müssen nach den vom System vorgegebenen Modalitäten bei der Abfassung des Teilnahmeantrags elektronisch beigelegt werden.

Das Nachforderungsverfahren gemäß Punkt 4.2.1 der Ausschreibungsbedingungen wird eingeleitet,

- wenn der Teilnehmer nicht die Erklärung gemäß Art. 104 GvD Nr. 36/2023 erbracht hat, dessen Willen aber aus den Anlagen entnommen werden kann,
- wenn die anderen Erklärungen gemäß Art. 104 GvD Nr. 36/2023 (s. Anlage A1-ter/Hilfsunternehmen) nicht abgegeben wurden,
- *im Falle der Nutzung der Kapazitäten Dritter für besondere Anforderungen*: wenn der Vertrag über die Nutzung der Kapazitäten Dritter nicht hinterlegt wurde, sofern dieser vor dem Angebotsabgabetermin abgeschlossen wurde,
- *Im Falle einer Verbesserung durch Nutzung von Kapazitäten Dritter*: wenn der Vertrag zur Nutzung von Kapazitäten Dritter nicht vorgelegt wurde, sofern dieser vor Ablauf der Angebotsfrist abgeschlossen wurde und die in der technischen Angebotsunterlage angebotenen Ressourcen eindeutig erkennbar sind;
- wenn der Vertrag über die Nutzung der

3. sotto forma di **copia informatica di documento analogico** (cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, comma 3, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

In caso di presentazione del contratto di avvalimento con le modalità di cui al punto 3, è onere dell'operatore economico trasmettere alla stazione appaltante, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 7 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della corrispondente richiesta il contratto in originale o copia autentica.

Il contratto di avvalimento **migliorativo** deve essere allegato in Busta B/Offerta tecnica ~~busta tecnica~~. Valgono in ogni caso le prescrizioni formali di cui sopra.

In caso di soccorso istruttorio a causa della mancata allegazione del contratto di avvalimento è onere dell'operatore economico dimostrare che il contratto è stato costituito in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

La predetta documentazione dovrà essere allegata in via telematica secondo le modalità indicate dal Sistema in fase di compilazione della domanda di partecipazione.

Si applica il subprocedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 4.2.1 del disciplinare di gara qualora:

- non sia stata resa la dichiarazione del concorrente ai sensi dell'art. 104 d.lgs 36/2023 e la volontà del soggetto si possa evincere altrimenti dagli atti allegati;
- non siano state rese le altre dichiarazioni di cui all'art. 104 d.lgs. 36/2023 (cfr. All. A1-ter/ausiliaria);
- *in caso di avvalimento dei requisiti di ordine speciale*: non sia stato presentato il contratto di avvalimento, purché sia stato concluso prima del termine di presentazione delle offerte;
- *in caso di avvalimento migliorativo*: non sia stato presentato il contratto di avvalimento, purché sia stato concluso prima del termine di presentazione delle offerte e purché nell'offerta tecnica siano chiare le risorse offerte;
- il contratto di avvalimento non sia stato

Kapazitäten Dritter nicht in einer der unter obigem Punkt d) angegebenen Formen eingereicht wurde;

- wenn die Unterschrift auf den Anlagen A1-ter fehlen.

Im Falle von Nachforderungen aufgrund fehlender Abgabe /oder des Vertrages über die Nutzung der Kapazitäten Dritter muss der Wirtschaftsteilnehmer mit rechtssicherem Datum gemäß Gesetz beweisen, dass der Nutzungsvertrag nicht nach dem Termin für die Einreichung der Angebote erstellt wurden.

Gemäß Art. 20 GvD vom 7. März 2005 Nr. 82 können Datum und Uhrzeit der Erstellung des informatischen Dokuments Dritten gegenüber eingewandt werden, wenn sie im Einklang mit den technischen Validierungsregeln angebracht wurden (z.B. durch Zeitstempel).

Der Nachweis, dass der Vertrag vor der Abgabefrist der Angebote bereits bestanden, gilt mittels Anbringung des Zeitstempels auf dem informatischen, vor dem genannten Termin digital unterzeichneten Dokument als erbracht.

Das rechtssichere Datum kann auch durch das Vorweisen der PEC (in Original und EML-Format), welche zwischen Teilnehmer und Hilfsunternehmen vor dem obgenannten Termin ausgetauscht wurden und welche als Anlage den vom Teilnehmer und vom Hilfsunternehmen unterzeichneten Vertrag enthalten, nachgewiesen werden.

5. (Gegebenenfalls:) Der Scan der Sonder- oder Generalvollmacht im Fall von Sonder- oder Generalbevollmächtigten (siehe Punkt 4.2.3).

Das Nachforderungsverfahren nach Punkt 4.2.1 der Ausschreibungsbedingungen wird eingeleitet im Falle, dass:

- die übertragenen Vertretungsbefugnisse sich ausdrücklich aus dem Handelskammerauszug ergeben, die Erklärung zu der Unterschriftsbefugnis jedoch nicht beigelegt wurde;
- die übertragenen Vertretungsbefugnisse sich nicht ausdrücklich aus dem Handelskammerauszug ergeben und keine Kopie der Vollmacht beigelegt wurde, -sofern die Vollmacht bereits zu einem rechtssicheren Datum vor dem Angebotsabgabetermin bestand.

produkt in una delle forme indicate alla sopra indicata lettera d);

- manchi la sottoscrizione sugli Allegati A1-ter.

In caso di soccorso istruttorio a causa della mancata produzione del contratto di avvalimento è onere dell'operatore economico dimostrare con data certa ai sensi di legge che il contratto di avvalimento è stata/o costituita/o in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

La comprova dell'antioriorità del contratto rispetto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte si intende assolta mediante apposizione della marcatura temporale sul documento firmato digitalmente prima del termine di cui sopra.

In alternativa, la data certa può essere comprovata tramite esibizione della PEC – in originale e informato Eml., trasmessa tra concorrente e ausiliaria prima della scadenza del termine di cui sopra e contenente in allegato il contratto firmato da concorrente e da ausiliaria.

5. (Se del caso:) La scansione della procura speciale o generale in caso di Procuratore speciale o generale (vedi par. 4.2.3).

Si applica il subprocedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 4.2.1 del disciplinare di gara qualora:

- i poteri rappresentativi conferiti risultino espressamente dalla visura camerale ma non sia stata resa la dichiarazione inerente ai poteri di firma.
- i poteri rappresentativi conferiti non risultino espressamente dalla visura camerale e non sia stata allegata copia della procura purché sia stata costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte

6. Unterlagen bei Ausgleich mit Unternehmensfortführung und Ausgleich mit Vorbehalt

Der Teilnehmer erklärt gemäß Artikel 46 und 47 des DPR Nr. 445/2000 die Daten der Maßnahme zur Aufnahme in das Ausgleichsverfahren und der Genehmigung zur Teilnahme an Ausschreibungen. Darüber hinaus erklärt der Teilnehmer, dass die anderen dem Zusammenschluss angehörenden Unternehmen gemäß Artikel 95 Absätze 4 und 5 des GvD Nr. 14/2019 (im Folgenden Konkursgesetz) nicht einem Insolvenzverfahren unterliegen.

Der Teilnehmer legt einen Bericht eines Fachmanns vor, der die Anforderungen gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe o) des genannten Gesetzesvertretenden Dekrets erfüllt und die Übereinstimmung mit dem Plan sowie die vernünftige Erfüllungsfähigkeit des Vertrags bescheinigt.

► Gemäß Art. 95 des Konkursgesetzes kann das Unternehmen, das einen Antrag gemäß Art. 40 des Konkursgesetzes hinterlegt hat, am Ausschreibungsverfahren teilnehmen, wenn es die in den Anlagen A1 und A1-bis vorgesehenen Unterlagen einreicht.

► Befindet sich das Unternehmen im Zeitraum zwischen der Hinterlegung des Antrags gemäß Artikel 40 des Insolvenzgesetzes—und der Hinterlegung des Dekrets gemäß Art. 47 des Insolvenzgesetzes ist es verpflichtet, die gemäß Art. 95 des Insolvenzgesetzes Abs. 3 und 4 erforderliche Dokumentation vorzulegen, nämlich die Genehmigung des Gerichts und den Bericht eines Fachmanns, der die Anforderungen gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe o) des obengenannten Gesetzesvertretenden Dekrets erfüllt, welches die Übereinstimmung mit dem Plan und die angemessene Fähigkeit zur Vertragserfüllung gemäß Art. 95 Absatz 4 des Insolvenzgesetzes und gemäß Art. 372 Absatz 4 des Insolvenzgesetzes die Nutzung der Kapazitäten Dritten bestätigt.

Bei sonstigem Ausschluss muss die gerichtliche Genehmigung zur Teilnahme am öffentlichen Vergabeverfahren bis zum Zeitpunkt der Zuschlagserteilung erfolgen (Urteil CdS, Ad. plen. Nr. 11/2021).

► Das Unternehmen, das gemäß Art. 48 des CCI (GvD Nr. 14/2019 in geltender Fassung) die Bestätigung des Vergleichs gemäß Art. 48 Abs. 3 des CCI erhalten hat, ist verpflichtet, als Nachweis den Bestätigungsbeschluss des zuständigen Gerichts vorzulegen.

► In jedem Fall kann das Unternehmen gemäß Art. 95 des Insolvenzgesetzes CCI auch in einer **Bietergemeinschaft von Unternehmen** teilnehmen,

6. Documentazione in caso di concordato preventivo con continuità aziendale e concordato in bianco

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019 (in seguito CCI).

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

► Ai sensi dell'art. 95 CCI l'impresa che ha depositato domanda di cui all'art. 40 può partecipare alla procedura di gara presentando, la documentazione prevista negli allegati A1 e A1bis.

► L'impresa che si trova tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 CCI ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 CCI è tenuta a produrre la documentazione di cui all'art. 95 CCI co. 3 e 4 ossia l'autorizzazione del tribunale e la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto art. 95 comma 4 del CCI e, ai sensi dell'art. 372, comma 4 CCI l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

A pena di esclusione l'autorizzazione giudiziale alla partecipazione alla gara pubblica deve intervenire entro il momento dell'aggiudicazione della stessa (sent. CdS, Ad. plen. 11/2021).

► L'impresa che ha ottenuto, ai sensi dell'art. 48 del CCI (D.Lgs. 14/2019 e s.m.i.), l'omologazione del concordato di cui all'art. 48 co. 3 del CCI è tenuta a produrre a comprova il decreto di omologazione del Tribunale di competenza.

► In ogni caso, l'impresa può ai sensi dell'art. 95 CCI concorrere anche riunita in **raggruppamento temporaneo di imprese**, sempre che le altre imprese

vorausgesetzt, dass keines der anderen dem Zusammenschluss beigetretenen Unternehmen einem Insolvenzverfahren unterliegen.

Das Nachforderungsverfahren gemäß Punkt 4.2.1 der Ausschreibungsbedingungen wird in den Fällen angewandt, in denen die erforderlichen Unterlagen nicht zeitgerecht eingereicht wurden.

Es obliegt dem Wirtschaftsteilnehmer durch ein rechtssicheres Datum nach geltendem Recht zu beweisen, dass diese Dokumentation nicht nach Ablauf der Frist für die Angebotsabgabe datiert ist.

Das nachträglich im Zuge des Ausschreibungsverfahrens oder nach Zuschlag erlassene Ausgleichsbestätigungsdekret kann das Fehlen der Erklärung über das Ausgleichsverfahren und das Fehlen der Unterlagen nicht beheben.

Wenn das Insolvenzantragsverfahren gemäß Art. 40 des Insolvenzgesetzes während des Ausschreibungsverfahrens vom Unternehmen eingereicht wird, ist das Unternehmen verpflichtet, der VS unverzüglich die Einreichung des Antrags mitzuteilen. Dabei muss das Unternehmen entweder den Genehmigungsbescheid gemäß Absatz 3 Art. 95 des Insolvenzgesetzes sowie den Bericht des unabhängigen Fachmanns, der die Übereinstimmung mit dem Plan, soweit vorhanden, und die angemessene Fähigkeit zur Vertragserfüllung gemäß Abs. 5 von Art. 95 des Insolvenzgesetzes bestätigt, entweder direkt als Anhang der Mitteilung oder unmittelbar nach deren Ausstellung vorlegen.

7. Der virtuelle Faszikel des Wirtschaftsteilnehmers „Beschluss der ANAC Nr. 262 vom 20.06.2023“

Gemäß Art. 24 des GvD Nr. 36/2023 wird der virtuelle Faszikel des Wirtschaftsteilnehmers für die Teilnahme an den Vergabeverfahren für öffentliche Aufträge, die durch den Kodex geregelt sind, verwendet. Die im virtuellen Faszikel des Wirtschaftsteilnehmers enthaltenen Daten und Dokumente werden durch die Interoperabilität automatisch aktualisiert und in allen Vergabeverfahren, an denen der Wirtschaftsteilnehmer teilnimmt, verwendet.

Für die Überprüfung der Anforderungen für Verfahren, die ab dem 1. Januar 2024 eingeleitet werden, kann nur die Version FVOE 2.0 verwendet werden.

Nach Ablauf der Frist für die Einreichung der Angebote

aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Si applica il subprocedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 4.2.1 del disciplinare di gara, qualora non sia stata tempestivamente prodotta la documentazione necessaria sopra richiesta.

È onere dell'operatore economico dimostrare con data certa ai sensi di legge che tale documentazione è datata con data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Il decreto di omologa sopravvenuto in corso di gara o anche dopo l'aggiudicazione non sana la mancata dichiarazione della situazione di concordato e la carenza della documentazione richiesta.

Se la domanda di concordato di cui all'art. 40 CCI viene presentata dall'impresa nel corso della procedura di gara l'impresa è obbligata a comunicare tempestivamente alla SA la presentazione della domanda e depositare, o in allegato alla comunicazione ove già formata, ovvero immediatamente a seguito della relativa emissione, sia il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 3 dell'art. 95 CCI che la relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto ai sensi del co.5 dell'art. 95 CCI.

7. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico FVOE - Delibera ANAC n. 262 del 20.06.2023

Ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 36/2023 il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l'operatore partecipa.

Per la verifica dei requisiti relativa alle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 è utilizzabile unicamente la versione FVOE 2.0.

Successivamente al termine di scadenza delle

ist der ~~Der~~ Wirtschaftsteilnehmer ist verpflichtet, sich beim FVOE-System zu registrieren (Servizio di Registrazione e Profilazione Utenti - www.anticorruzione.it), indem er die dort enthaltenen Anweisungen befolgt, **und die Vergabestelle ermächtigt, mit den vom System bereitgestellten Funktionen auf den Faszikel zuzugreifen.**

Die **Wirtschaftsteilnehmer, die nicht in Italien ansässig sind und keine Betriebsstätte in Italien** haben, müssen sich mit einer zertifizierten elektronischen E-Mailadresse oder einem zertifizierten Zustelldienst ausstatten, der gemäß der eIDAS-Verordnung qualifiziert ist.

Bei **Wirtschaftsteilnehmern, die nicht in Italien ansässig sind und keine Betriebsstätte in Italien** haben, erfolgt die Beschaffung der bescheinigten Informationen, die das Vorhandensein der allgemeinen, technischen, organisatorischen und wirtschaftlich-finanziellen Voraussetzungen für die Vergabe öffentlicher Verträge (Punkt 2, Buchstabe a)) belegen, gemäß Art. 40, Abs. 1 des Dekrets des Präsidenten der Republik Nr. 445 vom 28.12.2000, und die entsprechende Überprüfung erfolgt gemäß den in Art. 71, Abs. 2 desselben Dekrets vorgesehenen Verfahren.

Es liegt im Ermessen der Vergabestelle und des Wirtschaftsteilnehmers, auf Antrag die Aktualisierung bestimmter Daten und/oder Unterlagen zu verlangen, auch wenn diese noch gültig sind.

Die Vergabestelle kann zusätzliche Daten und Unterlagen aus den im Faszikel verwalteten anfordern.

Die Wirtschaftsteilnehmer sind für die Richtigkeit, Wahrhaftigkeit und Aktualisierung der Daten verantwortlich, die sie in den FVOE eingeben. Die Aufnahme falscher Unterlagen wird von der ANAC gemäß Art. 96 Abs. 15 des Kodex bewertet.

Gemäß Art. 35 Absatz 5-bis, GvD 36/2023 übermitteln die Wirtschaftsteilnehmer der Vergabestelle die Einwilligung zur Datenverarbeitung über das FVOE, unter Einhaltung der Bestimmungen des Datenschutzgesetzes, zum Zwecke der Überprüfung des Besitzes der in Art. 99 genannten Anforderungen sowie für die anderen im entsprechenden Kodex vorgesehenen Zwecke.

8. Weitere Dokumentation, für die Ziele der Chancengleichheit, der Generationen und der Geschlechtergleichstellung gemäß Art. 57, Abs. 2-bis und Art. 1, Abs. 1, Anhang II.3, GvD Nr. 36/2023.

Im Sinne von Art. 57 Absatz 2-bis und Anhang II.3 des GvD Nr. 36/2023, müssen die Wirtschaftsteilnehmer,

offerte e secondo le indicazioni delle Stazione appaltante l'operatore economico sarà tenuto a registrarsi al servizio FVOE (Servizio di Registrazione e Profilazione Utenti - www.anticorruzione.it) seguendo le istruzioni ivi contenute e **ad autorizzare la stazione appaltante all'accesso al fascicolo con le funzionalità messe a disposizione dal sistema,**

Gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia si dotano di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Per gli **operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia** l'acquisizione delle informazioni certificate comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici (punto 2, lettera a) è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

È facoltà della stazione appaltante e dell'operatore economico chiedere l'aggiornamento su richiesta di specifici dati e/o documenti ancorché in corso di validità.

È facoltà della stazione appaltante richiedere ulteriori dati e documenti tra quelli gestiti dal fascicolo.

Gli operatori economici sono responsabili della correttezza, della veridicità e dell'aggiornamento dei dati che inseriscono nel FVOE. L'inserimento di falsa documentazione è valutato dall'ANAC ai sensi dell'articolo 96, comma 15, del codice.

Ai sensi dell'art. 35 comma 5-bis gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dati personali, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 nonché per le altre finalità previste dal presente codice.

8. Documentazione ulteriore per le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere ai sensi dell'art. 57, comma 2-bis, e art. 1, comma 1, Allegato II.3, d.lgs. 35/2023.

Ai sensi dell'art. 57 comma 2 bis e dell'allegato II.3 del d.lgs 36/2023 gli operatori economici tenuti alla

die verpflichtet sind, den Bericht über die Personalsituation gemäß Artikel 46 des GvD Nr. 198/2006 (öffentliche und private Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten) zu erstellen, müssen **bei sonstigem Ausschluss** folgendes vorlegen:

- eine Kopie des zuletzt eingereichten Berichts, zusammen mit der Empfangsbestätigung, die bescheinigt, dass der Bericht korrekt erstellt und im Portal des Ministeriums für Arbeit und Sozialpolitik gespeichert wurde (<https://servizi.lavoro.gov.it>);
- Bescheinigung über dessen Übereinstimmung mit dem den Betriebsgewerkschaftsvertretungen sowie der/dem örtlich zuständigen Gleichstellungsgrätin/-rat übermittelten Dokument.

Der letzte Bericht bezieht sich auf den Zweijahreszeitraum 2022/23, der die Anzahl der Mitarbeiter des Unternehmens zum 31.12.2023 wiedergibt.

Diese Dokumente müssen auch bei Nichteinhaltung der in Artikel 46 des GvD Nr. 198/2006 festgelegten Fristen beigelegt werden.

Bei sonstigem Ausschluss muss die verspätete Übermittlung des Berichts an das Ministerium und die Gewerkschaftsvertreter für den letzten zweijährigen Bezugszeitraum, in den die Verpflichtung fällt, auf jeden Fall vor Ablauf der Frist für die Einreichung des Angebots erfolgt sein.

Die Unterauftragnehmer und die Hilfsunternehmen sowie im Falle von Bietergemeinschaften, Konsortien, Unternehmensnetzwerken oder EWIV, sämtliche Unternehmen, die den Zusammenschluss bilden sowie die ausführenden Mitglieder des Konsortiums, müssen, wenn sie der Pflicht zur Mitteilung laut Art. 46 des GvD 198/2006 unterliegen, die obgenannte Dokumentation vorlegen.

► Die Nichtvorlage der in Art. 1, Abs. 1, Anhang II.3, GvD Nr. 36/2023 genannten Unterlagen, sofern diese fällig sind, ist ein Ausschlussgrund.

► Die Nichterklärung der Verpflichtung, im Falle des Zuschlags die Beschäftigung eines Anteils von Jugendlichen und Frauen zu gewährleisten, wie in der ANAC-Musterbekanntmachung Nr. 1/2021 vorgesehen, stellt einen Ausschlussgrund dar.

Das Nachforderungsverfahren gemäß Punkt 4.2.1 der Ausschreibungsbedingungen findet Anwendung, wenn:

- die nach Art. 47. Absatz 2 des Gesetzes Nr.

redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del d.lgs 198/2006 (le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti), allegano, **a pena di esclusione**:

- copia dell'ultimo rapporto inviato unitamente alla ricevuta attestante la corretta redazione ed il salvataggio sul portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (<https://servizi.lavoro.gov.it>);
- attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera/al Consigliere di parità competente per territorio.

Per ultimo rapporto si intende quello riferito al biennio 2022/23 che fotografa il numero di dipendenti dell'azienda al 31/12/2023.

Tali documenti devono essere allegati anche in caso di inosservanza dei termini previsti dall'art. 46 d.lgs 198/2006

A pena di esclusione, l'invio tardivo della relazione al Ministero e alle rappresentanze sindacali per l'ultimo biennio di riferimento in cui ricade l'obbligo deve in ogni caso essere intervenuto prima dello scadere dei termini di presentazione dell'offerta.

I subappaltatori e le ausiliarie, nonché in caso di RTI, consorzio, reti di imprese o GEIE tutte le imprese costituenti il raggruppamento, nonché le consorziate esecutrici se tenuti agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 46 del d.lgs 198/2006, devono presentare la documentazione di cui sopra

► È causa di esclusione la mancata produzione della documentazione di cui all'art. 1, comma 1 dell'Allegato II.3 del d.lgs. n. 36/2023 quando dovuta.

► È causa di esclusione l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile del come previsto dal bando-tipo ANAC.

Si applica il subprocedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 4.2.1 del disciplinare di gara qualora:

- non sia stata prodotta la documentazione

108/2021 (im Falle von öffentlichen Aufträgen PNRR/PNC) und/oder nach Art. 1, Absatz 1 des Anlage II.3 GvD- Nr. 36/2023 geforderten Unterlagen, falls fällig, nicht ausgearbeitet worden sind.

Einzigkeit folgender Dokumente, bei sonstigem Ausschluss:

- die dem Angebot beigelegte (vorläufige) Sicherheit,

Unter Einzigkeit der Dokumente ist zu verstehen, dass jedes der obigen Dokumente aus einem einzigen Dokument besteht, das bei der Ausschreibung vorgelegt wird und auf den Teilnehmer insgesamt, unabhängig von seiner Rechtsform, bezogen ist; sollte somit der Teilnehmer ein Zusammenschluss sein (Zusammenschluss von Unternehmen, gewöhnliches Konsortium der Teilnehmer gemäß Art. 2602 ZGB oder EWIV), dürfen diese Dokumente nicht auf diejenigen Unternehmen aufgeteilt werden, die dem Zusammenschluss angehören oder angehören werden.

TECHNISCHE UNTERLAGEN

► Das technische Angebot darf bei sonstigem Ausschluss keine wirtschaftlichen Elemente enthalten.

Es werden nur Angebote berücksichtigt, deren Eigenschaften jenen des technischen Leistungsverzeichnisses entsprechen oder dazu eine Verbesserung darstellen oder Angebote mit technischen Eigenschaften, die gleichwertig sind mit jenen, die im technischen Leistungsverzeichnis angeführt sind. Ausgeschlossen werden auf jeden Fall die Teilnehmer, die eine nicht den Mindestanforderungen entsprechende Lieferung/Dienstleistung anbieten.

Es wird darauf hingewiesen, dass jede vorgeschlagene Lösung und Verbesserung als Antwort auf die Bewertungskriterien gänzlich zu Lasten des Teilnehmers gehen und somit in der Vergütung enthalten sind.

Mehrfach-, Alternativangebote, unvollständige Angebote und Angebote mit Bedingungen haben den Ausschluss zur Folge.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Einreichung oder das Angebot von mehreren Produkten oder Mustern für denselben Bewertungsgegenstand hat den Ausschluss zur Folge.

► Die nicht erfolgte Einreichung auch nur eines der folgenden Dokumente kann den Ausschluss aus der Ausschreibung zur Folge haben.

richiesta dall'art. 47, comma 2, legge 108/2021 (in caso di appalti PNRR/PNC) e/o dall'art. 1, comma 1 dell'Allegato II.3 del d.lgs. n. 36/2023 quando dovuta.

A pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti devono essere unici:

- la garanzia a corredo dell'offerta (garanzia provvisoria);

Per unicità dei documenti si intende che ognuno dei suddetti documenti deve essere formato da un solo documento, prodotto in gara e riferito al soggetto concorrente nella sua interezza, indipendentemente dalla forma giuridica del soggetto concorrente e quindi, nell'eventualità di concorrente costituito in raggruppamento (riunione di imprese o consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 del codice civile o GEIE), tali documenti non possono essere frazionati per ogni impresa che costituisce o che costituirà tale raggruppamento.

DOCUMENTAZIONE TECNICA

► L'offerta tecnica non deve contenere elementi economici, pena l'esclusione.

Verranno prese in considerazione solo offerte che presentano caratteristiche corrispondenti o migliorative rispetto a quelle indicate nel capitolato tecnico o offerte con caratteristiche tecniche equivalenti a quelle richieste nel capitolato tecnico. In ogni caso saranno esclusi i concorrenti, che offrano un servizio / una fornitura non conforme ai requisiti minimi.

Si precisa che ogni soluzione e/o miglioria proposta in risposta ai criteri di valutazione sarà a totale carico del concorrente e dunque ricompreso nel corrispettivo.

Verranno escluse le offerte plurime, alternative, incomplete o condizionate.

Si precisa che la presentazione o l'offerta di prodotti o di campionature plurime per la medesima voce in valutazione comporterà l'esclusione dalla gara.

► La mancata presentazione anche di uno solo dei seguenti documenti potrà comportare l'esclusione dalla gara.

Folgende Unterlagen müssen eingereicht werden:

1. technische Bericht

Im technischen Bericht muss die Vorgehensweise beschrieben werden, mit der der Bieter die Verlegung der im technischen Lastenheft vorgesehenen Komponenten auszuführen beabsichtigt. Außerdem ist ein vorläufiger Zeitplan der Arbeiten vorzulegen, der die Hauptaktivitäten, deren gegenseitige Abhängigkeiten, die vorgesehenen Zeiträume sowie die Ressourcen, die der Bieter für jede Tätigkeit einsetzen will, angibt. Das Vorhandensein von Zertifizierungen, die für die Erlangung der Zusatzpunkte erforderlich sind, muss in einem eigenen Abschnitt des technischen Berichts erklärt werden.

Der technische Bericht ist im PDF-Format zu erstellen, mit maximal 20 Seiten tatsächlichem Inhalt (ohne Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, eventuelle Grafiken, Bilder und technische Datenblätter), im Format DIN A4 (Schriftart Arial 11, Zeilenabstand „1“), mit fortlaufender und eindeutiger Seitennummerierung und ausschließlich in italienischer oder deutscher Sprache. Für jedes Element, das Gegenstand der Bewertung des technischen Angebots ist (siehe Bewertungsmatrix des technischen Angebots, die diesem Disziplinar beigefügt ist), ist ein eigenes Kapitel vorzusehen.

Dieses Dokument ist **mit digitaler Unterschrift** zu unterzeichnen – siehe Punkt 4.2.3 „Anleitungen für die Unterzeichnung der erforderlichen Unterlagen“.

6. Vertrag über die Verbesserung durch Nutzung von Kapazitäten Dritter

Bei Inanspruchnahme der Verbesserung durch Nutzung von Kapazitäten Dritter gemäß Art. 104 G.v.D. Nr. 36/2023 ist es notwendig, den Vertrag im Original oder in beglaubigter Kopie beizufügen, mit Angabe der technischen Ausstattung und der Personal- sowie Sachressourcen, die dem Hilfsunternehmen für die gesamte Dauer des Auftrags zur Verfügung gestellt werden, welcher Gegenstand der Bewertungskriterien ist.

Für dieses Dokument ist die Anbringung der **digitalen Unterschrift** sowohl des Hilfsunternehmens als auch des zu unterstützenden Unternehmens erforderlich, siehe Abs. 4.2.3 „Anleitungen für die Unterzeichnung der erforderlichen Unterlagen“.

Es gelten die Vorschriften des Absatzes 3.6.

Deve essere presentata la seguente documentazione:

1. Elaborato tecnico

Nell'Elaborato tecnico deve essere descritta la modalità con cui l'offerente intende effettuare la posa in opera delle componenti di cui al capitolato tecnico, nonché un cronoprogramma di massima dei lavori che indichi le macro-attività, le interdipendenze tra le stesse, le tempistiche previste e le risorse che l'offerente intende mettere in campo per ogni attività. Il possesso delle certificazioni ai fini dell'ottenimento del punteggio premiale dovrà essere dichiarato in un apposito paragrafo dell'elaborato tecnico.

L'Elaborato tecnico dovrà essere redatto in formato pdf, di max. 20 pagine di contenuto effettivo (escluse copertina, sommario, eventuali grafici, le immagini e le eventuali schede tecniche), in formato DIN A4 (carattere Arial 11, interlinea "1"), con una numerazione progressiva e univoca delle pagine e redatto esclusivamente in lingua italiana o tedesca, prevedendo un apposito capitolo per ogni elemento che sarà oggetto di valutazione dell'offerta tecnica (cfr. tabella di valutazione dell'offerta tecnica allegata al presente disciplinare).

Per tale documento è richiesta l'apposizione della **firma digitale** vedi par. 4.2.3 "modalità di sottoscrizione dei documenti richiesti".

6. Contratto di avvalimento migliorativo

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento migliorativo di cui all'art. 104 d.lgs. 36/2023 è necessario allegare il contratto in originale o copia autentica con indicazione delle dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali messe a disposizione dell'ausiliaria per tutta la durata dell'appalto, oggetto dei criteri di valutazione.

Per tale documento è richiesta l'apposizione della **firma digitale** di ausiliaria e ausiliata, vedi par. 4.2.3 "Modalità di sottoscrizione dei documenti richiesti".

Valgono le prescrizioni di cui al paragrafo 3.6.

Im Falle eines nichtigen Vertrags (zum Beispiel: keine Angabe der Ressourcen) und falls der Vertrag trotz der Aktivierung des entsprechenden Untersuchungsbeistandes oder bei erfolglosem Untersuchungsbeistand (z.B.: Vertrag über die Verbesserung durch Nutzung von Kapazitäten Dritter ohne ein vor dem Angebotsabgabetermin bestimmtes Datum) nicht vorgelegt wurde, wird die entsprechende Belohnungspunktzahl nicht vergeben.

Es sind auf jeden Fall nur die Angebote gültig, die unter Verwendung der genannten Instrumente abgegeben werden.

Falls die technische Dokumentation Mängel aufweist oder deren Unterzeichnung fehlt, wird ein Nachforderungsverfahren eingeleitet, wobei die Geheimhaltung des Inhalts und des technischen Angebots gewährleistet werden muss.

WIRTSCHAFTLICHE DOKUMENTATION

1. **Wirtschaftliche Angebot**, ausgefüllt und mit digitaler Unterschrift unterzeichnet (Anlage C) gemäß Vorlage im Portal - siehe Punkt 4.2.3 „Anleitungen für die Unterzeichnung der angeforderten Unterlagen“.

Jeder Teilnehmer darf nur ein wirtschaftliches Angebot abgeben.

Das wirtschaftliche Angebot wird formuliert, indem die angebotene gesamte Lieferung, mit 2 Dezimalstellen angegeben, im Portal eingegeben wird.

Das System generiert ein PDF-Dokument, welches bei sonstigem Ausschluss mit digitaler Unterschrift zu unterzeichnen ist – siehe Punkt 4.2.3 „Anleitungen für die Unterzeichnung der angeforderten Unterlagen“.

Wirtschaftsteilnehmer mit Niederlassung in an deren Staaten als Italien (gemäß Art. 65 GvD Nr. 36/2023) müssen die Beträge in Euro angeben.

► Mehrfach-, Alternativangebote, unvollständige Angebote, Angebote mit Bedingungen oder deren Betrag gleich hoch oder höher ist als der Ausschreibungsbetrag, **haben den Ausschluss zur Folge.**

Die Eingabe des wirtschaftlichen Angebots in das

In caso di contratto nullo (esempio: mancata indicazione delle risorse) ed in caso di mancata produzione del contratto stesso, nonostante l'attivazione del relativo soccorso istruttorio ovvero di soccorso istruttorio non andato a buon fine (es: contratto di avallimento migliorativo non avente data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte) e non verrà assegnato il relativo punteggio premiale.

In ogni caso saranno ritenute valide soltanto le offerte tecniche presentate mediante l'utilizzo della strumentazione sopra descritta.

Si applica il subprocedimento di soccorso istruttorio qualora la documentazione tecnica presenti difetti ovvero manchi la di sottoscrizione, ove richiesta, ferma restando la salvaguardia del contenuto e della segretezza dell'offerta tecnica.

DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

1. **L'offerta economica** compilata e sottoscritta con firma digitale (Allegato C), secondo il modello presente a sistema – vedi par. 4.2.3 “modalità di sottoscrizione dei documenti richiesti”.

Ciascun concorrente potrà presentare una sola offerta economica.

L'offerta economica dovrà essere formulata inserendo nel sistema:

- il prezzo offerto per l'intera fornitura, da esprimersi con 2 cifre decimali.

Il sistema genererà un documento PDF che dovrà essere sottoscritto a pena di esclusione con firma digitale – vedi par. 4.2.3 “Modalità di sottoscrizione dei documenti richiesti”.

Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia (ex art. 65 d.lgs. 36/2023) devono essere espressi in euro.

► **Verranno escluse** le offerte plurime, alternative, incomplete, condizionate ovvero il cui importo è pari o superiore rispetto all'importo posto a base di gara

L'inserimento a sistema dell'offerta economica

System erfolgt in einziger Ausfertigung.

Um das wirtschaftliche Angebot einzureichen, muss der Teilnehmer:

- das für die Ausschreibung vorgesehene Feld im Portal aufrufen,
- das Webformular ausfüllen,
- das vom System generierte Dokument „wirtschaftliches Angebot“ auf dem eigenen PC speichern,
- und es, ohne Änderungen vorzunehmen, digital unterzeichnen
- und es im Portal im dafür vorgesehenen Feld hochladen.

Es ist nicht notwendig, die Stempelmarke auf dem wirtschaftlichen Angebot anzubringen.

2.1. Angebot nach Einheitspreisen –Anlage C1

► Die Anlage C1 „Angebot mit Einheitspreisen“ ist, unter Verwendung der von der Vergabestelle zu Verfügung gestellten Vorlage, bei sonstigem Ausschluss vollständig ausgefüllt einzureichen.

Bei Bietergemeinschaften, Unternehmensnetzwerken, gewöhnlichen Konsortien oder EWIV bzw. im Falle von Konsortien gemäß Artikel 65, Absatz 2, Buchstaben b), c) und d) des Gesetzesdekrets Nr. 36/2023 muss der Betrag, der sich auf die internen Betriebskosten und die Arbeitskräfte bezieht, aus einem einzigen Dokument bestehen, in dem alle Mitglieder der BG, des Unternehmensnetzwerks, des gewöhnlichen Konsortiums oder der EWIV und der Konsortien gemäß Artikel 65, Absatz 2, Buchstaben b), c) und d) des Gesetzesdekrets Nr. 36/2023 angeführt sind.

Unter Einzigartigkeit ist zu verstehen, dass **das Wirtschaftsangebot – einschließlich der Beträge für internen Betriebskosten und Arbeitskräfte** – in einem einzigen Dokument bestehen muss, das im Rahmen des Vergabeverfahrens vorgelegt wird und sich vollständig auf den Teilnehmer bezieht, unabhängig von der Rechtsform des Bieters. Das Wirtschaftsangebot darf daher nicht aufgeteilt werden.

Die „Anlage C1 – Angebot mit Einheitspreisen“ im PDF-Format ist bei sonstigem Ausschluss mit digitaler Unterschrift zu unterzeichnen - siehe Punkt 4.2.3 „Anleitungen für die Unterzeichnung der angeforderten Unterlagen.

Im Falle einer Ausschreibung mit wirtschaftlichem Angebot, das mittels Betrags erstellt wird, ist der eventuelle, prozentuelle Abschlag, der vom Teilnehmer in

avviene in unico esemplare.

Per presentare l’offerta economica il concorrente dovrà:

- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- compilare il form on line;
- scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
- sottoscrivere con firma digitale il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre modifiche;
- inserire nell’apposito spazio previsto dal sistema il documento “offerta economica”

Non è necessaria l’apposizione del bollo sull’offerta economica.

2.1. Offerta prezzi unitari – Allegato C1

► Deve essere presentato e compilato in tutte le sue parti, a pena di esclusione, l’Allegato C1 “Offerta con prezzi unitari”, utilizzando il modello predisposto dalla stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, reti d’imprese, consorzi ordinari o GEIE, ovvero in caso di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del D.Lgs. 36/2023, l’importo relativo ai costi interni aziendali e ai costi della manodopera deve essere unico e riguardare tutte le imprese del raggruppamento di imprese, rete d’imprese, consorzio ordinari o GEIE, e i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del D.Lgs. 36/2023.

Per unicità si intende che l’offerta economica, **comprensiva dell’importo relativo ai costi interni aziendali e ai costi della manodopera**, deve essere formata da un solo documento, prodotto in gara e riferito al **soggetto concorrente nella sua interezza**, indipendentemente dalla forma giuridica del soggetto concorrente e quindi l’offerta economica non può essere frazionata.

L’Allegato C1 – offerta con prezzi unitari”, in formato.pdf, deve essere **sottoscritto con firma digitale, a pena di esclusione** – vedi par. 4.2.3 “modalità di sottoscrizione dei documenti richiesti

In caso di gara ad importo, l’eventuale ribasso percentuale indicato dal concorrente nell’allegato C1 assume funzione meramente indicativa.

der Anlage C1 angegeben wird, als rein indikativ anzusehen.

In Hinblick auf den Zuschlag wird bei Nichtübereinstimmung zwischen dem Gesamtbetrag im systemgenerierten wirtschaftlichen Angebot „Anlage C“ und dem Gesamtbetrag in der von der Verwaltung bereitgestellten Vorlage „Anlage C1“ jener Betrag für gültig erachtet, der aus dem wirtschaftlichen Angebot gemäß Anlage C1 hervorgeht.

► Bei sonstigem Ausschluss muss der Teilnehmer, von der Vergabestelle bereitgestellten Vorlage mit der Bezeichnung „1002500256_Allegato C2 costi-manod-oneri-sicurezza-CCNL“:

- die internen Betriebskosten in Euro angegeben, für die Erfüllung der Bestimmungen über Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz;
- die eigenen für den Auftrag geschätzten Kosten für die Arbeitskräfte, in Euro angeben.

Im Anhang C2 sind außerdem anzugeben:

- alle angewandten NAKV und lokale Kollektivverträge für das im Auftrag beschäftigte Personal angeben, die sich auf jede getrennt auszuführenden Leistungen, Komplementär- oder Sekundärleistungen beziehen.

Wird ein anderer Kollektivvertrag als der von der Vergabestelle bestimmte angegeben, muss der Teilnehmer die Erklärung über die Gleichwertigkeit des Schutzes vorlegen.

Bei Bietergemeinschaften, Unternehmensnetzwerken, gewöhnlichen Konsortien oder EWIV bzw. im Falle von Konsortien gemäß Artikel 65, Absatz 2, Buchstaben b), c) und d) des Gesetzesdekrets Nr. 36/2023 muss der Betrag, der sich auf die internen Betriebskosten und die Arbeitskräfte bezieht, aus einem einzigen Dokument bestehen, in dem alle Mitglieder der BG, des Unternehmensnetzwerks, des gewöhnlichen Konsortiums oder der EWIV und der Konsortien gemäß Artikel 65, Absatz 2, Buchstaben b), c) und d) des Gesetzesdekrets Nr. 36/2023 angeführt sind.

Unter Einzigartigkeit ist zu verstehen, dass **das Wirtschaftsangebot – einschließlich der Beträge für die internen Betriebskosten und Arbeitskräfte** – in einem einzigen Dokument bestehen muss, das im Rahmen des Vergabeverfahrens vorgelegt wird und sich vollständig auf den Teilnehmer bezieht, unabhängig von der Rechtsform des Bieters. Das Wirtschaftsangebot darf daher nicht aufgeteilt werden.

Ai fini dell'aggiudicazione, in caso di discordanza tra l'importo complessivo indicato nell'offerta economica generata dal sistema gare telematiche "Allegato C" e quello indicato nel modello fornito dall'Amministrazione "Allegato C1", sarà considerato valido l'importo risultante dall'offerta economica presentata sul modulo specifico di offerta economica Allegato C1”.

► A pena di esclusione il concorrente dovrà indicare nel modulo predisposto dalla stazione appaltante, denominato “1002500256_Allegato C2 costi-manod-oneri-sicurezza-CCNL”:

- i costi interni aziendali, espressi in euro, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- i propri costi della manodopera, stimati per l'esecuzione dell'appalto, espressi in euro.

Nell'Allegato C2 dovranno inoltre essere indicati:

- tutti i CCNL e territoriali applicati al personale dipendente impiegato nell'appalto, relativi a ciascuna prestazione scorporabile, secondaria, accessoria o sussidiaria.

Nel caso di indicazione di un contratto collettivo differente da quello indicato dalla stazione appaltante, il concorrente è tenuto a produrre una dichiarazione di equivalenza delle tutele.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, reti d'imprese, consorzi ordinari o GEIE, ovvero in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del D.Lgs. 36/2023, l'importo relativo agli oneri interni aziendali e ai costi della manodopera deve essere unico e riguardare tutte le imprese del raggruppamento di imprese, rete d'imprese, consorzio ordinari o GEIE, e i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del D.Lgs. 36/2023.

Per unicità si intende che l'**offerta economica, comprensiva dell'importo relativo agli oneri interni aziendali e ai costi della manodopera**, deve essere formata da un solo documento, prodotto in gara e riferito al **soggetto concorrente nella sua interezza**, indipendentemente dalla forma giuridica del soggetto concorrente e quindi l'offerta economica non può essere frazionata.

► Die Anlage „1002500256_Allegato C2 costi-manod-oneri-sicurezza-CCNL“ im PDF-Format ist bei sonstigem Ausschluss mit digitaler Unterschrift zu unterzeichnen - siehe Punkt 4.2.3 „Anleitungen für die Unterzeichnung der angeforderten Unterlagen“.

► Wird das wirtschaftliche Angebot nicht eingereicht oder die Geheimhaltung dessen Inhalts nicht gewahrt, so stellt dies einen nicht behebaren Ausschlussgrund dar.

► Die fehlende Angabe der Kosten für die Arbeitskräfte und der Betriebskosten für die Erfüllung der Bestimmungen über Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz gemäß Art. 108 Absatz 9 GvD 36/2023 im wirtschaftlichen Angebot, stellt einen nicht behebaren Ausschlussgrund dar, ausgenommen bei Lieferungen ohne Verlegearbeiten und bei Dienstleistungen intellektueller Natur.

Sind die wirtschaftlichen Unterlagen nicht unterschrieben, wenn vorgesehen, wird ein Nachforderverfahren gemäß obigem Punkt 4.2.1 eingeleitet, wobei die Geheimhaltung des Inhalts und des technischen Angebots gewahrt wird.

4.3 Hinweise

Die vom Teilnehmer im Portal hochgeladenen Unterlagen dürfen KEINE persönlichen, sensiblen oder Gerichtsdaten beinhalten, die seine Person oder Dritte betreffen, es sei denn, es handelt sich um Daten, die für die Abwicklung der Ausschreibung notwendig sind. Insbesondere dürfen KEINE persönlichen Daten (z.B. private Telefonnummer, private Anschrift, persönliche Steuernummer, usw.), Erkennungsausweise, Fotos usw. eingefügt werden, außer es wird verlangt. Durch die Unterzeichnung mit digitaler Unterschrift wird der Teilnehmer von der Pflicht, eine Kopie eines Erkennungsausweises abzugeben, befreit.

Zulässig sind nur Angebote mit Abschlag auf den Ausschreibungsgesamtbetrag. Ausgeschlossen werden Angebote, die gleich oder über dem Ausschreibungsgesamtbetrag sind. Teil-, Mehrfachangebote und/oder Angebote mit Bedingungen sind ausdrücklich verboten und haben den Ausschluss zur Folge.

Angebote, die das bereits eingereichte Angebot

► L'Allegato "1002500256_Allegato C2 costi-manod-oneri-sicurezza-CCNL", in formato .pdf, deve essere sottoscritto con firma digitale, a pena di esclusione – vedi par. 4.2.3 "modalità di sottoscrizione dei documenti richiesti".

► È' causa di esclusione non sanabile la mancata presentazione dell'offerta economica o la mancata salvaguardia della sua segretezza.

► È' causa di esclusione non sanabile la mancata indicazione nell'offerta economica dei costi della manodopera e dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D.lgs. 36/2023, eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.

Si applica il subprocedimento di soccorso istruttorio di cui al punto 4.2.1 del disciplinare di gara qualora la documentazione economica difetti di sottoscrizione dove richiesta, ferma restando la salvaguardia del contenuto e della segretezza dell'offerta economica.

4.3 Avvertenze

La documentazione caricata a portale da parte del concorrente NON deve contenere dati personali, sensibili o giudiziari riferiti al concorrente stesso o a soggetti terzi, salvo che si tratti di dati necessari ai fini della presente procedura. In particolare, NON devono essere inseriti, qualora non richiesti, dati personali (numero telefonico personale, indirizzo personale, codice fiscale personale, etc.), documenti di identità, fotografie, etc. La sottoscrizione con firma digitale esonera dall'obbligo di presentare la fotocopia del documento di identità.

Sono ammesse solo offerte in ribasso sul valore complessivo a base di gara. Verranno escluse le offerte presentate per importo uguale o superiore al valore complessivo a base di gara. È fatto espresso divieto, pena l'esclusione, di offerte parziali, plurime e /o condizionate.

Non è possibile presentare offerte modificative o

ändern oder ergänzen, sind nicht zulässig. Innerhalb der festgesetzten Fristen besteht die Möglichkeit, das eingereichte Angebot zurückzuziehen. Wurde das Angebot zurückgezogen, besteht die Möglichkeit, innerhalb der Ausschlussfristen gemäß Ausschreibungsbedingungen ein neues Angebot einzureichen. In diesem Fall werden das zuvor eingereichte Angebot bzw. alle Unterlagen gemäß Ausschreibungsbedingungen für etwaige Änderungen zur Verfügung gestellt.

Die Vergabestelle und/oder die auftraggebende Körperschaft behält sich vor, die Teilnehmer aufzufordern, den Inhalt der vorgelegten Unterlagen und Erklärungen gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu ergänzen oder zu erläutern. Das Einreichen des Angebots entspricht der unbedingten Annahme der Klauseln dieser Ausschreibungsbedingungen mit Verzicht auf jeglichen Einwand.

Die Vergabestelle behält sich das Recht vor, die Ausschreibung aus gerechtfertigten Erfordernissen abbrechen oder aufzuschieben, ohne dass die Teilnehmer Forderungen diesbezüglich erheben können.

Die Vergabestelle behält sich das Recht vor, den Zuschlag aus gerechtfertigten Erfordernissen im öffentlichen Interesse nicht zu erteilen.

Nur im Falle von öffentlichen Auftraggebern, die nicht im Art. 2 Abs. 2 LG Nr. 16/2015 genannt sind: gemäß Art. 1 Abs. 1 GD Nr. 95/2012, umgewandelt in G. Nr. 135/2012, behält sich die Vergabestelle das Recht vor, dieses Ausschreibungsverfahren ohne Entschädigung von Amts wegen aufzuheben, wenn im Lauf des Verfahrens neue CONSIP Rahmenvereinbarungen abgeschlossen werden sollten, deren Preis-Leistungs-Parameter besser als die gegenständliche Lieferung/Dienstleistung sind.

Gegen die Ausschreibungsbekanntmachung und die damit verbundenen und daraus folgenden Maßnahmen zur Durchführung der Ausschreibung kann mit Rechtsbeistand Rekurs beim zuständigen regionalen Verwaltungsgericht eingereicht werden. Die Frist für die Einreichung des Rekurses beträgt dreißig Tage nach Kenntnisnahme der entsprechenden Maßnahmen.

4.4 Zugang zu den Unterlagen

Der Zugang zu den Ausschreibungsunterlagen wird durch die Funktionalitäten des Portals www.bandi-altoadige.it / www.ausschreibungen-suedtirol.it gemäß den Bestimmungen der Artikel 35 und 36 des

integrative dell'offerta già presentata. È possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata. Una volta ritirata l'offerta, è possibile, entro i termini perentoriamente stabiliti dal disciplinare di gara, presentarne una nuova. In tal caso l'offerta precedentemente presentata ossia tutta la documentazione citata nel presente disciplinare verrà resa disponibile per eventuali modifiche.

La stazione appaltante e/o l'ente committente si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge. La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente disciplinare con rinuncia ad ogni eccezione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

Solo in caso di amministrazioni aggiudicatrici non richiamate nell'art. 2, comma 2 della l.p. 16/2015: La stazione appaltante ai sensi dell'art. 1 comma 1 del d.l. 95/2012 convertito in l. n. 135/2012 si riserva la facoltà di annullare d'ufficio senza indennizzo la presente procedura di gara, nel caso in cui nel corso della procedura venissero attivate nuove convenzioni quadro Consip, che abbiano parametri di prezzo-qualità migliorativi rispetto alla fornitura/servizio in oggetto.

Avverso il bando di gara ed i provvedimenti connessi e consequenziali relativi allo svolgimento della gara è ammesso ricorso al TAR competente con il patrocinio di un avvocato. Il termine per la proposizione del ricorso è di trenta giorni dall'avvenuta conoscenza dei provvedimenti medesimi.

4.4 Accesso agli atti

L'accesso agli atti della procedura di gara è garantito mediante le funzionalità del portale www.bandi-altoadige.it / www.ausschreibungen-suedtirol.it nel rispetto di quanto previsto

GvD 36/2023 und den geltenden Bestimmungen über das Recht auf Zugang zu den Verwaltungsunterlagen gewährleistet, wobei die Übermittlung per Einschreiben oder auf andere geeignete Weise erfolgt.

Wie in Art. 36 Absatz 1 des GvD Nr. 36/2023 vorgesehen, wird das Angebot des Wirtschaftsteilnehmers, der den Zuschlag erhalten hat, zusammen mit der Mitteilung über die Zuschlagserteilung gemäß Art. 90 des GvD Nr. 36/2023 übermittelt, unbeschadet der Bestimmungen von Art. 36 Absatz 5 des GvD Nr. 36/2023 über die Offenlegung der Teile des Angebots, für die eine Schwärzung beantragt wurde.

Gemäß Art. 36, Absatz 2 des GvD Nr. 36/2023 werden den Wirtschaftsteilnehmern auf den ersten fünf Plätzen der Rangordnung die von ihnen eingereichten Angebote gegenseitig übermittelt, mit Ausnahme der Bestimmungen von Art. 36, Absatz 5 des GvD Nr. 36/2023 über die Offenlegung der Teile des Angebots, für die eine Schwärzung beantragt wurde.

Gemäß den Bestimmungen von Art. 36 Abs. 3, 4 und 5 des GvD Nr. 36/2023 bestätigt der öffentliche Auftraggeber mit der Mitteilung über die Zuschlagserteilung gemäß Art. 90 des GvD Nr. 36/2023 die Entscheidungen über die von den Wirtschaftsteilnehmern gemäß Art. 35 Abs. 4 Buchst. a) gestellten Anträge auf Schwärzung von Teilen der Angebote.

Die oben genannten Entscheidungen können gemäß Art. 116 der Verwaltungsprozessordnung (Anhang I des GvD Nr. 104 vom 2. Juli 2010) mit einer innerhalb von zehn Tagen nach der digitalen Mitteilung über die Zuschlagserteilung zugestellten und eingereichten Beschwerde angefochten werden. Die Beteiligten können sich innerhalb von zehn Tagen nach der Zustellung der Beschwerde an sie zu Wort melden.

Der Aktenzugang ist in jedem Fall gemäß Art. 53 GvD Nr. 50/2016 gewährleistet und ist ab Mitteilung der Zuschlagserteilung gemäß Art. 90 GvD Nr. 36/2023 zulässig.

Im Antrag auf Aktenzugang müssen die Ausschreibungsunterlagen, hinsichtlich welcher der Aktenzugang vorgenommen werden soll, exakt angegeben werden; wenn Zugang zu den von den Teilnehmern eingereichten Angeboten und Unterlagen beantragt wird, die nicht bereits auf die oben beschriebene Weise zugänglich gemacht

dall'articolo 35 e 36 del d.lgs. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità di trasmissione via posta certificata o altro strumento idoneo.

Come previsto dall'art. 36, comma 1 del d.lgs. 36/2023, con la comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90 del d.lgs. 36/2023, sarà trasmessa l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, salvo quanto previsto dall'art. 36, comma 5 del d.lgs. 36/2023 sull'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del d.lgs. 36/2023, agli operatori economici collocati nei primi cinque posti in graduatoria saranno trasmesse reciprocamente le offerte dagli stessi presentate, salvo quanto previsto dall'art. 36, comma 5 del d.lgs. 36/2023 sull'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 3, 4 e 5 del d.lgs. 36/2023, con la comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante darà atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a).

Le decisioni di cui sopra sono impugnabili ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo (allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intime possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso.

L'accesso agli atti è comunque garantito ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 36/2023 ed è ammesso a decorrere dalla comunicazione dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 del d.lgs. 36/2023.

La richiesta di accesso agli atti dovrà indicare puntualmente gli atti di gara sui quali si intende effettuare l'accesso e, qualora si richieda l'accesso alle offerte e a documenti presentati dai concorrenti non già resi disponibili nelle modalità di cui sopra, si richiede che venga specificato il nominativo degli stessi e il relativo documento.

wurden, müssen der Name des Bieters und das betreffende Dokument angegeben werden.

Der Antrag muss im Hinblick auf die Rechte und gesetzlich geschützten Interessen, die er schützen soll, angemessen begründet werden und die Gründe anführen, warum die Kenntnis dieser Dokumente für obigen Schutz unerlässlich ist.

Jeder Teilnehmer gibt ausdrücklich und bereits bei der Angebotsabgabe (Anlage A) die einzelnen Dokumente oder Teile davon an, die gemäß Art. 35 Abs. 4 Buchst. a) GvD Nr. 36/2023 vom Zugangsrecht ausgeschlossen werden können, wobei er eine begründete und nachweisliche Erklärung abgibt.

Fehlt eine solche Angabe oder reichen die angegebene Begründung und die zum Zwecke des Nachweises vorgelegten Unterlagen nicht aus, um das Zugangsrecht auszuschließen, gewährt die Vergabestelle nach Ablauf der in Art. 36 Absätze 4 und 5 des GvD Nr. 36/2023 genannten Frist den berechtigten Subjekten den beantragten Aktenzugang ohne ein weiteres kontradiktorisches Verfahren mit dem Bieter einzuleiten.

Für sämtliche, in diesen Ausschreibungsbedingungen nicht geregelten Aspekte wird auf die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen verwiesen.

4.5 Verweis

Für sämtliche, in diesen Ausschreibungsbedingungen nicht geregelten Aspekte wird auf die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen verwiesen.

TEIL II

ZUSCHLAGSERTEILUNG

1. AUSSCHREIBUNGSVERFAHREN

1.1 Abwicklung des Ausschreibungsverfahrens und Bewertungskriterium

Die Zuschlagserteilung für diese Ausschreibung, die mittels offenen Verfahrens durchgeführt wird, erfolgt gemäß dem Kriterium des wirtschaftlich günstigsten Angebots nach Preis und Qualität gemäß Art. 33 LG Nr. 16/2015 und, soweit mit diesem vereinbar und Art. 71 GvD Nr. 36/2023.

L'istanza deve essere opportunamente motivata in ragione dei diritti e degli interessi legittimi che si intendono tutelare e dovrà altresì indicare le ragioni per le quali la conoscenza di tali atti sia indispensabile ai fini della suddetta tutela.

Ciascun concorrente indica espressamente, e già in sede di offerta (allegato A) i singoli documenti, o parti degli stessi, che possono essere esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023, fornendo motivata e comprovata dichiarazione.

In assenza di tale indicazione, ovvero nel caso in cui la motivazione indicata e la documentazione fornita a comprova non siano sufficienti a escludere il diritto di accesso, la stazione appaltante consentirà ai soggetti legittimati, decorso il termine di cui all'art. 36, comma 4 e 5 del d.lgs. 36/2023, senza ulteriore contraddittorio con l'offerente, l'accesso ai documenti richiesti.

Per tutto quanto non risulta regolato nel presente disciplinare si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia.

4.5 Rinvio

Per tutto quanto non risulta regolato nel presente disciplinare si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia.

PARTE II

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1. PROCEDIMENTO DI GARA

1.1 Svolgimento della gara e criterio di valutazione

La presente gara, condotta con procedura aperta, sarà aggiudicata ai sensi del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al prezzo e qualità ai sensi dell'art. 33 della l.p. 16/2015 e dell'art. 71 d.lgs 36/2023 in quanto compatibile.

Das Verfahren wird elektronisch abgewickelt. Die Angebote müssen ausschließlich über das telematische Ankaufsystem www.ausschreibungen-suedtirol.it / www.bandi-altoadige.it von den Wirtschaftsteilnehmern erstellt und von der Vergabestelle entgegengenommen werden.

Das Angebot gilt als von Personen eingereicht, die befugt sind, den Teilnehmer zu verpflichten; dieser kann nur ein einziges Angebot einreichen. Nachdem der Teilnehmer das Angebot hochgeladen hat und die Angebotseinreichungsphase abgeschlossen ist, ist der Inhalt des Angebots endgültig und unveränderbar.

Die Ausschreibung wird in der nicht öffentlich zugänglichen Sitzung im Sitz der Südtiroler Informatik AG, am Ort und zu der Uhrzeit laut Mitteilung durch den Portal geöffnet.

Nachdem die Ausschreibungsbehörde geprüft hat, ob die Angebote innerhalb der vorgesehenen Frist eingegangen sind, öffnet sie in der nicht öffentlichen Sitzung die virtuellen Umschläge „A“, welche die Verwaltungsunterlagen enthalten, und nimmt deren Inhalt zur Kenntnis. Anschließend überprüft die Ausschreibungsbehörde eventuell auch in nichtöffentlicher Sitzung die von den Teilnehmern eingereichten Verwaltungsunterlagen und deren korrekte Erstellung.

Zu diesem Zweck behält sich die Ausschreibungsbehörde vor, die erste Sitzung zu unterbrechen und auf unbestimmte Zeit zu verschieben.

Gemäß Art. 27 LG Nr. 16/2015 nimmt die Ausschreibungsbehörde für die Genehmigung der Verwaltungsunterlagen nicht die inhaltliche Überprüfung etwaiger Ersatzerklärungen der Wirtschaftsteilnehmer über die Erfüllung der allgemeinen und/oder besonderen Teilnahmeanforderungen vor.

Die Ausschreibungsbehörde behält sich vor, die Teilnehmer aufzufordern, den Inhalt der vorgelegten Unterlagen und Erklärungen zu ergänzen oder zu erläutern, wobei sie befugt ist, eine Frist festzulegen, innerhalb der die angeforderten Erklärungen eingereicht werden müssen.

Bei begründeten Zweifeln über die tatsächliche Erfüllung der allgemeinen und besonderen Anforderungen und/oder bei notorischen Tatsachen zulasten der Teilnehmer/Hilfssubjekte kann die Vergabestelle und/oder die auftraggebenden Körperschaft

La gara si svolgerà in modalità telematica. Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del sistema telematico di acquisto accessibile all'indirizzo www.bandi-altoadige.it / www.ausschreibungen-suedtirol.it.

L'offerta si intende proveniente da soggetti in grado di impegnare il concorrente; questi deve produrre, un'unica e sola offerta. Una volta che il concorrente abbia eseguito l'upload e che la fase di presentazione delle offerte è stata chiusa, il contenuto dell'offerta è definitivo e immodificabile.

La gara sarà aperta nella seduta non aperta alla presenza del pubblico presso gli uffici di Informatica Alto Adige, nel luogo e alla data comunicati a portale.

Dopo aver verificato che le offerte siano pervenute entro il termine previsto dal bando di gara, nella seduta riservata l'Autorità di gara aprirà le buste virtuali "A", contenente la documentazione amministrativa e prenderà atto dei documenti ivi contenuti. Successivamente, l'Autorità di gara procederà, eventualmente anche in seduta riservata, alla verifica della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti e della corretta predisposizione della stessa.

A tal fine l'autorità di gara si riserva di sospendere la prima seduta e di aggiornarla a data da destinarsi.

Ai fini dell'approvazione della documentazione amministrativa, l'autorità di gara, ai sensi dell'art. 27 della l.p. 16/2015, non procede alla verifica del contenuto di eventuali dichiarazioni sostitutive in relazione al possesso dei requisiti generali e/o speciali di partecipazione eventualmente prodotte da parte degli operatori economici.

L'autorità di gara si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate con facoltà di assegnare un termine entro cui far pervenire i chiarimenti richiesti.

La stazione appaltante e/o l'ente committente in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sull'effettivo possesso dei requisiti generali e speciali e/o fatti notori in capo ai concorrenti/ausiliari può svolgere verifiche.

Überprüfungen vornehmen.

Die Vergabestelle und/oder die auftraggebende Körperschaft behält sich vor, jederzeit im Zuge des Verfahrens von den Bietern zusätzliche Dokumente mit Bezug auf die Erfüllung der Teilnahmeanforderungen einzufordern, wenn dies für den korrekten Ablauf des Verfahrens notwendig sein sollte.

Nach der Kontrollphase der Verwaltungsunterlagen teilt die Ausschreibungsbehörde den zugelassenen Teilnehmern über das Portal den Tag und die Uhrzeit der nicht öffentlichen Sitzung mit, bei welcher das Resultat der Kontrollen der Verwaltungsunterlagen mitgeteilt wird.

Die Vergabebehörde öffnet die Umschläge (Umschlag B) mit den technischen Angeboten nach der Ernennung der Technischen Kommission, sofern dies vorgesehen ist, auf elektronischem Wege. Dies erfolgt ausschließlich zum Zweck der Operabilität des telematischen Systems und zur Bereitstellung der entsprechenden Unterlagen an die Kommission (die Öffnung wird vom System dokumentiert, es wird kein Protokoll hierzu erstellt).

Über das Portal werden Tag und Uhrzeit der nicht öffentlichen Sitzung der technischen Bewertungskommission für die Öffnung der Umschläge mit den technischen Angeboten bekanntgegeben, dies für die rein formelle Überprüfung des Vorhandenseins der erforderlichen technischen Unterlagen.

Sind bei der Ausschreibung Muster vorgesehen, werden den Teilnehmern Ort, Datum und Uhrzeit für deren Öffnung mitgeteilt. Die Öffnung etwaiger Muster kann aus organisatorischen Gründen gleichzeitig oder an einem anderen Ort und Zeitpunkt als die Sitzung zur Überprüfung der technischen Unterlagen, die in Umschlag B eingefügt werden, erfolgen.

Die Sitzungen der Technischen Kommission, zur rein formellen Überprüfung des Vorhandenseins der erforderlichen Dokumentation im Portal sowie die technische/qualitative Bewertung der aufgrund der Bewertungskriterien zugelassenen Angebote, mit Ausnahme des Preises, werden von der Technischen Kommission in vertraulichen Sitzungen durchgeführt, während die Sitzung zur Öffnung der etwaigen Muster, mit der rein formalen Überprüfung des Vorhandenseins der etwaigen erforderlichen Probenahme, öffentlich ist.

Gemäß Art. 34 Abs. 2 LG Nr. 16/2015 ernennt die

La stazione appaltante e/o l'ente committente si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare documenti complementari relativi al possesso dei requisiti di partecipazione, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Successivamente alla fase del controllo della documentazione amministrativa l'autorità di gara comunicherà tramite il portale ai candidati ammessi il giorno e l'ora della seduta riservata in cui verrà comunicato l'esito dei controlli della documentazione amministrativa.

L'Autorità di gara aprirà telematicamente le buste (buste B) contenenti le offerte tecniche dopo la nomina della commissione tecnica, se prevista, ai soli fini dell'operatività del sistema e messa a disposizione della suddetta documentazione alla commissione stessa (tale apertura verrà tracciata dal sistema e non verrà redatto apposito verbale in merito a tale attività).

Tramite il portale verranno comunicati data, ora e luogo della seduta riservata della commissione tecnica avente ad oggetto la mera verifica formale della presenza della documentazione tecnica richiesta.

Qualora sia richiesta della campionatura in sede di gara, verrà comunicato ai concorrenti il luogo, la data e l'ora dell'apertura della campionatura. L'apertura dell'eventuale campionatura potrà per esigenze organizzative avvenire contemporaneamente o in un diverso luogo e momento rispetto alla seduta di verifica della documentazione tecnica inserita in busta B.

Le sedute della commissione tecnica relative alla verifica meramente formale della presenza della documentazione richiesta inserita a portale e alla valutazione tecnico/qualitativa delle offerte ammesse in base ai criteri di valutazione, escluso il prezzo, verranno svolte dalla commissione tecnica in sedute riservate, mentre la seduta d'apertura della eventuale campionatura, con relativa verifica meramente formale della presenza dell'eventuale campionatura richiesta, è pubblica.

L'autorità di gara nomina la commissione di

Ausschreibungsbehörde die Bewertungskommission nach Ablauf der Frist für die Angebotsabgabe.

Gemäß von Art. 27 Abs. 3 LG Nr. 16/2015 werden nach dem Zuschlag die Zusammensetzung der Bewertungskommission und die Lebensläufe der Kommissionsmitglieder veröffentlicht.

Die Sitzung zur Öffnung der virtuellen Umschläge „B“ mit den technischen Angeboten ist nicht öffentlich. Die Sitzung zur Öffnung der etwaigen Muster, anlässlich der rein formell geprüft wird, ob die geforderten Muster vorhanden sind, ist öffentlich, während die Sitzungen zur technischen/qualitativen Bewertung der aufgrund der Bewertungskriterien zugelassenen Angebote, mit Ausnahme des Preises, nicht öffentlich sind.

BERECHNUNG DER TECHNISCHEN PUNKTEZAHL (PT)

Die Punktezahl für das Element „Qualität“ wird für folgende Bewertungselemente berechnet, die detailliert in der Tabelle gemäß Anlage „Elemente zur Bewertung des technischen Angebots“ angeführt sind:

Für die Zuweisung der qualitativen und quantitativen Punktezahl, die sich nicht auf den „Preis“ bezieht, wird folgende Formel angewandt:

Für die „Punktezahl auf Ermessensgrundlage“

Zur technischen Bewertung wird folgende Formel angewandt:

$$PT_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

wobei:

PT_i = technische Punktezahl des Teilnehmers *i*

C_{ai} = Koeffizient Bewertungskriterium *a* des Teilnehmers *i*

C_{bi} = Koeffizient Bewertungskriterium *b* des Teilnehmers *i*

.....
C_{ni} = Koeffizient Bewertungskriterium *n* des Teilnehmers *i*

P_a = Gewichtung Bewertungskriterium *a*

P_b = Gewichtung Bewertungskriterium *b*

.....
P_n = Gewichtung Bewertungskriterium *n*

Die Bewertungskoeffizienten sind:

- 0 = schlecht
- 0,25 = ausreichend

valutazione, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 34 comma 2 della l.p. 16/15

Ai sensi dell'art. 27, comma 3, della LP n. 16/2015 verranno pubblicati dopo l'aggiudicazione la composizione della Commissione di valutazione e i curricula dei componenti.

La seduta d'apertura della busta virtuale „B“ contenente le offerte tecniche è riservata.

La seduta d'apertura dell'eventuale campionatura, con relativa verifica meramente formale della presenza dell'eventuale campionatura richiesta, è pubblica, mentre le sedute di valutazione tecnico/qualitativa delle offerte ammesse in base ai criteri di valutazione, escluso il prezzo, si svolgeranno in sedute riservate.

CALCOLO DEL PUNTEGGIO TECNICO (PT)

Il punteggio dell'elemento „Qualità“ sarà calcolato con riferimento ai seguenti elementi di valutazione, dettagliati nella tabella di cui all'Allegato „Elementi di valutazione dell'offerta tecnica“.

La formula utilizzata per l'attribuzione del punteggio qualitativo e quantitativo diverso dal „prezzo“ è il seguente:

Per i „punteggi discrezionali“

Il punteggio tecnico è dato dalla seguente formula:

$$PT_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

PT_i = punteggio tecnico concorrente *i*;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

.....
C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;

P_a = peso criterio di valutazione *a*;

P_b = peso criterio di valutazione *b*;

.....
P_n = peso criterio di valutazione *n*.

I coefficienti valutativi sono seguenti:

- 0 = scadente
- 0,25 = sufficiente

- 0,50 = gut
- 0,75 = sehr gut
- 1,00 = ausgezeichnet

Der für die Kriterien/Unterkriterien anzuwendende Koeffizient ergibt sich aus dem Durchschnitt der einzelnen, von den Kommissionsmitgliedern zugewiesenen Koeffizienten.

Für die „tabellarische Punktezahl“

$$PTi = PTAi + PTBi + PTCi + PTDi...$$

wobei

PTi: technische Punktzahl des Teilnehmers i;

A,B,C...: Bewertungskriterien

Die Kommissionsmitglieder weisen die tabellarisch vergebenen Punkte aufgrund der Methoden gemäß Bewertungsschema zu (vorbehaltlich anderwärtiger Bestimmungen laut Ausschreibungsunterlagen für einzelne qualitative Unterkriterien).

Berechnet wird die Summe von „Punktezahl auf Er-messensgrundlage“ und „tabellarische Punktezahl“.

Parameterangleichung

Die höchste Punktezahl, welche die Kommission für jedes einzelne Kriterium vergeben hat, wird der maximalen Punktezahl für das entsprechende Kriterium angeglichen.

Die Punktezahlen für die übrigen Angebote werden im Verhältnis angeglichen.

Für jeden Bieter wird dann die Summe der angeglichenen Punkte für jedes Kriterium berechnet.

Die laut Ausschreibungsbedingungen höchste Punktezahl für das Element Qualität wird dem Teilnehmer mit der höchsten Punktezahl zugeteilt.

Die Punkte der anderen Teilnehmer werden im Verhältnis angeglichen.

Auf-/Abrundungen

Alle Berechnungen zur Festlegung der Punkte werden bis zur zweiten Dezimalstelle berechnet, die aufgerundet wird, falls die dritte Dezimalstelle gleich oder größer als fünf ist.

BERECHNUNG DER PUNKTEZAHL WIRTSCHAFTLICHES ANGEBOT (PE)

Für die Zuweisung der Punktezahl für das Element

- 0,50 = buono
- 0,75 = molto buono
- 1,00 = eccellente

Il coefficiente da applicare ai criteri/sottocriteri è il risultato della media dei singoli coefficienti applicati dai commissari

Per i „punteggi tabellari“

$$PTi = PTAi + PTBi + PTCi + PTDi...$$

dove:

PTi: *punteggio tecnico concorrente i;*

A,B,C...: criteri di valutazione;

I punteggi tabellari saranno attribuiti dai commissari in ragione dei metodi esposti nella scheda griglia di valutazione (salva diversa disposizione contraria contenuta nei documenti di gara per singoli sottocriteri quantitativi).

Si calcola la somma dei “punteggi discrezionali” e „punteggi tabellari“.

Riparametrazione

Il punteggio più elevato assegnato dalla commissione nell'ambito di ogni singolo criterio viene riportato al punteggio massimo previsto per quel criterio.

Tutti gli altri punteggi assegnati alle restanti offerte vengono riparametrati proporzionalmente.

Per ogni offerente viene quindi effettuata la somma dei punteggi riparametrati ottenuti per ogni singolo criterio.

Al concorrente con punteggio più elevato viene dato il massimo dei punti previsti dal disciplinare per l'elemento qualità.

I punteggi attribuiti agli altri concorrenti vengono riparametrati in misura proporzionale.

Arrotondamenti

Tutti i calcoli sono espressi fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

CALCOLO DEL PUNTEGGIO ECONOMICO (PE)

La formula utilizzata per l'attribuzione del

„Preis“ wird folgende Formel angewandt.

punteggio per l'elemento "prezzo" è la seguente:

Umgekehrte Proportionalität:

Proporzionalità inversa:

$$C_i = O_{\min} / O_i$$

Punktzahl/punteggio:

$$PE_i = C_i \cdot P_{\max}$$

wobei

Dove:

C_i = dem i -ten Teilnehmer zugewiesener Koeffizient

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo

$O_{\min}$ = Betrag günstigstes Angebot

$O_{\min}$ = importo offerta migliore

O_i = Betrag zu bewertendes Angebot

O_i = importo offerta in esame

PE_i = Punktezah wirtschaftliches Angebot

PE_i = punteggio economico

$P_{\max}$ = Höchstpunktezah

$P_{\max}$ = punteggio massimo

Die Formel wird auf die angebotenen Beträge ohne Sicherheitskosten angewandt.

Si avvisa che la formula viene applicata agli importi offerti al netto degli oneri di sicurezza.

Berechnung von Dezimalzahlen

Calcolo dei decimali

Die Berechnungen zu den Punkten für das wirtschaftliche Angebot werden über das Portal durchgeführt, das die Nachkommastellen nach der zweiten Dezimalstelle abschneidet.

I calcoli relativi ai punteggi economici vengono eseguiti tramite il sistema telematico, il quale opera un troncamento alla seconda cifra decimale.

GESAMTPUNKTZAHL

PUNTEGGIO FINALE

Zur Ermittlung des wirtschaftlich günstigsten Angebots werden die Punkte des Kriteriums „**technische Punktezah**“ (**PTi**) und die Punkte des Kriteriums „**Punktezah wirtschaftliches Angebot**“ (**PEi**) zusammengezählt.

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata sommando il punteggio relativo al criterio „**Punteggio Tecnico**“ (**PTi**) ed il punteggio relativo al criterio „**Punteggio Economico**“ (**PEi**).

Vorläufige Rangordnung

Graduatoria provvisoria

Nach Beendigung der Prüfung der technischen Angebote übermittelt die Kommission der Ausschreibungsbehörde die vorläufige, aufgrund der technischen Bewertung ermittelte Rangordnung.

Al termine dell'esame delle offerte tecniche la commissione provvederà a rilasciare all'autorità di gara la graduatoria provvisoria risultante dalla valutazione tecnica.

Anschließend wird über das Portal eine weitere nicht öffentliche Sitzung mitgeteilt, in der die Ausschreibungsbehörde die virtuellen Umschläge „C“ mit den Preisangeboten öffnet und den von jedem Teilnehmer gebotenen Gesamtbetrag oder den prozentuellen Abschlag verliest.

Successivamente, verrà comunicata una nuova seduta riservata tramite portale, in cui l'Autorità di gara aprirà le buste virtuali „C“, contenenti le offerte economiche, e leggerà l'importo complessivo o il ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente.

1.2 ungewöhnlich niedrige Angebote

1.2 Offerte anomale

Der EPV bewertet die Angemessenheit der Angebote, die gemäß Art. 30 Abs. 1 und 2 LG Nr. 16/2015 und gemäß APB Anwendungsrichtlinie Nr. 7 „Formeln für die

Il RUP procede a valutare la congruità delle offerte considerate anormalmente basse, ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 2, l.p. n. 16/2015 e della Linea guida

Berechnung der ungewöhnlich niedrigen Angebote sowie des automatischen Ausschlusses“–erachtet werden.

Alle Mittelwerte zur Festlegung der Schwelle für ungewöhnlich niedrige Angebote werden mit einer 15-stelligen Genauigkeit berechnet. Die Schwelle wird dann bis zur zweiten Dezimalstelle angegeben, die auf die höhere Einheit aufgerundet wird, falls die dritte Dezimalstelle gleich oder größer als fünf ist.

Gibt es nur ein einziges zugelassenes Angebot, wird die Berechnung nicht angewandt.

Auf jeden Fall kann der EPV, unabhängig von den Ergebnissen der etwaigen Anwendung der Berechnung gemäß obiger Anwendungsrichtlinie, das Unterverfahren zur Überprüfung von ungewöhnlich niedrigen Angeboten auch dann einleiten, wenn er den angebotenen Preis nach eigenem Ermessen für ungewöhnlich niedrig befindet.

Im Fall der Einleitung eines Unterverfahrens zur Überprüfung ungewöhnlich niedriger Angebote werden diese von der auftraggebenden Körperschaft gemäß Art. 110 GvD Nr. 36/2023 überprüft.

Die auftraggebende Körperschaft behält sich die Befugnis vor, gleichzeitig die Erläuterungen gemäß Art. 110 GvD Nr. 36/2023 für bis zu maximal fünf Angebote einzuholen, die dem Unterverfahren zur Überprüfung ungewöhnlich niedriger Angebote gemäß Anwendungsrichtlinie Nr. 7 zu unterziehen sind, und auf jedem Fall bis zum ersten Angebot, das nicht ungewöhnlich niedrig ist.

Überprüft wird das erste ungewöhnlich niedrige Angebot. Wird dieses für ungewöhnlich niedrig befunden, wird mit derselben Vorgangsweise für die folgenden Angebote fortgefahren, bis zum Ausmachen des besten, nicht ungewöhnlich niedrigen Angebots.

Die Bewertung der ungewöhnlich niedrigen Angebote wird vom EPV eventuell mit Unterstützung der gemäß Art. 93 GvD Nr. 36/2023 ernannten Kommission durchgeführt.

Teilnehmer, die ein ungewöhnlich niedriges Angebot abgegeben haben, werden somit schriftlich aufgefordert, innerhalb einer Frist von höchstens 15 (fünfzehn) Tagen nach Erhalt der Aufforderung die notwendigen Erläuterungen zu sämtlichen angebotenen Einheitspreisen zu übermitteln. In diesem Fall wird der Vorschlag zur Zuschlagserteilung bis zum Abschluss der

PAB Nr. 7 “Formule per il calcolo dell’anomalia delle offerte ed esclusione automatica”

Tutti i calcoli intermedi per la determinazione della soglia di anomalia sono effettuati con 15 cifre significative di precisione. La soglia di anomalia è quindi espressa fino alla 2 cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la 3 cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Il calcolo non trova applicazione nel caso sia presente una sola offerta ammessa.

In ogni caso, indipendentemente dai risultati dell'applicazione del calcolo di cui alla sopra citata Linea Guida, qualora il RUP, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ritenga anomalo il prezzo offerto, può attivare il subprocedimento di anomalia.

In caso di attivazione del subprocedimento di anomalia le offerte sono assoggettate alla verifica dell'anomalia da parte dello stesso ente committeente ai sensi dell'art. 110 d.lgs 36/2023.

L'ente committente si riserva la facoltà di chiedere contemporaneamente le spiegazioni di cui all'art. 110 d.lgs 36/2023 fino ad un massimo di 5 (cinque) offerte da assoggettare al subprocedimento di anomalia ai sensi della linea guida nr. 7 e comunque fino alla prima offerta non anomala.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

La verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP con l'eventuale supporto della commissione nominata ex articolo 93 d.lgs 36/2023.

Saranno richieste, pertanto, per iscritto nel termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, alle imprese che hanno presentato offerta anomala le necessarie spiegazioni di tutti i prezzi unitari offerti. In tal caso la proposta di aggiudicazione è rinviata, fino al totale espletamento delle operazioni di verifica.

Überprüfungen aufgeschoben.

Die Erläuterungen gemäß Art. 110 GvD Nr. 36/2023 müssen auch für jeden Preisposten, der zur Bildung der Posten für Arbeitskosten pro vergabebeteiligtes Berufsbild beiträgt, die für die Durchführung der vertraglichen Tätigkeiten erforderlichen Investitionen und - eventuell aufgrund der angebotenen Verbesserungen - die allgemeinen festen und laufenden Ausgaben sowie die etwaigen Sicherheitskosten und den Gewinn, den das Unternehmen erwirtschaften will, enthalten (siehe „Richtlinien für die Bewertung der übermäßig niedrigen Angebote“).

Die an die Vergabestelle zu übermittelnden Erläuterungen der angebotenen Preise und Kosten müssen mit digitaler Unterschrift unterzeichnet sein.

Der EPV überprüft in nichtöffentlicher Sitzung, evtl. mit Unterstützung der Bewertungskommission, die vom Bieter übermittelten Erläuterungen und kann, falls er diese als nicht ausreichend ansieht, das ungewöhnlich niedrige Angebot ausschließen, weitere Erläuterungen, auch durch mündliches Anhören, anfordern, wobei er eine Höchstfrist für die Erläuterung einräumt.

Die Vergabestelle nimmt nach Angabe des EPV nimmt den Ausschluss jener Angebote vor, welche aufgrund der Erläuterungen, in ihrer Gesamtheit, als nicht vertrauenswürdig erscheinen.

In diesem Fall wird die Überprüfung des ungewöhnlich niedrigeren Angebots des nächstgereihten Teilnehmers vorgenommen.

Nach Abschluss der Überprüfung der ungewöhnlich niedrigen Angebote wird die endgültige Rangordnung erstellt, und die Ausschreibungsbehörde schlägt der Vergabestelle die Zuschlagserteilung vor.

Die Vergabestelle behält sich das Recht vor, den definitiven Zuschlag nicht zu erteilen.

Bei Einleitung des Unterverfahrens zur Überprüfung ungewöhnlich niedriger Angebote werden der Antrag gemäß Art. 27 Abs. 4-bis LG Nr. 15/2016 (NAKV) und die Überprüfung wird im Zuge des Unterverfahrens vorgenommen.

Bei Einleitung des Unterverfahrens zur Überprüfung ungewöhnlich niedriger Angebote wird **die Überprüfung der vom Wirtschaftsteilnehmer im Angebot angegebenen Kosten für die Arbeitskräfte und internen**

Le spiegazioni di cui all'art. 110 d.lgs 36/2023 dovranno altresì contenere con riferimento a ciascuna voce di prezzo che concorre a formare le voci del costo del lavoro per ogni figura professionale impiegata nell'appalto, gli investimenti da effettuare per l'esecuzione delle attività contrattuali anche, eventualmente, in ragione delle migliorie offerte, le spese generali fisse e correnti, gli eventuali oneri di sicurezza e l'utile che l'impresa intende perseguire (si veda i "Criteri per la valutazione delle offerte anormalmente basse").

Le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte da trasmettere alla stazione appaltante devono essere sottoscritte con firma digitale.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione di valutazione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

La Stazione appaltante, su indicazione del RUP, procede con l'esclusione delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

In tal caso si procede con la verifica di anomalia di cui sopra nei confronti del concorrente che segue in graduatoria.

Al termine delle operazioni di verifica dell'anomalia sarà stilata la graduatoria definitiva di gara e l'Autorità di gara propone l'aggiudicazione alla stazione appaltante

La stazione appaltante si riserva il diritto di non aggiudicare definitivamente.

In caso di attivazione del subprocedimento di anomalia la richiesta di cui all'art. 27, comma 4-bis, l.p. 15/2016 (ccnl) e la sua verifica verrà svolta nell'ambito di detto procedimento di anomalia.

In caso di attivazione del subprocedimento di anomalia **la verifica sui costi della manodopera e degli oneri di sicurezza interni** indicati dall'operatore economico nell'offerta sarà effettuata in tale sede.

Sicherheitskosten, im Zuge des Unterverfahrens vorgenommen.

1.3 Angebote mit gleicher Punktzahl

Falls die Angebote von zwei oder mehreren Teilnehmern dieselbe Gesamtpunktzahl aber unterschiedliche Punktezahlen für den Preis und für sämtliche andere Bewertungselemente erhalten, wird jener Teilnehmer an die erste Stelle der Rangordnung gereiht, der die höchste Punktzahl für das *technische Angebot* erhalten hat.

Falls die Angebote von zwei oder mehreren Teilnehmern dieselbe Gesamtpunktzahl und dieselben Punktezahlen für den Preis und für das technische Angebot erhalten, wird eine Auslosung in einer Sitzung mit Zeugen vorgenommen.

1.4 Endgültige Rangordnung

Die Zuschlagserteilung ist auf jedem Fall erst mit Maßnahme der Vergabestelle endgültig und erst nach Überprüfung der Erfüllung der allgemeinen und besonderen Anforderungen rechtswirksam.

1.5 Angaben des Arbeitskollektivvertrags

Die Vergabestelle verlangt im Anlage C2 die Angabe des an die Vergabe anwendbaren gesamtstaatlichen und lokalen Kollektivvertrags, der für das im Rahmen der Vergabe beschäftigte Personal gilt.

Die entsprechende Überprüfung wird von der Vergabestelle, **durch die Modalitäten gemäß Anhang I.01, Art. 3 ff. GvD Nr. 36/2023**, vor dem Vorschlag zur Zuschlagserteilung durchgeführt.

Bei negativem Ergebnis der Überprüfung wird der Teilnehmer ausgeschlossen und die Vergabestelle geht in der Rangordnung weiter.

Wird ein anderer Kollektivvertrag als der von der Vergabestelle bestimmte angegeben, muss der Teilnehmer die Erklärung über die Gleichwertigkeit des Schutzes vorlegen.

Überprüfung der Erklärung über die Gleichwertigkeit des Schutzes:

Die **Erklärung über die Gleichwertigkeit des Schutzes** gemäß Art. 11 Absatz 4 GvD 36/2023 wird vom EPV mit den Modalitäten gemäß Artikel 110 GvD 36/2023 (in Übereinstimmung mit Anhang I.01 und den in Artikel 4 des genannten Anhangs angeführten Parametern) überprüft.

1.3 Offerte con medesimo punteggio

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta con testimone.

1.4 Graduatoria finale

In ogni caso l'aggiudicazione diverrà definitiva solo con il provvedimento della stazione appaltante e diventerà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale.

1.5 Indicazione del contratto collettivo di lavoro

La stazione appaltante richiede di indicare il contratto collettivo nazionale e territoriale applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto nell'allegato C2.

La relativa verifica viene svolta dalla stazione appaltante prima della proposta di aggiudicazione **con le modalità di cui all'Allegato I.01, artt. 3 e ss. d.lgs. 36/2023**.

In caso di esito negativo della verifica, si procede con l'esclusione del concorrente e lo scorrimento della graduatoria.

Nel caso di indicazione di un contratto collettivo differente da quello indicato dalla stazione appaltante, il concorrente è tenuto a produrre una dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Verifica della dichiarazione di equivalenze delle tutele:

La **dichiarazione di equivalenza** ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D.lgs. 36/2023 è verificata dal RUP con le modalità di cui all'articolo 110 del D.lgs. 36/2023 (in conformità all'Allegato I.01 e con i parametri indicati nell'art. 4 del citato allegato).

In caso di esito negativo della verifica, si procede con l'esclusione del concorrente e lo scorrimento della graduatoria.

Bei negativem Ergebnis der Überprüfung wird der Teilnehmer ausgeschlossen und die Vergabestelle geht in der Rangordnung weiter

1.6 Die Überprüfung der übernommenen Verpflichtungen gemäß Artikel 27 Absatz 4-quater LG 16/2015

Zum Zwecke der Einhaltung der Sozialklausel überprüft die Vergabestelle über den EPV die Zuverlässigkeit der Verpflichtungen, die vom erstplatzierten Wirtschaftsteilnehmer im Aufnahmeprojekt und bei der Umsetzung der Verpflichtungen gemäß Artikel 27 Absatz 4-ter LG 16/2015 übernommen wurden, um die konkreten Anwendungsmodalitäten der Sozialklausel zu erläutern. Dies wird durch das Vorlegen eines Dokuments in Umschlag B mittels geeigneter Mittel durchgeführt.

Bei negativem Ergebnis der Überprüfung wird der Teilnehmer ausgeschlossen und die Vergabestelle geht in der Rangordnung weiter.

1.7 Vorbehalte

Die Vergabestelle behält sich gemäß Art. 108 Absatz 10 GvD 36/2023 das Recht vor, den Zuschlag nicht zu erteilen.

Die Vergabestelle behält sich das Recht vor, das Ausschreibungsverfahren mit entsprechender Begründung auszusetzen, neu auszuschreiben oder keinen Zuschlag zu erteilen.

Die Vergabestelle behält sich das Recht vor, den Zuschlag auch dann zu erteilen, wenn nur ein einziges gültiges Angebot eingeht.

Die Vergabestelle behält sich das Recht vor, den Vertrag mit einer entsprechenden Begründung nicht abzuschließen, auch wenn zuvor ein Zuschlag erteilt wurde.

Die Vergabestelle behält sich das Recht vor, den Vertrag nicht zuzuschlagen bzw. abzuschließen, wenn im Verlaufe des Verfahrens eine für die Verwaltung vorteilhaftere AOV-Vereinbarung oder, in Ermangelung einer solchen, eine Consip-Vereinbarung aktiviert wurde.

1.6 Verifica degli impegni assunti ex art. 27, comma 4-quater l.p. 16/2015

Ai fini del rispetto della clausola sociale la stazione appaltante per tramite del RUP verifica l'attendibilità degli impegni assunti dal concorrente primo in graduatoria nel progetto di assorbimento e di attuazione degli impegni di cui all'art. 27, comma 4-ter LP 16/2015 atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale ed allegato in busta B con ogni mezzo adeguato.

In caso di esito negativo della verifica, si procede con l'esclusione del concorrente e lo scorrimento della graduatoria.

1.7 Riserve

La stazione appaltante si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art 108 comma 10 d.lgs 36/2023.

La stazione appaltante si riserva il diritto di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.

La stazione appaltante con adeguata motivazione si riserva il diritto di non stipulare il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di non aggiudicare ovvero di non stipulare il contratto, qualora nelle more del procedimento sia intervenuta una convenzione ACP ovvero in assenza di quest'ultima di una convenzione di Consip, più favorevole per l'Amministrazione.

Gemäß Art. 21/ter LG Nr. 1/2002, eingefügt durch Art. 10 Abs. 1 LG Nr. 15/2016, greifen die öffentlichen Auftraggeber laut Art. 2 Abs. 2 LG Nr. 16/2015 in erster Linie auf die Rahmenvereinbarungen zurück, die von der AOV in ihrer Eigenschaft als Stelle für Sammelbeschaffungen abgeschlossen werden.

In Ermangelung einer von der Stelle für Sammelbeschaffungen AOV abgeschlossenen und für den Auftragsgegenstand geeigneten Rahmenvereinbarung, sind die öffentlichen Auftraggeber verpflichtet, zu prüfen, ob es eine für den Auftragsgegenstand geeignete Consip-Rahmenvereinbarung gibt, und dieser gegebenenfalls beizutreten oder deren Preis- und Qualitätsparameter einzuhalten.

Es findet Art. 20 LG 3/2020 wie mit LG 1/2021 abgeändert Anwendung.

Für die öffentlichen Auftraggeber, die nicht im Art. 2 Abs. 2 LG Nr. 16/2015 aufgelistet sind, behält sich die auftraggebende Körperschaft gemäß Art. 1 Abs. 13 GD Nr. 95/2012, in Gesetz Nr. 135/2012 umgewandelt, die Befugnis vor, vom Vertrag zurückzutreten, u. zw. nach formeller Mitteilung an den Auftragnehmer mit Vorankündigung von mindestens fünfzehn Tagen und nach Zahlung der bereits ausgeführten Leistungen und eines Zehntels der noch nicht ausgeführten Leistungen, wenn die Parameter der nach obigem Vertragsabschluss abgeschlossenen Consip-Vereinbarungen - einschließlich des für noch nicht ausgeführte Leistungen geschuldeten Betrags - gemäß Art. 26 Abs. 1 G vom 23.12.1999 Nr. 488 besser sind als die laut Vertrag und wenn der Auftragnehmer nicht einer Änderung der wirtschaftlichen Bedingungen zwecks Einhaltung der Grenze gemäß Art. 26 Abs. 1 G vom 23.12.1999 Nr. 488 zustimmt.

Die Verwaltung behält sich gemäß Art. 1 Abs. 3 GD Nr. 95/2012, in Gesetz Nr. 135/2012 umgewandelt, vor, vom Vertrag zurückzutreten, wenn nachträglich eine CONSIP- oder eine AOV-Vereinbarung abgeschlossen wird.

Die Verwaltung und die auftraggebende Körperschaft behalten sich das Recht vor, den Zuschlag nicht zu erteilen bzw. den Vertrag nicht abzuschließen, wenn die auf der Internetseite des AOV oder Consip publizierten Richtpreise gemäß Art. 21/ter Abs. 5 LG Nr. 1/2002 günstiger sind.

1.6 Freigabe der vorläufigen Sicherheit

Ai sensi dell'art. 21-ter della l.p. 1/2002 così come introdotto dell'art. 10, commi 1, l.p. 15/2016, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, comma 2, l.p. 16/2015, ricorrono primariamente alle convenzioni-quadro stipulate dal soggetto aggregatore provinciale ACP.

In assenza di una convenzione quadro stipulata dal soggetto aggregatore provinciale ACP adeguata all'oggetto dell'appalto le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a controllare l'esistenza di una convenzione quadro Consip adeguata all'oggetto dell'appalto ed eventualmente aderirvi ovvero rispettarne i parametri prezzo-qualità.

Si applica l'art. 20 LP 3/2020 come modificata dalla LP 1/2022.

Per le amministrazioni aggiudicatrici non richiamate nell'art. 2, comma 2 della l.p. 16/2015, a norma dell'art. 1. co. 13 del d.l. 95/2012 convertito in L. 135/2012, l'ente committente, ai sensi dell'art. 1. co. 13 del d.l. 95/2012 convertito in L. 135/2012 si riserva la facoltà di recedere dal contratto previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, co.1, della L. 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, co.1, della L. 23 dicembre 1999, n. 488.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1, co. 3 del d.l. 95/2012 convertito in l. n. 135/2012, si riserva di recedere dal contratto qualora sopravvenga una convenzione stipulata da CONSIP o ACP.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare ovvero di non stipulare il contratto, qualora i prezzi di riferimento pubblicati sul sito dell'ACP o Consip risultino essere più favorevoli ai sensi dell'art. 21-ter comma 5 della l.p. 1/2002.

1.6 Svincolo della garanzia provvisoria

Die Vergabestelle nimmt die Freigabe der vorläufigen Sicherheit nach den Modalitäten gemäß Art. 106 Absatz 10 GvD 36/2023 vor, ohne dass es das Originaldokument zurückgeben muss.

Die vorläufige Sicherheit wird daher von der Vergabestelle freigegeben, wenn der Teilnehmer den Zuschlag nicht innerhalb von 30 Tagen nach der Zuschlagserteilung erhält.

Falls die Vergabestelle nach dem Widerruf der Zuschlagserteilung die Rangordnung fortsetzt, ist der Teilnehmer, der den Zuschlag erhalten hat, bis zur Unterzeichnung des Vertrags innerhalb der in den Ausschreibungsbedingungen festgelegten Fristen bei der Vergabestelle eine neue vorläufige Sicherheit zu hinterlegen verpflichtet.

Falls der Teilnehmer den Zuschlag erhält, erlischt die vorläufige Sicherheit mit Vertragsabschluss. Die vorläufige Sicherheit wird daher automatisch freigegeben und erlischt ihre Wirkung. (Art. 106 Absatz 7 GvD Nr. 36/2023).

Am Ende der Gültigkeit der vorläufigen Sicherheit ist der Garant verpflichtet, die Wirksamkeit der Sicherheit zu gewährleisten oder sie bis zur Unterzeichnung des Vertrags zu verlängern.

Gemäß Art. 106 Absatz 5 GvD Nr. 36/2023 muss das Angebot mit der Zusage des Sicherheitsgebers beigefügt werden, die Garantie während des Verfahrens auf Antrag der Vergabestelle um weitere 180 Tage zu verlängern, falls zum Zeitpunkt des Ablaufs der Garantie noch keine Zuschlagserteilung erfolgt ist, sofern dieser Antrag beim Sicherheitsgeber innerhalb der Gültigkeitsdauer der Garantie eingeht.

Die etwaige Freigabe der vorläufigen Sicherheit erfolgt nur nach entsprechender Anweisung seitens der Vergabestelle.

Im Falle einer Aufforderung um Verlängerung der Laufzeit und der Gültigkeit des Angebots und der Bürgschaft kann der Teilnehmer an Stelle der vorhergehenden eine neue vorläufige Sicherheit eines anderen Sicherungsgebers vorlegen, unter der Bedingung, dass diese ausdrücklich ab dem Datum der Angebotsabgabe läuft.

La stazione appaltante procede allo svincolo della garanzia provvisoria secondo le modalità di cui all'art.106 comma 10 d.lgs. 36/2023, e senza necessità di restituzione del documento originale.

La garanzia pertanto verrà svincolata dalla Stazione appaltante qualora il concorrente non risulti aggiudicatario della gara, entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Nel caso in cui la SA a seguito di revoca dell'aggiudicazione, provveda allo scorrimento della graduatoria, il concorrente nuovo aggiudicatario è tenuto a presentare alla Stazione appaltante una nuova garanzia provvisoria nei termini di cui alla presente legge di gara fino alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Qualora il concorrente risulti aggiudicatario della gara la garanzia cessa al momento della sottoscrizione del contratto (art.106 comma 7 d.lgs. 36/2023).

Alla data di scadenza di validità della garanzia provvisoria, il Garante è tenuto a garantire l'efficacia della garanzia o nel caso a rinnovarla fino alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Ai sensi dell'art. 106 comma 5 d.lgs 36/2023, l'offerta deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per ulteriori 180 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione purché tale richiesta pervenga al Garante entro il termine di efficacia della garanzia.

L'eventuale svincolo della garanzia provvisoria può avvenire solo a seguito di apposita indicazione della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

TEIL III

**KONTROLLE GEMÄSS ART. von 94 bis 100 GvD Nr. 36/2023
ENDGÜLTIGE ZUSCHLAGSERTEILUNG UND VERTRAGSABSCHLUSS**

PARTE III

**CONTROLLI EX
ARTT. da 94 a 100 d.lgs 36/2023 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO**

1. VON DER VERGABESTELLE GEFORDERTE DOKUMENTE DES WIRTSCHAFTS-TEILNEHMERS

Die Vergabestelle überprüft die Erfüllung der **Anforderungen an die berufliche Eignung** und die **besonderen Anforderungen** gemäß Art. 100 GvD Nr. 36/2023, sowie die **allgemeinen Anforderungen** gemäß Art. 94 und 95 GvD Nr. 36/2023, indem sie auf den virtuellen Faszikel des Wirtschaftsteilnehmers (FVOE) zugreift.

Zum Zwecke der Teilnahme und der entsprechenden Überprüfung der Voraussetzungen müssen die in Italien ansässigen sowie die in anderen Mitgliedstaaten niedergelassenen Wirtschaftsteilnehmer zwingend im Unternehmensregister der ANAC eingetragen sein.

Bei **besonderen Anforderungen** ist der Wirtschaftsteilnehmer verpflichtet, die zum Nachweis der Anforderung erforderlichen Daten und Informationen in den FVOE einzutragen, sofern sie nicht bereits im Faszikel vorhanden sind oder sich nicht bereits im Besitz der öffentlichen Vergabestelle befinden und von dieser nicht von Amts wegen beschafft werden können. Zum Nachweis der **Anforderungen an die berufliche Eignung** wird die Eintragung in das Register von der Vergabestelle von Amts wegen über den FVOE vorgenommen.

In **anderen Mitgliedstaaten niedergelassene Unternehmer** laden die für den Nachweis der Anforderungen nützlichen Daten und Informationen in den virtuellen Faszikel hoch, sofern diese verfügbar sind.

Um die Kontrollen gemäß Art. 94 und 95 GvD Nr. 36/2023 durchführen zu können, fordert die Vergabestelle nach dem **Vorschlag zur Zuschlagserteilung** folgende Subjekte zur Bestätigung oder Aktualisierung der Daten zur Gesellschaftsstruktur auf:

- Zuschlagsempfänger (einzelnes bzw. federführendes und auftraggebendes Unternehmen),
- ausführendes Konsortiumsmitglied,
- etwaiges Hilfsunternehmen.
- Ein in anderen EU-Ländern als Italien oder in einem der Länder gemäß Art. 100 Absatz 3 GvD Nr. 36/2023 niedergelassener Teilnehmer muss für den Nachweis der Anforderungen an die berufliche Eignung eine eidesstattliche oder eine gemäß den im Niederlassungsland geltenden Bedingungen verfasste Erklärung einreichen.

Die Vergabestelle überprüft nach dem **Vorschlag zur Zuschlagserteilung**, die Anforderungen laut Art. 100 des GvD Nr. 36/2023 seitens des Zuschlagsempfängers mittels des FVOE.

1. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALLA STAZIONE APPALTANTE ALL'OPERATORE ECONOMICO

La stazione appaltante verifica il possesso dei **requisiti di idoneità professionali** e di **ordine speciale** di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 36/2023 dei **requisiti di ordine generale** prescritti dagli artt. 94 e 95 d.lgs. n. 36/2023 accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

Ai fini della partecipazione e della relativa verifica dei requisiti gli operatori economici italiani e stabiliti in altri Stati membri devono necessariamente essere iscritti all'Anagrafe delle imprese di ANAC.

Con riferimento ai **requisiti di ordine speciale**, l'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai fini della comprova dei **requisiti di idoneità professionali**, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

Gli **operatori stabiliti in altri Stati membri** caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

In seguito alla **proposta di aggiudicazione**, al fine di procedere con i controlli ai sensi dell'art. 94 e 95 d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante richiederà di confermare o aggiornare i dati relativi alla composizione societaria in capo ai seguenti soggetti:

- aggiudicatario (impresa singola o mandataria e mandante);
- impresa consorziata esecutrice;
- eventuale impresa ausiliaria.
- Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100 comma 3 del d.lgs. 36/2023, dovrà presentare ai fini della comprova dei requisiti di idoneità professionale dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Dopo la proposta di aggiudicazione la stazione appaltante controllerà i requisiti di cui all'art.100 d.lgs 36/2023-in capo all'aggiudicatario tramite il FVOE.

Innerhalb des FVOE-Systems ist der Wirtschaftsteilnehmer verpflichtet Folgendes anzugeben:

- Für die Anforderungen gemäß Punkt 3.5. Buchst. d1,
 - a. im Falle von Leistungen für öffentliche Körperschaften: die Verträge und/oder die Rechnungen der für öffentliche Verwaltungen und Betreiber öffentlicher Dienste erbrachten Leistungen mit Angabe der auftraggebenden Körperschaft, des zuständigen Amtes, des Sachbearbeiters, der Adresse, des EPV, des Gegenstands, des Betrags, der Nummer und des Datums des Vertrags; die Vergabestelle wird bei den genannten Verwaltungen die Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung der Leistungen/Überprüfung der Übereinstimmung einholen;
 - b. im Falle von Leistungen für Privatpersonen: Verträge und/ oder Rechnungen über die erbrachten Leistungen und eine Erklärung derselben über die Durchführung der genannten Leistungen, die ordnungsgemäß ausgeführt sein müssen.

Gemäß Art. 99 Absatz 3-bis des G.v.D. Nr. 36/2023 ist im Falle einer – auch teilweisen – Funktionsstörung des virtuellen Aktenvermerks des Wirtschaftsteilnehmers oder der gemäß Artikel 24 damit verbundenen Plattformen, Datenbanken oder Interoperabilitätssysteme die zuständige Stelle nach Ablauf von dreißig Tagen ab dem Vorschlag zur Zuschlagserteilung berechtigt, den Zuschlag dennoch zu erteilen. Dieser wird sofort wirksam, vorausgesetzt, dass zuvor eine Eigenerklärung des Bieters eingeholt wurde – abgegeben gemäß dem Einheitstext der gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen über die Verwaltungsdokumentation laut Dekret des Präsidenten der Republik vom 28. Dezember 2000, Nr. 445 – mit der bestätigt wird, dass die Voraussetzungen erfüllt sind und keine Ausschlussgründe vorliegen, deren Überprüfung aufgrund der oben genannten Funktionsstörung nicht möglich war.

Stellt sich infolge der Kontrolle heraus, dass der Auftrag einem Wirtschaftsteilnehmer ohne die erforderlichen Voraussetzungen anvertraut wurde, tritt der Auftraggeber – unbeschadet der Anwendbarkeit der geltenden Bestimmungen über den Ausschluss, den Widerruf oder die Aufhebung der Zuschlagserteilung, über die Unwirksamkeit oder die Auflösung des Vertrags sowie über die Haftung für falsche Erklärungen des Bieters – vom Vertrag zurück, unbeschadet der Zahlung des Wertes der erbrachten Leistungen und

All'interno del sistema FVOE l'operatore economico dovrà indicare quanto segue:

- Per i requisiti di cui al punto 3.5. lett. d1,
 - a. in caso di prestazioni effettuate a favore di enti pubblici: i contratti o le fatture riferite alle prestazioni prestate a favore di amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi con indicazione dell'ente committente, dell'ufficio competente, della persona di riferimento, dell'indirizzo, del RUP e dell'oggetto, importo, numero e data del contratto. Sarà cura della stazione appaltante richiedere ai suddetti enti i certificati di regolare esecuzione delle prestazioni/di verifica di conformità;
 - b. in caso di prestazioni effettuate a favore di privati: contratti o fatture relative alle prestazioni effettuate ed una dichiarazione degli stessi relativa all'effettuazione delle suddette prestazioni, che devono risultare regolarmente eseguite.

Ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del d.lgs. 36/2023 in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorso trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte

der Erstattung der gegebenenfalls für die Ausführung des verbleibenden Teils aufgewendeten Kosten im Rahmen des erzielten Nutzens, und nimmt die Meldungen an die zuständigen Behörden vor.

Der Auftraggeber fordert, falls erforderlich, den Bieter, für den der Vorschlag zur Zuschlagserteilung vorgesehen ist, auf, innerhalb einer Frist von höchstens zehn Tagen Ergänzungen vorzunehmen oder Klarstellungen in Bezug auf den Inhalt der angeforderten Bescheinigungen und Unterlagen vorzulegen.

Falls die Überprüfung der Erfüllung der Teilnahmeanforderungen nach dem Vorschlag zur Zuschlagserteilung negativ ausfällt, wird die Vergabestelle gemäß **Art. 27 Abs. 3 LG Nr. 16/2015** den Vorschlag zur Zuschlagserteilung widerrufen, den Bieter ausschließen, sowie der ANAC und den weiteren eventuell zuständigen Behörden Meldung erstatten und die vorläufige Sicherheit bzw. den gemäß **Art. 27 Abs. 3 LG Nr. 16/2015** geschuldeten Betrag einbehalten, unbeschadet des Ersatzes des höheren Schadens. In der Folge wird Vergabestelle den Vorschlag zur Zuschlagserteilung dem Zweitplatzierten erteilen und dabei die Überprüfung nach den oben angeführten Modalitäten vornehmen. Falls der Auftrag auch dem Zweitplatzierten in der Rangordnung nicht erteilt werden kann, wird der Zuschlag dem Nächstplatzierten nach den oben beschriebenen Modalitäten erteilt.

► Sollte der Teilnehmer den Nachweis nicht erbringen oder die abgegebenen Erklärungen nicht bestätigen, wird er ausgeschlossen; es wird Meldung an die zuständigen Behörden erstattet, die vorläufige Sicherheit einbehalten und evtl. ein neuer Zuschlag vorgenommen.

Ist der ausgeschlossene Wirtschaftsteilnehmer von der Leistung einer vorläufigen Sicherheit befreit, muss er einen Betrag in Höhe von einem Prozent des Ausschreibungsbetrags zahlen. In den verschiedenen Fällen einer Reduzierung des Betrags der vorläufigen Sicherheit ist zusätzlich zur Einbehaltung der Sicherheitsleistung ein Betrag geschuldet, welcher der Differenz zwischen einem Prozent des Ausschreibungsbetrags und der vorläufigen Sicherheit entspricht.

Sämtliche Änderungen betreffend die subjektive Situation des Bieters und des Zuschlagsempfängers sind der Wettbewerbsbehörde zeitgerecht mitzuteilen.

Im begründeten Zweifelsfall kann die Vergabestelle die Überprüfung der Teilnahmeanforderungen zu jeglichem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens vornehmen.

rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

La stazione appaltante invita, se necessario, il concorrente nei confronti del quale è stata disposta la proposta di aggiudicazione a completare o a fornire, entro un termine non superiore a dieci giorni, chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati e dei documenti richiesti.

Ai sensi dell'**art. 27 comma 3 l.p. 16/2015**, in caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione a seguito della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'**art. 27 comma 3 l.p. 16/2015**, la stazione appaltante procederà alla revoca della proposta di aggiudicazione, all'esclusione del concorrente, alla segnalazione all'ANAC ed alle ulteriori eventuali Autorità competenti nonché all'incameramento della garanzia provvisoria, ovvero dell'importo dovuto ai sensi dell'**art. 27, comma 3 l.p. 16/2015**, salvo il risarcimento del maggior danno. La stazione appaltante procederà con la proposta di aggiudicazione, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria

► Nel caso in cui il concorrente non fornisca la prova o non confermi le sue dichiarazioni, si procederà all'esclusione del concorrente, alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti, all'escussione della garanzia provvisoria ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

Qualora l'operatore economico escluso sia esonerato dall'obbligo di prestare la garanzia provvisoria, deve pagare un importo pari all'uno per cento del valore a base di gara. Nei diversi casi di riduzione dell'importo della garanzia provvisoria, oltre all'escussione della garanzia, è dovuto un importo pari alla differenza tra l'uno per cento del valore a base di gara e la garanzia provvisoria.

Ogni vicenda soggettiva dell'offerente e dell'aggiudicatario deve essere tempestivamente comunicata all'Autorità di gara.

In caso di fondati dubbi è sempre facoltà della stazione appaltante procedere alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione in qualsiasi momento della procedura d'appalto.

2. VON DER VERGABESTELLE VON AMTS WEGEN BEI ÖFFENTLICHEN VERWALTUNGEN EINZUHOLENDE UNTERLAGEN

Die Vergabestelle überprüft weiters ob der Zuschlags-empfänger die allgemeinen Anforderungen, sowie die hinsichtlich der beruflichen Eignung gemäß Art. 94, 95 und 100 Absatz 1 Buchst. a) wie auch sonstige gesetzliche Bestimmungen und Vorschriften erfüllt.

Mit Ausnahme von Wirtschaftsteilnehmern, die nicht in Italien ansässig sind und keine Betriebsstätte in Italien haben, erfolgt die Beschaffung von Daten zur Überprüfung des Besitzes der allgemeinen und technisch organisatorischen sowie der wirtschaftlich finanziellen Anforderungen, die durch die in den Art. 5 und 6 des Beschlusses der ANAC Nr. 464/2022 genannten Dokumente nachgewiesen werden können, mittels der Verwendung der BDNCP, welche von der Behörde und insbesondere vom FVOE verwaltet wird.

Fällt diese Überprüfung negativ aus, trifft die Verwaltung die vorgesehenen Maßnahmen und überprüft *ut supra* den nächstgereihten Teilnehmer. Die Vergabestelle bewertet dann die Angemessenheit dessen Angebots, falls dies nicht schon gemäß Teil II, Punkt 1.2 vorliegender Ausschreibungsbedingungen erfolgt ist. Die Vergabestelle erteilt ggf. den neuen Zuschlag oder erklärt die Ausschreibung für ergebnislos.

Zu diesem Zweck fordert die Vergabestelle die folgenden Unterlagen an (nicht erschöpfende Auflistung):

- a) Erklärung der örtlich zuständigen Agentur der Einnahmen, dass die steuer- und abgabenrechtlichen Verpflichtungen ordnungsgemäß erfüllt wurden,
- b) Strafregistrauszug der Subjekte nach Art. 94 GvD Nr. 36/2023,
- c) Sammelbescheinigung der ordnungsgemäßen Beitragslage DURC,
- d) Registrauszug der Handelskammer,
- e) (ggf.) Verträge mit öffentlichen Körperschaften über gleichartige Dienstleistungen/gleichartige Lieferungen,

2. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA D'UFFICIO DALLA STAZIONE APPALTANTE ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI COMPETENTI

La stazione appaltante procede alla richiesta della documentazione ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale ed idoneità professionale previsti dagli artt. 94, 95 e 100 comma 1 lett. a) e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari in capo all'aggiudicatario.

Salvo che per gli operatori non residenti in Italia e privi di stabile organizzazione in Italia, l'acquisizione dei dati ai fini della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati all'articolo 5 e 6 della Delibera ANAC n. 464/2022 avviene, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE.

Nel caso in cui tale verifica non dia esito positivo l'Amministrazione applica i provvedimenti previsti e procede alla verifica di cui al comma precedente in capo al concorrente che segue in graduatoria. La stazione appaltante procede alla valutazione della congruità dell'offerta di quest'ultimo qualora non effettuata ai sensi della parte II, punto 1.2 del presente disciplinare. La stazione appaltante procede alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione oppure dichiara deserta la gara.

A tal fine la stazione appaltante richiederà, la seguente documentazione (elenco non tassativo):

- a) Dichiarazione dell'Agenzia delle entrate competente per territorio di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
- b) Certificato penale del casellario giudiziale relativo ai soggetti indicati nell'art. 94 d.lgs 36/2023;
- c) Il documento unico di regolarità contributiva" (DURC);
- d) Certificato della Camera di Commercio;
- e) (se del caso) Contratti comprovanti i servizi analoghi / le forniture analoghe, conclusi con enti pubblici;

- f) Antimafia-Mitteilung (für Vertragsbeträge über 150.000 bis 215.000 Euro) oder Antimafia-Information (für Vertragsbeträge ab 215.000 Euro) bzw. Eintragung in der „White List“.

Nach Ablauf der Fristen nach der Abfrage der Datenbank gemäß Art. 92 Abs. 2 und 3 GvD 159/2011 schließt die Vergabestelle den Vertrag auch ohne Vorliegen der Antimafia-Information ab, vorbehaltlich eines späteren Rücktritts vom Vertrag, falls später Hinweise auf Versuche mafiöser Unterwanderung nach Art. 92 Abs. 4 GvD 159/2011 festgestellt werden sollten.

Ausländischen Teilnehmer, die in EU-Ländern ansässig sind, müssen gleichwertige Dokumente einreichen.

Fällt die Überprüfung der Anforderungen negativ aus, erhält der nächstgereichte Teilnehmer in der Rangordnung den Zuschlag für die Dienstleistungen/Lieferungen, die vorläufige Sicherheit, falls geschuldet, wird einbehalten.

Angewandt wird Art. 27 Abs. 3 LG Nr. 16/2015.

3. ZUSCHLAGSERTEILUNG

Nach der positiven Überprüfung des Vorliegens der allgemeinen und besonderen Voraussetzungen erteilt der Auftraggeber den Zuschlag, der sofort wirksam ist.

Innerhalb der folgenden fünf Tage sendet die Vergabestelle dem Bieter die Mitteilungen gemäß Art. 90 Absatz 1 Buchst. b) und mittels PEC.

Gemäß Art. 17 Absatz 6 GvD Nr. 36/2023 ist der Zuschlag für den Zuschlagsempfänger sofort bindend, während er es für die Vergabestelle erst nach Abschluss des Vertrags ist.

Die Bieter sind für einen Zeitraum von 180 aufeinanderfolgenden Kalendertagen nach Ablauf der Frist für die Einreichung der Angebote an diese gebunden.

Nach der Zuschlagserteilung kann der gesetzliche Vertreter des Teilnehmers oder eine andere bevollmächtigte Person, die im Portal registriert ist, die endgültige Rangordnung unter „Mitteilungen“ einsehen.

- f) Comunicazione antimafia (per importi contrattuali compresi sopra i 150.000 fino a 215.000 euro) o informazione antimafia (per importi contrattuali pari o sopra i 215.000 euro) ovvero iscrizione alla white list.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, l'ente committente procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

I **concorrenti stranieri**, residenti negli Stati aderenti all'Unione Europea devono presentare documenti equivalenti.

Qualora la verifica dei requisiti desse esito negativo, la fornitura / il servizio in oggetto sarà aggiudicata/o al concorrente che segue in graduatoria con escussione della garanzia provvisoria, qualora dovuta.

Si applica l'art. 27, comma 3 l.p. 16/2015.

3. AGGIUDICAZIONE

Successivamente alla verifica positiva del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, la stazione appaltante dispone l'aggiudicazione che è immediatamente efficace.

La stazione appaltante procederà entro i successivi 5 giorni alle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1 lett. b) e tramite PEC all'offerente.

Ai sensi dell'art. 17 comma 6 d.lgs 36/2023 l'aggiudicazione è immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, mentre per la stazione appaltante diventa tale a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Successivamente all'aggiudicazione della gara il legale rappresentante del soggetto concorrente o altra persona rappresentante del soggetto concorrente, registrata sul sistema telematico, potrà prendere visione nella sezione "Comunicazioni" della graduatoria finale.

4. WIDERRUF DES ZUSCHLAGS AUS GRÜNDEN, DIE DEM ZUSCHLAGS-EMPFÄNGER ANZULASTEN SIND

Die Zuschlagserteilung wird widerrufen, wenn der Zuschlagsempfänger:

- a) sich innerhalb der von der auftraggebenden Verwaltung gesetzten Frist nicht einfindet, um den Vertrag abzuschließen;
- b) die erforderlichen Unterlagen nicht frist-gerecht übermittelt hat;
- c) im Zuge der Ausschreibung nicht den Bestimmungen gemäß Art. 104, Absatz 5 und 6 GvD Nr. 36/2023 nachgekommen ist.
- d) nicht über die allgemeinen und/oder besonderen Anforderungen verfügt.

In besagten Fällen behält die Vergabestelle die vorläufige Sicherheit gemäß Art. 106 GvD 36/2023 ein bzw. verhängt die Strafe gemäß Art. 27 Abs. 3 LG Nr. 16/2015.

Falls die Überprüfung der Erfüllung der Teilnahmeanforderungen nach dem Zuschlag negativ ausfällt, wird die Vergabestelle unbeschadet der Fälle der Anwendung von Art. 32 LG Nr. 16/2015, den Zuschlag widerrufen.

Die Vergabestelle wird der ANAC und den weiteren eventuell zuständigen Behörden Meldung erstatten und die vorläufige Sicherheit bzw. den gemäß Art. 27 Abs. 3 LG Nr. 16/2015 geschuldeten Betrag einbehalten, unbeschadet des Ersatzes des höheren Schadens.

In der Folge wird die Vergabestelle den Zuschlag dem Zweitgereihten erteilen und dabei die Überprüfung nach den Modalitäten ut supra vornehmen. Falls der Auftrag auch dem Zweitgereihten nicht erteilt werden kann, wird dieser dem Nächstgereihten in der Rangordnung nach den oben beschriebenen Modalitäten erteilt.

5. VERTRAGSABSCHLUSS UND VERWALTUNGSHANDLUNGEN ZUGUNSTEN DER VERTRAGSABSCHLIESSEN- DEN ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG

Der Vertrag wird in den Formen gemäß Art. 18 GvD Nr. 36/2023 abgeschlossen.

Der Vertrag ist innerhalb der Frist von 60 Tagen nach wirksamen Zuschlag gemäß Art. 18 Absatz 2 GvD Nr. 36/2023 oder einer mit dem Zuschlagsempfänger anderen vereinbarten Frist, die aufgrund des Interesses

4. REVOCA DELL'AGGIUDICAZIONE PER CAUSA IMPUTABILE ALL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicazione viene revocata qualora l'aggiudicatario:

- a) non si presenti entro il termine fissato dall'amministrazione committente per la stipulazione del contratto;
- b) non abbia trasmesso i documenti richiesti entro il termine fissato;
- c) non abbia ottemperato a quanto previsto dall'art. 104, commi 5 e 6 d.lgs 36/2023;
- d) non sia in possesso dei requisiti di ordine generale e/o di ordine speciale.

Nelle suddette ipotesi, la stazione appaltante procederà con l'escussione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 106 del d.lgs 36/2023 ovvero con la sanzione di cui all'art. 27, comma 3 l.p. 16/2015.

In caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione a seguito dell'aggiudicazione - salvi i casi di applicazione dell'art. 32 l.p. 16/2015 - la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione. La stazione appaltante procederà, inoltre, alla segnalazione all'ANAC ed alle ulteriori eventuali Autorità competenti nonché all'incameramento della garanzia provvisoria ovvero dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 27, comma 3 l.p. 16/2015, salvo il risarcimento del maggior danno.

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo classificato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

5. STIPULA DEL CONTRATTO E ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI IN FAVORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Il contratto verrà stipulato nelle forme di cui all'art. 18 d.lgs 36/2023. La stipula dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione efficace ai sensi dell'art. 18 comma 2 d.lgs 36/2023 ovvero diverso termine concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante,

der Vergabestelle unter Berücksichtigung des allgemeinen Interesses an einer zeitnahen Vertragserfüllung gerechtfertigt ist, nicht vor dem in Artikel 18 Absatz 3 des Gesetzesvertretendes Dekrets 36/2023 abzuschließen.

Der Vertragspreis versteht sich als inklusive Steuerlasten und anderer vom Zuschlagsempfänger gemäß geltenden Gesetzesbestimmungen geschuldeter Abgaben in Verbindung mit der Ausführung des Vertrags sowie aller anderen Ausgaben betreffend die gegenständliche Lieferung.

Bei Abschluss des Vertrags behält sich die vertragschließende die Vergabestelle vor, weitere Verwaltungshandlungen anzufordern, darunter z.B.:

a) **Hinterlegung der endgültigen Kautio** gemäß Art 117 GvD Nr. 36/2023 der Verträge.

Endgültige Sicherheit gemäß Art. 36 Absatz 1 LG Nr. 16/2015 in Höhe von **2%** des Vertragsbetrags. Der erste Satz von Abs. 1 Art. 117 GvD Nr. 36/2023, worin die Höhe der endgültigen Sicherheit festgelegt wird, findet somit nicht Anwendung.

Die endgültige Sicherheit als Garantie für die Vertragserfüllung ist gemäß Art. 106 GvD Nr. 36/2023 als Kautio oder Bankbürgschaft nach den vorgesehenen Formen und Modalitäten zu stellen.

Der zweite Satz von Abs. 1 und der erste und zweite Satz von Abs. 2, Art. 117, GvD Nr. 36/2023, finden nicht Anwendung.

Für die endgültige Sicherheit gelten die Begünstigungen der Reduzierung gemäß Art. 106 Absatz 8 GvD Nr. 36/2023 nicht.

Die Bank- oder Versicherungsbürgschaft muss ausdrücklich eine Klausel zum Verzicht auf die Begünstigung der vorherigen Betreuung beim Hauptschuldner enthalten sowie den Verzicht auf die Einwendungen gemäß Art. 1957 Abs. 2 ZGB, und die Sicherheit muss auf einfache schriftliche Anfrage der Vergabestelle innerhalb von 15 Tagen in Anspruch genommen werden können. Die Sicherheit wird mit Fortschritt der Leistungsausführung und nach deren Ausmaß bis zu einem Höchstausmaß von achtzig Prozent des gesicherten Anfangsbetrags gemäß Art. 117 Absatz 8 GvD Nr. 36/2023.

Im Falle einer BG wird die endgültige Sicherheit auf der Grundlage einer unwiderruflichen

compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto, e non prima di quello di cui all' art. 18 comma 3 d.lgs 36/2023.

Il prezzo contrattuale deve intendersi comprensivo di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto dall'aggiudicatario, sulla base delle norme in vigore, in connessione con l'esecuzione del contratto, nonché di ogni altra spesa riguardante la fornitura in oggetto.

All'atto della stipula del contratto la stazione appaltante contraente si riserva di chiedere ulteriori adempimenti amministrativi, tra cui, a titolo indicativo:

a) **deposito cauzionale definitivo**, come previsto dall'art.117 del d.lgs. 36/2023 dei contratti.

Ammontare della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 36, comma 1, l.p. n. 16/2015: **2%** dell'importo contrattuale.

Non trova, pertanto, applicazione il primo periodo del comma 1 dell'art. 117, d.lgs n. 36/2023 laddove si prevede l'ammontare della garanzia definitiva.

La garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto è costituita sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall'art. 106 del d.lgs n. 36/2023.

Non trovano applicazione il secondo periodo del comma 1 ed il primo e secondo periodo del comma 2 dell'art. 117 del D.lgs 36/2023.

Per la garanzia definitiva non si applicano i benefici della riduzione di cui all'art. 106, comma 8 d.lgs 36/2023.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere in forma esplicita la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta, della stazione appaltante. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117 comma 8 del d.lgs 36/2023.

In caso di R.T.I. la garanzia definitiva deve essere prestata su mandato irrevocabile dell'impresa

Bevollmächtigung vom Gruppenbeauftragten im Namen und auf Rechnung aller auftraggebenden Mitglieder der BG abgeschlossen.

Nicht zulässig sind Bank- oder Versicherungsbürgschaften, die Klauseln enthalten, die der Vergabestelle Aufwendungen jeglicher Art anlasten.

Wird die endgültige Sicherheit nicht gestellt, verfällt die Zuschlagserteilung und die der Vergabestelle behält die vorläufige Sicherheit ein und erteilt sodann die Leistung dem nächstgereihten Teilnehmer in der Rangordnung.

Gemäß Art. 36 Absatz 3 LG Nr. 16/2015 und Art. 117 Absatz 14 GvD Nr. 36/2023 behält sich die Vergabestelle das Recht vor, den Auftragnehmer von der Stellung einer endgültigen Sicherheit zu befreien, im Falle von:

- Wirtschaftsteilnehmern mit nachgewiesener Finanzkraft
- Lieferungen von Gütern, die aufgrund ihrer Art oder ihres besonderen Verwendungszwecks am Herstellungsort erworben oder direkt von den Herstellern geliefert werden müssen
- Kunstgegenstände, Maschinen, Präzisionsinstrumente und -arbeiten, mit deren Ausführung spezialisierte Teilnehmer betraut werden müssen

Diese Befreiung ist möglich, sofern dies angemessen begründet ist und mit einer Verbesserung des Zuschlagspreises oder der Ausführungsbedingungen verbunden ist.

b) Stempelmarke wie gemäß Anhang I.4 GvD Nr. 37/2023 festgelegt

Gemäß der Stellungnahme des MIT vom 3. April 2025, Nr. 3320, muss die Stempelsteuer bei in Lose unterteilten Aufträgen für jeden Vertrag entrichtet werden, auch wenn ein einziges formelles Dokument erstellt wird, das mehrere Lose enthält, die demselben Wirtschaftsteilnehmer zugeschlagen wurden.

c) Angabe des Kontokorrents für öffentliche Aufträge.

d) Bei BG die gemeinsame Sondervollmacht mit Vertretungsbefugnis mittels beglaubigter Privaturkunde, die dem gesetzlichen Vertreter des Gruppenbeauftragten erteilt wurde.

capogruppo in nome e per conto di tutte le imprese mandanti.

Non saranno accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte della stazione appaltante, che infine aggiudicherà la prestazione al concorrente che segue in graduatoria.

Ai sensi dell'art. 36, comma 3 l.p. n. 16/2015 e art. 117, comma 14 d.lgs 36/2023, la Stazione appaltante, si riserva la possibilità di esonerare l'appaltatore dal prestare la garanzia definitiva in caso di:

- operatori economici di comprovata solidità
- per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori
- per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati

Tale esonero è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.

b) bollo come definito dall'allegato I.4 d.lgs 36/2023

Ai sensi del parere MIT 3 aprile 2025, n. 3320 in caso di appalti suddivisi in lotti l'imposta di bollo deve essere versata per ciascun contratto, anche qualora si proceda con la stipula di un unico documento formale contenente più lotti aggiudicati allo stesso operatore economico.

c) l'indicazione del conto corrente dedicato;

d) in caso di R.T.I. la procura relativa al mandato collettivo speciale con rappresentanza, risultante da scrittura privata autenticata conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo;

- e) Die kontinuierlichen Kooperations-, Dienstleistungs- und/oder Lieferverträge, die vor Veröffentlichung des vorliegenden Vergabeverfahrens gemäß Buchst. d) Art. 119 GvD Nr. 36/2023 unterzeichnet wurden, müssen vor oder gleichzeitig mit der Unterzeichnung des Vergabevertrags in der Vergabestelle hinterlegt werden.
- g) Etwaige andere vertragliche Unterlagen
- h) Eventuelle Bezeichnung des Steuervertreters gemäß Art. 17 Abs. 2 und 53 Abs. 3 DPR Nr. 633/1972.

6. AUFLÖSUNG

In den Fällen gemäß Art. 122 GvD Nr. 36/2023 konsultiert die Vergabestelle fortlaufend die Teilnehmer des Ausschreibungsverfahrens gemäß ihrer Reihung in der betreffenden Rangordnung für den Abschluss eines neuen Vertrags über die Vergabe der Ausführung und Fertigstellung der Lieferung. (Art. 124 GvD Nr. 36/2023)

7. VERPFLICHTUNGEN IN BEZUG AUF DIE RÜCKVERFOLGBARKEIT VON GELDFLÜSSEN

Der Vertrag unterliegt den im Gesetz Nr. 136 vom 13. August 2010 festgelegten Verpflichtungen zur Rückverfolgbarkeit der Geldflüsse.

Der Auftragnehmer teilt dem Auftraggeber Folgendes mit:

- die Bank- oder Postgirokonto für öffentliche Aufträge, mit Angabe der dafür bestimmten Dienstleistung/Lieferung;
- die Personalien und die Steuernummer der Personen, die darauf Zugriff haben;
- jede Änderung der übermittelten Daten.

Die Mitteilung muss innerhalb von sieben Tagen nach Eröffnung des Girokontos bzw. bei bereits bestehenden Girokonten nach deren erstmaliger Nutzung für Finanztransaktionen im Zusammenhang mit einem öffentlichen Auftrag erfolgen. Bei juristischen Personen muss die betreffende Mitteilung des gesetzlichen Vertreters oder von einer entsprechend bevollmächtigten Person unterzeichnet sein. Die unterlassene, verspätete oder unvollständige Übermittlung der Angaben hat für die säumige Partei die Verhängung einer Verwaltungsanktion in Höhe von 500 bis 3.000 Euro zur Folge.

Die Nichteinhaltung der Verpflichtungen zur Rückverfolgbarkeit der Geldflüsse im Zusammenhang mit dem Vertrag hat die automatische Aufhebung des Vertrags zur Folge.

- e) i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla pubblicazione della presente procedura d'appalto di cui alla lett. d) dell'art. 119 del d.lgs 36/2023 che dovranno essere depositati presso la stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto;
- g) eventuali altri documenti contrattuali
- h) eventuale nominativo del rappresentante fiscale ex artt. 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972.

6. RISOLUZIONE

Nei casi di cui all'art.122 d.lgs 36/2023 la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura (art. 124 d.lgs 36/2023).

7. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla

Bei jeder Zahlung an den Auftragnehmer oder im Zuge zusätzlicher Kontrollmaßnahmen ist die Erfüllung der Verpflichtungen zur Rückverfolgbarkeit der Geldflüsse zu überprüfen.

Der Vertrag unterliegt der Aufhebungsklausel in all jenen Fällen, in denen die Transaktionen nicht über Banken oder über die Società Poste Italiane S.p.a. oder mittels anderer Instrumente als Bank- oder Postüberweisung, die die vollständige Rückverfolgbarkeit der Transaktionen für die gemäß diesem Vertrag geschuldete Vergütung gewährleisten, erfolgt ist.

8. PREISREVISION

Siehe Klausel im technischen Leistungsverzeichnis.

tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

8. REVISIONE DEI PREZZI

Vedere la clausola riportata nel Capitolato tecnico.

**Contratto n. 1002500256 per l'affidamento
“Sostituzione componenti di raffreddamento e
alimentazione del Data Center”**

CIG:

CUP: B59B23000630005

TRA

INFORMATICA ALTO ADIGE S.P.A. (C.F. E P.IVA: 01468500218) con sede a Bolzano (BZ) in via Siemens nr. 29, nella persona del Presidente Johannes Schneebacher (C.F. SCHJNN61C23Z102D) nato a Gross St. Florian (Austria) il 23/3/1961 e domiciliato per la carica ricoperta a Bolzano (BZ) in Via Siemens nr. 29, autorizzato alla stipulazione del presente contratto come da verbale del C.d.A. del , di seguito anche Informatica Alto Adige

e

IMPRESA (C.F. E P.IVA:) con sede a () in via nr. , nella persona Legale Rappresentante (C.F.), nato a () il e residente a () in via nr. , autorizzato alla stipulazione del presente contratto come da procura notarile rep. nr. , raccolta nr. dd. , Notaio di ()/ da atto dd. , di seguito anche Impresa

Premessa

- in data è stato pubblicato il bando di gara per l'aggiudicazione dell'appalto “Sostituzione componenti di raffreddamento e alimentazione del Data Center” con procedura aperta seguendo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del prezzo e della qualità;
- alla gara di cui sopra è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG) ;
- in seguito all'espletamento della gara d'appalto per l'acquisto di cui sopra, l'Impresa è risultata vincitrice e di conseguenza con provvedimento di aggiudicazione del (allegato nr.) le è stato aggiudicato l'appalto di (tipo di appalto) per l'importo complessivo di IVA esclusa;

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'appaltatore ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono e stipulano quanto segue



Art. 1 - Oggetto

1. Il contratto ha ad oggetto l'acquisto di componenti di raffreddamento e alimentazione del Data Center e relativa sostituzione come meglio specificato nel capitolato tecnico (allegato nr.).
2. Sono oggetto del contratto tutte le prestazioni, essenziali e accessorie, necessarie a dare esecuzione al contratto a regola d'arte, in conformità a quanto previsto sia nella documentazione tecnica che in quella relativa alla procedura di affidamento.

Art. 2 - Durata e termini di consegna/esecuzione

1. La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 8 mesi, decorrenti dalla data indicata nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Art. 3 - Opzioni e rinnovi

1. Il presente contratto non prevede opzioni e/o rinnovi, salvo quanto previsto all'art. 120 c. 11 D.lgs. n. 36/2023.

Art. 4 - Corrispettivo, fatturazione e pagamenti

1. Il corrispettivo dovuto dall'ente committente all'affidatario per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in € _____, oltre IVA nella misura di legge.
2. I termini di pagamento sono indicati dettagliatamente nel capitolato tecnico allegato e riportati nel modo seguente:

Descrizione	Modalità di fatturazione
Fornitura e posa in opera (ove previsto) di componenti Schneider	80% dell'importo contrattuale alla consegna del materiale 20% dell'importo contrattuale al termine dei lavori

3. Non sono ammessi ulteriori compensi in favore dell'impresa né adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, fatta salva la revisione dei prezzi di cui all'art. 8 del presente contratto.
4. Ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. e) dell'allegato I.1 del D.lgs. n. 36/2023, art. 2359 co.1 c.c. e dell'art. 17-ter del DPR 633/1972 I.A.A. in quanto società controllata dalla Provincia Autonoma di Bolzano, rientra nell'ambito di applicazione della "scissione dei pagamenti" (c.d. split payment).
5. Dal 01-01-2019 la legge di Bilancio 2018 nr. 205 del 27.12.2017 ha introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica. Le fatture elettroniche dovranno pertanto essere trasmesse dai propri fornitori residenti, stabiliti ed indentificati in Italia, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) nel formato XML. Il nostro Codice Destinatario Univoco per l'invio delle Vostre fatture è MRE2TDG. Ove previsto, l'impresa dovrà allegare il certificato di collaudo o altro documento autorizzativo prodotto dal Rup/Dec alla fattura elettronica.
6. Il pagamento del corrispettivo avverrà, dietro presentazione di regolare fattura, entro 30 giorni dalla data di ricezione della medesima nonché dell'eventuale ulteriore documentazione prevista dal presente contratto, a mezzo bonifico bancario, mediante accredito sul c/c indicato all'art. 5 del presente contratto.
7. In caso di subappalto IAA corrisponderà all'impresa l'importo dovuto per le prestazioni eseguite in subappalto. A tale fine l'impresa trasmette copia delle fatture quietanzate entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, con l'indicazione delle ritenute di garanzia.
8. In caso di pagamento frazionato per singole partite, sull'importo netto sarà trattenuto lo 0,50 % a garanzia degli adempimenti contributivi (art. 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023). Ai sensi dell'art. 49, comma 3-bis L.P. n. 16/2015, per le forniture ed i servizi sotto la soglia UE non viene operata sull'importo netto progressivo la ritenuta dello 0,50 per cento prevista a garanzia dei versamenti



agli enti previdenziali e assicurativi. Tali trattenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi non abbiano comunicato inadempienze, saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. (art. 11 comma 6 del D.lgs. 36/2023).

9. Le fatture devono essere indirizzate ad Informatica Alto Adige S.p.A., via Siemens 29, 39100 Bolzano e devono contenere le seguenti indicazioni: oggetto del contratto, n. ordine/contratto, nr. CIG e il nome del RUP. Mentre nelle singole posizioni della fattura inserire le seguenti indicazioni: descrizione posizione, unità/pezzi, prezzo unitario, totale ed inoltre il riferimento alla copertura temporale della singola posizione.

Art. 5 - Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.
2. Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato e le persone autorizzate ad operare sullo stesso sono quelli indicati nella documentazione presentata in fase di gara/ in fase di presentazione dell'offerta.
3. Il c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore

Art. 6 - Penali

1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali le penali dovute sono calcolate in misura compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare di volta in volta in relazione all'entità del danno arrecato e della gravità dell'inadempimento.
2. Fermo restando quanto sopra indicato, varranno anche le penali previste nel capitolato, se esistente, per il mancato rispetto degli specifici livelli qualitativi (SLA).
3. In caso di applicazione di penali che determinano complessivamente un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale, il RUP può proporre a IAA la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
4. Nel rispetto della normativa fiscale, IAA potrà compensare crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente contratto con quanto dovuto all'impresa quale corrispettivo, ovvero avvalersi dell'escussione della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Art. 7 - Cauzione definitiva

1. Ai sensi rispettivamente dell'art. 36 della L.P. 16/2015 e dell'art. 117 D.lgs. nr. 36/2023 degli appalti, a garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte l'impresa ha costituito cauzione definitiva, di cui all'allegato al presente contratto.
2. l'impresa ha costituito la garanzia definitiva per un importo di € _____ sotto forma di cauzione costituita in data _____ (precisare se costituita in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli di debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, come previsto dall'art. 106 richiamato dall'art. 117 D.lgs. nr. 36/2023) o di fideiussione (precisare se bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, ex articolo 106, D.lgs. nr. 36/2023) emessa in data _____ dalla Società _____ (Allegato _____).



3. La cauzione definitiva potrà essere progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all'art. 117 c. 8 D.lgs. nr. 36/2023 degli appalti, previa deduzione di crediti del committente verso l'impresa.
4. L'impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
5. IAA ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che esso affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
6. In ogni caso l'impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui IAA si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della richiesta di IAA.

Art. 8 - Revisione prezzi

1. Ai sensi del art. 60 del D.lgs. n. 36/2023 i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT: con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.
La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
2. L'eventuale revisione del prezzo sarà valutata sulla base di una istruttoria condotta dal RUP, coadiuvato dal DEC, se esistente, e approvata da IAA.

Art. 9 - Assicurazione per danni e responsabilità civile

1. L'impresa assume in proprio ogni responsabilità i danni causati bell'esecuzione del contratto a persone o beni, sia dell'impresa, che di IAA o/e di terzi.
2. La somma assicurata deve essere pari all'importo contrattuale.

Art. 10 - Rispetto del codice etico e del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001

1. L'impresa è a conoscenza che IAA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso.
2. L'impresa aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e in generale ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs. 231/01 e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.
3. Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dalla nostra organizzazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ed allegati al presente contratto. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenta grave inadempimento contrattuale.
4. L'impresa dichiara che nell'ambito degli ordinari contatti con il committente e/o con il cliente e/o con il fruitore finale, non si sono verificati da parte di chicchessia episodi che anche



ipoteticamente appaiano riconducibili o comunque rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 in qualunque forma, finalizzati a compensare il responsabile di illeciti comportamenti, volti a produrre un vantaggio per IAA.

Art. 11 - Protezione dei dati personali

1. L'affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) inserita nel Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 12 - Risoluzione delle controversie e foro competente

1. In caso di contenzioso con l'impresa, fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione previste all'art. 212 D.lgs. n. 36/2023 e le procedure di accordo bonario previste agli artt. 210 e 211 D.lgs. n. 36/2023, verrà esclusa la competenza arbitrale prevista dall'art. 213 D.lgs. n. 36/2023 e pertanto, tutte le controversie che dovessero insorgere sulla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto saranno deferite in via esclusiva al competente Foro di Bolzano.

Art. 13 - Legge regolatrice del contratto

1. Il presente contratto e le relative obbligazioni contrattuali sono regolati dalla legge italiana.

Art. 14 - Spese

1. Sono a carico dell'impresa tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipula.
2. L'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto l'imposta di bollo pari all'importo determinato sulla base della **Tabella A annessa all'Allegato I.4 - del D.lgs 36/2023**

Art. 15 – Allegati

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti firmati dalla ditta appaltatrice non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l'ente committente:

1. capitolato speciale d'appalto;
2. disciplinare di gara/lettera d'invito;
3. verbale di procedura di gara (con relativi allegati);
4. provvedimento di aggiudicazione;
5. offerta tecnica;
6. offerta economica;
7. rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte;
8. documentazione tecnica offerta in sede di gara dall'impresa e composta da: ;
9. Polizza assicurativa n. dd. emessa da ;
10. Cauzione definitiva n. dd. emessa da ;
11. Procura generale / Procura speciale n. dd. Notaio ;
12. Atto costitutivo RTI ;



INFORMATICA ALTO ADIGE S.P.A.
Il Presidente
Johannes Schneebacker

IMPRESA
Il Legale rappresentante
NOME e COGNOME

Art. 16 - Clausole vessatorie

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del c.c., l'impresa dichiara di conoscere, accettare ed approvare specificamente le clausole contenute nel presente contratto ed in particolare:

art. 4 (Corrispettivo, fatturazione e pagamenti), **art. 6** (Penali), **art. 10** (Rispetto del codice etico e del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001), **art. 11** (Protezione dei dati personali), **Art. 12** (Risoluzione delle controversie e foro competente).

IMPRESA
Il Legale rappresentante
NOME e COGNOME

1002500256_ Sostituzione componenti di raffreddamento DC -Stima della base d'asta					
	Descrizione	Attività	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo totale
A	INROW COOLING ACRC301S Uniflair InRow RC	Fornitura e posa in opera	34	20.981,76 €	713.380,00 €
B	PDU 32A METERED 3F OU MOD. AP8886	Fornitura	20	1.464,00 €	29.280,00 €
C	PDU MOD. APDU8853	Fornitura	74	1.084,19 €	80.230,00 €
D	PDU MOD. APDU9958EU3	Fornitura	16	1.180,63 €	18.890,00 €
E	PDU MOD. AP7822B	Fornitura	8	1.241,25 €	9.930,00 €
F	PDM 32Amp 3F MOD. PDM332IEC-30R-860	Fornitura	8	1.019,00 €	8.152,00 €
G	NETBOTZ 250A MOD. NBRK0250A	Fornitura e posa in opera	54	701,85 €	37.900,00 €
H	Sensori per Contatti Porte MOD. NBES0303	Fornitura e posa in opera	50	114,32 €	5.716,00 €
I	Netbotz 125kHz Handle kit MOD. NBHN125	Fornitura e posa in opera	50	899,84 €	44.992,00 €
L	APC Netshelter Aisle Containment	Fornitura e posa in opera	1	5.100,00 €	5.100,00 €
M	Confezioni Proximity card HDI (10.pz. cad)	Fornitura	20	110,00 €	2.200,00 €
N	confezioni blacking panel (10 pz cad.)	Fornitura	220	65,91 €	14.500,00 €
O	Rack 1070 x 750 NetShelter SX 42U	Fornitura e posa in opera	3	2.950,00 €	8.850,00 €
P	tamponamenti per rack 300mm	Fornitura e posa in opera	2	440,00 €	880,00 €
	TOTALE				980.000,00 €

1002500256 - Sostituzione componenti di raffreddamento e alimentazione del Data Center

CCNL Per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti (C011)

Descrizione	Profilo	N. ore	Costo medio orario	Totale	Note
Lavora di posa in opera	C1	240	24,65 €	5.916,00 €	
Progettista, direttore lavori e sicurezza	B2	40	30,54 €	1.221,60 €	
Totale				7.137,60 €	



Tabella riepilogativa - Dichiarazioni di partecipazione alla procedura di gara

Übersichtstabelle – Teilnahmeerklärungen am Ausschreibungsverfahren

OPERATORE ECONOMICO WIRTSCHAFTSTEILNEHMER	ALLEGATO A1 Dichiarazione di partecipazione ANLAGE A1 <i>Teilnahmeerklärung</i>	ALLEGATO A1 bis Dichiarazione di partecipazione impresa mandante ANLAGE A1bis <i>Teilnahmeerklärung des auftraggebenden Unternehmens</i>	ALLEGATO A1 ter Dichiarazioni <u>impresa</u> <u>ausiliaria</u> ANLAGE A1 ter <i>Teilnahmeerklärung des</i> <u>Hilfsunternehmens</u>	ALLEGATO A1 quater Dichiarazioni <u>impresa</u> <u>cooptata</u> ANLAGE A1 quater <i>Teilnahmeerklärung des</i> <u>kooptierten</u> <u>Unternehmens</u>
Impresa singola <i>Einzelunternehmen</i>	uno <i>eines</i>	/	se del caso <i>falls zutreffend</i>	se del caso <i>falls zutreffend</i>
RTI oppure consorzio ordinario: impresa singola + impresa singola <i>Bietergemeinschaft oder gewöhnliches Bieterkonsortium: Einzelunternehmen + Einzelunternehmen</i>	uno per il mandatario <i>eines für das federführende Unternehmen</i>	uno per ogni mandante <i>eines für jedes auftraggebende Unternehmen</i>	se del caso <i>falls zutreffend</i>	se del caso <i>falls zutreffend</i>



Consorzio stabile (65, comma 2, lett. d) d.lgs. 36/2023 <i>Ständige Konsortien (65, Abs. 2, Buchst. d) GvD Nr. 36/2023</i>	uno per il consorzio <i>eines für das Bieterkonsortium</i>	uno per ogni consorziata esecutrice <i>eines für jedes ausführende Unternehmen</i>	se del caso <i>falls zutreffend</i>	(se del caso) uno per il consorzio e uno per ogni consorziata esecutrice <i>(falls zutreffend) eines für das Konsortium und eines für jedes ausführende Unternehmen</i>

Esportazione Tabella: Allegato C1_v4.xlsx

Unnamed: 0			
		Unnamed: 1	Unnamed: 2
		Unnamed: 3	Unnamed:
4		Unnamed: 5	
		Unnamed: 6	
:-----			

		:-----	:-----
		-----	-----
		:-----	:-----
		-----	-----
		:-----	:-----
		-----	-----

Ausschreibungscode / Codice GARA			
			1002500256
		CIG: -	
		CUP: B59B23000630005	
componenti di raffreddamento e alimentazione del Data Center			Sostituzione
und Stromversorgungskomponenten im Rechenzentrum.			Austausch von Kühl-
Betrag der Ausschreibung inklusive Kosten zur Beseitigung von Interferenzen und Personalkosten in Euro			
		980000	
Man weist darauf hin, dass unter sonstigem Ausschluss ein Abschlag geboten werden muss.			
Importo in euro a base d'asta compreso di costi da interferenza e oneri per personale			

| Si avvisa che a pena di esclusione va offerto un ribasso rispetto alla base d'asta.

| Betrag der Kosten für die Beseitigung von Interferenzen in Euro

| Importo in euro costi da interferenza

| Betrag der Ausschreibung ohne Kosten zur Beseitigung von Interferenzen in Euro

| Importo in euro a base d'asta senza costi da interferenza

| Angebotsformular / Modulo d'offerta

| Abschnitt I / Sezione I

| der/die Unterfertigte

| il/la sottoscritto/a

| geboren in am

| nato/a il a

| wohnhaft in der Gemeinde und Postleitzahl

| residente nel comune di e CAP

| Land

| Stato

| Anschrift

| Indirizzo

| als (Inhaber oder bevollmächtigter Vertreter)

in qualità di (titolare o rappresentante legale)		
des Unternehmens		
dell'impresa		
mit Rechtssitz in der Gemeinde		
con sede legale a		
Bei Bietergemeinschaft oder noch nicht gegründeten Unternehmenskonsortien hinzufügen:		
In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:		
1) Mandatar der/des sich gebildeten Bietergemeinschaft/Konsortiums		
1) quale mandataria (capogruppo) della costituenda RTI/Consorzio		

| der/die Unterfertigte

| il/la sottoscritto/a

| geboren in am

| nato/a il a

| als (Inhaber oder bevollmächtigter Vertreter)

| in qualità di (titolare o rappresentante legale)

| des Unternehmens

| dell'impresa

| mit Rechtssitz in

con sede legale a		
Mehrwertsteuernummer		
Partita IVA		
Telefonnummer und Fax		
Numero telefono e Fax		
E-Mail-Adresse		
Indirizzo e-mail		
2) teilnehmendes Unternehmen der/des sich gebildeten Bietergemeinschaft/Konsortiums		
2) quale mandante della costituenda RTI/Consorzio		

| der/die Unterfertigte

| il/la sottoscritto/a

| geboren in am

| nato/a il a

| als (Inhaber oder bevollmächtigter Vertreter)

| in qualità di (titolare o rappresentante legale)

| des Unternehmens

| dell'impresa

| mit Rechtssitz in

con sede legale a					
Mehrwertsteuernummer					
Partita IVA					
Telefonnummer und Fax					
Numero telefono e Fax					
E-Mail-Adresse					
Indirizzo e-mail					
der/die Unterfertigte					
il/la sottoscritto/a					

| geboren in am

| nato/a il a

| als (Inhaber oder bevollmächtigter Vertreter)

| in qualità di (titolare o rappresentante legale)

| des Unternehmens

| dell'impresa

| mit Rechtssitz in

| con sede legale a

| Mehrwertsteuernummer

Partita IVA		
Telefonnummer und Fax		
Numero telefono e Fax		
E-Mail-Adresse		
Indirizzo e-mail		
Sollte die Anzahl der Unternehmen höher sein als drei, ist diese Seite für die erforderliche Anzahl wiederholt zu verwenden.		
In caso di numero imprese da elencare superiore a tre, replicare questa pagina per il numero di volte necessario.		
Abschnitt II / Sezione II		
Angebot / Offerta		

Documento Convertito Automaticamente - Pipeline Ingestion

[illegible]

| Abschnitt III / Sezione III

| Bei bereits gegründeten oder noch zu gründenden Unternehmenskonsortien oder Bietergemeinschaften hinzufügen:

| Nel caso di imprese riunite o consorziate costituite o da costituire aggiungere:

| Er erklärt, dass die einzelnen Wirtschaftsteilnehmer nach GvD Nr. 36/2023, Artikel 68, Absatz 2 den jeweils folgenden Anteil an der Lieferung / Dienstleistung ausführen werden:

| Dichiara che le parti della fornitura / servizio che saranno eseguite dai singoli operatori (ex art. 68 c. 2 del D.Lgs 36/2023) sono quelle sotto riportate, nella misura a fianco di ciascuna indicata:

| Beschreibung des Anteils an der Lieferung / Dienstleistung

| Descrizione della parte della fornitura / servizio

| Wirtschaftsteilnehmer

Operatore			
Betrag (oder %)			
Importo (o percentuale %)			
Beschreibung des Anteils an der Lieferung / Dienstleistung			
Descrizione della parte della fornitura / servizio			
Wirtschaftsteilnehmer			
Operatore			
Betrag (oder %)			
Importo (o percentuale %)			

Beschreibung des Anteils an der Lieferung / Dienstleistung					
Descrizione della parte della fornitura / servizio					
Wirtschaftsteilnehmer					
Operatore					
Betrag (oder %)					
Importo (o percentuale %)					

Italia: Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione

Sostituzione componenti di raffreddamento e alimentazione del Data Center

Bando di gara o di concessione – regime ordinario

1 Committente

1.1 Committente

Nome ufficiale: Informatica Alto Adige Spa

Forma giuridica del committente: Organismo di diritto pubblico controllato da un'autorità locale

Attività dell'amministrazione aggiudicatrice: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

2 Procedura

2.1 Procedura

Titolo: Sostituzione componenti di raffreddamento e alimentazione del Data Center

Descrizione: Sostituzione componenti di raffreddamento e alimentazione del Data Center

Identificativo della procedura: 2b247a7f-5a0d-47f0-89d1-0476be1b8ad2

Tipo di procedura: Aperta

La procedura è accelerata: no

2.1.1 Finalità

Natura dell'appalto: Forniture

Classificazione principale (cpv): 42500000 Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione

2.1.2 Luogo di esecuzione

Indirizzo postale: via siemens 29

Località: bolzano

Codice postale: 39100

Suddivisione del paese (NUTS): Bolzano-Bozen (ITH10)

Paese: Italia

2.1.3 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA: 980 000 Euro

2.1.4 Informazioni generali

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

5 Lotto

5.1 Identificativo tecnico del lotto: LOT-0001

Titolo: Sostituzione componenti di raffreddamento e alimentazione del Data Center

Descrizione: Sostituzione componenti di raffreddamento e alimentazione del Data Center

5.1.1 Finalità

Natura dell'appalto: Forniture

Classificazione principale (cpv): 42500000 Apparecchiature di raffreddamento e ventilazione

5.1.3 Durata stimata

Durata: 240 Giorno

5.1.4 Rinnovo

Rinnovi massimi: 0

5.1.5 Valore

Valore stimato al netto dell'IVA: 980 000 Euro

5.1.6 Informazioni generali

Partecipazione riservata: La partecipazione non è riservata.

Progetto di appalto finanziato in tutto o in parte con fondi UE

L'appalto è soggetto all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

5.1.8 Criteri di accessibilità

Non sono compresi criteri di accessibilità per le persone con disabilità perché l'oggetto dell'appalto non è destinato all'uso da parte di persone fisiche

5.1.10 Criteri di aggiudicazione

Criterio:

Tipo: Qualità

Descrizione: qualità

Categoria del criterio di aggiudicazione soglia: Ponderazione (punti, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 70

Criterio:

Tipo: Prezzo

Descrizione: Prezzo

Categoria del criterio di aggiudicazione soglia: Ponderazione (punti, esatta)

Criterio di aggiudicazione: numero: 30

5.1.11 Documenti di gara

Indirizzo dei documenti di gara: <https://www.bandi-altoadige.it/awards/list-public/advancedSearch/1?keywords=&status=&type=&tenderProcedure=&organization=2174&organizationUnit=&ocp=&publishedAt%5Bfrom%5D=&publishedAt%5Bto%5D=&awardedAt%5Bfrom%5D=&awardedAt%5Bto%5D=&expiredAt=&recordNumber=10&submitButton=Cerca&advancedSearch=1>

5.1.12 Condizioni di appalto

Modalità di presentazione:

Presentazione elettronica delle offerte: Obbligatoria

Indirizzo per la presentazione: <https://www.bandi-altoadige.it/>

Lingue in cui possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione: italiano, tedesco

Catalogo elettronico: Non consentita

Termine per il ricevimento delle offerte: 23/12/2025 12:00 +01:00

Termine entro il quale l'offerta deve rimanere valida: 180 Giorno

Condizioni contrattuali:

L'esecuzione dell'appalto deve avvenire nel contesto di programmi di lavoro protetti: No

Fatturazione elettronica: Obbligatoria

Si farà ricorso all'ordinazione elettronica: no

Sarà utilizzato il pagamento elettronico: sì

5.1.15 Tecniche

Accordo quadro:

Nessun accordo quadro

Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:

Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16 Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi: Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa - sezione autonoma della Provincia di Bolzano

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto: Informatica Alto Adige Spa

Organizzazione alla quale rivolgersi per l'accesso offline ai documenti di gara: Informatica Alto Adige Spa

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso: Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa - sezione autonoma della Provincia di Bolzano

8 Organizzazioni

8.1 ORG-0001

Nome ufficiale: Informatica Alto Adige Spa

Numero di registrazione: 01468500218

Indirizzo postale: Via Siemens, 29

Località: Bolzano

Codice postale: 39100

Suddivisione del paese (NUTS): Bolzano-Bozen (ITH10)

Paese: Italia

E-mail: supply@pec.siag.it

Telefono: 0471566000

Indirizzo per lo scambio di informazioni (URL): www.siag.it

Ruoli di questa organizzazione:

Committente

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto

Organizzazione alla quale rivolgersi per l'accesso offline ai documenti di gara

8.1 ORG-0002

Nome ufficiale: Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa - sezione autonoma della Provincia di Bolzano

Numero di registrazione: bz_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.gacert.it

Indirizzo postale: via Claudia de Medici 8

Località: Bolzano

Codice postale: 39100

Suddivisione del paese (NUTS): Bolzano-Bozen (ITH10)

Paese: Italia

Ruoli di questa organizzazione:

Organizzazione competente per i ricorsi

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulle procedure di ricorso

Informazioni sull'avviso

Identificativo/versione dell'avviso: 2b247a7f-5a0d-47f0-89d1-0476be1b8ad2 - 01

Tipo di formulario: Gara

Tipo di avviso: Bando di gara o di concessione – regime ordinario

Data di trasmissione dell'avviso: 19/11/2025 10:37 +01:00

Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile: italiano tedesco